2019 소비자 피해구제 연보 및 사례집

한국소비자원
Korea Consumer Agency

머리말

한국소비자원은 1987년 개원 이래 지금까지 소비자의 권익증진을 위해 소비생활의 충실한 길잡이로서 역할을 해왔습니다.

국민의 삶과 뗄레야 뗄 수 없는 소비생활 속에서 피해구제 · 분쟁조정, 소비자안전, 정책연구, 시장조사, 정보제공 및 교육 등 다양한 분야에서 소비자 피해 예방을 위한 사업을 전개해 왔습니다.

특히 소비자가 한국소비자원의 문을 두드리는 첫 번째 단계이자 한국소비자원 업무의 첫 시작이라고 할 수 있는 소비자상담은 개원 초 만 7천여 건에 불과했으나 현재 16만 건 이상으로 증가하였습니다.

뿐만 아니라 지난해 3만 9천여 건 이상의 피해구제 사건과 3천여 건의 분쟁조정 사건을 처리하는 등 명실상부한 소비자분쟁조정 전문기관으로 자리매김하였습니다. 온라인 분쟁해결 시스템을 통해 대국민 민원서비스를 개선하고 분쟁조정 처리기간을 단축하는 등 민원 업무에 있어서 가시적인 성과를 창출하였습니다.

급변하는 글로벌 소비환경에 대응하여 국제거래 소비자 포털을 구축, 국제거래와 관련한 피해예방 정보를 제공하고 피해구제를 지원하는 한편 일본, 베트남, 미국, 태국, 싱가포르, 홍콩 등과 업무협약을 통한 국가 간 협력체계 조성으로 국제소비자 피해에 선제적으로 대응하고 있습니다.

또한, 농산어촌 등 취약계층 소비자 피해 예방을 위한 사회적 가치 실현 사업도 적극 추진하였습니다. '19년 한 해 3천9백여 명의 취약지역 소비자를 대상으로 찾아가는 이동상담 및 교육을 실시하여 취약계층의 서비스 수혜 격차 해소에 기여하였습니다. 아울러 취약지역 소송지원 변호사 지정 확대 및 소송지원을 강화하여 사업자의 조정 거부로 이익을 침해 당하는 취약계층 보호에 적극 나서고 있습니다.

한국소비자원은 2014년 충북혁신도시로 이전하면서 지역사회에서 발생하는 소비자 피해의 효율적 대처를 위해 수도권을 비롯한 9개의 지방지원 및 제주여행소비자권익증진센터를 설치하여 명실상부한 전국 규모의 소비자선진기관으로 소임을 다하고 있습니다.

이번에 발간하는 2019년 소비자 피해구제 연보 및 사례집에는 최근 3년 간 피해구제 · 분쟁조정 사건의 품목별, 유형별 통계와 사례, 소비자 주의사항 등이 담겨 있습니다. 소비자에게는 피해 예방을 위한 유용한 가이드북이 되고, 정부와 기업에게는 소비자 정책 수립 및 고객 중심 경영에 좋은 자료가 될 것으로 기대합니다.

본 연보가 소비생활의 길잡이로서 널리 활용되고, 소비자가 신뢰할 수 있는 건전한 소비환경을 조성하는데 실질적인 도움이 되기를 바랍니다.

2020년 3월

한국소비자원 원장 이희숙



목 차

제1편 소비자 피해구제 제도 ····· 1

Ⅰ. 소비자 피해와 구제 제도의 도입 ····· 3

1. 소비자 피해의 개념 ····· 3
2. 피해구제 제도의 도입 배경 ····· 3
3. 소비자 피해구제 가이드라인 ····· 4

Ⅱ. 소비자의 범위와 구제절차 ····· 20

1. 소비자의 범위 ····· 20
2. 피해구제 제외 대상 ····· 20
3. 피해구제 절차 ····· 21
4. 피해구제 절차의 종료 ····· 27

제2편 피해구제 ····· 29

Ⅰ. 합의권고 ····· 31

Ⅰ－1. 접수 및 처리 결과 ····· 31

1. 접수내역 ····· 31
2. 신청인 ····· 32
3. 신청요소 ····· 35
4. 처리결과 ····· 45

Ⅰ－2. 주요 품목별 처리 현황 및 사례 ·····48

1. 가구 ·····48
2. 건강식품 ·····54
3. 국내결혼중개 ·····61
4. 금융 ·····66
5. 농 · 수 · 축산용품 ·····71
6. 방문 · 통신교육서비스 ·····76
7. 보건 · 위생용품 ·····81
8. 보건 · 위생서비스 ·····86
9. 보일러 및 온수기 설비 ·····91
10. 보험 ·····96
11. 사설 강습 ·····104
12. 상조서비스 ·····109
13. 세탁서비스 ·····114
14. 스마트폰 ·····122
15. 스포츠 · 레저 · 취미용품 ·····127
16. 식품(건강식품 제외) ·····133
17. 신용(체크)카드 ·····139
18. 애완견 ·····144
19. 여행 ·····149
20. 의료서비스 ·····154
21. 의류 및 신변용품 ·····170
22. 이동전화서비스 ·····178
23. 이사운송서비스 ·····183
24. 자동차(승용자동차) ·····188
25. 자동차대여 ·····193
26. 자동차 수리 · 점검 ·····198

27. 자동차용품 ·····203
28. 자동차 중개서비스 ·····209
29. 주택 · 건물 ·····214
30. 초고속인터넷서비스 ·····219
31. 컴퓨터 및 주변기기 ·····224
32. 택배화물 운송서비스 ·····228
33. 도서·음반 ·····233
34. 항공여객운송서비스 ·····238
35. 회원권 ·····243
36. 주식투자정보서비스 ·····249

Ⅱ. 분쟁조정 ·····254

1. 분쟁조정위원회 개최 현황 ·····254
2. 분쟁조정사건 접수 현황 ·····254
3. 분쟁조정사건 처리 현황 ·····260

부 록 ····· 265

□ 피해구제 통계표(2017년~2019년) ·····267



표목차

표 1-1 : 소비자분쟁해결기준 개정 경과 ····19
표 2-1 : 피해구제 처리 실적 변화 추이 ····31
표 2-2 : 피해구제 접수방법별 현황 ····32
표 2-3 : 신청인 성별 현황 ····33
표 2-4 : 신청인 거주 지역별 현황 ····33
표 2-5 : 신청인 연령별 현황 ····34
표 2-6 : 의뢰기관별 현황 ····34
표 2-7 : 상위분류별 피해구제 접수 현황 ···· 35
표 2-8 : 상위분류별 피해구제 신청 변화 추이 ···· 35
표 2-9 : 대분류 품목별 피해구제 접수 현황 ···· 36
표 2-10 : 대분류 물품 피해구제 신청 변화 추이 ···· 37
표 2-11 : 대분류 용역 피해구제 신청 변화 추이 ···· 38
표 2-12 : 피해구제 상위 10대 품목(중분류) 접수 현황 ····39
표 2-13 : 신청이유별 현황 ···· 41
표 2-14 : 판매방법별 현황 ····42
표 2-15 : 특수판매 품목별 변화 추이 ····43
표 2-16 : 특수판매 신청이유별 변화 추이 ···· 44
표 2-17 : 처리 결과 유형별 변화 추이 ····46
표 2-18 : 처리 결과별 최다 품목 현황 ···· 47
표 2-19 : 피해구제 접수 현황(가구) ···· 48
표 2-20 : 품목별 현황(가구) ···· 48
표 2-21 : 피해 유형별 현황(가구) ···· 49
표 2-22 : 처리 결과별 현황(가구) ···· 49
표 2-23 : 피해구제 접수 현황(건강식품) ···· 54
표 2-24 : 피해 유형별 현황(건강식품) ···· 54
표 2-25 : 처리 결과별 현황(건강식품) ···· 55
표 2-26 : 피해구제 접수 현황(국내결혼중개) ···· 61
표 2-27 : 피해 유형별 현황(국내결혼중개) ···· 61
표 2-28 : 처리 결과별 현황(국내결혼중개) ···· 62
표 2-29 : 피해구제 접수 현황(금융) ···· 66

표 2-30 : 피해 유형별 현황(금융) ····· 66
표 2-31 : 처리 결과별 현황(금융) ····· 67
표 2-32 : 피해구제 접수 현황(농·수·축산용품) ····· 71
표 2-33 : 품목별 접수 현황(농·수·축산용품) ····· 71
표 2-34 : 피해 유형별 현황(농·수·축산용품) ····· 71
표 2-35 : 처리 결과별 현황(농·수·축산용품) ····· 72
표 2-36 : 피해구제 접수 현황(방문·통신교육) ····· 76
표 2-37 : 품목별 접수 현황(방문·통신교육) ····· 76
표 2-38 : 피해 유형별 현황(방문·통신교육) ····· 77
표 2-39 : 처리 결과별 현황(방문·통신교육) ····· 77
표 2-40 : 피해구제 접수 현황(보건·위생용품) ····· 81
표 2-41 : 품목별 현황(보건·위생용품) ····· 81
표 2-42 : 피해 유형별 현황(보건·위생용품) ····· 82
표 2-43 : 처리 결과별 현황(보건·위생용품) ····· 82
표 2-44 : 피해구제 접수 현황(보건·위생서비스) ····· 86
표 2-45 : 품목별 현황(보건·위생서비스) ····· 86
표 2-46 : 피해 유형별 현황(보건·위생서비스) ····· 87
표 2-47 : 처리 결과별 현황(보건·위생서비스) ····· 87
표 2-48 : 피해구제 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 91
표 2-49 : 월별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 91
표 2-50 : 품목별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 92
표 2-51 : 피해 유형별 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 92
표 2-52 : 처리 결과별 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 93
표 2-53 : 피해구제 접수 현황(보험) ····· 96
표 2-54 : 보험별 접수 현황(보험) ····· 96
표 2-55 : 피해 유형별 현황(보험) ····· 97
표 2-56 : 민영보험 처리결과 현황(보험) ····· 98
표 2-57 : 공제보험 처리결과별 현황(보험) ····· 98
표 2-58 : 피해구제 접수 현황(사설 강습) ····· 104
표 2-59 : 품목별 접수 현황(사설 강습) ····· 104
표 2-60 : 피해 유형별 현황(사설 강습) ····· 105
표 2-61 : 처리 결과별 현황(사설 강습) ····· 105
표 2-62 : 피해구제 접수 현황(상조서비스) ····· 109

표 2-63 : 피해 유형별 현황(상조서비스) ····· 109
표 2-64 : 처리 결과별 현황(상조서비스) ····· 110
표 2-65 : 피해구제 접수 현황(세탁서비스) ····· 114
표 2-66 : 품목별 현황(세탁서비스) ····· 114
표 2-67 : 피해 유형별 현황(세탁서비스) ····· 115
표 2-68 : 처리 결과별 현황(세탁서비스) ····· 115
표 2-69 : 피해구제 접수 현황(스마트폰) ····· 122
표 2-70 : 피해 유형별 현황(스마트폰) ····· 122
표 2-71 : 처리 결과별 현황(스마트폰) ····· 123
표 2-72 : 피해구제 접수 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 127
표 2-73 : 품목별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 127
표 2-74 : 피해 유형별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 128
표 2-75 : 처리 결과별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 128
표 2-76 : 피해구제 접수 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 133
표 2-77 : 품목별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 133
표 2-78 : 피해 유형별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 134
표 2-79 : 처리 결과별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 134
표 2-80 : 피해구제 접수 현황(신용(체크)카드) ····· 139
표 2-81 : 피해 유형별 현황(신용(체크)카드) ····· 139
표 2-82 : 처리 결과별 현황(신용(체크)카드) ····· 140
표 2-83 : 피해구제 접수 현황(애완견) ····· 144
표 2-84 : 피해 유형별 현황(애완견) ····· 144
표 2-85 : 처리 결과별 현황(애완견) ····· 145
표 2-86 : 피해구제 접수 현황(여행) ····· 149
표 2-87 : 월별 접수 현황(여행) ····· 149
표 2-88 : 피해 유형별 현황(여행) ····· 150
표 2-89 : 처리 결과별 현황(여행) ····· 150
표 2-90 : 연도별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 154
표 2-91 : 지역별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 154
표 2-92 : 연령대별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 155
표 2-93 : 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 155
표 2-94 : 연령대별·진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 156
표 2-95 : 진료단계별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 156

표 2-96 : 피해유형별 현황(의료서비스) ····· 157
표 2-97 : 처리결과별 현황(의료서비스) ····· 157
표 2-98 : 피해구제 접수 현황(의류 및 신변용품) ····· 170
표 2-99 : 품목별 현황(의류 및 신변용품) ····· 170
표 2-100 : 피해 유형별 현황(의류 및 신변용품) ····· 171
표 2-101 : 처리 결과별 현황(의류 및 신변용품) ····· 172
표 2-102 : 피해구제 접수 현황(이동전화서비스) ····· 178
표 2-103 : 피해 유형별 현황(이동전화서비스) ····· 178
표 2-104 : 처리 결과별 현황(이동전화서비스) ····· 179
표 2-105 : 피해구제 접수 현황(이사운송서비스) ····· 183
표 2-106 : 이사종류별 접수 현황(이사운송서비스) ····· 183
표 2-107 : 피해 유형별 현황(이사운송서비스) ····· 183
표 2-108 : 처리 결과별 현황(이사운송서비스) ····· 184
표 2-109 : 피해구제 접수 현황(승용자동차) ····· 188
표 2-110 : 품목별 현황(승용자동차) ····· 188
표 2-111 : 피해 유형별 현황(승용자동차) ····· 189
표 2-112 : 처리 결과별 현황(승용자동차) ····· 190
표 2-113 : 피해구제 접수 현황(자동차대여) ····· 193
표 2-114 : 피해 유형별 현황(자동차대여) ····· 194
표 2-115 : 처리 결과별 현황(자동차대여) ····· 194
표 2-116 : 피해구제 접수 현황(자동차 수리·점검) ····· 198
표 2-117 : 피해 유형별 현황(자동차 수리·점검) ····· 198
표 2-118 : 처리 결과별 현황(자동차 수리·점검) ····· 199
표 2-119 : 피해구제 접수 현황(자동차용품) ····· 203
표 2-120 : 품목별 현황(자동차용품) ····· 203
표 2-121 : 피해유형별 현황(자동차용품) ····· 204
표 2-122 : 처리 결과별 현황(자동차용품) ····· 204
표 2-123 : 피해구제 접수 현황(자동차 중개서비스) ····· 209
표 2-124 : 피해 유형별 현황(자동차 중개서비스) ····· 210
표 2-125 : 처리 결과별 현황(자동차 중개서비스) ····· 210
표 2-126 : 피해구제 접수 현황(주택·건물) ····· 214
표 2-127 : 품목별 현황(주택·건물) ····· 214
표 2-128 : 피해 유형별 현황(주택·건물) ····· 215

표 2-129 : 처리 결과별 현황(주택 · 건물) ····· 215
표 2-130 : 피해구제 접수 현황(초고속인터넷서비스) ····· 219
표 2-131 : 피해 유형별 현황(초고속인터넷서비스) ····· 219
표 2-132 : 처리 결과별 현황(초고속인터넷서비스) ····· 220
표 2-133 : 피해구제 접수 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 224
표 2-134 : 품목별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 224
표 2-135 : 피해 유형별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 225
표 2-136 : 처리 결과별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 225
표 2-137 : 피해구제 접수 현황(택배화물 운송서비스) ····· 228
표 2-138 : 피해 유형별 현황(택배화물 운송서비스) ····· 228
표 2-139 : 처리 결과별 현황(택배화물 운송서비스) ····· 229
표 2-140 : 피해구제 접수 현황(도서·음반) ····· 233
표 2-141 : 품목별 현황(도서·음반) ····· 233
표 2-142 : 피해 유형별 현황(도서·음반) ····· 234
표 2-143 : 피해구제 접수 현황(항공여객운송서비스) ····· 238
표 2-144 : 피해 유형별 현황(항공여객운송서비스) ····· 238
표 2-145 : 처리 결과별 현황(항공여객운송서비스) ····· 239
표 2-146 : 피해구제 접수 현황(회원권) ····· 243
표 2-147 : 종류별 접수 현황(회원권) ····· 243
표 2-148 : 피해 유형별 현황(회원권) ····· 244
표 2-149 : 처리 결과별 현황(회원권) ····· 244
표 2-150 : 피해구제 접수 현황(주식투자정보서비스) ····· 249
표 2-151 : 피해 유형별 현황(주식투자정보서비스) ····· 249
표 2-152 : 처리 결과별 현황(주식투자정보서비스) ····· 250
표 2-153 : 최근 3년간 분쟁조정사건 접수 현황 ····· 254
표 2-154 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건의 신청인 성별 접수 현황 ····· 255
표 2-155 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건 신청인 거주지역별 접수 현황 ··· 256
표 2-156 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건 조정신청 기관별 접수 현황 ···· 257
표 2-157 : 2019년 일반분쟁조정사건 품목별 접수 현황 ····· 258
표 2-158 : 2019년 집단분쟁조정사건 품목별 접수 현황 ····· 259
표 2-159 : 2019년 일반분쟁조정사건 처리 현황 ····· 260
표 2-160 : 2019년 일반분쟁조정사건 성립률 현황 ····· 261
표 2-161 : 2019년 일반분쟁조정사건의 품목별 성립률 현황 ····· 262



그림목차

그림 1-1 : 한국소비자원 피해구제 절차도 ····· 23
그림 2-1 : 신청인 성별·거주 지역별 현황 ····· 32
그림 2-2 : 피해구제 신청이유 ····· 40
그림 2-3 : 피해구제 처리 결과 ····· 45

2019 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제 1 편

소비자 피해구제 제도

한국소비자원

Ⅰ 소비자 피해와 구제 제도의 도입

1. 소비자 피해의 개념

소비자 피해(Consumer Damages)란, 『소비자[1]가 사업자[2]로부터 구입한 물품 또는 용역을 사용(이용)하는 과정에서 물품의 하자 또는 결함[3]이나 사업자의 채무불이행[4] 또는 불법행위[5] 등으로 인하여 입은 생명 · 신체 · 재산 ·정신상의 손해』를 총칭함.

이러한 소비자 피해는 사업자로부터 구입한 물품 또는 용역을 사용(이용)하는 과정에서 생명 · 신체 · 재산 · 정신상의 손해를 입지는 않았지만, 물품 또는 용역의 효용이나 사업자의 사후조치 및 거래행태와 관련하여 소비자가 가졌던 합리적인 기대에 미치지 못해 발생하는 소비자불만(Consumer Complaints)과 구별됨.

2. 피해구제 제도의 도입 배경

모든 소비자가 사업자로부터 물품과 용역을 구입 및 사용(이용) 하지 않고 생활하는 것이 불가능하듯이, 물품과 용역의 구입과 관련하여 피해나 불만 경험 없이 소비생활을 영위하는 것은 어려움. 특히, 자유 시장경제 체제 아래에서 보편화된 대량생산 · 대량판매 및 대량소비 시스템이 심화되면서, 소비자 피해 발생은 보편화, 광역화되는 양상을 보임. 피해내용도 소규모의 재산 피해로부터 심각한 신체 위해까지 다양하고, 광범위 하게 나타남. 최근에는 모바일, SNS, 사물인터넷 등 신종 기술을 이용한 악덕상술이

1) 소비자기본법 제2조에서 정의한 소비자(사업자가 제공하는 물품 및 용역을 소비생활을 위해 사용하거나 이용하는 자) 및 동법 시행령 제2조에서 정한 자
2) 소비자기본법 제2조에서 정의한 사업자(물품을 제조, 수입, 판매하거나 용역을 제공하는 자)
3) 유모차의 접힘 장치 결함, 휴대폰의 메인보드 결함, 놀이기구의 위해 결함 등
4) A/S 불이행, 배송약속 불이행, 부대서비스 불이행 등
5) 이사화물 파손사고, 병원에서의 의료사고 등

등장하고 국경을 넘는 전자상거래가 활발해 지면서 해외직구 등 국제거래 관련 피해도 증가하는 추세임.

평생을 살아가는 과정에서 불가피하게 직면하게 되는 소비자 피해와 관련하여 사업자로부터의 적정한 보상조치를 신속하게 받을 수 없는 경우에는 헌법에 보장된 소비자 기본권에 대한 침해가 문제됨. 그동안 소비자 피해구제의 문제가 소비자문제로서 중요한 정책적 과제로 등장한 것도 이러한 이유라고 할 수 있음. 특히, 소비자 피해의 원인 규명이 대체적으로 쉽지 않다는 점, 사업자와 소비자 개인 간의 역량이 대등하지 않은 점 등을 감안하여 헌법에서도 제124조에 소비자보호를 위한 국가의 역할규정을 두고 있음.

시민운동차원에서도 1960년대 이후 소비자보호운동이 활발히 전개되면서 소비자보호에 관한 국가의 역할을 요구하게 되었고, 이러한 소비자보호 운동에 힘입어 1980년 소비자보호법이 제정되기에 이름. 결국 동법의 제정을 통해 소비자의 보상받을 권리(Right to obtain proper compensation for damages) 보장은 국가의 중요한 정책적 과제로 자리매김을 하게 됨.

이러한 정책적 과제에 대한 국가의 의무를 보다 명확히 하기 위해 1987년 개정 소비자보호법 제3조에서는 '소비자의 보상받을 권리'를 소비자의 기본적 권리의 하나로 명시하였고, 이러한 국가의 피해구제 의무를 이행하기 위하여 한국소비자보호원(現, 한국소비자원)을 설립하여 소비자보호 제도의 하나인 피해구제 업무를 담당하게 하고 있음.

3. 소비자 피해구제 가이드라인

소비자 피해를 야기한 사업자에게 합리적인 보상을 권고하기 위해서는 물품의 사용 또는 용역의 이용과정에서 발생한 손해액 전부를 원칙으로 하되, 손익상계와 과실상계 절차를 거쳐 최종 손해액을 정하게 됨.

또한 합리적 보상권고를 위해 당사자 간의 법적 권리와 책임을 분석하기 위해서는 「방문판매등에관한법률」 등 특수거래관련 소비자기본법령과

「의료법」, 「자동차관리법」 등 각 품목관련 소비자기본법령이 우선적으로 활용되고 있음.

그 밖에 피해구제 업무를 담당하는 실무자들의 피해보상 권고 가이드라인으로는 공정거래위원장이 소비자기본법 제16조 제2항 및 시행령 제8조 내지 제9조의 규정에 의하여 고시하는 『소비자분쟁해결기준』이 주로 활용되고 있으며, 그밖에 민법 또는 민사특별법과 판례 등에 따라 처리됨.

『소비자분쟁해결기준』은 소비자기본법 시행령 제9조의 규정에 의해 분쟁당사자 간에 보상방법에 대한 별도의 의사표시가 없는 경우에 한하여 분쟁해결을 위한 합의 또는 권고의 기준이 됨.

소비자 피해의 발생원인 및 책임규명은 피해와 관련된 현물의 확인, 또는 과학적 시험검사와 사실조사 결과 등 객관적 증거자료에 의해 처리되고 있음.

가. 소비자분쟁해결기준의 제정

정부에서는 소비자와 사업자간의 분쟁인 소비자 피해를 원활하게 해결하기 위하여 1985년 12월 31일 「소비자보호법」에 의거, 40개 업종 149개 품목에 대하여 「품목별 소비자 피해보상규정」을 제정·고시하였음. 2007년 3월 28일 시행된 소비자기본법에 「소비자분쟁해결기준」으로 변경됨.

나. 소비자분쟁해결기준 개정 경과

제정 당시의 「품목별 소비자 피해보상규정」은 적용대상 업종과 품목이 상당히 한정되어 있었고, 경제와 사회발달에 따른 소비생활의 여건 변화에 따라 품목별 소비자 피해보상규정도 적합한 내용으로 변화될 필요성이 있게 됨에 따라 정부에서는 1989년 7월 동 규정을 1차 개정한 이래 2019년 4월까지 총 24차에 걸쳐 개정하였음.

그동안의 주요 개정내용을 살펴보면, 1989년 제1차 개정에서는 보상책임자의 범위 확대, 품질보증기간의 기산점, 교환 및 환급 기준을 마련함.

1993년 제2차 개정 시에는 방문판매 및 할부판매에 있어 청약철회권 조항 및 물품 교환 시 차액이 발생할 경우의 정산방법을 추가하였으며, 자동차, 주방용품, 자동차대여업, 학원운영업 등 5개 업종, 48개 품목에 대한 보상기준을 마련함.

1994년 제3차 개정 시에는 구입가의 환급범위를 확대하고, 할부구입 물품에 대한 보상기준 개정, 보상지(補償地)와 세탁업자의 세탁물 하자 확인의무 등이 주요 내용이었음.

1996년 제4차 개정 시에는 가전제품의 부품보유기간 명시 및 품질보증기간을 연장하고, 사무용기기, 전기통신기자재, 광학기기 등의 품질보증기간 및 부품보유기간을 규정하였으며, 의류에 대한 환급기준, 부동산중개업, 자동차 견인업, 휴양콘도미니엄업 등 6개 업종에 대한 보상기준을 추가하였음.

1999년 제5차 개정에서는 공연업을 신규 적용대상 업종으로 추가하고, 유효기간이 경과한 상품권의 상환의무 비율을 명시했으며, 자동차의 제품 교환 또는 구입가 환급기준의 적용대상 하자 발생부위를 확대하고 중고자동차 매매업의 사업자 귀책사유로 인한 피해보상기준을 강화하였음.

1999년 제6차 개정에서는 「품목별 소비자피해보상 규정」 일반원칙의 내용 중 제1조(목적), 제2조(피해보상신청) 및 제3조(품목 및 보상기준)만 동 규정에 남기고, 그 이외의 조항은 「소비자보호법 시행령」 제10조 내지 제12조로 옮겨 규정함으로써, 일반적 소비자 피해 보상기준의 법적 효력을 강화하였으며, 애완견판매업을 새로이 추가하고, 국외여행의 보상기준 보완, 자동차 정비업의 무상 수리 범위를 확대함.

2000년 제7차 개정 시에는 택배 및 퀵서비스업, 이동통신서비스업, 초고속 인터넷통신망서비스업, 피부미용서비스업, 할인회원권업 등 5개 업종을 추가하였음. 또한, 자동차 부품보유기간을 7년에서 8년으로 연장하고, 일반공산품의 성능·기능상 하자에 대한 피해보상기준을 강화하였으며, 세트로 구성된 제품의 환급가격 기준을 명확히 하였음. 공연업의 경우, 사업자의 귀책사유로 공연 취소 시, 입장료의 10%를 추가 배상 하도록 함.

2001년 제8차 개정 시에는 최근 이용이 증가하고 있는 전자상거래 분야의 인터넷쇼핑몰업, 인터넷콘텐츠업, 전자화폐업 등 3개 업종과 신용 카드업 및 창호공사업 등 2개 업종의 소비자 피해 보상기준을 추가하고 2개 품목의 보상기준을 강화하였음.

2002년 제9차 개정 시에는 중고가전제품(TV, 냉장고, 세탁기), 결혼정보업, 경비용역업, 산후조리원 등 4개 업종의 피해보상규정을 마련함. 중고가전제품의 경우, 판매업자가 보증한 기간 이내에 정상적인 사용상태에서 성능 · 기능상의 하자가 발생한 경우와 판매업자가 품질 보증에 관한 사항을 명시적으로 소비자에게 고지하지 않은 경우에 따라 보상기준을 마련함. 중고자동차의 경우 판매업자가 보증한 기간 이내에 보증을 약정한 부품의 하자 발생 시 무상 수리 또는 수리비 보상을 규정하였으며, 신종서비스업으로 결혼정보업, 경비용역업, 산후 조리원에 대해 다양한 피해보상 기준을 마련함.

기타 스포츠·레저용품의 적용대상 품목에 열거된 '등산용 버너, 코펠, 텐트, 스키용품'에 골프용품을 추가하였고, 신용카드업의 경우 분실·도난신고를 통지한 날로부터 60일전 이후(종전에는 25일전 이후)에 제3자가 부정 사용한 경우 전액 보상하도록 개정하였음.

2003년 제10차 개정에서는 학원운영업 외에 평생교육시설운영업 1개 업종이 추가되었으며, 온수세정기(비데기), 연수기 2개 품목이 공산품에

추가되었음. 또한 공산품 중 가구 · 자동차 · 모터사이클, 사진현상 및 촬영업, 이사화물취급사업, 예식업, 체육시설업 및 레저용역업, 애완견 판매업, 초고속 인터넷통신망서비스업, 피부미용서비스업, 인터넷콘텐츠업, 인터넷쇼핑몰업 등 10개 업종의 내용이 부분적으로 개정되었음.

특히, 사진현상 및 촬영업의 경우, 기존에 원판 인도 의무가 규정된 증명사진 외에 백일, 돌, 결혼, 입학, 졸업, 회갑 등의 기념사진의 경우에도 소비자에게 원판을 인도하도록 개정하였으며, 예식업의 경우 계약위반으로 인한 피해 유형을 사업자의 귀책사유와 소비자의 귀책사유로 나누어 보상기준을 마련하였음.

또한, 애완견판매업의 경우 구입 후 15일을 기준으로 하여 사인이 불분명 하더라도 소비자의 중대과실이 아니라면 동종의 애완견으로 교환 또는 환급받을 수 있도록 개정하였으며, 판매업자는 애완견을 판매할 때 분양업자의 성명과 주소, 애완견의 출생일 · 혈통 · 성별 · 색상 · 면역 및 예방접종기록 · 치료기록 및 약품투여 기록, 판매당시의 건강상태, 구입 금액과 구입날짜 등을 기록한 서면자료의 교부의무를 신설하였음.

초고속 인터넷통신망 서비스업의 경우 서비스중지 · 장애와 관련한 소비자 피해 보상기준을 강화하였으며, 인터넷콘텐츠업의 경우에는 인터넷교육 서비스의 사은품 반환에 대한 보상기준을 마련하였음.

2004년 제11차 개정에서는 유학수속대행업, 어학연수 수속대행업, 숙박업, 고시원운영업, 정수기임대업 등 5개 업종에 관한 보상기준을 추가로 신설하여 소비자 권리를 강화하였음.

또한, 주요 개정 사항으로 도서 · 음반 · 정기간행물 등의 경우 계약의 중도 해지 시 제공받은 사은품에 대해 반환기준을 마련하였고, 청약을 철회할 수 있는 범위에 판매자가 소비자의 동의 없이 임의로 포장을 훼손한 경우도 포함되도록 하여 소비자 피해 보상기준을 강화하였음.

학원 및 평생교육시설 이용 계약 시 수강료와 교재비 등을 따로

분류하지 않아 분쟁이 다수 발생하고 있으므로, 수강 계약 시 사업자가 수강료와 교재비 등을 따로 기재하여 고지하도록 하였고, 파마·염색으로 인한 부작용이나 모발손상 등 소비자 피해를 보상하기 위한 기준으로, 기존 피부미용서비스업을 미용업으로 변경하여 모발미용업까지 포괄하여 보상 기준을 적용하도록 하였음.

전화서비스의 경우, 6시간 이상 서비스 중지 또는 장애로 인한 피해발생시 손해배상이 가능하도록 규정을 신설하였으며, 가전제품·사무용기기, 전기 통신기자재 등의 경우 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 제품교환 외에 무상 수리도 가능하도록 하였음.

의복류·신발의 경우, 디자인, 색상 불만으로 교환하는 경우 구입가의 90% 이상인 제품으로 교환하고 발생한 차액을 현금으로 정산토록 되어 있는 기존 규정을 구입가의 80% 이상인 제품으로 교환하도록 하향 조정하였음.

여행업의 경우, 여행개시, 여행출발일, 여행요금, 여행경비로 혼용되어있는 용어를 여행개시와 여행요금으로 통일하고, 기간 계산 시 이해하기 쉽도록 괄호 안에 병기하여 명확하게 표기하였음.

이사화물취급사업의 경우, 고의·과실로 인한 피해만을 보상요건으로 규정하고 있는 기존 규정을 사업자의 고의·과실에 관계없이 보상할 수 있도록 하고, 사업자의 귀책사유로 인한 운송지연의 경우 약정된 운임의 범위 내에서만 보상토록 되어 있는 기존 규정을 지연으로 인한 직접적인 손해배상을 부담하도록 강화하였음.

또한, 품질보증기간 및 부품보유기간에 대한 별도의 기간을 정하지 않은 경우 적용할 일반적 규정(품질보증기간 1년, 부품보유기간 5년)을 신설하였으며, 계절상품인 보일러의 품질보증기간을 1년에서 2년으로 연장하고 전자제품·사무용기기 등의 부품보유기간을 합리적으로

조정하였음.

2005년 제12차 개정에서는 주차장업, 위성방송 및 유선방송, 독서실 운영업, 비만관리업의 4개 업종을 신설하여 전체 123개 업종 559개 품목에 이르는 피해보상규정이 마련되었음.

또한, 공산품 중 자동차 · 가구 · 의복류 · 신발 · 가죽제품, 세탁업, 철도(여객), 자동차대여업, 정수기 등 임대업, 중고전자제품매매업, 중고자동차 매매업 등에 대한 피해보상규정을 일부 개정 보완하였음.

주요 개정내용으로 자동차의 경우, 주행 및 안전도 등에 관련한 중대한 결함과 관련하여 현행 보상기준의 열거조항을 삭제함으로써 중대한 결함의 범위를 확대함.

가구는 제조 및 신제품 인도 시 생긴 흠집에 대한 제품교환 가능 기간을 합리적으로 조정하고, 의복류 · 신발 · 가죽제품은 치수가 맞지 않거나 디자인 · 색상에 불만이 있을 경우 교환 외에 환급도 가능하도록 규정을 강화함.

도서 · 음반은 계약서 미교부로 인한 계약해제 조항을 법령상 계약서 교부 의무가 있는 경우로 제한하는 등 청약철회 관련 규정을 보완하였고, 세탁업의 경우 세탁물 인수증 미교부 시 세탁물 분실에 대한 사업자 책임을 규정하고, 신발류 · 모자에 대한 내용 연수를 마련함.

운수업 중 철도(여객)의 경우, 「철도운송규정 및 국유철도여객운송규칙」이 폐지됨에 따라 「철도공사 여객운송약관」에 따라 새로운 규정을 마련하였고, 국내선 항공기의 운항시간이 대부분 1시간 이내인 점을 감안하여 운송 불이행 · 지연에 대한 보상기준을 현행 4시간 기준에서 3시간 기준으로 강화함.

정수기 등 임대업의 경우, 사업자의 귀책사유로 인한 장애발생시 계약해지 이외에 계약 지속시의 보상규정을 추가하고, 계약해지 후 사업자의 원상 회복 불이행의 경우 및 허위 · 과장 권유에 의한

이용계약에 대한 보상 기준을 마련하였고, 중고전자제품매매업은 현행 텔레비전, 냉장고, 세탁기로 한정되어 있는 대상품목에 컴퓨터 및 주변기기를 추가하였음.

자동차대여업은 피해 유형 및 보상기준을 보다 세분화하였고, 중고자동차 매매업은 중고자동차에 대한 품질보증규정으로 30일 또는 주행거리 2,000km 이내에 하자가 발생하였을 경우에는 무상 수리 및 수리비 보상이 가능하도록 개정하였음.

애완견 판매업은 애완견 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 판매업소 책임하의 회복기간(30일)을 명시하였고, 초고속인터넷통신망서비스업은 계약기간 이내에 서비스가 되지 않는 지역으로 이사할 경우 위약금 없이 계약해지가 가능토록 규정을 보완하였음.

2006년 제13차 개정에서는 가스서비스업, 영화관람업의 2개 업종을 추가하여 전체 125개 업종 561개 품목에 이르는 피해보상규정이 마련되었음.

또한, 초고속인터넷통신망서비스, 애완견판매업, 공연업, LCD 제품, 결혼 정보업, 독서실운영업, 가구, 세탁업, 신용카드업, 철도(여객), 의약품 및 화학제품, 인터넷콘텐츠업 등에 관한 피해보상규정을 일부 개정 보완하였음.

가스서비스업의 경우, 전기서비스, 전화서비스 보상규정을 참조하여 '가스 요금 이중신청 또는 소비자의 잘못으로 인한 이중 납부 시에는 환급 또는 차액차감정산' 등의 보상규정을 신설하고, 영화관람업의 경우 '사업자의 귀책사유로 상영이 30분 이상 지연된 경우 입장료 전액 환급' 등의 보상규정을 마련하였음.

주요 개정내용으로는 초고속인터넷통신망서비스의 경우, 계약기간이 자동 연장될 시, 고객이 동 계약기간 만료 전 해지요구 시 위약금 없이 계약해지가 가능토록 하였고, 해외이주, 장기유학의 경우 관련자료 제출

시에는 위약금 없이 계약해지(단, 할인 혜택금액은 반납)가 가능토록 규정을 보완하였음.

애완견판매업의 경우, 애완견의 건강 등이 기재된 계약서 발급을 의무화하고 계약서 미교부 시 계약해제(단, 구입 후 24시간 이내)가 가능토록 규정을 보완하였음.

공연업(영화 및 비디오물 상영업 제외)의 경우 연극, 뮤지컬, 콘서트 등 관객의 환급요구 시 소비자가 부담하는 위약금을 축소하고, 공연일 3일전까지는 예매 당일 취소 시 위약금 없이 전액 환급이 가능토록 개정하였음. 한편, 사업자가 계약을 불이행하는 경우에는 입장료 환급 및 입장료의 20%를 배상토록 하는 보상규정을 신설하였음.

LCD제품의 소비가 일상화되고 제품의 기술수준이 안정화됨에 따라 품질보증기간의 확대적용을 통한 소비자 피해구제를 강화하기 위하여 LCD TV, LCD 모니터(단, LCD 노트북 모니터는 제외) 핵심부품인 LCD 패널의 품질보증기간을 1년에서 2년으로 연장하였음. 단, 소비자가 확인 가능한 타이머가 부착된 제품으로 5,000시간을 초과하여 사용한 경우에는 기간이 만료된 것으로 하였음.

2007년 제14차 개정에서는 「소비자 피해보상규정」이 「소비자분쟁해결기준」으로 명칭이 변경되면서 상조업, 결혼준비대행업 등 2개 서비스 업종을 신설하여 전체 127개 업종 561개 품목에 이르는 소비자분쟁 해결기준이 마련되었음.

상조업의 경우, 증권 및 약관 미교부 시 계약해제 가능하도록 하였고, 상조 상품의 해약환급금 및 회차별 상조적립금, 모집수당 및 관리비 등을 세부적으로 산정할 수 있도록 명확한 기준이 마련되었음.

결혼준비대행업의 경우, 사업자의 귀책사유 및 소비자귀책 사유를 구분하여 계약해제 및 손해배상, 기간별 환급 기준을 마련함.

또한, 소비자분쟁이 증가하고 있는 분야인 PDP TV패널은 보증기간을

2년으로 하고, 공산품 가방류의 보상기준 및 세탁업 가방류의 내용연수를 마련하였으며, 이용형태가 다양화되고 이에 따른 분쟁소지도 증가하고 있는 분야를 중심으로 피해 유형과 보상기준을 명확하게 규정하였음.

정보통신 관련 서비스 분야의 초고속인터넷 통신망 서비스업은 이전지역 상품 품질과 초기 계약 상품 품질 차이에 대한 피해 유형 및 보상기준을 추가하였으며, 위성방송 및 유선방송업은 소비자 동의 없이 계약기간이 자동 연장된 경우에 대한 보상기준을 추가하였음.

택배 및 퀵서비스의 경우, 운송 중 분실·파손에 대해 피해 유형과 보상기준을 세분화하고, 배달 지연에 따른 피해 유형과 보상기준을 명확히 하였으며, 중고자동차매매업의 경우 주행거리 조작에 대한 보상기준을 추가하였고 애완동물판매업은 기존 애완견에 한정된 규정에 고양이를 추가하여 애완동물판매업으로 개정하고 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 보상기준을 변경하였음.

신용카드업의 경우, 비밀번호 유출에 대한 보상기준을 추가하고, 피해유형 중 항변권행사가 거절된 경우를 세분화하여 규정하였으며, 의약품 및 화학제품의 경우 함량미달과 단순 수량 부족을 구분하여 단순 수량 부족 시에는 부족 수량을 지급하도록 하였음.

운수업 철도(여객) 보상기준과 공연업, 세탁업, 고시원 운영업·학원운영업 및 평생교육시설운영업을 개정하였으며, 자동차정비업의 경우 정비 잘못으로 하자 재발 시 피해 유형을 세분화하였고, 농업용 기기는 부품보유 기간을 기존 7년에서 9～14년으로 확대하였음.

2008년 제15차 개정에서는 온라인게임, 내비게이션 등 소비가 급증하는 품목에 대한 기준을 신설하여 전체 127개 업종 563개 품목에 이르는 보상기준이 마련되었음.

가전제품설치업, 외식서비스업, 청소대행서비스업, 온라인게임서비스업,

민간 자격증관련업, 수리 및 수선업(6개 업종)에 대한 새로운 분쟁해결 기준을 신설하였음. 온라인게임서비스업의 경우 보호자 동의 없는 계약의 경우 계약해제가 가능하며 불법프로그램사용 시 계약해지절차에 관한 기준을 마련함.

공연업, 상품권관련업, 세탁업, 숙박업, 어학연수수속대행업, 예식업, 운수업, 공산품, 유학수속대행업, 위성방송 및 유선방송업, 이사화물취급사업, 전자 화폐업, 임대업(정수기 등), 주차장업, 중고전자제품매매업, 중고자동차 매매업(16개 업종)에 대한 품목별 분쟁해결기준을 개정하였음. 특히 공연 업의 경우, 공연일 10일 이전까지 계약해지 시 계약금 전액 환급조항이 추가되었음. 위성방송 및 유선방송업은 소비자 동의 없는 채널 변경, 요금인상에 대한 보상기준을 마련함.

전자제품 및 가구류 등 39개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 개정하였음. 품질보증기간의 경우, 전기장판은 기존 1년에서 2년으로 개정하였고 내비게이션과 비데는 1년으로 신설하였음. 그리고 부품보유기간의 경우, 세탁기는 기존 5년에서 7년으로, 가스레인지는 기존 5년에서 6년으로 개정하였음.

2009년 제16차 및 제17차 개정에서는 19개 업종(신설 4건, 개정 15건)의 품목별 보상기준과 39개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 제·개정 하였으며, 67개 제품의 내용연수표를 마련하였음.

온라인게임 등 4개 업종에 대한 분쟁해결기준과 19개 제품에 대한 품질보증 및 부품보유기간을 신설하였음. 온라인게임서비스업의 경우, 아이템 구입 후 7일 이내에는 청약철회가 가능토록 하였으며, 일명 '불법프로그램' 사용을 이유로 계정압류 등을 하기 위해서는 그 사용여부를 사업자가 입증하는 경우로 한정함.

청소대행서비스업은 청소대행서비스를 3회 이상 상습적으로 지연하는 경우에는 계약해지 및 전체이용요금의 10%를 배상토록 규정함.

공산품, 정수기임대업 등 총 15개 업종에 대한 분쟁해결기준과 20개 품목의 품질보증기간을 개정하였음. 공산품의 경우 현행은 동일 하자가 4회 이상 발생할 경우 교환 또는 환급토록 하고 있으나 3회 이상 동일 하자 발생 시로 개정함. 정수기임대업은 필터교체 및 A/S 지연 시 렌탈 서비스 요금을 감액키로 함. 단, 재발 시에는 위약금 없이 계약해지 가능토록 규정함.

창호공사업은 소비자귀책사유로 인한 계약해지 시 공사착수 이전에는 위약금 10%, 착수 이후에는 실 손해배상토록 규정함.

어학연수수속대행업의 경우, 서류번역, 입학신청서 작성 후 소비자 귀책사유로 인한 계약해지 시에는 전체 수수료의 30%를 위약금으로 지급하도록 규정함.

숙박업의 경우, 위약금 조항을 성수기/비수기로 구분함. 성수기/비수기에 사용예정일로부터 10일 / 2일 전까지 소비자사정에 의한 예약취소 시에는 계약금 전액을 환급하도록 함.

전자지급수단발행업의 경우, 소비자가 잔액에 대한 환급을 요청할 경우, 선불전자지급수단과 전자화폐의 잔액환급기준을 마련함. 선불전자지급수단은 기준금액의 80% 이상 사용 시에는 잔액환급, 전자화폐는 잔액 전체 환급하여야 함.

2010년 제18차 개정에서는 14개 업종(신설 2개, 개정 12개)의 품목별 보상기준과 2개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 마련함.

가발 등 2개 업종에 대한 분쟁해결기준과 2개 제품에 대한 품질보증 및 부품보유기간을 마련하였음. 가발의 경우, 소비자 사유로 인한 계약해제 시 제작이전 제품가격의 10% 공제 후 환급, 제작이 진행된 이후는 제작에 소요된 실 손해액 배상하고 제작 완료 후에는 계약해제 불가토록 규정함.

자동차중개관련 소비자 피해가 증가하면서 성능·상태점검 자격이 없는 자 또는 성능·상태 점검 장 이외의 장소에서 점검을 받아 성능·상태점검 기록부를 교부한 상태에서 하자가 발생한 경우 무상 수리 또는 수리비를 보상하도록 정하고 있음.

어학연수관련업의 경우, 국내어학연수(어학연수수속 대행업 포함)를 신설하여 소비자 사유로 개시 10일 전까지 해제 통보 시 계약금을 위약금으로 하고 개시 1일 전까지 해제 통보 시 총비용의 20% 공제 후 환급, 개시당일 통보 시 총비용의 30% 공제 후 환급토록 하였으며 개시 후에는 총 캠프기간을 기준으로 1/3 경과 전에는 총비용의 2/3에 해당하는 금액 환급, 1/2 경과 전에는 총비용의 1/2에 해당하는 금액 환급, 총 캠프기간의 1/2 경과 후에는 미 환급토록 함.

인터넷콘텐츠업의 경우, 사은품 사용 시 해당 사은품과 동종의 상품으로 반환하거나 동종 상품의 시중가격 또는 계약서상에 기재된 해당 사은품의 가격에서 손율 등에 따른 금액을 지급하고 반환(단, 단순포장개봉은 사은품 사용으로 보지 아니한다)하도록 정함.

시스템에어컨의 경우, 품질보증기간 1년, 부품보유기간을 7년으로 신설하고, LED 제품의 소비가 일상화되고 제품의 기술수준이 안정화됨에 따라 품질보증기간의 확대적용을 통한 소비자 피해구제를 강화하기 위하여 LED TV패널 품질보증기간을 2년으로 규정함.

2011년 제19차 개정에서는 14개 업종(신설 5개, 개정 9개)의 품목별 보상기준을 신설 및 개정하여 전체 142개 업종, 620개 품목별로 소비자가 사업자에게 피해 보상을 요구할 수 있는 불만 유형을 비롯해 물품이나 용역의 품질·가격·표시상의 불일치·거래 조건 등 사실상 소비자와 사업자간에 발생하는 거의 모든 문제를 수용함으로써 소비자가 자신이 입은 피해를 보다 쉽게 보상받을 수 있는 기준을 마련함.

전자제품에 대해서는 부품보유기간을 늘리는 등 소비자의 권익을

증진시키는 방향으로 「소비자분쟁해결기준」을 개정하였음.

주요 개정 내용에는 부품보유기간과 관련하여 부품보유기간 연장, 부품보유기간 기산 시점 명시, 부품보유기간 내에 부품이 없어 제품 수리가 불가능한 경우의 보상금액을 상향하였고, 보상기준 신설의 경우에는 스마트폰, 의료업종(임플란트 시술, 성형 수술, 피부과 시술 및 치료), 소셜커머스, 대리운전, 통신결합상품이 있으며, 기존 기준의 개선으로는 숙박업, 국외여행, 정수기 임대업, 이사화물 취급사업, 초고속 인터넷 통신망 서비스업, 공연업, 사진 현상업, 애완동물 매매, 경비용역업이 있음.

2014년 제20차 개정에서는 23개 업종(신설 3개, 개정 20개)의 품목별 보상기준을 신설 및 개정함.

봉안시설(묘, 당, 탑), 모바일콘텐츠, 컴퓨터소프트웨어 등 5개 품목에 대한 기준을 신설했음. 봉안시설의 경우 계약해지 시 이용기간별 환급율을 규정하여 사업자의 과도한 위약금 청구로 인한 피해를 보상받을 수 있게 됐음. 모바일콘텐츠의 경우, 사업자가 무료콘텐츠를 일방적으로 유료로 전환하거나 사전 고지 없이 자동결제하면 청구요금을 환급하도록 했으며, 컴퓨터소프트웨어를 구입한 후 1년 이내에 하자가 발생하면 교환이 가능하도록 기준을 마련함.

한편 32개 품목에 대한 기준을 개정 및 보완했음. 천재지변으로 숙박시설을 이용하지 못한 경우 계약금 전액을 환급받을 수 있도록 개정함. 국제 여객항공의 경우 운항 지연 시간에 따라 소비자가 입게 되는 피해의 정도가 다른 점을 고려하여, 지연 시간에 따른 보상 기준을 세분화하면서 최대 보상액도 상향 조정함. 또한 기존의 '가축사료' 업종명을 '동물사료'로 변경하여 해당 기준이 '반려동물' 사료와 관련된 분쟁에도 적용 가능하도록 범위를 확대했음.

이 밖에 자동차 도장면, 리퍼부품으로 수리한 스마트폰 · TV, 체육용품

(라켓 몸체, 헬스기구, 골프채)과 완구, 문구 등 7개 품목의 품질보증기간을 정비했음.

2015년 제21차 개정에서는 결혼준비대행업 계약해지 관련 새로운 보상기준을 추가함.

사업자의 귀책사유로 인한 계약해제·해지 시 결혼준비대행 개시 이전일 경우 계약금 환급 및 총 대행요금의 10%배상을 기준으로 신설함.

2016년 제22차 개정에서는 자동차 결함 정도에 따른 교환·환급 요건을 완화하고, 온라인・모바일 상품권 등 신유형 상품권의 환급 기준을 개선・신설하였으며, 텔레비전(TV)·냉장고·에어컨 등의 부품 보유 기간을 연장하고, 품목별 부품 보유 기간 기산점을 제조일자로 변경함.

2018년 2월 제23차 개정에서는 항공운수(국내·국제 여객) 관련 보상기준을 강화하고 소상공인 보호(No-Show 방지)를 위한 외식업 위약금 규정 개선, 상품권 등의 상환 및 잔액 환급 기준을 개선함.

2019년 제24차 개정에서는 스마트폰 및 철도여객 관련 기준에 대해 품질보증기간 연장 및 명시 그리고 열차 지연 시의 보상기준 강화, 환불기준의 구체화 등에 대해 기준 개선함.

표 1-1 : 소비자분쟁해결기준 개정 경과

구 분	제·개정 연월일	개정 주요 내용
제 정	1985.12.31	-
1차 개정	1989.07.14	보상책임자의 범위 확대, 품질보증기간의 기산점 등
2차 개정	1993.03.25	방문판매 및 할부판매에 대해 청약철회권 조항 추가, 자동차 등 5개 업종 48개 품목 추가
3차 개정	1994.07.16	할부구입 물품에 대한 보상기준 개정 등
4차 개정	1996.04.01	가전제품의 부품보유기간 명시 및 품질보증기간 연장, 부동산 중개업 등 6개 업종 추가
5차 개정	1999.03.13	공연업 추가, 유효기간이 경과한 상품권의 상환의무 비율 명시
6차 개정	1999.07.19	일반원칙 중 일부를 제외하고 나머지 조항을 「소비자 보호법」 시행령으로 옮겨 분쟁해결기준의 법적 효력 강화
7차 개정	2000.12.04	택배, 이동통신서비스업 등 5개 업종 추가, 자동차 부품보유 기간 연장(8년)
8차 개정	2001.12.04	인터넷쇼핑몰업, 신용카드업 등 5개 업종 추가
9차 개정	2002.12.31	중고가전제품, 결혼정보업 등 4개 업종 추가
10차 개정	2003.08.01	평생교육시설운영업 추가, 사진현상 및 촬영업의 경우 증명사진 외에 각종 기념사진도 원판을 인도하도록 개정
11차 개정	2004.11.01	유학수속대행업 등 5개 업종 추가, 정기간행물 등의 중도 해지 시 사은품에 대한 반환기준 마련 등
12차 개정	2005.10.01	주차장업 등 4개 업종 추가, 자동차의 중대한 결함 범위를 확대 등 개정
13차 개정	2006.10.16	영화관람업 등 2개 업종 추가, 애완견의 건강 등이 기재된 계약서 발급 의무화 등 개정
14차 개정	2007.10.17	소비자피해보상규정에서 소비자분쟁해결기준으로 명칭 변경, 상조업 등 2개 서비스 업종 추가
15차 개정	2008.02.29	온라인게임, 내비게이션 등 소비가 급증하는 품목 추가
16차 개정	2009.01.16	4개 업종 신설, 39개 제품의 품질보증기간 및 부품 보유기간 제·개정, 67개 제품의 내용연수표 마련
17차 개정	2009.08.21	
18차 개정	2010.01.29	가발 등 2개 업종 추가, 2개 제품에 대한 품질보증 및 부품 보유기간 마련
19차 개정	2011.12.28	스마트폰, 의료업종 등 5개 업종 신설, 전자제품의 부품 보유기간 연장 등
20차 개정	2014.03.21	봉안시설, 모바일콘텐츠 등 3개 업종 신설, 천재지변으로 숙박시설 이용 불가 시 환급 기준 마련 등
21차 개정	2015.12.29	결혼준비대행업 사업자 귀책사유로 인한 계약해지 관련 추가 보상 기준 신설
22차 개정	2016.10.26	자동차 교환·환급 기준 완화, 신유형 상품권에 대한 환급 기준 신설, 품목별 부품 보유 기간, 품질 보증 기간 및 내용 연수 등 기준 정비
23차 개정	2018.02.28	항공운송 불이행·지연 등에 대한 보상기준 강화, 외식업 예약부도 위약금 규정 신설·강화하는 등 39개 항목 개선
24차 개정	2019. 04.03.	스마트폰, 노트북 메인보드 품질보증기간 2년으로 연장, 태블릿의 품질보증기간·부품보유기간 명시, KTX외 일반열차 지연 시의 보상기준 강화 및 환불기준 구체화 등

Ⅱ 소비자의 범위와 구제절차

1. 소비자의 범위

소비자는 사업자가 제공하는 물품이나 용역을 사용(이용)하는 과정에서 피해를 입은 경우, 소비자기본법에 의해 신속하고 공정한 절차에 따라 그 피해를 구제받을 권리를 보장받고 있음(소비자기본법 제55조).

그러나 소비자기본법에 의해 피해구제를 신청할 수 있는 소비자의 범위는 소비자 기본법 제2조 제1호 및 시행령 제2조 규정에 의해 다음과 같이 한정되어 있음.

○ 사업자가 제공하는 물품 또는 용역을 소비생활을 위하여 사용하거나 이용하는 자 또는 생산활동을 위하여 사용하는 자로서 다음에 해당하는 자 (소비자기본법 제2조 제1호)
- 제공된 물품이나 용역을 최종적으로 사용하는 자(단, 제공된 물품 등을 원재료 및 자본재로 사용하는 자는 제외)
- 제공된 물품 등을 농·축산업 및 어업활동을 위하여 사용하는 자(단, 「원양산업발전법」 제6조제1항에 따라 해양수산부장관의 허가를 받아 원양어업을 하는 자는 제외) (소비자기본법 시행령 제2조)

2. 피해구제 제외 대상

한국소비자원은 소비자 피해를 구제함에 있어 소비자기본법 제35조 제2항 및 동법 시행령 제28조에 의거하여 다음과 같은 경우에는 피해구제 처리 대상에서 제외하고 있음.

○ 국가 또는 지방자치단체가 제공한 물품 등으로 인하여 발생한 피해구제 (소비자기본법 제35조 제2항 제1호)
○ 다른 법률에 따라 소비자기본법 제60조제1항의 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구가 설치되어 있는 경우, 그 분쟁조정기구에 피해구제가 신청되어 있거나, 이미 그 피해구제 절차를 거친 사항과 동일한 내용의 피해구제 (소비자기본법 시행령 제28조 제1호)
○ 소비자가 한국소비자원에 피해구제를 신청한 후 이와 동일한 내용으로 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구에 피해구제를 신청한 경우의 그 피해구제 (소비자기본법 시행령 제28조 제2호)

3. 피해구제 절차

한국소비자원의 피해구제를 받기 위해서는 먼저 소비자상담센터(1372번)에 상담 신청이 필요함. 상담직원은 소비자 피해에 대한 적절한 처리방법 등을 안내하고, 당사자와의 원만한 처리가 어렵다고 판단되는 건에 대해서는 한국소비자원에 피해구제를 신청하도록 안내함.

한국소비자원에 접수된 피해구제 신청 건은 피해구제 부서로 이관되어 사건처리 담당직원의 사실 조사가 시작됨. 사실조사는 우선 사업자에게 접수사실을 통보하고 지정된 양식에 의해 해명을 요구하게 됨.

이러한 사실조사와 법률조사를 통해 사업자에게 피해보상을 권고하며, 양당사자가 이를 수용하면 종결 처리됨. 만일 당사자 일방이라도 보상안을 수용하지 않는 경우에는 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청하여 조정결정으로 처리하게 됨(피해구제절차도 그림 1-1 참고).

가. 소비자상담

피해를 입은 소비자는 전화, 서신, 팩스, 인터넷, 방문 등의 다양한 방법을 통해 소비자상담센터에 상담을 신청할 수 있음.

국가(지방자치단체), 소비자단체 또는 사업자도 소비자로부터 피해구제 신청을 받은 때에는 한국소비자원에 그 처리를 의뢰할 수 있음.

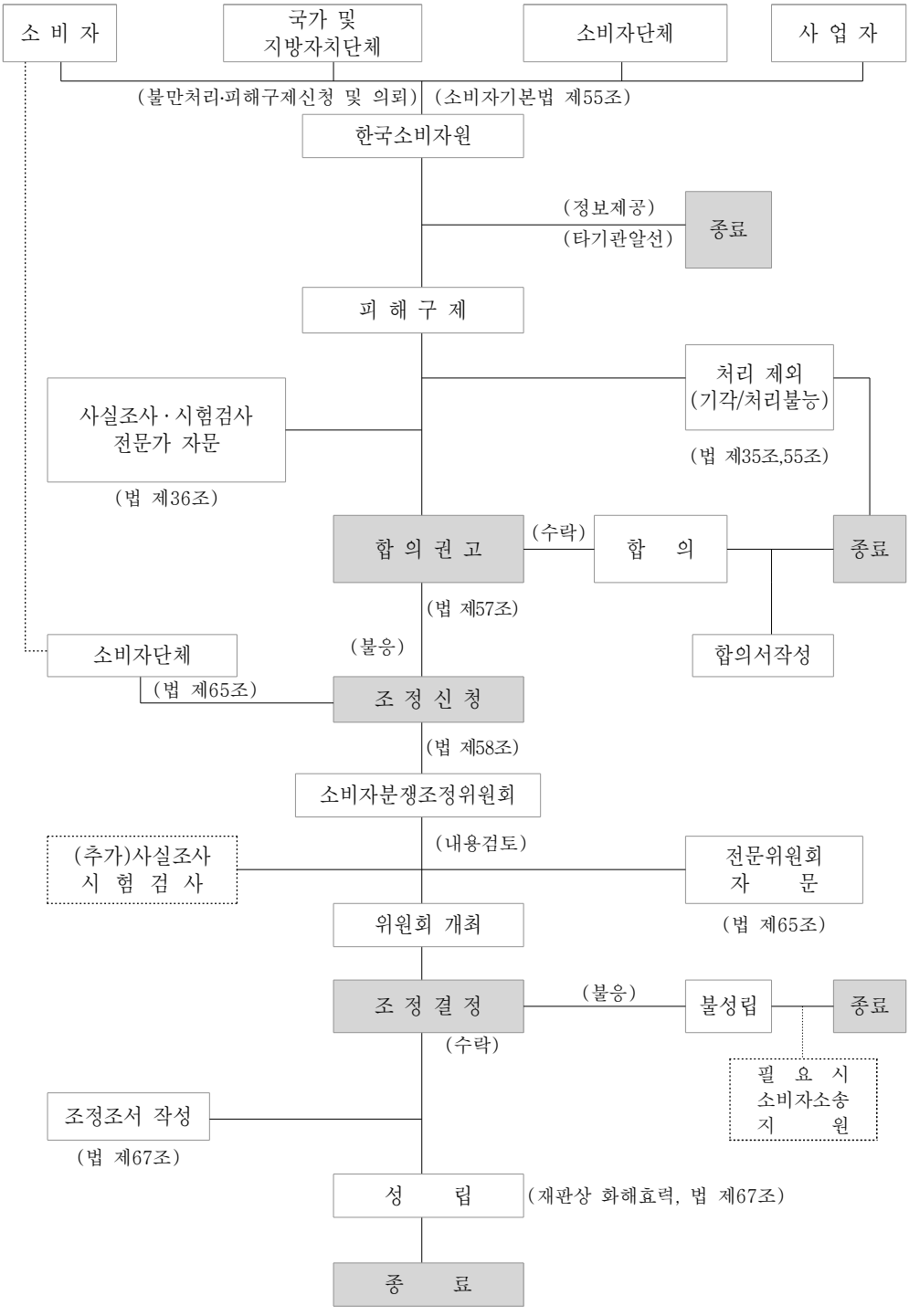
소비자상담센터는 소비자상담 신청 건에 대해 피해구제 접수가 가능한 사건인지 여부를 상담하게 되며, 접수 요건이 충족되지 않는 사건의 경우에는 적절한 정보를 제공함으로써 소비자불만을 처리하거나 타 기관 알선 또는 기타상담 등으로 처리하고, 피해구제 접수 요건이 충족되는 사건에 대해서는 신청인(소비자)과 피신청인(사업자)의 인적사항과 피해사실 등을 확인한 후, 피해구제 신청 사건으로 접수하여 피해구제담당 부서로 이관함.

나. 합의권고

한국소비자원에 대한 피해구제의 신청 또는 의뢰는 서면 또는 전자문서(긴급을 요하거나 부득이한 경우에는 구술 또는 전화도 가능)로 하도록 되어 있으며, 한국소비자원은 소비자로부터 피해구제의 신청을 받은 때에는 지체 없이 사업자에게 서면 또는 전자문서로 그 사실을 통보하여 해명을 요구함.

한국소비자원은 사실조사 및 법률조사를 통해 확인된 내용, 전문위원회의 자문 및 시험검사 결과 등을 종합적으로 검토한 후, 이를 근거로 사업자에게 피해보상을 권고하게 되며, 이러한 합의권고에 대해 분쟁당사자 일방이라도 수용하지 않아 피해구제 신청일로부터 30일 이내(단, 사실조사 과정에서 원인 규명을 위한 전문가 감정 및 자문, 시험검사 등의 사유 발생시 90일까지 기간연장 가능)에 합의가 성립되지 아니할 때에는 지체 없이 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청함.

그림 1-1 : 한국소비자원 피해구제 절차도



다. 분쟁조정

1) 소비자분쟁조정위원회의 구성과 운영

소비자분쟁조정위원회(이하 '조정위원회')는 위원장 1인을 포함한 150인 이내의 위원 (상임 5인, 비상임 145인)으로 구성되며, 조정위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위한 자문기구로서 법률, 자동차, 공산품, 보험, 의료 등 46개 분야별 전문위원회를 두고 있음. 조정위원회의 회의는 위원장·상임위원과 위원장이 회의마다 지명하는 5명 이상 9명 이하의 위원으로 구성되는 분쟁조정회의, 2명 이상 4명 이하의 위원으로 구성되는 조정부회의로 구성됨.

위원장은 회의를 소집하고자 하는 때에 소비자 및 사업자를 대표하는 조정위원을 각 1인 이상 균등하게 포함하여 소집하여야 함.

위원장은 회의개시 3일 전까지 회의일시, 장소 및 부의사항을 정하여 각 위원에게 서면 통지하여야 하며, 조정위원회의 회의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됨.

2) 조정절차

위원장은 소비자기본법 시행령 제54조에 따라 분쟁조정신청을 받은 날로부터 10일 이내의 기간을 정하여 당사자에게 합의를 권고할 수 있으며, 소비자기본법 제66조에 의거 부득이한 사유가 없는 한 조정신청일로부터 30일 이내에 조정결정을 하게 됨. 다만, 당사자의 요구나 원인규명을 위한 시험검사 등 부득이한 사정으로 조정결정 기간이 연장되어야 하는 경우에는 그 사유와 기한을 명시하여 당사자에게 통지하여야 함.

조정위원회는 분쟁조정을 위해 필요한 경우 전문위원회 자문 및 이해관계인, 소비자단체 또는 주무관청의 의견을 청취할 수 있음.

조정위원회는 비공개를 원칙으로 하되 필요한 경우에는 양 당사자가 참석하여 의견을 진술할 수 있고, 최종적으로 내린 조정결정 내용에 대하여 양 당사자에게 서면 통보 후 15일 이내에 수락 여부를 확인하게 됨.

조정결정이 양 당사자에 의해 수락되거나 조정결정 내용을 당사자가 수령한 후 15일 이내에 양 당사자가 수락거부 의사를 서면에 의해 표시하지 않는 경우 조정이 성립되며, 이 경우 조정위원회는 조정서를 작성하여 원본은 위원회가 보관하고 정본은 양 당사자에게 송달함. 성립된 조정결정 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖게 됨.

조정위원회의 조정결정에 대해 양 당사자 중 일방이라도 수락 거부 의사를 15일 이내에 서면으로 표시한 경우에는 조정결정이 성립되지 않으며, 이 경우에는 법원에 의한 사법적 구제절차인 민사소송절차에 따라 해결하게 됨.

만약, 조정위원회의 조정결정이 사업자의 수락거부로 조정이 불성립된 건에 대하여 소비자가 민사소송을 원하는 경우에는 한국소비자원은 일정 범위 내에서 '소송지원변호인단'에 소속된 변호사로 하여금 해당 사건의 소송업무를 지원토록 하고 있음.

또한, 조정위원회가 내린 조정결정이 성립은 되었으나, 당사자 일방이 결정내용대로 이행하지 않을 경우에는 대법원 규칙 제1768호 (「각종 분쟁조정위원회 등의 조정조서 등에 대한 집행문 부여에 관한 규칙」)에 따라 관할법원으로부터 집행문을 부여받아 강제집행을 실시할 수 있음.

3) 집단분쟁조정제도

'집단분쟁조정제도'란 다수의 소비자에게 같거나 비슷한 유형의 피해가 발생한 경우, 소비자분쟁조정위원회에서 일괄적으로 분쟁조정을 할 수 있는 제도를 말함. 집단분쟁조정은 국가, 지방자치단체, 한국소비자원 소비자단체, 소비자 또는 사업자가 의뢰하거나 신청할 수 있음.

집단분쟁조정의 대상은 피해를 입은 소비자의 수가 50인 이상이고, 사건의

중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 공통되어야 함. 원인행위가 법 시행 이전에 발생하였더라도 집단분쟁조정의 요건을 구비한 경우에는 신청이 가능함.

조정위원회는 한국소비자원 홈페이지 및 전국을 보급지역으로 하는 일간 신문에 14일 이상 그 절차의 개시를 공고하여야 함. 이는 동일한 피해를 입은 소비자가 분쟁조정의 당사자로 추가로 참여할 수 있는 기회를 제공함. 그 절차에 참가하려는 소비자는 개시공고기간 내에 서면으로 참가신청을 해야 함.

조정위원회는 집단분쟁조정 절차 개시 공고가 종료한 날로부터 30일 이내에 분쟁조정을 마쳐야 하며, 조정결정된 내용은 즉시 당사자에게 통보되고 당사자가 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 분쟁조정의 내용을 수락하거나 수락거부 의사를 서면에 의해 표시하지 않는 경우 조정은 성립됨.

조정이 성립된 경우, 그 조정내용은 “재판상 화해”와 동일한 효력이 있음. 즉 민사소송법상의 확정판결과 동일한 효력이 발생하므로 성립 후 당사자 일방이 이를 이행하지 않는 경우에는 법원(청주지방법원)으로부터 집행문을 부여받아 강제집행을 할 수 있음.

조정위원회는 집단분쟁조정의 내용을 수락한 사업자에게 집단분쟁조정의 당사자가 아니지만 피해를 입은 소비자에 대한 보상계획서를 조정위원회에 제출하도록 권고할 수 있고, 사업자는 권고를 받은 날부터 15일 이내에 권고의 수락 여부를 조정위원회에 통보하여야 함.

4. 피해구제 절차의 종료

한국소비자원에서는 피해구제 절차를 진행하는 과정에서 소비자가 피해구제 신청을 취하한 경우, 피해구제의 이행을 확인한 경우 등 다음과 같은 경우에는 해당 소비자 피해구제 신청 건에 대한 구제절차를 종료할 수 있음.

○ 피해구제 내용의 이행사실을 신청인을 통해 확인한 경우
○ 양 당사자가 합의서를 작성하거나 합의내용이 전화 또는 서면으로 확인된 경우
○ 신청인이 신청을 취하한 경우
○ 신청인으로부터 법원에 소를 제기한 사실을 전화 등으로 확인하거나 피신청인으로부터 서면으로 확인한 경우
○ 피해구제 신청이 이유 없음으로 판명된 경우
○ 처리도중 당사자의 연락불능 등으로 그 처리가 불가능한 것으로 판명된 경우
○ 행정관청의 행위가 선행되지 않으면 피해구제절차를 진행시킬 수 없는 경우
○ 신청인의 행위가 전제되어야 피해구제가 가능하나 신청인이 그러한 행위를 하지 않아 피해구제처리가 불가능한 경우
○ 시험검사 또는 전문가의 자문 등에도 불구하고 원인규명이 불가능한 경우
○ 신청인이 정당한 이유 없이 조사를 거부하거나 허위자료를 제출하거나 신청건의 정확한 처리를 위해 필수적인 자료를 일정기한 내에 제출하지 않는 경우
○ 다른 법률의 규정에 의하여 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구가 설치되어 있는 경우 당해 분쟁조정기구에 피해구제가 신청되어 있거나 이미 그 피해구제 절차를 거친 사항과 동일한 내용의 피해구제인 경우
○ 신청인이 한국소비자원에 피해구제를 신청한 후 이와 동일한 내용으로 소비자분쟁조정기구에 준하는 분쟁조정기구에 피해구제를 신청한 경우의 당해 피해구제
○ 피신청인의 보상내용이 미흡하거나 보상거부 등으로 신청인이 소송 등으로 처리의사를 밝힌 경우
○ 신청인이 같은 내용의 사건을 정당한 사유 없이 반복 신청하여 2회 이상 처리결과를 안내했음에도 3회 이상 반복 신청된 경우
○ 해당 피해구제 신청사건에 대해 수사기관에서 수사가 진행 중인 경우

2019 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제 2 편

피 해 구 제

한국소비자원

Ⅰ 합의권고

Ⅰ-1. 접수 및 처리 결과

1. 접수내역

가. 연간 현황

2019년도 한국소비자원에 39,911건이 피해구제 신청되어 소비자기본법에 의한 피해구제 절차에 따라 처리되었음. 연도별 피해구제 접수 건수를 살펴보면 2017년 38,303건에서 2018년 37,026건으로 3.3% 감소하였으나, 2019년에는 전년대비 7.8% 증가한 39,911건이 접수됨.

표 2-1 : 피해구제 처리 실적 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건수	38,303 (-)	37,026 (△3.3)	39,911 (7.8)

나. 접수 방법

접수방법별 피해구제 접수 건수를 살펴보면 '소비자원 홈페이지'가 15,678건(39.3%)으로 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타남. 다음으로 '서신' 9,304건(23.3%), '팩스' 8,838건(22.1%), '행복드림' 2,602(6.5%) '방문' 1,728건(4.3%) '인터넷' 1,618건(4.1%) '전화' 143건(0.4%)의 순으로 나타남.

표 2-2 : 피해구제 접수방법별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	소비자원 홈페이지	서신	팩스	행복 드림	방문	인터넷*	전화	계
'18년(A)	13,954 (37.7)	9,090 (24.5)	8,221 (22.2)	437 (1.2)	1,472 (4.0)	3,606 (9.7)	246 (0.7)	37,026 (100.0)
'19년(B)	15,678 (39.3)	9,304 (23.3)	8,838 (22.1)	2,602 (6.5)	1,728 (4.3)	1,618 (4.1)	143 (0.4)	39,911
증감(B-A)	1,724	214	617	2,165	256	△1,988	△103	2,885

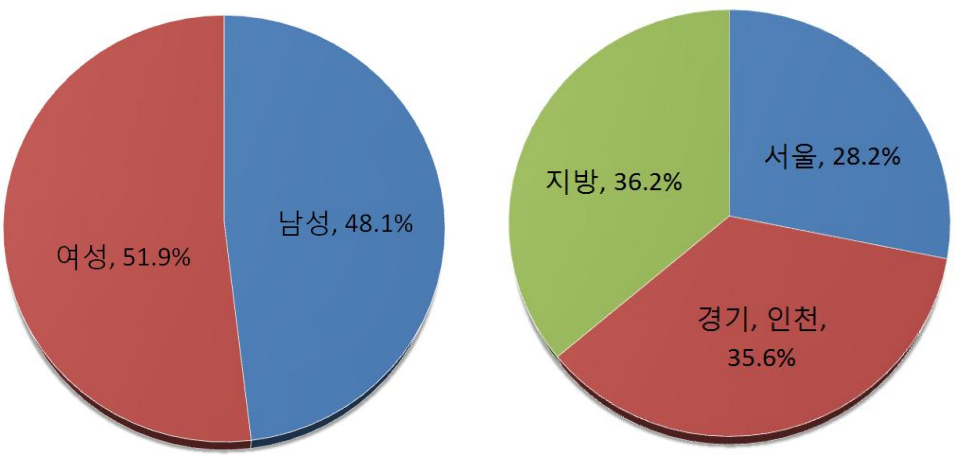
* 1372 소비자상담센터를 통해 접수된 건임.

2. 신청인

가. 연간 현황

2019년 한 해 동안 한국소비자원에 피해구제를 신청한 소비자(이하 '신청인'이라함)는 여성 20,705건(51.9%)이 남성 19,206건(48.1%)보다 다소 많은 분포를 보임. 거주 지역별로는 서울 · 인천 · 경기 등 수도권이 25,467건(63.8%), 수도권 외 지방이 14,443건(36.2%)이었음.

그림 2-1 : 신청인 성별·거주 지역별 현황



나. 변화 추이

신청인 성별 구성을 살펴보면 성비에 큰 차이는 없으나 여성의 비율이 남성에 비해 다소 높은 수준을 보임.

표 2-3 : 신청인 성별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
여 성	20,144 (52.6)	18,951 (51.2)	20,705 (51.9)
남 성	18,159 (47.4)	18,075 (48.8)	19,206 (48.1)
계	**38,303** **(100.0)**	**37,026** **(100.0)**	**39,911** **(100.0)**

신청인 거주 지역별로는 인구밀도가 높은 서울 · 경기 · 인천 등 수도권 지역이 매년 60%대 이상을 차지하고 있는 것으로 나타남.

표 2-4 : 신청인 거주 지역별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
서 울	10,930 (28.5)	10,572 (28.6)	11,263 (28.2)
경기·인천	12,814 (33.5)	13,008 (35.1)	14,204 (35.6)
지 방	14,559 (38.0)	13,446 (36.3)	14,443 (36.2)
계	**38,303** **(100.0)**	**37,026** **(100.0)**	**39,911*** **(100.0)**

* 지역이 입력되지 않은 1건 포함

연령대별로는 경제활동이 활발한 '30대'가 29.7%로 가장 많은 분포를 보였음. 다음으로는 '40대' 22.7%, '20대' 15.8%, '50대' 15.2%의 순으로 나타남.

표 2-5 : 신청인 연령별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	10대 이하	20대	30대	40대	50대	60대 이상	불명	합 계
2017년	284 (0.8)	6,031 (15.7)	11,525 (30.1)	8,394 (21.9)	5,061 (13.2)	2,813 (7.3)	4,195 (11.0)	38,303 (100.0)
2018년	253 (0.7)	5,579 (15.1)	10,920 (29.5)	8,466 (22.9)	5,352 (14.4)	3,421 (9.2)	3,035 (8.2)	37,026 (100.0)
2019년	276 (0.7)	6,311 (15.8)	11,871 (29.7)	9,061 (22.7)	6,052 (15.2)	4,310 (10.8)	2,030 (5.1)	39,911 (100.0)

의뢰기관별로 살펴보면, '소비자'가 직접 신청한 건이 32,734건(82.0%)으로 가장 많았으며, 다음으로 '중앙행정기관' 3,998건(10.0%), '민간소비자단체' 2,819건(7.1%), '사업자' 227건(0.6%), '지방자치단체' 131건(0.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-6 : 의뢰기관별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	소비자	중앙 행정기관	민간 소비자단체	사업자	지방 자치단체	기타	계
2017년	29,447 (76.9)	3,018 (7.9)	5,193 (13.5)	101 (0.2)	531 (1.4)	13 (0.1)	38,303 (100.0)
2018년	31,408 (84.8)	3,379 (9.1)	1,973 (5.3)	136 (0.4)	121 (0.3)	9 (0.1)	37,026 (100.0)
2019년	32,734 (82.0)	3,998 (10.0)	2,819 (7.1)	227 (0.6)	131 (0.3)	2 (0.0)	39,911 (100.0)

3. 신청요소

가. 신청품목

1) 물품 상위 분류

가) 연간 현황

2019년 한 해 동안 한국소비자원에 피해구제 접수된 39,911건을 물품 상위 분류별로 살펴보면, 물품이 19,522건(48.9%)로 가장 많았고 서비스 17,061건(42.8%), 물품관련 서비스 3,328건(8.3%) 순으로 나타남.

표 2-7 : 상위 분류별 피해구제 접수 현황

단위 : 건, (%)

구 분	물 품	용 역		계
		서 비 스	물품관련서비스	
건 수	19,522(48.9)	17,061(42.8)	3,328(8.3)	39,911(100.0)

* 물품 관련 서비스 : 물품의 이용과정에서 당해 물품의 보관 또는 세탁 등의 서비스를 말함.

나) 변화 추이

분류별 접수 추이를 살펴보면 물품의 비중은 전년 50.4%에서 1.5%p 증가, 물품관련서비스의 비중은 11.0%에서 2.7%p 감소한 반면, 서비스의 비중은 38.6%에서 4.2%p 증가한 것으로 나타남.

표 2-8 : 상위 분류별 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분		2017년	2018년	2019년
물 품		19,936(52.1)	18,672(50.4)	19,522(48.9)
용역	서 비 스	3,724(35.8)	14,290(38.6)	17,061(42.8)
	물품관련서비스	4,643(12.1)	4,064(11.0)	3,328(8.3)
계		**38,303(100.0)**	**37,026(100.0)**	**39,911(100.0)**

2) 대분류 품목

가) 연간 현황

‘물품’ 중에서는 의류·섬유신변용품이 6,122건(31.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 차량 및 승용물 1,902건(9.7%), 정보통신기기 1,566건(8.0%) 순임.

‘물품 관련 서비스’에는 운수 · 보관 · 관리가 2,064건(62.0%), 세탁이 1,263건(38.0%) 이었음. ‘서비스’ 중에서는 문화 · 오락이 5,304건(31.1%), 금융 3,712건(21.8%), 정보통신 2,551건(14.9%), 기타 1,759건(10.3%) 순으로 나타남.

표 2-9 : 대분류 품목별 피해구제 접수 현황

단위 : 건, (%)

물품		용역			
		물품 관련 서비스		서 비 스	
품목명	건수(비율)	품목명	건수(비율)	품목명	건수(비율)
의류 · 섬유 신변용품	6,122(31.4)	운수 · 보관 · 관리서비스	2,064(62.0)	문화 · 오락 서비스	5,304(31.1)
차량 · 승용물	1,902(9.7)	세탁서비스	1,263(38.0)	금융	3,712(21.8)
정보통신기기	1,566(8.0)	수리 · 보수 · 가공서비스	1(0.0)	정보통신서비스	2,551(14.9)
가구	1,482(7.6)			기타서비스	1,759(10.3)
문화용품	1,463(7.5)			교육서비스	1,267(7.4)
가사용품	1,314(6.7)			보험	895(5.3)
보건 · 위생용품	994(5.1)			의료서비스	760(4.5)
토지 · 건물 · 설비	958(4.9)			보건 · 위생 서비스	756(4.4)
주방용품 · 설비	950(4.9)			법률 · 행정 서비스	56(0.3)
식료품 · 기호품	759(3.9)			렌탈 · 리스 · 임대차	1(0.0)
스포츠 · 레저 · 취미용품	756(3.9)				
식생활기기	693(3.5)				
도서 · 음반	285(1.5)				
기계류기타물품	169(0.9)				
농·수·축산 용품	80(0.4)				
광열 · 수도	29(0.1)				
계	**19,522(100.0)**	계	**3,328(100.0)**	계	**17,061(100.0)**

나) 변화 추이

(1) 물품

물품 중 의류·섬유신변용품은 매년 30% 이상으로 큰 비중을 차지하며 피해구제 접수가 가장 많은 품목임. 이외에도 차량 및 승용물(1,902건, 9.7%), 정보통신기기(1,566건, 8.0%) 등이 소비자 피해가 많은 품목이었음.

표 2-10 : 대분류 물품 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
의류·섬유신변용품	7,343(36.8)	5,906(31.6)	6,122(31.4)
차량 및 승용물	2,485(12.5)	1,990(10.6)	1,902(9.7)
정보통신기기	1,988(10.0)	1,616(8.7)	1,566(8.0)
가구	1,040(5.2)	1,283(6.9)	1,482(7.6)
문화용품	1,101(5.5)	1,366(7.3)	1,463(7.5)
가사용품	1,172(5.9)	1,357(7.3)	1,314(6.7)
보건·위생용품	817(4.1)	893(4.8)	994(5.1)
토자·건물·설비	790(4.0)	889(4.8)	958(4.9)
주방용품·설비	915(4.6)	933(5.0)	950(4.9)
식료품 및 기호품	528(2.6)	667(3.6)	759(3.9)
스포츠·레저·취미용품	603(3.0)	669(3.6)	756(3.9)
식생활기기	570(2.9)	559(3.0)	693(3.5)
도서·음반	300(1.5)	254(1.3)	285(1.5)
기계류기타물품	194(0.9)	183(1.0)	169(0.9)
농·수·축산용품	58(0.3)	67(0.3)	80(0.4)
광열·수도	32(0.2)	40(0.2)	29(0.1)
계	19,936(100.0)	18,672(100.0)	19,522(100.0)

(2) 용역

용역 중에서는 문화·오락, 금융, 운수·보관·관리 등이 소비자 피해가 다발하는 품목인 것으로 나타남.

표 2-11 : 대분류 용역 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2017년	2018년	2019년
용역	물품 관련 서비스	운수·보관·관리	2,282(49.1)	2,534(62.4)	2,064(62.0)
		세탁	2,361(50.9)	1,530(37.6)	1,263(37.9)
		수리·보수·가공	-	1(0.0)	1(0.1)
		계	**4,643(100.0)**	**4,064(100.0)**	**3,328(100.0)**
	서비스	문화오락	4,881(35.5)	4,719(33.0)	5,304(31.1)
		금융	935(6.8)	2,171(15.2)	3,712(21.8)
		정보통신	2,468(18.0)	2,368(16.6)	2,551(14.9)
		기타서비스	1,456(10.6)	1,400(9.8)	1,759(10.3)
		교육	1,055(7.7)	1,003(7.0)	1,267(7.4)
		보험	1,574(11.5)	1,183(8.3)	895(5.2)
		의료	741(5.4)	812(5.7)	760(4.5)
		보건·위생	562(4.1)	589(4.1)	756(4.4)
		법률·행정	52(0.4)	45(0.3)	56(0.3)
		렌탈, 리스, 임대차	-	-	1(0.1)
		계	**13,724(100.0)**	**14,290(100.0)**	**17,061(100.0)**

3) 중분류 상위 10대 품목

가) 연간 현황

2019년 한 해 동안 접수된 피해구제 상위 10대 품목을 전체 중분류 품목별로 살펴보면, 투자가 3,243건으로 가장 많았으며, 다음으로 회원권 2,400건, 간편복 1,946건, 신발 1,553건 등의 순으로 나타남.

물품 중에는 간편복, 신발에 이어 양복(969건), 주방설비(838건), 통신기기·액세서리(776건), 컴퓨터·주변기기 등(748건) 등에서 소비자 피해가 많았음.

물품관련서비스 중에는 세탁서비스에 이어 여객운송서비스(1,218건), 화물운송서비스(807건) 순이었으며, 서비스 중에는 투자와 회원권에 이어 이동통신(1,215건), 여행(1,004건) 순으로 높게 나타남.

표 2-12 : 피해구제 상위 10대 품목(중분류) 접수 현황

단위 : 건

구분		순위	2017년		2018년		2019년	
			품목	건수	품목	건수	품목	건수
전체		1	세탁서비스	2,285	회원권	2,111	투자	3,243
		2	회원권	2,137	간편복	1,908	회원권	2,400
		3	신발	2,119	투자	1,629	간편복	1,946
		4	간편복	2,043	여객운송서비스	1,546	신발	1,553
		5	여객운송서비스	1,380	세탁서비스	1,486	세탁서비스	1,220
		6	이동통신	1,216	신발	1,406	여객운송서비스	1,218
		7	통신기기·액세사리	1,149	이동통신	1,181	이동통신	1,215
		8	민영보험	1,103	여행	1,054	여행	1,004
		9	여행	1,064	화물운송서비스	951	양복	969
		10	양복	1,046	양복	871	숙박시설	904
물품		1	신발	2,119	간편복	1,908	간편복	1,946
		2	간편복	2,043	신발	1,406	신발	1,553
		3	통신기기·액세사리	1,149	양복	871	양복	969
		4	양복	1,046	통신기기·액세사리	835	주방설비	838
		5	기타자동차관련업	863	주방설비	814	통신기기·액세서리	776
		6	승용자동차	828	공조·냉난방기기	768	컴퓨터·주변기기 등	748
		7	컴퓨터·주변기기	784	영상기기	765	기타자동차관련업	713
		8	주방설비	732	컴퓨터·주변기기	741	공조·냉난방기기	700
		9	기타의류·섬유	700	기타자동차관련업	726	영상기기	669
		10	공조·냉난방기기	670	승용자동차	624	승용자동차	530
용역	물품관련서비스	1	세탁서비스	2,285	여객운송서비스	1,546	세탁서비스	1,220
		2	여객운송서비스	1,380	세탁서비스	1,486	여객운송서비스	1,218
		3	화물운송서비스	864	화물운송서비스	951	화물운송서비스	807
		4	수선·염색	76	수선·염색	43	수선·염색	43
		5	관리	31	관리	30	관리	28
		6	보관	7	보관	7	보관	11
	서비스	1	회원권	2,137	회원권	2,111	투자	3,243
		2	이동통신	1,216	투자	1,629	회원권	2,400
		3	민영보험	1,103	이동통신	1,181	이동통신	1,215
		4	여행	1,064	여행	1,054	여행	1,004
		5	숙박시설	829	민영보험	844	숙박시설	904
		6	병·의원서비스	676	숙박시설	816	정보이용	782
		7	방문·통신교육	592	병·의원서비스	743	병·의원서비스	682
		8	정보이용	573	인터넷서비스	554	민영보험	655
		9	기타문화·오락	546	정보이용	500	사설강습서비스	643
		10	인터넷서비스	537	이·미용서비스	490	이·미용서비스	622

나) 변화 추이

회원권, 간편복, 세탁서비스, 신발은 매년 소비자피해가 다발하는 품목인데, 2019년에도 품목별로 최소 1,500여건에서 최대 2,400여건씩 접수되면서 여전히 높은 비중을 차지하였음.

물품 중에서는 양복이 2018년 871건에서 2019년 969건으로 증가 추세를 보임.

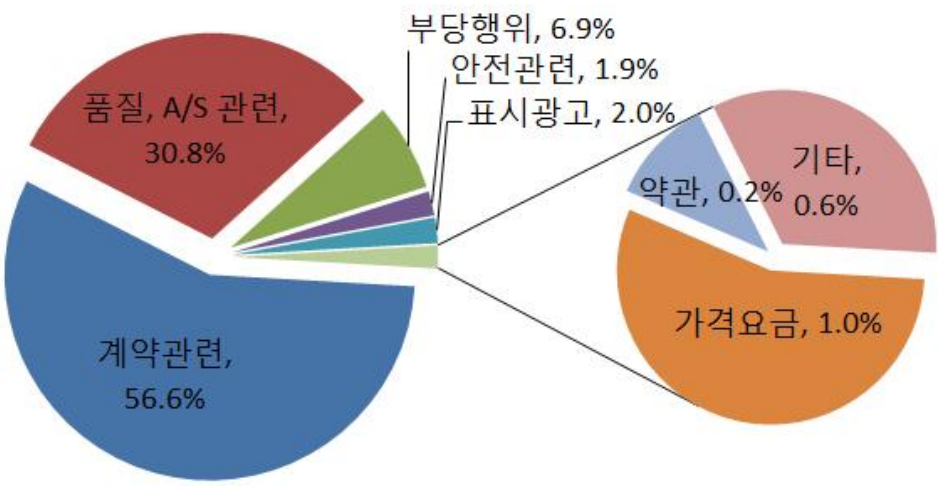
서비스 중에서는 투자가 2018년 1,629건에서 3,243건으로 대폭 상승했고, 이·미용서비스가 490건에서 622건으로 증가 추세를 보임.

나. 신청이유

1) 현황

2019년 피해구제 사건의 신청이유를 살펴보면, 계약 관련이 22,587건(56.6%)으로 가장 많았고, 이어서 품질 · A/S 관련 12,284건(30.8%), 부당행위 관련 2,746건(6.9%) 등의 순으로 나타났음.

그림 2-2 : 피해구제 신청이유



2) 변화 추이

계약, 품질・AS, 부당행위 관련이 매년 높은 비중을 차지하는 신청이유로 2019년에도 37,617건(94.3%) 접수되었으며, 계약 관련 비중은 전년 대비 4.5%p, 증가한 반면, 품질·A/S는 전년 대비 3.8%P, 부당행위는 0.8%P 감소함.

표 2-13 : 신청이유별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
계약관련1)	18,978(49.5)	19,275(52.1)	22,587(56.6)
품질 · A/S	15,375(40.1)	12,805(34.6)	12,284(30.8)
부당행위2)	2,101(5.5)	2,861(7.7)	2,746(6.9)
표시 · 광고	560(1.5)	595(1.6)	804(2.0)
안전관련	680(1.8)	707(1.9)	774(1.9)
가격 · 요금3)	339(0.9)	445(1.2)	404(1.0)
기타4)	214(0.6)	286(0.8)	254(0.6)
약관	56(0.1)	52(0.1)	58(0.2)
계	38,303(100.0)	37,026(100.0)	39,911(100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격 · 요금, 이자 · 수수료
4) 거래관행, 단순문의 · 상담, 법 · 제도

다. 판매방법

1) 현황

2019년 피해구제 사건을 판매방법별로 살펴보면, 특수판매가 20,871건(52.3%)으로 일반판매 19,040건(47.7%) 보다 높았음.

특수판매 중에서는 전자상거래가 10,821건(27.1%)으로 가장 많았고, 전화권유판매 2,343(5.9%), 기타 통신판매 2,305(5.8%) 순이었음.

표 2-14 : 판매방법별 현황

단위 : 건, (%)

구 분		2017년	2018년	2019년
일반판매		20,074(52.4)	17,462(47.2)	16,486(41.3)
기타		1,968(5.1)	2,146(5.8)	2,554(6.4)
특수판매	전자상거래	9,457(24.7)	10,139(27.4)	10,821(27.1)
	전화권유판매	752(2.0)	1,290(3.5)	2,343(5.9)
	기타통신판매	1,493(3.9)	1,666(4.5)	2,305(5.8)
	방문판매	2,255(5.9)	1,832(4.9)	1,960(4.9)
	모바일거래	995(2.6)	1,055(2.8)	1,566(3.9)
	소셜커머스(쇼핑)	656(1.7)	788(2.1)	1,206(3.0)
	TV홈쇼핑	569(1.5)	576(1.6)	576(1.4)
	노상판매	60(0.1)	45(0.1)	61(0.2)
	다단계판매	24(0.1)	21(0.1)	31(0.1)
	후원방문판매	-	6(0.0)	2(0.0)
	소 계	16,261(42.5)	17,418(47.0)	20,871(52.3)
계		38,303(100.0)	37,026(100.0)	39,911(100.0)

2) 특수판매 품목별 현황

특수판매 20,871건을 상위 분류별로 살펴보면, 물품이 11,173건(53.5%), 서비스가 8,526건(40.9%), 물품 관련 서비스가 1,172건(5.6%)으로 나타남.

대분류별로는 의류·섬유신변용품이 3,924건(18.8%)으로 가장 많았고, 이어서 금융 3,348건(16.0%), 문화·오락 2,216건(10.6%) 순임.

표 2-15 : 특수판매 품목별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2017년		2018년		2019년	
물품		의류·섬유신변용품	3,140	(19.3)	3,310	(19.0)	3,924	(18.8)
		정보통신기기	954	(5.9)	845	(4.8)	917	(4.4)
		차량 · 승용물	491	(3.0)	402	(2.3)	475	(2.3)
		보건·위생용품	522	(3.2)	617	(3.5)	677	(3.2)
		문화용품	657	(4.1)	764	(4.4)	914	(4.4)
		도서·음반	241	(1.5)	190	(1.1)	222	(1.1)
		가사용품	688	(4.3)	828	(4.7)	826	(4.0)
		스포츠·레저·취미용품	379	(2.3)	428	(2.5)	486	(2.3)
		식료품 · 기호품	376	(2.3)	465	(2.7)	543	(2.6)
		가구	561	(3.4)	726	(4.2)	891	(4.3)
		주방용품 · 설비	504	(3.1)	449	(2.6)	475	(2.3)
		식생활기기	242	(1.5)	286	(1.6)	363	(1.7)
		토지·건물·설비	217	(1.3)	223	(1.3)	256	(1.2)
		농·수·축산용품	21	(0.1)	35	(0.2)	51	(0.2)
		광열·수도	7	(0.1)	7	(0.1)	3	(0.0)
		기타상품	168	(1.0)	148	(0.8)	150	(0.7)
		소계	9,168	(56.4)	9,723	(55.8)	11,173	(53.5)
용역	물품 관련 서비스	운수·보관·관리	1,299	(8.0)	1,348	(7.8)	1,055	(5.1)
		세탁	130	(0.8)	126	(0.7)	117	(0.6)
		소계	1,429	(8.8)	1,474	(8.5)	1,172	(5.6)
	서비스	정보통신	1,134	(7.0)	928	(5.3)	1,183	(5.7)
		문화·오락	2,245	(13.8)	2,018	(11.6)	2,216	(10.6)
		보험	491	(3.0)	457	(2.6)	398	(1.9)
		교육	614	(3.8)	515	(3.0)	667	(3.2)
		금융	613	(3.8)	1,810	(10.4)	3,348	(16.0)
		보건·위생	107	(0.6)	93	(0.5)	104	(0.5)
		의료	2	(0.0)	0	(0.0)	2	(0.0)
		법률·행정	7	(0.0)	7	(0.0)	6	(0.0)
		기타서비스	451	(2.8)	393	(2.3)	601	(2.9)
		렌탈 · 리스 · 임대차	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.0)
		소계	5,664	(34.8)	6,221	(35.7)	8,526	(40.9)
총계			16,261	(100.0)	17,418	(100.0)	20,871	(100.0)

3) 특수판매 신청이유별 현황

특수판매 관련 피해를 신청이유별로 살펴보면 계약 관련 피해가 13,532건(64.9%)으로 가장 많았고, 이어서 품질·A/S 관련 피해가 4,516건(21.6%) 부당행위 관련 1,547건(7.4%)순으로 나타남.

특히 계약관련 피해는 13,532건으로 전체에서 차지하는 비율이 전년 대비 2.8%P 증가한 반면, 품질·A/S는 전년 대비 1.8%P, 부당행위는 전년 대비 0.9%P 감소함.

표 2-16 : 특수판매 신청이유별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
계약관련[1]	10,550(64.9)	10,823(62.1)	13,532(64.9)
품질·A/S	4,085(25.1)	4,079(23.4)	4,516(21.6)
부당행위[2]	671(4.1)	1,444(8.3)	1,547(7.4)
가격·요금[3]	141(0.9)	194(1.1)	197(0.9)
안전관련	247(1.5)	237(1.4)	270(1.3)
표시·광고	463(2.9)	507(2.9)	687(3.3)
약관	31(0.2)	24(0.1)	28(0.1)
기타[4]	73(0.4)	110(0.7)	94(0.5)
계	16,261(100.0)	17,418(100.0)	20,871(100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격·요금, 이자·수수료
4) 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도

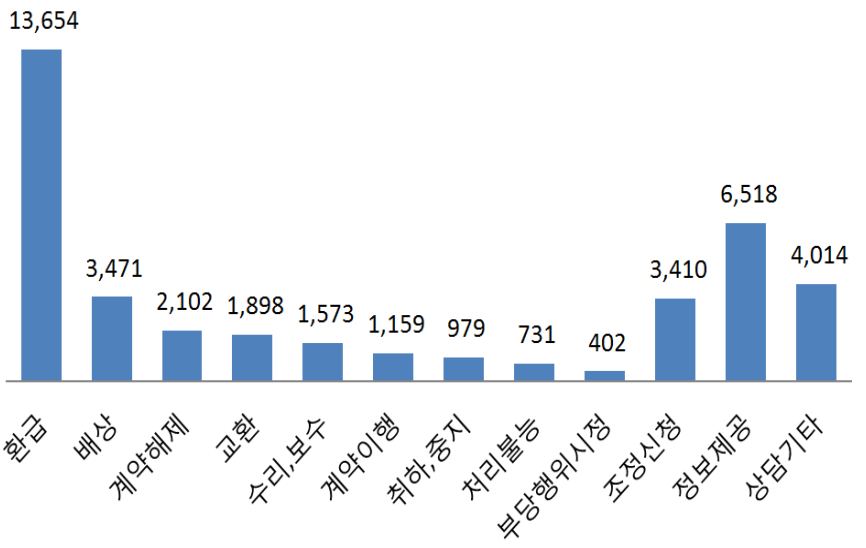
4. 처리 결과

가. 현황

2019년 피해구제 사건 중 합의가 성립된 사건은 24,259건으로 전체사건의 60.8%임. 이 중 '환급'이 13,654건(34.2%)으로 가장 많았고, '배상' 3,471건(8.7%), '계약해제' 2,102건(5.3%), '교환' 1,898건(4.8%) 순으로 나타남.

그림 2-3 : 피해구제 처리 결과

단위 : 건



나. 변화 추이

합의 성립 사건 중 환급의 경우 2017년 9,067건(23.7%), 2018년 10,008건(27.0%), 2019년 13,654건(34.2%)으로 매년 20% 이상 환급율을 보이고 있음. 한편 합의가 성립되지 않은 사건 중 3,410건(8.5%)을 조정신청 하였는데 이는 전년 대비 0.6%p 증가한 수치임.

표 2-17 : 처리 결과 유형별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	합의 성립	2018년	합의 성립	2019년	합의 성립
환 급	9,067 (23.7)		10,008 (27.0)		13,654 (34.2)	
배 상	3,545 (9.2)		3,238 (8.7)		3,471 (8.7)	
계약해제	1,957 (5.1)		2,063 (5.6)		2,102 (5.3)	
교 환	1,944 (5.1)	19,699 (51.4)	1,845 (5.0)	20,479 (55.3)	1,898 (4.8)	24,259 (60.8)
수리·보수	1,689 (4.4)		1,563 (4.2)		1,573 (3.9)	
계약이행	993 (2.6)		1,131 (3.1)		1,159 (2.9)	
부당행위시정	504 (1.3)		631 (1.7)		402 (1.0)	
조정신청	2,655(6.9)		2,932(7.9)		3,410(8.5)	
취하중지·처리불능	1,742(4.6)		1,887(5.1)		1,710(4.3)	
정보제공·상담기타	14,207(37.1)		11,728(31.7)		10,532(26.4)	
계	38,303(100.0)		37,026(100.0)		39,911(100.0)	

다. 품목별 처리결과

품목별 처리결과를 살펴보면, '환급', '교환'으로 합의된 품목은 의류·섬유 신변용품이 각각 3,272건(24.0%), 983건(51.8%)으로 가장 많았음. '배상'은 세탁서비스가 524건(15.1%)으로 가장 많았고, '계약해제 '는 문화 · 오락서비스 470건(22.4%), '수리 · 보수'는 차량 · 승용물 349건(22.2%)이 가장 많았음.

한편 조정신청이 가장 많았던 품목은 문화 · 오락서비스로 631건(18.5%)이었다.

표 2-18 : 처리 결과별 최다 품목 현황

단위 : 건, (%)

처리결과	건수	최다품목	건수(%)
환 급	13,655	의류·섬유신변용품	3,272(24.0)
배 상	3,471	세탁서비스	524(15.1)
계약해제	2,102	문화·오락서비스	470(22.4)
교 환	1,898	의류·섬유신변용품	983(51.8)
수리 · 보수	1,573	차량·승용물	349(22.2)
계약이행	1,159	문화·오락서비스	166(14.3)
부당행위시정	402	문화·오락서비스	64(15.9)
조정신청	3,409	문화·오락서비스	631(18.5)
취하 · 중지	979	의류·섬유신변용품	127(13.0)
처리불능	731	문화·오락서비스	121(16.6)
정보제공	6,518	문화·오락서비스	882(13.5)
상담기타	4,014	문화·오락서비스	559(13.9)

Ⅰ-2. 주요 품목별 처리 현황 및 사례

1. 가구

가. 피해구제 접수 현황

가구 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 총 1,482건으로, 2018년 1,283건 대비 199건(15.5%) 증가함.

표 2-19 : 피해구제 접수 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	1,040	1,283	1,482
증 감	-	243 (23.4)	199 (15.5)

품목별로는 소파 등 의자류가 433건(29.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 침대류 357건(24.1%), 책상 · 테이블류 252건(17.0%), 장롱류 177건(12.0%), 세트가구류 88건(5.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-20 : 품목별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	의자류	침대류	책상 · 테이블류	장롱류	세트 가구류	기타*	계
건 수	433 (29.2)	357 (24.1)	252 (17.0)	177 (12.0)	88 (5.9)	175 (11.8)	1,482 (100.0)

* 가구리폼·수리업, 기타가구 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 도장불량, 색상차이 등 품질·A/S 관련이 820건(55.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 거부, 과다 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 548건(37.0%), 부적절한 표시·광고 관련 피해 63건(4.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-21 : 피해 유형별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1]	표시·광고	안전 관련	부당 행위	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	820 (55.3)	548 (37.0)	63 (4.3)	24 (1.6)	14 (0.9)	10 (0.7)	3 (0.2)	1,482 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

가구 관련 피해 중 815건(55.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 400건(27.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 수리·보수 127건(8.6%), 교환 96건(6.5%), 배상 88건(5.9%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 사건이 397건(26.8%)으로 가장 많았고 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 187건(12.6%), 취하중지·처리불능 된 사건 83건(5.6%) 순으로 나타남.

표 2-22 : 처리 결과별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	수리·보수	교환	배상	계약해제	계약이행	부당행위시정	소계				
건 수	400 (27.0)	127 (8.6)	96 (6.5)	88 (5.9)	56 (3.8)	44 (3.0)	4 (0.3)	815 (55.0)	397 (26.8)	187 (12.6)	83 (5.6)	1,482 (100.0)

라. 소비자 주의사항

최근에는 전자상거래로 가구를 구입하는 경우가 많아 이로 인한 사례가 많이 접수되고 있음. 전자상거래 특성상 구입 전 직접 제품 확인이 불가하여 재질 또는 색상 등이 화면과 다를 수 있으므로 주문 전 판매자에게 제품 상태를 꼼꼼히 확인해 봐야 함.

전자상거래로 구입 시 제품 하자로 인한 반품은 사업자가 제반 비용을 부담하나, 소비자의 단순변심에 의한 반환으로 소요되는 비용(인건비, 운송비 등)은 소비자가 지급해야 함.

또한, 가구 관련 피해 중에는 소파 가죽의 벗겨짐, 장류의 균열, 도장 불량, 냄새 발생 등 품질 관련 피해와 더불어 제품 구입 후 소비자의 변심에 의해 계약해제를 요구하거나, 주문 제품과 다른 제품이 배송되어 반품 요구 시 사업자가 거부하는 사례가 많았음. 그러므로 가구 구입 시에는 꼼꼼히 가격을 비교하고 반드시 구입 계약(주문)서를 작성하여 피해를 예방해야 함.

▶ 계약(주문)서에 품목별 가격 및 제조업체를 반드시 기재

가구는 소비자가 주문한 제품과 색상이나 규격이 다른 제품이 배송될 수 있으므로 계약서에 반드시 주문 물품을 구체적으로 기재함.

또한 여러 품목의 가구를 구입할 경우, 일부 품목을 반품하거나 하자로 보상을 받는 과정에서 가격으로 인한 분쟁이 발생할 수 있으므로 총 가격 외에 개별 품목의 가격도 기재하여야 함.

그리고 주문한 제품과 실제 배송된 제품의 제조업체가 다르다는 피해가 지속적으로 발생하고 있으므로, 계약서 작성 시 제조사 또는 원산지 표시 등 세심한 주의가 필요함.

▶ 제품 배송 즉시 품질하자 여부 확인

가구 표면의 흠집은 운송 중에 발생하는 경우도 있지만 사용자의 취급 부주의로 발생할 수도 있으므로 제품 배송 직후에는 반드시 배송기사와 함께 하자여부를 확인하여야 함.

배송기사의 부주의로 바닥재나 출입문 등이 훼손된 경우에는 현장에서 보상을 요구하고 확인서를 교부받아 향후 피해보상에 대비해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 하자있는 가구 구입가 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 4. 6. 전자상거래로 DIY 가구를 구입하고 299,000원을 결제함.
o 배송된 제품의 부품 구멍이 균일하지 못한 하자로 조립이 불가하여 이의 제기하고 대금 환급을 요청하였으나, 사업자는 조립 미숙 때문이라고 주장함.
o A씨는 사실 조사 후 조속한 반품 및 대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

가구의 하자 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 의하면 가구 품질불량의 경우 구입일로부터 10일 이내에는 제품교환 또는 구입가 환급이 가능한 것으로 규정되어 있음. 소비자가 제출한 사진 등을 통해 제품에 하자가 있음이 확인됨.

처리 결과

당사자 간 합의에 따라 사업자가 제품 반품 및 대금 환급함.

▣ 하자 있는 침대 구입가 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 10. 21. 전자상거래로 침대를 구입하고 213,900원 결제함.
o 2019. 10. 25. 배송된 제품의 프레임에 녹이 발생하고 변색된 것 같은 하자가 있어 사업자에게 반품을 요구하였으나, 구매자의 단순변심으로 인한 반품이라며 프레임 및 매트리스 왕복배송료를 공제하고 환급하겠다고 함.
o B씨는 반품 및 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

침대의 하자 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 침대 품질불량의 경우 구입일로부터 10일 이내에 제품교환 또는 구입가 환급으로 규정되어 있음. 소비자가 제출한 사진 등을 통해 제품에 일부 하자가 있음이 확인됨.

처리 결과

당사자 간 합의에 따라 사업자가 제품 반품 및 매트리스 배송비를 제외한 대금을 환급함.

2. 건강식품

가. 피해구제 접수 현황

건강식품 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 158건으로 2018년 98건 대비 60건(61.2%) 증가함.

표 2-23 : 피해구제 접수 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	93	98	158
증 감	-	5 (5.4)	60 (61.2)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 청약철회 거부 등 계약관련 피해가 85건(53.8%)으로 가장 많았으며, 품질·A/S 관련 피해가 31건(19.6%), 표시·광고 관련 피해가 15건(9.5%) 등의 순으로 나타남.

표 2-24 : 피해 유형별 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구분	계약 관련1)	품질 · A/S	표시 · 광고	안전 관련	부당 행위	가격· 요금	기타2)	계
건수	85 (53.8)	31 (19.6)	15 (9.5)	12 (7.6)	8 (5.1)	3 (1.9)	4 (2.5)	158 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 청약철회, 계약불이행 등
2) 거래관행, 단순문의 · 상담, 부당채권추심 등

다. 처리 결과

건강식품 피해 중 105건(66.5%)이 합의가 성립됨. 합의된 사건 중 환급이 79건(50.0%)으로 가장 많았으며, 다음으로 계약해제가 12건(7.6%), 배상이 8건(5.0%), 계약이행 및 부당행위시정이 각 3건(1.9%) 등의 순으로 나타남.

이 밖에 합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 35건(22.1%) 있었음.

표 2-25 : 처리 결과별 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						조정신청	취하·중지·처리불능	정보제공·상담기타	계
	환급	계약해제	배상	계약이행	부당행위시정	소계				
건수	79 (50.0)	12 (7.6)	8 (5.1)	3 (1.9)	3 (1.9)	105 (66.5)	8 (5.1)	10 (6.3)	35 (22.1)	158 (100.0)

라. 소비자 주의사항

건강식품 관련 소비자 피해는 특정 연령대의 소비자가 아닌 최근 건강과 관련한 관심이 높아지는 시대적 분위기에 맞게 전체 연령에서 고르게 발생하고 있는 추세임.

인터넷을 검색하던 중 건강식품과 관련된 광고 또는 체험담 등을 보고 소비자가 직접 연락한 후 판매자로부터 구입을 권유받아 충동적으로 구입하는 경우도 다수 발생되고 있음.

충동적으로 구매 후 판매자에게 청약철회 요구 시 판매자로부터 제품이 훼손되었다는 이유 등으로 청약철회를 거절당하는 피해가 발생하기도 함.

또한, 건강식품 섭취 후 효과가 광고내용과 다르거나 기대보다 미미하고, 체질에 맞지 않는 등의 사유로 반품 요구 시 반품을 거절하거나 과다한 위약금을 요구하는 사례 역시 지속적으로 발생하고 있음.

건강식품의 경우 기능성 내용과 관련하여 관련기관(식품의약품안전처)에 신고, 등록되어 있기에 광고내용만을 믿고 충동적으로 구입하기 전에 이를 확인하여 본인에게 필요한 제품인지 여부를 확인하는 등 계약하기 전에 신중을 기해야 함.

▶ 건강식품 계약 관련 주의 사항

개봉 및 섭취한 제품은 청약철회 등이 어렵기에 신중하게 판단하여야 하며, 구입 시 판매자가 구두 상으로 약속한 내용은 반드시 계약서에 자세하게 기재한 후 증빙자료 등과 함께 보관함.

건강식품 구입계약 후 단순변심 등으로 계약을 철회하고자 할 경우에는 제품을 섭취 또는 훼손하지 않은 상태에서 반드시 청약철회 기간 내에 사업자에게 서면으로 청약철회의사를 통지하고 신용카드로 결제했다면 해당 카드사에도 서면으로 통지하여야 함.

* 방문판매로 계약체결 시 청약철회기간
  - 소비자의 사유(단순변심)로 반품하는 경우에는 배송 받은 날로부터 14일 이내, 재화 등의 내용이 계약과 다르게 이행된 경우에는 배송 받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내
* 전자상거래로 계약체결 시 청약철회기간
  - 소비자의 사유(단순변심)로 반품하는 경우에는 배송 받은 날로부터 7일 이내, 재화 등의 내용이 계약과 다르게 이행된 경우에는 배송 받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내

▶ 건강식품 판매 상술 관련 주의사항

사업자들이 계약 후 임의로 제품을 개봉하거나 개봉을 유도한 후, 개봉하였다는 이유로 반품을 거부하거나 과도한 위약금을 청구하는 경우가 많으므로 주의해야 함.

또한 무료 제공 혹은 체험 후 무조건 반품 등으로 구입을 권유하는 경우 구입 후 반품요구 시 이를 부인하는 경우가 발생할 수 있기에 계약 체결 시 계약서에 특약내용을 기재하여 추후 피해를 예방할 필요가 있음.

▶ 건강식품 섭취 관련 주의사항

건강식품은 의약품이 아니므로 특정 질병치료에 효과가 있다는 말을 믿지 말고, 특히 만성적인 질환을 앓고 있거나 현재 복용하는 약물이 있다면 반드시 의사 등 전문가와 상의 후 섭취여부를 결정해야 함.

건강식품에 기재된 섭취량을 준수하는 것이 좋음. 과량을 섭취한다고 해서 효과가 커지는 것은 아니며, 과량 섭취 시 오히려 부작용이 발생될 수도 있음.

건강식품 섭취 후 이상증상이 발생하였을 때, '명현현상' 또는 '호전반응'이라는 말에 속아 계속 섭취해서는 안 되며, 즉시 섭취를 중단하고 의료진과 상의해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 효과 없는 건강기능식품 반품 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 5. 13. 인터넷 웹사이트 건강기능식품 광고를 보다가 궁금한 부분이 있어 휴대폰 번호를 남겼는데, 이후 사업자가 전화를 걸어와 상담하던 중 구매권유를 받고 2박스를 대금 298,000원에 구입함.

o A씨가 구매 결정을 한 것은 통화 당시 사업자가 “한 달 체험 후 효과가 없으면 환불 가능하다”고 안내를 했기 때문인데, 한 달여간 1박스를 섭취했음에도 효과가 없어 환불을 요청하자 입장을 바꾸어 환불이 불가하다고 함.

쟁점 사항

사업자가 한 달 섭취 후 환불이 가능하다는 점을 광고하였는지 여부

판단 경위

방문판매법 제7조의2 제2항에 따라 B씨와의 계약경위, 즉 통화내용을 요청한 결과, 사업자가 판매 당시 “한 달 체험 후 효과가 없으면 환불이 가능하다고 안내하였다”는 점을 시인함.

처리 결과

A씨가 본 제품을 지속적으로 복용하였음에도 효과가 없다고 주장하는 점과 A씨와 사업자가 구매 당시 효과가 없을 시 환불이 가능하다고 약정한 점을 감안하여 미 복용한 잔여제품(1박스)에 대한 반품을 권고하였고, 사업자가 해당하는 금액(149,000원)을 환급함.

▣ 이물질 함유된 건강기능식품의 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 3. 9. 전자상거래를 통해 사업자에게 노니 캡슐 2세트(240정, 103,660원)를 구매함.

o 구매 후 캡슐 2정의 껍질을 벗겨 내용물에 자석을 대어보니 쇳가루로 추정되는 미상의 이물질이 자석에 붙는 현상이 관찰됨.

o 사업자에게 위 사실을 알리고 구입가 환불을 요구했으나 거부함.

쟁점 사항

B씨가 주장하는 이물질이 제품에 본래 함유된 원료가 아닌 이물질인지 여부

판단 경위

B씨에게 관련 입증 자료(사진 및 동영상)를 제출받아 살펴본 결과 자성을 띄는 미상의 물질이 포함된 것으로 판단됨에 따라 전자상거래법 제17조 제3항에 따라 청약철회 가능함.

처리 결과

사업자는 본 제품 제조자가 아니고 단순 공급자이지만 해당 물질이 이물질인지 여부에 대해 성분 분석을 진행하겠다고 해명하며 소비자에게 구입가를 환불해 줌.

▣ 다이어트식품 섭취 후 부작용 발생에 따른 손해배상 요구

사건 개요

o C씨는 2019.7.1. 다이어트식품의 체험단으로 선정되어 8만원 상당의 다이어트 식품을 제공 받음.
o 해당 제품은 차전자피 식이섬유가 주된 원료로 그 성질이 수분과 접촉할 때 부피가 팽창하는 특징이 있어 포만감을 느낀다고 들음.
o 그런데 제품 섭취 후 목구멍에 걸려 숨이 막혀 구토를 하는 등 생명의 위협을 받아 수차례 병원 내방해 진료(내시경 등)를 받음.
o 이와 관련, C씨는 업체에 안전성이 보장되지 않은 제품으로 인해 발생한 손해에 대해 배상을 요구했으나 거절당함.

쟁점 사항

해당 제품이 섭취 시 기도막힘 등의 우려가 다분하여 안전하지 못한 제품인지 여부, C씨의 병원 진료 내역상 문제 증상의 원인이 사업자가 제공한 제품과 연관이 있는지 여부

판단 경위

해당 제품의 주요 성분인 차전자피 식이섬유가 수분과 접촉 시 부피가 팽창하는 특징이 있다는 점, 시중에서 유통되는 차전자피 식이섬유를 포함한 유사 제품의 내용물에 비해 사업자가 제조한 제품의 내용물의 크기가 비교적 크다는 점 등을 종합적으로 고려한 결과, 동 제품 표지에 안내된 섭취방법대로 섭취할 시 기도 막힘 등이 발생할 우려가 다분하다고 판단됨. 이에 동 제품 섭취 후 기도 막힘, 구토 등이 발생하였다고 주장하는 시점 이후 즉시 진료를 받은 정황을 비추어 볼 때, C씨의 주장에 대해 설득력이 있다고 판단됨.

처리 결과

사업자가 해당 제품이 안전하지 아니할 수 있다는 가능성을 일부 인정하고 C씨의 요구대로 병원 진료비 등에 대해 배상함.

3. 국내결혼중개

가. 피해구제 접수 현황

국내결혼중개 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 309건으로 2018년 253건 대비 22.1% 증가함.

표 2-26 : 피해구제 접수 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	250	253	309
증 감	–	3 (1.2)	56 (22.1)

나. 피해 유형

계약해제 거부, 과도한 위약금 청구, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 299건(96.8%)으로 대다수를 차지했고, 다음으로 품질·A/S 관련 5건(1.6%), 부당행위 3건(1.0%) 등이었음.

결혼중개업체가 회원 가입 시 약정했던 조건(직업, 학력, 나이, 재산, 종교 등)과 다른 상대 주선, 맞선 상대방의 프로필 허위 제공 등의 소비자 피해가 있었음.

표 2-27 : 피해 유형별 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당행위[2]	가격 · 요금	계
건 수	299 (96.8)	5 (1.6)	3 (1.0)	2 (0.6)	309 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당채권추심, 부당행위

다. 처리 결과

국내결혼중개 피해 중 191건(61.9%)이 합의로 성립됨. 이 중 계약해제가 100건(32.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 57건(18.5%), 계약이행 31건(10.0%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 85건(27.5%)으로 가장 많았고 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 27건(8.7%) 이었음.

표 2-28 : 처리 결과별 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립					조정신청	정보제공 상담기타	취하중지·처리불능	계
	계약해제	환급	계약이행	배상	소계				
건수	100 (32.4)	57 (18.5)	31 (10.0)	3 (1.0)	191 (61.9)	27 (8.7)	85 (27.5)	6 (1.9)	309 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 국내결혼중개업에 따라 신고한 업체인지 확인

결혼중개업의 관리에 관한 법률 제3조에 따라 국내결혼중개업을 하고자 하는 자는 대통령령을 정하는 기준을 갖추어 특별자치시장·시장·군수·구청장에게 신고하여야 하는 바, 적법하게 신고한 업체인지 확인

▶ 계약서 작성 시 가입비, 계약기간, 만남횟수 등 약정 내용이 설명한 대로 동일하게 기재되어 있는지 꼼꼼히 확인

계약해지 시 계약서상의 만남 횟수를 환급 기준으로 제시하는 경우가 있으므로, 계약을 체결할 때 가입비, 계약기간은 물론 서비스 만남 횟수 등을 포함한 약정 만남 횟수를 계약서에 기재

▶ **추후 분쟁에 대비해 원하는 만남상대의 객관적 조건을 계약서에 명시하는 한편, 계약서 내용과 설명이 다를 경우 설명 내용을 계약서에 별도로 기재하도록 요구**

만남상대에 대한 우선 희망조건(종교, 직업, 학력 등 객관적 내용에 한정)은 가급적 계약서에 명시

약정 기간, 만남 횟수·조건 등에 관하여 계약서와 설명이 다른 경우 그 내용을 계약서에 별도로 기재하거나 수정해 달라고 요구하고 수정된 부분에는 양 당사자가 서명할 것

또한 계약내용과 다른 조건으로 만남을 주선하거나, 허위정보를 제공한 경우, 약정 만남에 포함하지 않는다는 내용을 계약서에 기재하고 그러한 사례 발생 시 즉시 이의제기하고 확인서를 받아둘 것

▶ **공정거래위원회에서 승인한 표준약관을 사용하는 업체를 이용**

계약 해지 시 자체 약관을 근거로 환급을 거부하거나 소비자에게 불리한 환급규정을 적용하는 업체가 있으므로 가급적 표준약관을 사용하는 업체 이용

▶ **방문판매, 전화권유판매 등에 의한 충동계약은 기간 내 청약철회 요구**

방문판매, 전화권유판매는 계약일로부터 14일 이내, 전자상거래로 가입하거나 20만 원 이상 3개월 이상의 신용카드 할부거래는 계약일로부터 7일 이내에 서면으로 청약철회 요구

마. 주요 합의권고 사례

▣ 계약해지 시 잔여횟수에 서비스 횟수 미포함

사건 개요

- o A씨는 2018.9.6. 피신청인과 결혼중개서비스 이용계약(기본 5회, 서비스 2회)을 체결하고 1,650,000원을 지급함.
- o 2회 매칭 후 서비스 불만족으로 2018.12.29. 피신청인에게 계약해지를 요구함.
- o 피신청인은 계약서 상 약정횟수가 5회인 바, 총 결제금액의 80%에서 잔여횟수 3회에 대하여 환급 가능함을 안내함.
- o A씨는 서비스 2회도 계약내용에 포함되는 바, 잔여횟수 5회에 대한 환급을 요구함.

쟁점 사항

계약 해지 시 서비스 횟수가 계약 내용에 포함되는지 여부

판단 경위

피신청인은 계약서 상 약정횟수가 5회로 기재되어 있는 바 잔여 횟수는 3회라고 주장하나 신청인이 제출한 녹취파일 확인 시 서비스 횟수 2회 포함하여 총 약정 횟수가 7회라는 사실에 대하여 양 당사자간 다툼이 없으므로 이 사건 계약의 계약내용은 2회 서비스 횟수를 포함하여 총 7회로 봄이 타당함.

처리 결과

사업자에게 총 약정 횟수는 2회 서비스 횟수를 포함한 7회에 해당하며, 「소비자분쟁해결기준」에 의거 총 결제대금의 80%에서 잔여 횟수 5회에 해당하는 942,850원 환급을 권고하였고 이에 양 당사자가 합의함.

▣ 계약 해지 시 할인가 결제에 따른 환불 불가 안내

사건 개요

o B씨는 2019.8.18. 피신청인과 결혼정보서비스 이용계약(약정횟수: 3회)을 체결하고 500,000원을 신용카드 일시불 결제함.
* 정가 850,000원이나 350,000원 할인하여 500,000원에 계약함.

o 2회 만남을 진행한 후 피신청인 서비스에 불만족하여 2019.11.25. 잔여 1회에 대한 환급을 요구하였으나 피신청인은 할인하여 계약한 바 환급액이 없다고 주장함.

o B씨는 관련 기준에 의거 잔여 1회에 대한 환급(133,333원)을 요구함.

쟁점 사항

할인가 결제 시 환불 불가 약관의 유효 여부

판단 경위

「방문판매 등에 관한 법률」제31조에 의거 계속거래를 체결한 소비자는 언제든지 계약을 해지할 수 있는 바, 할인가로 결제했다는 이유만으로 정당한 계약해지를 방해하는 것은 부당하다고 봄이 상당하므로 「소비자분쟁해결기준」(공정거래위원회고시)에 의거하여 잔여 매칭횟수 1회에 대하여 이용대금을 환급해 주는 것이 타당함.

처리 결과

사업자에게「소비자분쟁해결기준」에 따라 가입비의 80%에서 잔여횟수 1회에 해당하는 이용대금을 환급을 권고하였고 이에 양 당사자가 합의함.

4. 금융

가. 피해구제 접수 현황

2019년 금융관련 피해구제 접수 건수는 97건으로 2018년 대비 84건(46.4%)이 감소함.

표 2-29 : 피해구제 접수 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	103	181	97
증 감	-	78 (75.7)	△84 (△46.4)

* 대출, 투자(투자자문(컨설팅) 제외), 기타금융(각종 쿠폰류, 복권, 신유형상품권, 상품권 제외), 저축, 할부금융, 리스

나. 피해 유형별 현황

피해 유형별로는 부당행위가 72건(74.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약 관련 분쟁이 23건(23.7%), 가격·요금 분쟁이 2건(2.1%)의 순으로 나타남.

표 2-30 : 피해 유형별 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구분	부당행위[1]	계약관련[2]	가격·요금	품질·A/S	약관	기타[3]	계
건수	72 (74.2)	23 (23.7)	2 (2.1)	-	-	-	97 (100)

1) 부당채권추심, 부당행위
2) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

금융관련 피해 97건 중 합의가 성립된 건 중에는 환급이 13건(13.4%)으로 가장 많았고, 계약이행 8건(8.2%), 배상3(3.1%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사건의 경우, 사실관계 입증의 어려움 등의 이유로 정보제공·상담기타로 종결한 건이 53건(54.6%), 취하중지·처리불능인 경우가 16건(16.5%)이었음.

표 2-31 : 처리 결과별 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정 신청	정보 제공 상담 기타	취하 중자 처리 불능	계
	환급	계약 이행	배상	부당 행위 시정	계약 해제	수리·보수	교환	소계				
건 수	13 (13.4)	8 (8.2)	3 (3.1)	1 (1.0)	1 (1.0)	2 (2.1)	-	28 (28.9)	-	53 (54.6)	16 (16.5)	97 (100)

라. 소비자 주의사항

▶ 가상통화는 법정통화가 아니기 때문에 예금자보호대상에 포함되지 않으므로 투자 시 보다 높은 주의가 필요함.

우리나라(정부)는 물론 세계 어느 나라(정부)도 가상통화에 대해 보증하지 않으며 국내외 규제환경 변화, 투기적 수요 등에 따라 가치가 급변하여 막대한 손실로 이어질 수 있음. 또한, 실물이 존재하지 않는 가상통화의 특성상 사기를 당하거나 해킹 등 전산사고 발생으로 피해를 입을 가능성 또한 존재하므로 가상통화 매매, 채굴, 투자 등 거래 시 본인 책임하에 신중하게 판단할 필요가 있음.

▶ 펀드 등 금융투자상품은 본인이 투자 결과에 대한 책임이 있으므로 상품 가입 전 투자 목적, 투자 기간, 투자 성향 등에 대해 확인을 하고 적정한 상품을 선택해야 함.

투자 상품에 가입하기 전, 투자 목적을 분명히 하여 여유자금으로 분산 및 장기 투자를 하는 것이 좋고, 투자 기간, 투자 성향 등을 고려하여 자신에게 적합한 상품을 선택할 필요가 있음.

▶ 금융투자상품 계약 시에는 직원으로부터 가입 상품의 중요내용(투자기간, 투자처, 발생 수수료, 원금손실 위험정도 등)에 대해 충분한 설명을 듣고 가입 여부를 결정해야 함.

가입 상품을 결정한 후에는 직원에게 중요한 내용(투자기간, 투자처, 발생 수수료, 원금손실 위험정도 등)에 대해 설명을 들은 후 계약서를 작성하고, 계약서 작성 시에는 내용을 꼼꼼하게 확인하고 이해가 가지 않는 부분은 직원에게 다시 확인한 후 서명할 필요가 있으며 계약 후에는 계약서 사본, 투자설명서, 약관 등을 반드시 수령하여 추후 계약내용 등의 확인이 필요할 때 활용할 수 있도록 해야 함.

▶ 리스상품은 물품 등을 구매하지 않고 매월 리스료를 지불하면 해당 물품을 사용할 수 있고 교체가 쉽다는 장점이 있으나, 계약 해지 등의 경우, 구입할 경우 보다 더 많은 비용이 발생할 수 있으므로 리스 상품 이용 시 유의해야 함.

월 리스료, 중도해지수수료, 승계수수료 등 리스계약에서 발생하는 비용은 리스기간, 잔존가치, 잔여기간, 할인율, 수수료율 등에 의해 결정되기 때문에 계약 내용이 복잡하여 소비자가 충분히 이해하기 어려운 경우가 있으므로 핵심설명서 등을 통해 계약의 중요 내용을 확인하고, 이해가 되지 않으면 직원에게 추가 설명을 요구하여 계약 내용을 명확하게 이해해야 하고 계약 후에는 계약서, 약관, 핵심설명서 등을 통해 계약 내용을 다시 한 번 확인해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 대출 계약 시 부담한 근저당 설정비 반환 요구

사건 개요

o C씨는 2019.8.9. D대부업체와 주택담보대출(1억 원) 계약을 체결하며 지급한 근저당설정비 890,000원을 반환해 줄 것을 요구하였으나 거부함.

쟁점 사항

대출 계약 시 발생하는 근저당설정비 부담 주체

판단 경위

근저당권설정등기는 은행(채권자)이 대출채권(피담보채권)의 우선변제권을 확보하는 담보물권(근저당권)을 취득하게 된다는 점에서 은행에게 이익이 되는 면이 더 크고 직접적이므로 은행이 근저당설정등기의 등기권리자로서 그 등기비용을 부담하여야 함.

* 근저당설정계약서(표준약관) 제8조(여러 절차의 이행과 비용부담)

1. 국민주택채권매입비 : 채무자 또는 설정자
2. 등록세, 지방교육세, 등기신청수수료 및 법무사 수수료
   가. 근저당권 설정등기를 하는 경우 : 채권자
   나. 근저당권 말소등기를 하는 경우 : 채무자 또는 설정자
3. 근저당물건의 조사 또는 감정평가 수수료
   가. 근저당권을 설정하기 위한 경우 : 채권자
   나. 채무자의 채무불이행으로 인하여 근저당권을 행사하는 경우 : 채무자 또는 설정자
4. 기타 비용으로서 부담주체가 분명하지 아니한 비용 : 채권자와 채무자 또는 설정자의 균분

처리 결과

피신청인이 신청인에게 890,000원을 환급함.

▣ 출금을 거부하는 가상통화 취급소 원화 지급 요구

사건 개요

o K씨는 2019.1.27. P가상통화 취급소에 가상통화의 원화(4,106,000) 출금을 신청하였으나 처리되지 않음.

o P사는 명확한 설명 없이 비정상적인 거래 내역이 확인되었다며 거래 정지 및 출금을 거부함.

쟁점 사항

이용자가 가상통화 출금 신청을 하였으나 구체적인 출금 제한 등 거래 거부에 대한 사유를 명시하지 않고 '비정상적인 거래'라는 포괄적인 사유로 출금을 제한하는 것이 타당한지 여부

판단 경위

'결제, 입금, 출금, 환전' 등은 가상통화 거래 서비스 이용의 본질적인 내용 중 하나이므로 그 제한 사유는 이용자가 내용을 알 수 있도록 구체적으로 규정해야 함.

그러나 P사가 출금 제한 사유로 들고 있는 '비정상적인 거래'는 그 의미가 구체적으로 규정되어 있지 않아 P사가 포괄적· 자의적으로 해석할 여지가 있을 뿐만 아니라 어떤 행위로 인해 출금이 제한된 것인지 이용자가 알 수 없음.

이러한 조항은「약관의 규제에 관한 법률」제6조에 따라 고객이 예상하기 어려운 조항이자 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당하여 무효이므로, 비정상적인 거래 내역이 확인되었다는 이유로 출금 등 피신청인의 출금 제한은 부당하다고 판단됨.

* 참고 : 12개 가상통화 취급소의 이용 약관상 불공정 약관 조항 시정 (공정거래위원회, 2018.4.4.)

처리 결과

P사가 K씨의 출금 요청을 처리하여 원화 4,106,000원을 지급함.

5. 농 · 수 · 축산용품

가. 피해구제 접수 현황

농 · 수 · 축산용품 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 80건으로 2018년 67건 대비 19.4% 증가함.

표 2-32 : 피해구제 접수 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	58	67	80
증 감	-	9 (15.5)	13 (19.4)

품목별로는 농업용기계가 42건(52.5%), 다음으로는 축산자재 11건(13.7%), 묘목·모종·종자 11건(13.7%), 농약 6건(7.5%) 등임.

표 2-33 : 품목별 접수 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	농업용 기계	축산 자재	묘목·모종·종자	농약	농업용 시설 자재	어업 용품	비료	기타 농업용 자재	계
건 수	42 (52.5)	11 (13.7)	11 (13.7)	6 (7.5)	5 (6.3)	2 (2.5)	2 (2.5)	1 (1.3)	80 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 농기계 하자, 묘목 불량 등 품질 · A/S와 관련된 피해가 44건(55.0%), 계약해제 · 청약철회 · 계약불이행 등 계약 관련 피해가 24건(30.0%), 표시·광고 5건(6.3%), 안전문제 4건(5.0%) 등의 순이었음.

표 2-34 : 피해 유형별 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약관련[1)]	표시 · 광고	안전관련	부당행위	기타	계
건 수	44 (55.0)	24 (30.0)	5 (6.3)	4 (5.0)	2 (2.5)	1 (1.2)	80 (100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회 등

다. 처리 결과

농·수· 축산용품 피해 중 합의가 성립된 건은 42건(52.5%)으로 약 절반 이상이 합의되었으며, 정보제공·상담기타로 종결된 사건이 27건(33.8%), 조정신청 9건(11.2%)의 순이었음.

농작물의 피해 발생에는 실제 투입된 원료 외에 기후나 토양에 따른 환경적인 요인과 농가별 영농방법의 차이에 의한 기술적인 요인 등 여러 가지 복합적인 원인이 작용하여 책임소재 규명이 어려움.

또한 피해가 발생한 직후 농가들의 대응이 미숙하여 소비자피해 현장을 보존하지 못하거나, 농업 전문기관의 원인규명 절차 등을 간과하면서 입증근거를 확보하기 어려워 보상을 요구하기가 쉽지 않음.

합의 건 중에는 환급이 20건(25.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 수리·보수 8건(10.0%), 배상 5건(6.3%), 계약이행 4건(5.0%) 등의 순이었음.

표 2-35 : 처리 결과별 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공·상담기타	조정신청	취하중지	계
	환급	수리·보수	배상	계약이행	계약해제	교환	소계				
건수	20 (25.0)	8 (10.0)	5 (6.3)	4 (5.0)	3 (3.7)	2 (2.5)	42 (52.5)	27 (33.8)	9 (11.2)	2 (2.5)	80 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 작물 피해 시 농업관련 전문기관 등을 통한 근거 확보

작물 관련 피해가 발생하면, 상당수 농가들이 과학적이고 체계적인 원인규명을 위한 노력에 소홀한 경우가 있음.

피해 발생 즉시 사업자에게 이의를 제기하고 농업 관련 전문기관(농촌진흥청, 농업기술센터 등)에도 피해 사실을 통보하여 신속한 원인규명을 요구하는 한편 피해 현장에 대한 보존과 작물의 상태를 비디오, 사진 등으로 촬영해 두고 영농일지를 작성하여 작물 재배의 모든 과정을 기술해 놓는 것이 바람직함.

▶ 구입 농기계에 대한 정보 숙지

농산물 건조기 등 농기계 구입 시 제품에 대한 정보가 부족한 상태에서 판매원의 설명에만 의존하다보니, 품질과 가격 등에 대한 분쟁이 빈번하게 발생하고 있음.

제품을 구입하기 전에 사업자가 제시하는 카탈로그와 제품 안내 설명서 등을 충분히 숙지하고, 구입하려는 제품의 주요 기능 등을 계약서에 명시해야 함. 또한 이와는 별도로 인근 농협 등을 통해 구입하려는 제품에 대한 정보를 확인하며, 만일 문제가 발생하면 농협이나 행정기관, 가족들에게 신속히 알리고 도움을 요청함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구입한 고추건조기 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 9. 24. 전자상거래로 고추건조기를 89,000원에 구입함.
o 배송 후 확인해보니 생각했던 것보다 크기가 작아 사업자에게 반품을 요구하였으나, 사업자는 제품 박스가 개봉되었다며 반품을 거부함.

쟁점 사항

포장 박스가 개봉된 제품에 대한 청약철회 인정 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조에 따르면 소비자는 구입 후 7일 이내(배송일이 구입일과 다른 경우 배송일로부터 7일 이내) 청약철회 할 수 있도록 규정되어 있음. 단, 소비자에게 책임 있는 사유로 재화등이 멸실되거나 훼손된 경우 청약철회가 불가하나 재화등의 내용을 확인하기 위해 포장 등을 훼손한 경우는 제외됨.

처리 결과

사업자가 왕복 배송비 공제 후 제품 반품 및 대금 환급함.

▣ 다른 제품 배송되어 반품한 농업용 열풍기 배송비 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 11. 1. 전자상거래로 농업용 열풍기를 1,440,000원에 구입함.
o 주문한 제품이 아닌 타사제품이 배송되어 반품을 요구하였으나, 사업자는 왕복 배송비를 공제하고 잔여 대금만 환급함.

쟁점 사항

다른 제품 배송되어 반품한 경우 배송비 부담 여부

판단 경위

주문한 제품과 다른 제품이 배송된 경우 계약 불이행에 해당되므로 공제한 배송비를 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자가 왕복 배송비 120,000원을 환급함.

6. 방문 · 통신교육서비스

가. 피해구제 접수 현황

방문·통신교육서비스 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 총 526건으로 2018년 482건 대비 9.1% 증가함.

표 2-36 : 피해구제 접수 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	592	482	526
증 감	-	△110 (△18.6)	44 (9.1)

품목별로는 인터넷교육서비스가 486건(92.4%)으로 대다수를 차지함. 특히 인터넷교육서비스는 2016년 753건(95.3%), 2017년 553건(93.4%), 2018년 438건(90.9%)으로 하락하고 있었으나, 여전히 높은 비중을 차지하고 있음.

이 밖에 방문 · 전화교육은 18건(3.4%), 국내 · 외 캠프는 15건(2.9%) 접수된 것으로 나타남.

표 2-37 : 품목별 접수 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	인터넷 교육서비스	방문 · 전화 교육	국내·외 캠프	기타	계
건 수	486 (92.4)	18 (3.4)	15 (2.9)	7 (1.3)	526 (100.0)

나. 피해 유형

계속 거래가 일반적인 방문·통신교육서비스의 주요 피해 유형은 사업자의 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 478건(90.9%)으로 대부분을 차지함. 이 밖에 부당행위 18건(3.4%), 표시·광고 13건(2.4%), 품질 7건(1.3%) 등 임.

표 2-38 : 피해 유형별 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당행위[2]	표시·광고	기타[3]	품질	약관	계
건 수	478 (90.9)	18 (3.4)	13 (2.4)	8 (1.6)	7 (1.3)	2 (0.4)	526 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자계약
2) 부당채권추심, 부당행위
3) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

방문·통신교육서비스 중 340건(64.8%)이 합의로 처리되었음. 이 중 환급이 216건(41.0%)으로 가장 많았고, 계약해제가 54건(10.3%), 계약이행 42건(8.0%), 부당행위시정 9건(1.7%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 48건(9.1%) 이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타 119건(22.6%), 취하중지·처리 불능인 경우가 18건(3.5%) 이었음.

표 2-39 : 처리 결과별 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						조정 신청	정보 제공 상담 기타	취하 중자 처리 불능	계
	환급	계약 해제	계약 이행	배상·교환	부당 행위 시정	소계				
건수	216 (41.0)	54 (10.3)	42 (8.0)	20 (3.8)	9 (1.7)	340 (64.8)	48 (9.1)	119 (22.6)	18 (3.5)	**526 (100.0)**

라. 소비자 주의사항

▶ 계약기간, 서비스 내용, 위약금 등 계약서 내용 꼼꼼하게 확인

특약을 이유로 해지를 거부하거나 중도 해지 시 할인 전 정상가로 계산하여 환급하는 경우도 있으므로 특약사항 및 해지 위약금 등에 대해 계약서 내용을 꼼꼼히 확인하고, 구두로 약정하는 내용도 반드시 계약서에 기재

▶ 제공받은 사은품은 중도 해지 시 비용이 청구될 수 있으므로 무료 사은품이라는 말에 현혹되지 말고, 계약서에 사은품 명칭과 가격이 명시되어 있는지 확인 필요

계약서에 사은품 명칭과 가격 등이 명시되어 있는 불필요한 사은품은 거절

▶ 의무이용기간 설정 약관은 효력 인정되기 어려움

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매법」상 계속거래에 해당되어 언제든 중도 해지가 가능하며, 의무이용기간 또는 일정기간 이내 계약해지 불가라는 약정이 있더라도 「약관의 규제에 관한 법률」에 따라 효력을 인정받기 어려움.

▶ 미성년자가 체결한 계약인 경우에도 부모 등 법정 대리인이 동의한 사실이 있으면 민법에 따라 취소 불가능

성년 연령은 민법상 만 19세이므로 대학 신입생의 경우에도 미성년자 계약 취소가 불가능할 수 있고, 미성년자라 하더라도 부모 등 법정대리인이 동 계약사실을 알고 동의한 경우 취소가 불가능하므로 주의할 필요

▶ 초 · 중 · 고교 교과 관련 인터넷강의 해지 시 위약금 부담 의무 없음

초·중·고등학교 교과 관련 인터넷강의는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(원격교육시설)의 “교습비 반환기준”에 따라 계약해지 시 위약금 부담의무가 없고, 실제 수강한 부분에 해당하는 금액을 뺀 나머지를 환급받을 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 중도해지 및 환급불가 약관의 부당함에 따른 중도 해지 요구

사건 개요

o A씨는 2019.1.23. 피신청인의 인터넷교육서비스를 6개월 이용으로 계약하고, 대금 660,000원을 신용카드 할부로 결제함.
o 개인적인 사정으로 2개월 이용 후 계약해지를 요구하였으나, 피신청인은 약관에 따라 중도 해지 및 환급이 불가하다고 답변하였음.
o A씨는 관련법에 의거 위약금 공제 없이 전액 환급 요구함.

쟁점 사항

계약 후 환급 불가 약관의 부당한지 여부

판단 경위

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매 등에 관한 법률」상 계속거래에 해당되어 동법 제31조에 의거하여 언제든지 중도 해지가 가능하고, 의무사용기간 동안 환급이 불가하다는 것은 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1호에 의거하여 무효로 판단되는 바, 피신청인이 주장하는 중도 계약해지 및 환급 불가 조항은 인정되지 않음.

처리 결과

관련법에 의거하여 피신청인에게 계약해지 및 환급을 권고하니, 위약금 공제 없이 440,000원을 환급함.

▣ 인터넷 원격교육 서비스 해지로 인한 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2019.11.13. 피신청인과 원격 수강계약을 체결하고 585,000원을 신용카드 할부로 결제함.(계약기간 : 2019.11.13. ~ 1년간)
o 결제 후 개인사정으로 2019.11.22. 계약해지 및 환급을 요구하였으나, 피신청인은 신청인이 원격서비스를 이용한 이력이 있음을 이유로 계약해지 및 환급을 거부함.
o B씨는 관련 법률에 따른 이용대금 환급 요구함.

쟁점 사항

인터넷 원격교육 서비스 중도해지 시 계약해지 및 환급 거부 인정 여부

판단 경위

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매 등에 관한 법률」상 계속거래에 해당되어 동법 제31조에 의거하여 언제든 중도 해지가 가능하며, 의무이용기간 또는 일정기간 이내 계약해지 불가라는 약정이 있더라도 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 효력을 인정받기 어려움.

처리 결과

이 사건 계약은 평생교육법에 의거하여 학습비가 반환되어야 하고, 「방문판매 등에 관한 법률」에서 고시하고 있는 계속거래에 해당되어 환급을 거부하는 것은 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1호에 의거하여 무효로 판단되는 바, 신청인이 실제 수강한 기간에 해당하는 금액을 관련 기준에 따라 공제 후 환급되어야 하나, 분쟁의 원만한 해결의 취지에서 전액 환급 하는 것으로 양 당사자가 합의함.

7. 보건·위생용품

가. 피해구제 접수 현황

보건・위생용품 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 977건으로 2018년 893건 대비 9.4% 증가하였음.

표 2-40 : 피해구제 접수 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	803	893	977
증 감	-	90 (11.2)	84 (9.4)

* 의약품 제외

품목별로는 화장품류가 356건(36.4%)으로 가장 많은 비중을 차지했음. 다음으로는 의료용구가 308건(31.5%), 이・미용기구 149건(15.3%) 시력보조기구 91건(9.3%)등의 순으로 나타남.

표 2-41 : 품목별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구분	화장품류	의료용구	이・미용 기구	시력보조 기구	기타보건 위생용품	안경 및 의료용구	계
건수	356 (36.4)	308 (31.5)	149 (15.3)	91 (9.3)	72 (7.4)	1 (0.1)	977 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제・해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 무능력자 계약 등 계약 관련 피해가 392건(40.1%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질・AS 관련 피해가 379건(38.8%), 부작용 발생 등 안전 관련 피해 107건(11.0%), 표시・광고 관련 피해 77건(7.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-42 : 피해 유형별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질 A/S	안전 관련	표시·광고	부당 행위	가격·요금	기타[2]	계
건 수	392 (40.1)	379 (38.8)	107 (11.0)	77 (7.9)	14 (1.4)	3 (0.3)	5 (0.5)	977 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의 · 상담, 이자·수수료, 약관 등

다. 처리 결과

보건 · 위생용품 피해 중 545건(55.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 328건(33.6%)으로 가장 많았으며, 다음으로 배상 72건(7.4%), 교환 49건(5.0%), 수리 · 보수 34건(3.5%), 계약해제 32건(3.2%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 283건(29.0%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 110건(11.2%), 취하중지·처리불능이 39건(4.0%) 순으로 나타남.

표 2-43 : 처리 결과별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중자·처리불능	계
	환급	배상	교환	계약해제	수리·보수	계약이행	부당행위시정	소계				
건 수	328 (33.6)	72 (7.4)	49 (5.0)	32 (3.2)	34 (3.5)	24 (2.5)	6 (0.6)	545 (55.8)	283 (29.0)	110 (11.2)	39 (4.0)	977 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ **화장품 판매업자가 제공하는 각종 혜택에 현혹되지 말고 고가의 화장품 구매에 신중을 기해야 함.**

SNS, 전화 권유 및 노상에서 무료마사지·할인혜택 등을 미끼로 영업소로 유도한 후에 고가의 화장품 계약을 권유하는 경우가 많음. 특히 미성년자를 대상으로 계약 후 법적처리, 신용불량 등을 운운하며 법정대리인에게 계약을 추인시키는 피해가 발생하고 있으며, 계약을 취소하려고 해도 제품을 이미 개봉했다는 이유로 거부하는 경우도 있음. 따라서 소비자들은 불필요한 사은품이나 무료 행사 등에 현혹되지 말아야 함.

미성년자 계약은 「방문판매 등에 관한 법률」 및 「민법」에 따라 청약철회 또는 계약취소가 가능한데, 화장품을 개봉하여 사용하였더라도, 현존하는 한도에서 반환이 가능함. 또한 피부트러블 등 부작용 발생을 예방하기 위해서는 사용 전 첩포검사(피부반응테스트) 등을 통해 본인 피부에 적합한지 여부를 판단해야 함. 만일 화장품 성분에 의한 부작용이 발생했다면, 즉시 사업자에게 통보하고, 전문 의료기관의 진단을 받아 소견서, 관련영수증 등 근거를 확보함.

▶ 의료용구(전동휠체어, 안경, 보청기 등) 구매 시 실제 효능 여부를 확인하고 시용해 본 후 본인에게 적합한 제품을 선택함.

의료용구 특성상 이용자 대부분이 과대광고에 현혹되기 쉬운 노인 소비자임. 제품의 품질에 대한 분쟁 발생 시 시험검사를 통해 확인이 가능할 수 있으나, 개별 소비자들이 이를 규명하기는 쉽지 않음.

보청기의 경우 광고와 달리 청력보정 효과가 없다는 피해가 많은데 하자 여부를 확인하기 어려워 원활한 보상이 안 되고 있음. 또한 안경 및 렌즈는 개인 맞춤 제품으로 정확한 하자가 입증되지 않으면 교환이나 환급이 어려운 품목임. 특히 안경점에서 시력 측정 후 안경을 제작하여 문제가 되는 경우가 있는데, 안경 제작 전 안과 전문의에게 진료를 받는 것이 피해 예방에 도움이 됨. 이처럼 제품 구매 전에는 사용 후기 및 효능 등을 꼼꼼히 확인하고 직접 시용해 본 후 본인에게 적합한 기구를 선택하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 온라인 몰에서 구입한 화장도구의 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 9. 30. 온라인몰을 통해 네일제품(젤램프)을 79,000원에 구입함.
o 배송 받아 상자에 부착된 스티커 테이프를 제거하고 포장을 개봉해보니 재판매 상품으로 판단되어 반품을 요구함.
o 사업자는 스티커 테이프를 제거하여 상품의 가치가 훼손되었다며 반품을 거부함.

쟁점 사항

상품 포장을 훼손한 경우 청약철회 불가 사유에 해당하는 지 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제17조 2항에 따르면 소비자에게 책임 있는 사유로 재화등이 멸실되거나 훼손된 경우 청약철회가 불가하나 재화등의 내용을 확인하기 위해 포장 등을 훼손한 경우는 제외됨. 상자에 부착된 스티커 테이프를 제거한 행위로 상품의 가치가 훼손 되었다고 보기 어려움.

처리 결과

사업자가 청약철회 요구를 수용하고 79,000원을 환급함.

▣ 방문판매 구입 계약한 보청기 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 보청기 무료체험 신문광고를 보고 인터넷으로 접수한 후 2019. 5. 16. 사업자의 연락을 받고 사업장을 방문함.
o 청력테스트를 받은 후 보청기를 구입하기로 하고 1,240,000원을 카드 결제하였으나 가족의 반대로 다음 날 취소를 요청함.
o 사업자는 시험착용 전 취소 시 한쪽 당 80,000원씩 총 160,000원의 위약금을 지급하기로 약정하였다며 위약금 지급을 요구함.
o B씨는 해당 설명을 들은 사실이 없고 상품 제작 전이므로 위약금 없는 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

방문판매 구입계약 후 상품제작 전 청약철회 요청한 보청기의 위약금 여부

판단 경위

「방문판매등에 관한 법률」 제8조(청약철회등)에 따르면 방문판매로 구매계약을 체결한 소비자는 14일 이내에 청약철회를 할 수 있도록 규정되어 있음. 단, 거래의 안전을 위해 대통령령으로 정하는 경우 등 몇 가지 사유로는 청약철회를 할 수 없는데, 동법 시행령 제12조에 따르면 “대통령령으로 정하는 경우”란 소비자의 주문에 의하여 개별적으로 생산되는 재화등에 대한 것으로서 청약철회 및 계약해제를 인정하면 방문판매자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우로서 사전에 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 소비자의 서면 동의를 받은 경우를 말함. 이 사건의 경우 상품 제작 전이고 사업자가 소비자의 구입 여부 판단에 영향을 주는 거래조건 등을 설명하지 않았으므로 위약금 지급 없이 청약철회 가능함.

처리 결과

사업자가 보청기 구입대금 전액 결제취소 처리함.

8. 보건 · 위생서비스

가. 피해구제 접수 현황

보건 · 위생서비스 분야의 2019년도 피해구제 접수 건은 756건으로, 2018년의 589건보다 28.4% 증가함.

표 2-44 : 피해구제 접수 현황(보건 · 위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	562	589	756
증 감	-	27 (4.8)	167 (28.4)

품목별로는 이 · 미용 서비스 관련 피해가 622건(82.3%)으로 가장 많았고, 위생서비스 75건(9.9%), 목욕서비스 49건(6.5%)순으로 나타남.

표 2-45 : 품목별 현황(보건 · 위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	이 · 미용 서비스	위생서비스	목욕서비스	복지서비스	계
건 수	622 (82.3)	75 (9.9)	49 (6.5)	10 (1.3)	756 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 · 해지 및 청약철회, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 508건(67.2%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질 및 A/S 관련 피해가 162건(21.4%), 안전관련 피해가 43건(5.7%), 부당행위 20건(2.6%), 가격 · 요금 관련 피해가 11건(1.5%) 등의 순으로 나타남.

표 2-46 : 피해 유형별 현황(보건·위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련1)	품질·A/S	안전 관련	부당 행위	가격·요금	표시·광고	기타2)	계
건 수	508 (67.2)	162 (21.4)	43 (5.7)	20 (2.6)	11 (1.5)	3 (0.4)	9 (1.2)	756 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

보건·위생서비스 피해 중 398건(52.7%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 231건(30.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 85건(11.2%), 계약해제 44건(5.8%), 계약이행 24건(3.2%), 부당행위시정 7건(1.0%), 수리·보수 6건(0.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 229건(30.3%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 81건(10.7%), 취하중지·처리불능인 경우가 48건(6.3%)으로 나타남.

표 2-47 : 처리 결과별 현황(보건·위생서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하·중자·처리불능	계
	환급	배상	계약해제	계약이행	부당행위시정	수리·보수	교환	소계				
건수	231 (30.6)	85 (11.2)	44 (5.8)	24 (3.2)	7 (1.0)	6 (0.8)	1 (0.1)	398 (52.7)	229 (30.3)	81 (10.7)	48 (6.3)	756 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약서에 명시된 해약 · 환급 기준, 유효기간 등 계약내용을 꼼꼼히 살피고, 구두로 약정한 내용이나 무료 서비스 등은 계약서에 기록하며 담당자 성명과 서명을 받아두고 반드시 계약서를 교부받아 보관해야 함.

특히, 방문판매나 노상판매 등으로 계약을 체결한 경우는 계약 체결 후 14일 이내에 청약철회가 가능하며, 카드 20만원이상 2개월이상의 할부계약인 경우에는 7일 이내 청약철회가 가능하므로 내용증명우편으로 청약 철회 의사를 명확하게 밝히는 것이 중요함.

▶ 피부 · 체형관리서비스는 대부분 이용대금이 고가이고 1개월 이상의 계속거래인 경우가 많아 사업자의 폐업, 영업양도, 유효기간 만료 등에 따른 계약 불이행에 대비하여 신용카드회사에 할부 항변권을 행사할 수 있도록 현금 보다는 카드할부 결제가 바람직함. 특히 화장품 구입에 따른 무료서비스로 제공되는 계약인지 잘 살펴보아야 하며, 계약서 및 회원관리 카드 작성시 화장품 구입으로 변형된 계약인지의 여부에 대한 확인이 반드시 필요함.

▶ 신체 부작용이 발생하였을 경우에는 즉시 관리를 중단하고 전문의의 치료를 받아야 하며 손해배상을 요구하기 위해 피해사진 및 의사의 소견서 등 객관적인 입증자료(패치테스트결과서, 치료영수증 등)를 확보하는 것이 중요함.

▶ 서비스 이용 중 화장품을 제공받은 경우, 계약해지 시 화장품을 개봉하였다는 이유로 과도한 위약금을 부담하게 될 수도 있으므로 계약에 확신이 없는 경우 제공받은 화장품을 개봉하지 않도록 함.

▶ 피부 · 체형관리 및 개선을 위해 "~kg 감량 보장", "~% 축소 책임제" 등의 허위 · 과장광고에 현혹되지 말아야 하며, 관리나 시술에만 의존하기 보다는 꾸준한 운동과 적절한 식이요법을 병행하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 개인 사정으로 중도해지 요구한 피부관리서비스 위약금 조정 요구

사건 개요

- o S씨는 2019.03.15. 피신청인(미인본가 수유점)에게 피부마사지 10회를 580,000원에 계약하고 1회 서비스를 사용함.
- o 그러나 신청인의 개인사정으로 2019.03.18. 계약해지를 요구하니, 피신청인은 계약해지 시 20%의 위약금과 1회 서비스 비용의 정가(77,000원)를 제외하고 환급하겠다고 함.
- o 이에, 신청인은 계속거래는 법적으로 위약금이 10%로 한정되어 있는 바, 해지 위약금의 조정을 요구함.

쟁점 사항

소비자 귀책사유로 계약해지한 경우 환급금 산정

판단 경위

소비자분쟁해결기준에서는 소비자의 귀책사유로 인한 계약 해지 시 소비자는 해지일까지의 이용일수(또는 이용횟수)에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10%를 부담하도록 정하고 있음. 이 건의 경우 계약 시 소비자의 사정으로 중도해지 시 공제되는 위약금 조정이 타당할 것으로 보임.

처리 결과

사업자에게 소비자분쟁해결기준에 따른 위약금 조정을 권고하니 이를 인정하고 위약금 10%와 1회 서비스 비용 77,000원을 공제하고 대금 445,000원을 환급함.

▣ 커트 및 염색 시술 후 손상된 머리에 대한 손해배상 요구

사건 개요

o L씨는 2019. 3. 5. 피신청인의 매장에 방문하여 상담 후 커트 및 염색 시술함. (208,000원)

* 현재 머리 상태를 설명 후 제대로 나오지 않을 바엔 어둡게 염색할거라 하였으나 탈색+염색을 추천하여 진행함.

o 시술 후 집에 돌아와 확인해 보니 너무 짧게 잘려있으며, 전혀 다른 색상으로 얼룩지게 나오고, 머리 끊김이 발생하는 등 손해가 발생하여 피신청인에게 문제제기 하였고, 피신청인은 당시 이 사실을 알았지만 신청인에게 알리지 않았고, 시술을 잘못해 발생한 것이라고 100% 자기 잘못임을 시인하며 클리닉을 해준다고 약정하였지만 복구클리닉을 하고 있지 않고 있음.

o 신청인은 피신청인을 신뢰할 수 없으므로 타업체에서 클리닉을 받길 원하며 이에 대한 손해배상 310만원(1회 시술 40만원, 2~5회 시술 각30만원, 6~10회 시술 각 20만원, 홈클리닉 50만원) 및 시간적 손해배상 요구함.

쟁점 사항

신체상의 피해가 발생한 경우 사업자의 손해배상 책임 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준의 미용업에 의하면 신체상의 피해가 발생된 경우 사업자의 책임 하에 원상회복하고, 원상회복이 불가능한 경우 손해배상하도록 규정함. 정신적 손해배상은 정해진 바 없으며, 신체상 피해 발생한 부분을 고려하여 일정부분 배상이 이루어져야 할 것으로 보임.

처리 결과

신청인이 피신청인으로부터 이 사건 머리 시술로 인한 손해배상 350만원을 받고 합의서를 작성하는 것으로 양 당사자가 합의함.

9. 보일러 및 온수기 설비

가. 피해구제 접수 현황

보일러 및 온수기 설비 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 총 134건으로, 2018년 177건 대비 24.3% 감소함.

표 2-48 : 피해구제 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	162	177	134
증 감	-	15 (9.3)	△43 (△24.3)

보일러는 1월~2월 및 11월~12월 등 겨울철에 가장 많이 접수되었으나, 최근에는 계절에 관계없이 꾸준히 접수되는 것으로 나타남.

표 2-49 : 월별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
건수	28 (20.9)	10 (7.4)	16 (12.0)	11 (8.2)	7 (5.2)	6 (4.5)	4 (3)	5 (3.7)	6 (4.5)	13 (9.7)	13 (9.7)	15 (11.2)	134 (100.0)

품목별로는 가스보일러 71건(53.0%), 태양열온수기 20건(14.9%), 전기보일러 15건(11.2%), 전기온수기 11건(8.2%), 기름보일러 10건(7.5%), 화목보일러 7건(5.2%), 순으로 나타남.

표 2-50 : 품목별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	가스 보일러	태양열 온수기	전기 보일러	기름 보일러	전기 온수기	화목 보일러	계
건 수	71 (53.0)	20 (14.9)	15 (11.2)	10 (7.5)	11 (8.2)	7 (5.2)	134 (100.0)

나. 피해 유형

피해유형별로는 제품하자 등 품질 · A/S 관련 피해가 94건(70.1%)으로 가장 많았고, 계약관련 피해도 27건(20.1%)임. 다음으로 안전 9건(6.7%), 표시·광고 2건(1.5%) 순으로 나타남.

표 2-51 : 피해 유형별 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	안전 관련	표시·광고	가격·요금	단순 문의·상담	계
건 수	94 (70.1)	27 (20.1)	9 (6.7)	2 (1.5)	1 (0.8)	1 (0.8)	134 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등

다. 처리 결과

보일러 및 온수기 설비 피해 중 합의가 성립된 경우는 63건(47.0%)임. 이 중 수리·보수가 28건(20.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 17건(12.7%), 배상 10건(7.4%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타 로 처리된 경우는 52건(38.8%)이었으며, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청 된 건이 17건(12.7%) 등이 있었음.

표 2-52 : 처리 결과별 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						정보 제공·상담 기타	조정 신청	취하 중지·처리 불능	계
	수리·보수	환급	배상	교환	계약 이행	소계				
건 수	28 (20.9)	17 (12.7)	10 (7.4)	4 (3.0)	4 (3.0)	63 (47.0)	52 (38.8)	17 (12.7)	2 (1.5)	134 (100.0)

라. 소비자 주의사항

보일러의 경우 한 번 설치하면 비용 및 시간적인 측면에서 철거가 어렵고, 제품 결함인지 시공상 문제인지 원인을 규명하기가 쉽지 않기 때문에 설치 전 보일러 용량 및 에너지효율 등을 꼼꼼히 확인해야 함.

구입 전 시공업체나 제조사가 소비자분쟁해결기준에 표시된 품질보증기간(2년)을 준수하고 있는지, 열효율이나 제품 특성에 대해 비교한 후 선택할 필요가 있음.

또한, 동절기에 많이 사용되고 고장이 발생하는 경우 추위로 인한 불편을 겪어야하기 때문에, 본격적인 사용이 시작되는 겨울 전에 미리 보일러의 상태를 점검할 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 온수가 나오지 않는 전기보일러 구입가 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2018. 3 설치한 전기보일러 사용 중 온수가 나오지 않는 하자가 발생하여 4회 수리 받았음에도 개선되지 않음.
o 품질보증기간 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 기능상의 하자이므로 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

수리 받았으나 개선되지 않은 제품의 구입가 환급 요구 적정성

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 의하면 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자인 경우 무상 수리 하고, 수리 불가능 시 제품교환 또는 구입가 환급하도록 규정하고 있음. 사업자가 동일 하자에 대해 4회 수리를 진행하였음에도 하자가 개선되지 않았다면 교환 또는 구입가 환급이 가능하나, 소비자가 수리 횟수 등 관련 자료를 제출하지 않아 증빙이 어려움.

처리 결과

사업자가 순환펌프를 교체하는 무상 수리를 진행하여 하자가 개선됨.

▣ 수리 후에도 하자가 개선되지 않는 보일러 교환 요구

사건 개요

o B씨는 2016. 12. 보일러 설치 직후 연소불량으로 버너를 점검받고 2017. 11.과 2018년 2회에 걸쳐 버너를 교체했으나 동일하자가 재발하였으며, 2019년에도 점화불량으로 2회 수리 받고 1회 부품 교체함.

o B씨는 설치한지 3년도 되지 않은 보일러를 수차례 수리했음에도 하자가 개선되지 않으므로 새 제품으로 교환 요구함.

쟁점 사항

품질보증기간 이내에 동일 하자 2회 이상 발생한 보일러 교환 가능 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 의하면 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상 하자의 경우 무상 수리하고, 수리 불가능 시 제품교환 또는 구입가 환급하도록 규정하고 있음. 이 사건 제품의 품질보증기간(보일러 : 2년)은 경과하였으나, 품질보증기간 이내에 연소불량으로 2회 이상 수리하였음에도 하자가 재발하였고 이후에도 개선되지 않은 바 수리가 불가능한 경우에 해당되어 교환 또는 구입가 환급으로 진행하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자가 소비자에게 새 제품으로 교환

10. 보험

가. 피해구제 접수 현황

보험 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 703건으로 2018년 917건 대비 23.3% 감소함.

표 2-53 : 피해구제 접수 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	1177	917	703
증 감	-	△260 (△22.1)	△214 (△23.3)

보험 중에서도 민영보험은 생명보험 328건, 손해보험 327건 등 총 655건이 접수되면서 전년 대비 189건(22.4%) 감소함. 자동차공제 및 협동조합공제(암, 질병이나 상해 등 건강 · 상해 · 기타공제) 등 공제보험은 48건으로 전년 대비 25건(34.2%) 감소함.

표 2-54 : 보험별 접수 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	민영보험			공제보험	계
	손해보험	생명보험	소계		
2018년	434 (47.3)	410 (44.7)	844 (92.0)	73 (8.0)	917 (100.0)
2019년	327 (46.5)	328 (46.7)	655 (93.2)	48 (6.8)	703 (100.0)
증 감	△107 (△24.7)	△82 (△20.0)	△189 (△22.4)	△25 (△34.2)	△214 (△23.3)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약 관련 불이행이 334건(47.5%)으로 가장 많았고, 부당행위 271건(38.6%), 단순문의·상담 55건(7.8%), 계약해제 28건(4.0%) 등이 있었음.

민영보험 중에는 건강(암 · 기타질병)보험이 338건(48.1%)으로 가장 많았으며, 이어서 상해보험이 72건(10.2%)이었음.

표 2-55 : 피해 유형별 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	보험	계약 관련	부당 행위	단순문의 · 상담	계약 해제	품질·A/S	기타	계
민영보험	건강(암 · 기타 질병)보험	181	119	25	12	-	1	338
	상해보험	36	25	7	3	1	-	72
	종신보험	26	25	4	4	-	2	61
	실손보험	16	19	4	1	-	1	41
	자동차보험	12	22	4	-	2	1	41
	통합보장보험	20	2	2	-	-	-	24
	변액보험	6	7	1	3	1	-	18
	연금보험	7	6	2	2	-	-	17
	제조물 · 생산 및 영업배상보험	3	8	1	-	-	3	15
	기타민영보험	5	4	1	1	1	-	12
	화재보험	2	2	1	-	-	1	6
	저축성보험	-	4	-	1	-	-	5
	여행자보험	1	2	-	-	-	-	3
	교육보험	1	-	-	-	-	-	1
	단체보장보험	-	1	-	-	-	-	1
공제보험		18	25	3	1	-	1	48
계		334 (47.5)	271 (38.6)	55 (7.8)	28 (4.0)	5 (0.7)	10 (1.4)	703

다. 처리 결과

민영보험 피해 중 153건(23.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 계약이행이 87건(13.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 27건(4.1%), 부당행위시정 19건(2.9%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 27건(4.1%) 이었음. 이 밖에 취하중지인 경우가 53건(8.1%) 이었으며, 정보제공·상담기타 등으로 종결된 경우가 422건(64.4%) 이었음.

표 2-56 : 민영보험 처리결과 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							조정 신청	취하 중지	정보 제공 · 상담 기타	계
	계약 이행	환급	부당 행위 시정	배상	계약 해제	교환	소계				
건 수	87 (13.3)	27 (4.1)	19 (2.9)	13 (2.0)	3 (0.5)	4 (0.6)	153 (23.4)	27 (4.1)	53 (8.1)	422 (64.4)	655 (100.0)

공제보험 피해 중에는 23건(47.9%)이 합의 성립되었으며, 정보제공·상담기타 등으로 종결된 경우가 22건(45.8%) 이었음.

표 2-57 : 공제보험 처리결과별 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립					조정 신청	취하 중지	정보 제공 상담 기타	계
	계약 이행	부당 행위 시정	환급	배상	소계				
건 수	17 (35.4)	4 (8.3)	1 (2.1)	1 (2.1)	23 (47.9)	-	3 (6.3)	22 (45.8)	48 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 소득 대비 보험료 수준을 고려한 보험계약으로 중도해약 손해 예방 필요

최근 경기 침체와 가계부채 증가 등으로 생활여건이 어려워져 보험을 해약하는 소비자가 늘어나고 있음. 일반적으로 계약 기간이 10년 이상 장기로 설계된 보험계약을 중도 해약할 경우 돌려받는 해약환급금이 납입 보험료에 훨씬 미치지 못하거나 없을 수 있고, 보험사고 발생 시 보험혜택을 받을 수 없으며 다시 가입하려고 해도 보험료가 더 비싸지는 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 계약 기간이 긴 장기보험에 가입하는 경우 소득 대비 납입하는 보험료 수준을 고려하여 계약을 설계하는 것이 바람직함.

▶ 패키지여행상품 등에 포함된 여행자보험은 보장내용의 꼼꼼한 확인 필요

일반적으로 환전, 로밍 등 여행 관련 서비스에 부수적으로 제공되는 여행자보험이나 패키지 상품에 포함된 여행자보험의 경우 보장 한도가 적어 여행 중 예기치 못한 사고(질병)를 대비하기에 충분치 않은 경우가 많으므로 보장한도, 보장내용, 보장기간 등을 꼼꼼히 확인하여 필요한 경우 보장한도 증액을 요청하거나 방문하고자 하는 나라의 의료비 수준에 따라 추가 여행자보험 가입도 고려해야 함.

▶ 보험금 지급이 지연되는 경우 가지급보험금 활용

보험금 청구 및 구비서류를 제출받은 보험회사는 각 보험계약 약관에서 정한 기간 내에 보험금을 지급해야 하며, 기간 내에 지급하지 못할 경우 지연이자를 지급해야함. 다만, 보험사고의 내용이 복잡하거나 고도의 의학적 판단이 필요한 경우 등은 보험회사의 보험금 지급심사 기간이 길어져 보험금을 수령하기까지 예상보다 긴 시간이 걸릴 수 있음. 이 경우 추정보험금의 50% 범위에서 보험금을 먼저 지급하는 '가지급보험금'을 활용할 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 대장내시경 도중 용종제거 사실 미고지를 이유로 해지된 보험계약의 해지 취소 요구

사건 개요

o A씨는 2018.8.28. 모친을 피보험자로 하여 간편가입 종신보험에 가입함.

o 2018.12.11. 피보험자가 폐암으로 진단되어 보험사로부터 보험금은 정상 지급 받았으나, 보험사는 피보험자가 보험 가입 전 일반 건강검진 대장내시경 도중 0.4cm 크기의 용종을 제거한 사실을 알리지 않았다며, 고지의무 위반을 이유로 보험계약을 일방적으로 해지함.

쟁점 사항

간편가입 종신보험에서 건강검진 대장내시경 도중 0.4cm 크기의 용종 제거 사실을 고지하지 않은 것을 고지의무 위반으로 볼 수 있는지 여부

판단 경위

일반 건강검진의 대장내시경은 수술실이 아닌 일반검진센터에서 진행하기 때문에 피보험자가 '수술'로 생각하기 어렵고, 건강검진 결과표에 '대장내시경 검사 중 조직검사로 제거되었습니다.' 라고만 기재되어 있을 뿐 '수술'이라는 언급이 전혀 없고 의무기록지에도 '수술'이라는 표현이 없는 점, 담당의사도 '수술'로 설명한 사실이 없는 점 등을 고려할 때 피보험자에게 고의나 중과실이 없으므로 고지의무 위반을 적용하기 어려움.

처리 결과

보험사가 계약 해지를 취소함.

▣ 말기암 환자의 항암치료를 위한 케모포트삽입술에 대한 수술비 보험금 지급 요구

사건 개요

o B씨는 1999.12.9. 암의 직접 치료 목적으로 수술을 받을 경우 보험금을 지급하는 보험계약을 체결함.

o 2019.4.9. 직장암이 재발하여 항암치료를 위해 케모포트삽입술을 받고 보험금을 청구했으나, 보험사는 케모포트삽입술은 약물 주입을 위한 도관 삽입술에 불과하여 수술로 볼 수 없다며 보험금 지급을 거절함.

쟁점 사항

근치적 수술이 어려운 말기암 환자의 항암제 투여를 위한 케모트삽입술을 암의 직접 치료목적의 수술로 볼 수 있는지 여부

판단 경위

당해 보험 약관은 수술의 정의를 규정하고 있지 않고, 수술의 사전적 의미는 '몸의 일부를 째거나 도려내거나 하여 병을 낫게 하는 외과적 치료방법'으로 정의되어 있는데, 근치적 수술이 어려운 말기암 환자의 경우 마취상태에서 몸의 일부를 통하여 도관을 삽입하고 도관을 통하여 항암치료를 하는 외과적인 치료법인 '케모포트삽입술'은 암 치료를 목적으로 하는 수술로 보는 것이 상당함.

처리 결과

보험사가 암수술비 보험금을 정상 지급함.

▣ 근로계약서에 따라 67세까지 가동연한을 인정하여 보험금 지급 요구

사건 개요

o C씨는 2017.3.2. 골프장 이용 중 결빙된 보행로에서 넘어져 팔꿈치뼈 골절 등으로 후유장해진단을 받음.

o C씨는 종합병원 소속 의사로 67세까지 근로계약을 체결하였고, 골프장에 가입된 배상책임보험의 보험사에 67세를 기준으로 산정한 상실수익을 손해배상 보험금으로 청구했으나, 보험사는 가동기간을 65세가 될 때까지로 하는 것이 법원의 손해배상금 산정 기준이라는 이유로 65세까지의 상실수익만 인정할 수 있다고 주장함.

쟁점 사항

배상책임보험에서 보험금을 산정할 때 피해자의 근로계약서에 따라 가동기간을 인정해야 하는지 여부

판단 경위

법원이 가동연한을 65세가 될 때까지라고 인정한 것은 가동연한을 특정할 수 없는 경우에 국민의 평균여명, 경제수준, 고용조건 등의 제반 사정을 고려하여 경험법칙상 추정되는 가동연한을 도출한 것으로, 개별 근로계약이 65세 이상으로 체결된 경우에는 근로계약서에 따라 가동연한을 인정하는 것이 상당함.

처리 결과

보험사가 67세를 기준으로 산정한 일실수익을 기준하여 보험금을 지급함.

▣ 설명하지 않은 약관 내용을 적용하여 지급 거절한 일반암 진단금 지급 요구

사건 개요

ㅇ D씨는 2015.3.26. 암보험 계약을 체결함.
ㅇ 2018.10.7. 갑상선의 악성신생물(C73), 림프절의 이차성 및 상세불명의악성신생물(C77) 진단을 받아 일반암 진단금을 청구했으나, 보험사는 보험 약관에 '이차성 및 상세불명의 악성신생물의 경우 일차성 악성신생물이 확인되는 경우에는 원발 부위를 기준으로 분류합니다.'라는 규정을 근거로 원발 부위인 갑상선암으로 분류하여 일반암 진단금 지급을 거절함.

쟁점 사항

'이차성 및 상세불명의 악성신생물의 경우 일차성 악성신생물이 확인되는 경우에는 원발부위를 기준으로 분류합니다.'라는 약관규정이 설명의무에서 말하는 중요한 내용에 해당하는지 여부

판단 경위

해당 약관규정에 따르면 이차성 및 상세불명의 악성신생물의 경우 암이 최초 발생한 부위인 갑상선을 기준으로 분류하게 되어 일반암 진단비를 지급받을 수 없게 되므로, 실질적으로 보험금 지급 여부를 결정하는 기준에 해당하여 보험계약의 중요한 내용에 해당한다고 보아야 함
(서울중앙지방법원, 2017.11.29.선고, 2017가단5145877판결 참조).

처리 결과

계약 체결 당시 보험사의 상담원이 해당 약관 규정을 설명하지 않은 것으로 확인되어 보험사가 일반암 진단금을 지급함.

11. 사설 강습

가. 피해구제 접수 현황

사설강습 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 643건으로 2018년 468건 대비 37.3% 증가함.

표 2-58 : 피해구제 접수 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	403	468	643
증 감	-	65 (16.1)	175 (37.3)

품목별로는 외국어강습이 105건(16.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 일반강습 (입시학원 등) 99건(15.4%), 각종 자격취득강습 89건(13.9%) 메이크업강습 15건(2.3%) 등의 순이었음.

표 2-59 : 품목별 접수 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	외국어 강습	일반 강습 (입시 학원 등)	각종 자격 취득 강습	메이크 업 강습	운전 강습	전산 강습	기타	계
건 수	105 (16.3)	99 (15.4)	89 (13.9)	15 (2.3)	14 (2.2)	4 (0.6)	317 (49.3)	643 (100)

나. 피해 유형

계약해제·해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 계약 불이행 등 계약 관련 피해가 625건(97.2%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 부당행위, 품질·AS가 각각 7건(1.1%), 가격·요금이 3건(0.5%) 등의 순이었음.

표 2-60 : 피해 유형별 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련1)	부당 행위	품질·A/S	가격·요금	안전 관련	계
건 수	625 (97.2)	7 (1.1)	7 (1.1)	3 (0.5)	1 (0.1)	643 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등

다. 처리 결과

사설강습 피해 중 385건(59.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 321건(49.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 42건(6.5%), 계약이행 12건(1.9%), 부당행위시정 8건(1.2%), 배상 2건(0.3%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 72건(11.2%) 이었으며. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 159건(24.8%) 이었음.

표 2-61 : 처리 결과별 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	정보 제공·상담 기타	취하 중지·처리 불능	계
	환급	계약 해제	계약 이행	부당 행위 시정	배상	소계				
건 수	321 (49.9)	42 (6.5)	12 (1.9)	8 (1.2)	2 (0.3)	385 (59.8)	72 (11.2)	159 (24.8)	27 (4.2)	643 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약해지에 대한 의사표시는 서면으로 전달

학원의 경우 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의거, 실제 수강한 부분에 대한 금액만 공제하고 잔여대금을 환급토록 규정하고 있어서 소비자의 계약해지 요청 시점이 환급금 산정의 중요한 판단 기준이 됨. 따라서 계약해지 의사가 있다면 단순히 수강 도중 수업에 참여하지 않았다는 사실만으로는 해당 시점을 계약해지 의사표시일로 인정받기 어려우므로 계약해지 의사를 서면으로 명확하게 밝히고, 환급신청서 등 계약해지일자를 확인할 수 있는 명확한 입증자료 확보가 필요함.

▶ 등록 시 계약서(수강내용, 수강료, 수강기간 및 특약 등을 반드시 기재)를 작성하고 수강 연기 신청 등의 경우 확인서 확보 필요

계약서가 없으면 정확한 계약내용을 확인하기 어려워 추후 중도해지 또는 계약불이행 등과 관련한 분쟁 발생 시 입증이 어려워 피해를 당하기 쉬움. 따라서 계약 시 수강내용, 수강료 및 수강기간 등의 계약조건과 학원의 책임, 별도의 특약 등을 계약서나 수강증 등에 명시하고, 수강을 연기 신청한 경우 이에 대한 확인서를 확보하여 피해 발생에 대비하여야 함.

▶ 수강료 지급은 현금보다는 가급적 신용카드로 할부 결제

학원계약은 대부분 장기 계약이고 수강료도 고액인 경우가 많아 학원의 폐업(도산) 및 중도 해지 시 수강료 환급과 관련한 소비자 분쟁해결에 어려움이 있을 수 있음. 따라서 현금 또는 일시불 결제보다 사고 발생 시 항변권행사 등 사후조치가 용이한 신용카드 할부 결제가 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 토익 학원 수강 계약 해지에 따른 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017.10.27. 토익학원 수강 계약을 체결하고 2개월에 260,000원을 결제함.
o 1개월 수강하고 개인 사유로 2018.3.31.까지 휴회를 신청하였으며, 2018. 3. 초에 전화로 휴회 기간을 연기함.
o 2019.1. 수업을 듣기 위해 홈페이지에 방문하였을 때 A씨가 수강 신청했던 강사가 강의를 진행하지 않고 있어, 강사 변경을 이유로 환급을 요구하니 사업자는 A씨의 경우 체크카드로 결제했고 결제일로부터 많은 기간이 경과하였다는 이유로 환급을 거부함.
o A씨는 휴회신청으로 수강하지 못한 잔여기간에 해당하는 금액의 환급을 요구함.

쟁점 사항

「평생교육법」 제28조 제4항에서 따른 학습비 반환 가능 여부

판단 경위

「평생교육법」 제28조 제4항에서는 설치·운영자는 학습자의 보호를 위하여 각 호의 사정에 해당할 경우 학습비 반환 등의 조치를 하여야 한다고 규정하고 있고, 신청인의 학습에 관한 채권이 민법상 1년의 소멸시효가 완료되지 않는 점, 「소비자분쟁해결기준(학원운영업 및 평생교육시설운영업)」에서는 진행되지 않은 나머지 월의 수강료 전액을 환급하도록 정하고 있고, 위 카드 회사에 확인 결과 카드 취소 일에 대한 제한이 별도로 없음.

처리 결과

사업자에게 관련기준 등을 근거로 잔여수강료의 환급을 권고하니, 잔여수강료 130,000원을 환급함.

▣ 합격 시까지 보장 조건으로 등록한 승무원학원 수강료 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.11.29. 피신청인과 승무원 학원 수강 계약을 하고, 900,000원을 결제함.

o 2018.12월 개강하여 1개월 수강하였고, 2019.1월 하루 수강 후 연기하였으며, 2019.2월 수업 또한 연기함.

o B씨는 개인적인 사정으로 인해 2.7. 수강료 환급을 요구했고, 2단계 수업이 진행되었다는 이유로 환급이 불가하다는 안내를 받음.

o B씨는 수강 의사 전달 후 연기했다는 이유로 환급 거절 당한 것은 부당한 바, 잔여 대금의 환급을 요구함.

쟁점 사항

「평생교육법」에 따른 환급 가능 여부

판단 경위

「평생교육법」 및 「동법 시행령」, 「소비자분쟁해결기준(평생교육시설운영업)」에 의하면 소비자의 귀책사유로 인한 계약해제 및 해지 시 교습 기간이 1개월을 초과하는 경우 반환사유가 발생한 당해 월의 반환 대상 수강료(교습 기간이 1월 이내인 경우에 따라 산출된 수강료를 말함)와 나머지 월의 수강료 전액을 합산한 금액의 환급이 가능하도록 정하고 있음.

처리 결과

피신청인은 평생교육법과 소비자분쟁해결기준에 따라, 잔여대금 433,000원을 환급함.

12. 상조서비스

가. 피해구제 접수 현황

상조서비스의 2019년 피해구제 접수 건수는 191건으로, 2018년 대비 27.9% 감소함. 이는 신설 상조업체에 대한 자본금 기준 강화에 따라 신규 업체 진입이 어려워졌고 불법행위 단속 강화로 인한 것으로 추정됨.

표 2-62 : 피해구제 접수 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	397	265	191
증 감	-	△132 (△33.2)	△74 (△27.9)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 126건(66.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위 63건(33.0%) 등의 순이었음.

표 2-63 : 피해 유형별 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련1)	부당행위	기타2)	계
건 수	126 (66.0)	63 (33.0)	2 (1.0)	191 (100.0)

1) 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

상조서비스 피해 중 101건(52.9%)이 합의로 처리됨. 이 중 환급이 69건(36.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위시정 17건(8.9%), 계약해제 7건(3.7%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중 정보제공 또는 상담기타로 종결된 건은 85건(44.5%), 조정신청 3건(1.6%), 취하·중지 2건(1.0%) 순으로 나타남.

표 2-64 : 처리 결과별 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						정보제공 상담기타	조정신청	취하·중지	계
	환급	부당행위시정	계약해제	계약이행	배상	소계				
건수	69 (36.1)	17 (8.9)	7 (3.7)	4 (2.1)	4 (2.1)	101 (52.9)	85 (44.5)	3 (1.6)	2 (1.0)	191 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 상조계약 체결 전 중요내용(납입기간, 해지·환급기준, 서비스 제공사항 등)을 꼼꼼하게 살펴보고, 상조회사의 재정 건전성 등을 파악하여 신중하게 가입여부를 결정해야 하고, 충동 계약을 한 경우 14일 내에 업체에 반드시 서면(내용증명우편)으로 청약철회를 신청하도록 함.

가입 시 지인의 권유나 고가의 사은품 등에 현혹되지 말고, 공정거래위원회 홈페이지의 선불식할부거래업자 정보를 조회하여 업체의 등록 여부, 소비자피해보상보험 가입 여부, 지급여력 비율 및 자산대비 부채비율, 계약서의 중요내용 등을 반드시 확인하고 신중하게 가입여부를 결정할 필요가 있음.

▶ **최근에는 상조상품에 전자제품, 안마의자를 결합하여 판매하는 방식의 영업 형태가 상조업체 사이에 확산되고 있는데 이에 대한 주의가 필요함.**

상조상품과 전자제품의 계약서가 별도로 작성되거나 하나로 작성되더라도 상조상품의 계약내용과 전자제품의 계약내용이 별도로 구성되므로 계약서에 서명하기 전에 각 계약대금, 월납입금의 각 구성부분, 각 상품의 납입기간 등 계약의 주요 사항을 꼼꼼히 살펴봐야함.

▶ **상조업체가 공제조합 또는 은행에 선수금을 축소 신고한 경우 폐업 등으로 인한 피해보상 시 보상이 제대로 이루어지지 않거나 보상금액이 축소되는 경우가 있으므로 주의가 필요함.**

상조업체가 법정예치비율인 납입금의 50%를 실제 선수금 예치기관에 예치했는지 정기적으로 확인해야하며, 만약 과소신고 되거나 계약이 해지된 것으로 되어 있다면 상조업체에 이의제기 하고 소비자원 등에 도움을 요청해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 이관된 상조회원 해약환급금 지급 지연

사건 개요

o A씨는 2009.2.16. B상조회사의 상조서비스(월 3만 원, 130회 납입)에 가입함.
o 2010.12.15. C상조회사로 변경되었다는 안내를 받음.
o 2018.9.18. 상조 계약 해지 및 환급을 요구하였으나 환급을 지연함.

쟁점 사항

상조계약 해지에 따라 회원을 이관받은 상조회사의 해약환급금 지급 의무

판단 경위

「할부거래에 관한 법률」 제22조의 2에 따라 C상조회사는 이관 전 업체에 납입한 선수금을 포함하여 상조계약이 해지된 날부터 3영업일 이내에 소비자에게 '선불식 할부계약의 해제에 따른 해약환급금 산정기준 고시'에 따라 해약 환급금을 지급해야 함.

처리 결과

C상조회사에 관련 법률에 따라 조속히 환급할 것을 권고하였으나 환급을 계속 지연하여 서울시에 위법사실 통보함.

▣ 업체 폐업에 따른 해약환급금 지급 불이행

사건 개요

o D씨는 2007.10. E상조회사의 상품을 가입하고 2,200,000원을 완납 하였고 2019.10.25. 상조서비스 신청을 위해 문의하는 과정에서 E상조 회사가 폐업한 사실을 알게 됨.

o 보상기관(F)에 피해보상금을 청구하였으나 피해보상 기간(2014.10.22. ~2016.10.21.)이 종료되었기 때문에 보상이 불가하다고 함.

쟁점 사항

보상금 신청 안내 등기우편을 받지 못한 상태에서 보상금 지급기간(2년)이 경과한 경우 보상금 지급 요구 가능 여부

판단 경위

공정거래위원회 상조서비스 표준약관 제9조(주소변경 통보의무)에서는 회원이 주소 및 연락처가 변경된 경우에는 회원은 15일 이내로 회사로 이를 통보해야 할 의무가 규정되어 있음. 그러나 D씨는 상조 가입이후 주소가 변경된 사실이 없다고 하고 피신청인이 보상안내문을 발송한 우편물 주소 및 발송결과(주소불명)를 확인한바, 신청인의 주소와 불일치하는 점 등이 확인되므로 신청인이 보상금 지급 안내문을 받지 못해 보상 신청을 하지 못한 사실이 확인됨.

처리 결과

D씨가 상조서비스 가입 이후 주소변경 사실이 없음을 입증할 수 있는 자료를 제출하면 피해보상금(1,760,000원)을 지급하도록 권고하고 F가 이를 수용하여 종결함.

13. 세탁서비스

가. 피해구제 접수 현황

세탁서비스(수선 · 염색서비스 제외) 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 1,220건으로 2018년 1,486건 대비 266건(17.9%) 감소함.

표 2-65 : 피해구제 접수 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	2,285	1,486	1,220
증 감	-	△799 (△35.0)	△266 (△17.9)

품목별로는 양복세탁이 884건(72.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 신발세탁 188건(15.4%), 피혁세탁 25건(2.0%), 한복세탁 10건(0.8%) 등의 순으로 나타남. 나머지 113건(9.3%)은 이불, 커튼, 카페트, 가방, 스카프 등 기타 세탁임.

표 2-66 : 품목별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	양복세탁[1)]	신발세탁	피혁세탁	한복세탁	기타세탁	계
건 수	884 (72.5)	188 (15.4)	25 (2.0)	10 (0.8)	113 (9.3)	1,220 (100.0)

1) 점퍼, 코트, 바지, 셔츠, 정장 등 서양식 의복

나. 피해 유형

피해 유형별로는 세탁 후 의류 등의 외관손상 · 훼손, 변 · 퇴색, 얼룩발생, 형태변화 등 품질·A/S 관련이 826건(67.7%)으로 과반을 차지했음. 다음으로 계약해제, 계약불이행 등 계약 관련 375건(30.7%), 부당행위 7건(0.6%), 안전 관련 7건(0.6%) 등의 순이었음.

표 2-67 : 피해 유형별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	품질A/S	계약 관련	부당 행위	안전 관련	가격·요금	기타[1]	계
건 수	826 (67.7)	375 (30.7)	7 (0.6)	7 (0.6)	4 (0.3)	1 (0.1)	1,220 (100.0)

1) 단순문의 · 상담

다. 처리 결과

세탁서비스 피해구제 접수 건 중 848건(69.5%)이 합의 성립됨. 이 중 배상이 507건(41.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 교환 147건(12.0%), 환급 126건(10.3%), 수리 · 보수 66건(5.4%) 등의 순이었음.

합의 성립되지 않은 건 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우가 16건(1.3%)이었으며, 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 82건(6.7%) 이었음. 한편, 정보제공 및 상담기타로 종결한 경우는 274건(22.5%)이었음.

표 2-68 : 처리 결과별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	취하 중자 처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	배상	교환	환급	수리·보수	계약 이행	소계				
건 수	507 (41.6)	147 (12.0)	126 (10.3)	66 (5.4)	2 (0.2)	848 (69.5)	16 (1.3)	82 (6.7)	274 (22.5)	1,220 (100.0)

라. 소비자 주의사항

세탁서비스 관련 소비자 피해가 지속적으로 발생하는 것은 주로 세탁업자가 의류에 표시된 취급주의사항에 대해 명확히 확인하지 않고 부적합한 세탁방법을 진행함으로써 분쟁이 발생함. 또한 세탁물을 인수·인계하는 과정에서 소비자와 세탁업자 사이에 의류의 하자유무 등 현재 상태를 꼼꼼히 확인하고 기록하는 작업이 부족한 것이 세탁 관련 민원 발생과 해결을 어렵게 하는 원인이 되고 있음.

▶ 세탁물 의뢰 시 세탁물의 상태를 꼼꼼히 확인하고, 인수증을 반드시 교부 받을 것

세탁물 관련 분쟁의 대부분은 세탁 전과 후의 제품 상태가 다르다는 점을 소비자와 사업자가 서로 다른 내용을 주장함으로써 발생함. 따라서 세탁 전과 후를 비교할 수 있는 자료가 존재할 경우, 세탁 과실에 대한 입증 및 배상 처리에 있어서 큰 도움을 얻을 수 있음. 세탁업표준약관(공정거래위원회 표준약관 제10039호) 제2조에 의하면 세탁업자는 세탁물을 인수할 당시에 세탁물의 품명, 수량 및 세탁 요금, 세탁물의 하자 유무 등이 작성된 인수증을 교부하여야 하는 바, 소비자는 세탁물 의뢰 시 세탁업자로부터 인수증을 교부받아 혹시 발생할지도 모르는 세탁 관련 피해에 대비하는 것이 중요함.

또한 소비자분쟁해결기준에 의거 세탁업자는 소비자로부터 세탁물을 인수할 때, 세탁물의 탈색·손상·수축·오점 등의 하자여부를 확인할 의무가 있으므로 소비자가 인수증을 교부받을 때 세탁업자와 함께 의뢰할 세탁물의 하자 여부를 확인하여야 함.

▶ 완성된 세탁물 수령 시 수량 확인 및 하자 유무를 즉시 확인할 것

소비자가 완성된 세탁물을 인수할 때 하자 유무를 즉시 확인하지 않고 장기간 보관 후 세탁물의 하자가 확인된 경우에는 책임소재에 대해 다툼이 발생할 가능성이 높음. 특히 다량의 세탁물을 찾을 때 세탁물 수량 혹은 해당 세탁물의 부자재 여부 등을 확인하지 않고 보관하다가 분실 사실을 인지하였을 경우에는 세탁소 잘못으로 분실되었다는 사실

입증이 불가하므로 반드시 세탁물의 수량을 확인하여야 함.

또한 세탁업 표준약관에 의하면 세탁물을 인도받은 날로부터 6개월이 경과한 경우에는 세탁업자는 세탁물의 하자로 인한 손해배상 책임이 면제됨. 일반적으로 환절기에 다량의 계절의류를 세탁한 후, 옷의 상태를 제대로 확인하지 않고 보관하는 예가 많은데, 해당 의류를 다시 착용할 시점에 하자를 발견하는 경우에는 설령 세탁업자의 과실로 인하여 하자가 발생하였다고 할지라도 손해배상을 청구하는 것이 불가능할 수도 있음. 따라서 세탁물을 수령할 당시에 하자가 발생하지 않았는지를 꼼꼼하게 확인하는 것이 중요함.

▶ 세탁 의뢰 전에 제품의 취급주의 표시를 확인할 것

세탁 후에 탈색, 수축, 표면 경화 등 하자가 발생하는 원인 중 상당수는 해당 의류와 맞지 않는 방법으로 세탁을 진행하였기 때문임. 현재 『전기용품 및 생활용품 안전관리법』((舊)품질경영 및 공산품 안전관리법)에 의거하여 의류를 포함한 가정용 섬유제품은 조성 또는 혼용률, 취급상 주의사항 등을 표기하도록 되어 있는바, 반드시 취급상 주의사항에 표기된 세탁 방법을 먼저 확인한 후 세탁을 의뢰하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 세탁 후 변색 및 이염 발생한 점퍼 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 7. 세탁업자에게 아동 점퍼 1점(2016. 10. 399,000원에 구입)의 세탁을 의뢰함.
o 이후 세탁물을 찾고 보니 양쪽 소매부분에 변색 및 이염 현상 발생해 세탁업자에게 이의를 제기하였는데 세탁업자는 과실 책임이 없다며 보상을 거부함.

쟁점 사항

변색 및 이염 현상 관련 세탁과실 유무

판단 경위

A씨의 점퍼에 발생한 현상에 대해 섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 제품 전체적으로 황변 및 어둡게 오염된 현상이 발견되었는데 황변의 경우 세탁 공정 상 사용된 세제(알칼리성으로 추정)와 더불어 헹굼 부족에 기인하여 발생된 하자로 보이며, 제품 전체적으로 어둡게 오염된 현상의 경우 혼합세탁에 의한 역오염 현상으로 보인다는 의견이었음. 이에 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 따라 무상수선, 교환, 배상 순으로 보상하는 것이 타당함.

처리 결과

세탁업체에게 심의 결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 소비자분쟁해결기준에 따라 감가상각 후 구입가의 35%인 139,650원을 배상함.

▣ 세탁 후 탈색되고 딱딱해진 가죽 점퍼 배상 요구

사건 개요

- o B씨는 2019. 4.11. 세탁업자에게 가죽점퍼 1점(2018. 8.20. 약 820,000원에 구입)의 세탁을 의뢰함.
- o 세탁물 수령 후 제품을 살펴보니 전체적으로 탈색 현상과 더불어 원단이 딱딱해진 상태였음.
- o 이에 사업자에게 배상을 요구하였는데, 사업자는 과실을 인정하지 않고 배상을 거부함.

쟁점 사항

원단 탈색 및 딱딱해진 현상 관련 세탁과실 유무

판단 경위

B씨의 가죽점퍼에 발생한 현상에 대해 섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 전체적으로 수축 및 경화된 현상이 발견되었는데, 이는 취급 표시대로 약하게 드라이클리닝하지 않고 물세탁했기 때문에 발생한 현상으로 판단함. 따라서 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 따라 무상수선, 교환, 배상 순으로 보상하는 것이 타당함.

처리 결과

세탁업체에게 심의 결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 소비자분쟁해결기준에 따라 감가상각 후 구입가의 70%인 574,000원을 배상함.

▣ 세탁 후 수축된 커튼 배상 요구

사건 개요

o C씨는 2019.10. 세탁업자에게 커튼 1점(2017년 179,000원에 구입))의 세탁을 의뢰함.

o 세탁물 수령후 살펴보니 원단이 전반적으로 수축되어 세탁업체에 이의를 제기하자, 세탁공정상 문제가 없다며 책임을 회피함.

쟁점 사항

커튼 수축 원인이 세탁과실인지 여부

판단 경위

C씨의 커튼에 발생한 현상에 대해 섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 제품 전체적으로 손상이 심하고 일부 수축된 현상이 관찰되었는데, 이는 세탁 공정 상 부적절한 세탁방법(과도한 기계세탁 등으로 추정)으로 인해 발생한 하자로 판단됨. 따라서 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 따라 무상수선, 교환, 배상 순으로 보상하는 것이 타당함.

처리 결과

세탁업체에게 배상할 것을 권고하자 세탁과실을 인정하였으며, C씨와 합의하에 35,800원을 배상함.

▣ 신발 세탁 후 변색된 운동화의 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2018. 12, 22. 오프라인 매장에서 운동화를 139,000원에 구입하여 착화함.
o 약 6개월 정도 착화하다 2019. 6. 10. 세탁업자에게 4,000원을 지급하고 신발세탁을 의뢰하였으나, 세탁 후 왼발 앞 코 부분이 보풀이 일어나는 등 손상되어 이의제기함.
o 세탁업자는 세탁비는 환급하였으나 손상된 제품에 대해서는 하자있는 제품이라 주장하며 신청인의 손해배상 요청을 거부함.

쟁점 사항

신발세탁 과실 여부 및 신발 앞 코 원단의 내세탁성 미흡 여부

판단 경위

신발제품심의위원회 심의 결과, 해당 제품 갑피에 사용된 소재 특성상 물세탁이 불가하며 물세탁을 진행할 경우 소비자에게 관련 내용에 대한 고지 및 동의를 받을 경우에 한해 배상책임을 감경할 수 있을 것임.
신발제품심의위원회 심의 결과, 해당 신발의 앞 코 부위 소재(스웨이드) 갑피 손상 및 황변현상 등이 확연하게 관찰되었고, 이는 세탁과실(세탁방법 부적합 및 과세탁)로 판단됨.

처리 결과

세탁업자에게 소비자분쟁해결기준에 의거한 배상금 98,300원을 권고하고 이에 피신청인이 신청인에게 배상함.
- 물품가액 139,000원, 사용기간 약 171일, 내용연수 3년 적용시 배상비율 70%
- 배상금액 : 139,000원 × 70% = 98,300원

14. 스마트폰

가. 피해구제 접수 현황

스마트폰 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 497건으로 2018년 610건 대비 18.5% 감소함.

표 2-69 : 피해구제 접수 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	870	610	497
증 감	-	△260 (△29.9)	△113 (△18.5)

나. 피해 유형

피해 유형별로는, 품질· A/S 관련 피해가 378건(76.1%)으로 가장 많았음. 다음으로 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부 등의 계약 관련 피해가 81건(16.3%), 부당행위와 표시·광고가 각각 14건(2.8%) 등의 순이었음.

표 2-70 : 피해 유형별 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	품질· A/S	계약 관련[1]	부당 행위[2]	표시· 광고	안전 관련	가격 요금	기타[3]	계
건 수	378 (76.1)	81 (16.3)	14 (2.8)	14 (2.8)	7 (1.4)	1 (0.2)	2 (0.4)	497 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 거래관행, 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

스마트폰 피해 중 244건(49.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리·보수가 83건(16.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 66건(13.3%), 교환 36건(7.3%), 배상 34건(6.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 189건(38.0%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 47건(9.5%), 취하중지·처리불능으로 처리된 경우가 17건(3.4%) 임.

표 2-71 : 처리 결과별 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중자처리불능	계
	수리·보수	환급	교환	배상	계약이행	계약해제	부당행위시정	소계				
건수	83 (16.7)	66 (13.3)	36 (7.3)	34 (6.8)	17 (3.4)	5 (1.0)	3 (0.6)	244 (49.1)	189 (38.0)	47 (9.5)	17 (3.4)	497 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 제품 수령 후 10일 이내에 제품의 하자 여부 확인

소비자분쟁해결기준은 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 즉 초기 불량의 경우 제품의 교환 또는 구입가 환급하도록 하고 있어 구입 후 10일 이내 여러 가지 기능을 사용해보고 하자여부를 확인하는 것이 중요함.

▶ 구입 시 제조사의 보증서 내용 꼼꼼하게 확인

제조사 보증 내용에 따라 원치 않는 중고 부품들로 구성된 재조립 제품을 받게 되는 경우도 있으므로 구입 전 보증서 상세 내용에 대한 확인이 필요함.

▶ 수리를 받을 때마다 수리내역서 수령·보관

소비자분쟁해결기준은 수리이력을 근거로 보상여부를 판단하므로 사업자와 수리 횟수에 대한 다툼이 발생할 경우를 대비하여 수리를 받을 때에는 어떤 부위를 몇 회 수리 받았는지 알 수 있도록 매회 수리 내역서를 받아두는 것이 바람직함.

▶ 충격, 수분에 의해 손상되기 쉬우므로 사용 시 주의 필요

스마트폰은 첨단 기술이 집약된 제품인 만큼 충격이나 수분에 의해 손상되기 쉽고, 소비자의 과실로 제품이 손상되었을 경우에는 보상을 받기 어려우므로 사용상 세심한 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 구입 후 1개월 이내 하자 발생한 스마트폰 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2019.9.20. 스마트폰을 구입하고 사용하던 중 통화 연결 불량, 앱 사용 종료 등 지속적인 하자가 발생하여 18일 만에 수리 센터에서 프로그램을 재설치하였으나 2일 만에 동일 증상 재발하여 제품 교환 또는 환급을 요구함.
o 사업자는 14일 경과를 이유로 환급을 거부하고 부품 교체를 권유함.

쟁점 사항

교환 또는 환급 대상 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품-스마트폰)에서는 '정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 사항을 구입 후 1개월 이내 문제 제기'한 경우에는 제품 교환 또는 구입가 환급으로 보상토록 규정하고 있음.

처리 결과

사업자에게 관련 기준 설명 후 환급 할 것을 권고하자 환급함.

▣ 구입 후 여러 가지 하자가 발생한 스마트폰 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2019.3.30. 스마트폰을 구입하고 사용하던 중 근접 센서 오작동으로 수리 센터에서 3회 소프트웨어 조정수리 받았으나, 동일증상 재현으로 부품 교체 받았음. 또한, 부주의로 파손된 액정 유상 교체 후 교체 부품 불량으로 카메라 작동되지 않아 해당 부품 재 교체 받음.

o 이후 통화 시 소리가 들리지 않고 데이터가 자주 끊기는 등의 하자가 발생하여 환급을 요구함.

쟁점 사항

소비자분쟁해결기준의 환급 요건 해당 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품-스마트폰)에 따르면 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자에 대하여 구입 1개월이 경과한 이후부터 품질보증기간 이내에 문제 제기하였을 경우 무상 수리가 우선이며, 수리 불가능시에는 제품 교환 또는 구입가 환급으로 보상하여야 함. 단, 품질보증기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리가 불가능한 경우로 보아 제품교환 또는 구입가 환급이 가능함.

해당 사건의 경우 여러 가지 불량으로 4회 이상 수리하였으므로 제품교환 또는 구입가 환급 대상임.

처리 결과

사업자에게 관련기준을 근거로 환급할 것을 권고하자 환급함.

15. 스포츠·레저·취미용품

가. 피해구제 접수 현황

스포츠·레저·취미용품 분야의 2019년도 피해구제 접수 건은 533건으로, 2018년 513건 대비 3.9% 증가함.

표 2-72 : 피해구제 접수 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	436	513	533
증 감	-	77 (17.7)	20 (3.9)

* 애완동·식물 제외

품목별로는 스포츠·레저기구·취미용품이 229건(43.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 완구·인형 188건(35.3%), 취미용품 63건(11.8%), 놀이·게임기구 38건(7.1%), 유아용 승용물 15건(2.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-73 : 품목별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	스포츠·레저기구 용품	완구·인형	취미용품	놀이·게임기구	유아용 승용물	계
건 수	229 (43.0)	188 (35.3)	63 (11.8)	38 (7.1)	15 (2.8)	533 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질 · A/S 관련 피해가 243건(45.6%)으로 가장 많았음. 이밖에 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 241건(45.2%)이었으며, 표시·광고 관련 25건(4.7%), 안전관련 피해 15건(2.8%) 등이었음.

표 2-74 : 피해 유형별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질 A/S	계약 관련1)	표시·광고	안전 관련	부당 행위	가격·요금	기타2)	계
건 수	243 (45.6)	241 (45.2)	25 (4.7)	15 (2.8)	4 (0.7)	3 (0.6)	2 (0.4)	533 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 거래관행, 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

스포츠 · 레저 · 취미용품 피해 중 342건(64.2%)이 합의가 이루어짐. 이 중 환급이 220건(41.3%)으로 가장 많았고, 이어서 교환 46건(8.6%), 수리 · 보수 29건(5.4%), 배상 26건(4.9%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 111건(20.8%) 이었으며, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 55건(10.3%), 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 25건(4.7%)으로 나타남.

표 2-75 : 처리 결과별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공 상담 기타	조정 신청	취하 중자 처리 불능	계
	환급	교환	수리·보수	배상	계약 이행	계약 해제	부당 행위 시정	소계				
건수	220 (41.3)	46 (8.6)	29 (5.4)	26 (4.9)	15 (2.8)	3 (0.6)	3 (0.6)	342 (64.2)	111 (20.8)	55 (10.3)	25 (4.7)	533 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 배송 받은 즉시 제품 상태를 확인

최근 인터넷쇼핑몰이나 오픈마켓, 해외구매대행을 통하여 구입하는 소비자들이 증가하고 있음. 구입 시 제품의 하자여부를 확인할 수 있는 오프라인매장과는 달리, 온라인으로 제품을 구입할 경우 배송 후에 제품 확인이 가능하므로 수령 즉시 제품 상태를 확인할 필요가 있음.

특히 스포츠·레저·취미용품은 골프채, 텐트 등의 고가의 제품이 많아 하자가 발생하면 하자 발생 원인에 대해서 사업자와 소비자간 분쟁이 많이 발생함.

따라서 제품을 사용하기 전에 제품설명서 등을 통해 정상적인 사용방법을 숙지하고 사용하여야 하며, 장기간 사용할 제품의 경우에는 보관방법에 대해서도 별도로 문의할 필요가 있음. 하자 원인의 상당부분이 외부 충격, 보관 소홀 등 사용자 과실로 나타나는 경우도 있으므로 사용 및 보관 시 세심한 주의가 필요함.

▶ 인터넷쇼핑몰 이용 시 약관 및 제품 정보 상세내용 등 반드시 확인

최근 들어 키덜트(Kidult)족이 늘어나면서 드론, 피규어 등과 같은 완구·인형을 인터넷쇼핑몰을 통해 구입하는 소비자가 증가하고 있음.

인터넷쇼핑몰을 통해 상품 구매 시 배송지연, 오배송 등 계약불이행으로 인한 피해가 발생할 수 있으므로 구입 전에 쇼핑몰의 약관, 제품 정보 상세내용, 교환, 반품 및 환급 조건 등을 반드시 확인하여야 함. 특히 안전한 거래를 위하여 가급적 신용카드로 할부 결제하며, 현금 결제 시에는 '에스크로' 또는 '소비자피해 보상보험'에 가입된 업체인지를 확인하는 것이 필요함.

▶ 교환 및 환급을 이유로 제품 반환 시 주의사항 사전 확인

스포츠·레저·취미용품은 소비자의 취향을 반영하는 제품으로 하자 이외에도 단순 변심으로 교환 및 환급하는 경우가 있음. 제품을 반환하는 과정에서 포장 미흡으로 배송 도중 제품이 훼손되어 사업자와 소비자간 분쟁이 많이 발생함.

따라서 제품을 반환하기 전에 주의사항을 숙지하고, 사업자에게 제품 포장 및 배송방법에 대해서 별도로 문의할 필요가 있음. 더불어 구입 당시 함께 지급된 부속품 및 사은품을 확인하여 함께 발송하고 제품의 상태를 사진 및 동영상으로 남겨 사업자와의 분쟁을 피하는 것이 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구매한 제품에 대한 광고 및 이미지와 상이한 제품에 대한 환급요구

사건 개요

o A씨는 2019.3. 전자상거래를 통해 인형탈을 207,000원에 구매함.
o 해당 제품을 배송 받아 확인하니 광고한 이미지 및 형태와 상이함.
o 소비자는 사업자에게 환급을 요구하였으나 거부함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 제품과 표시·광고와의 일치여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조에서는 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우 청약철회를 할 수 없으나, 이러한 규정에도 불구하고 재화 등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 청약철회를 할 수 있음.
전자통신을 통해 표시·광고한 내용과 다르다면 즉시 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

관련 규정에 따라 사업자가 구매대금을 환급함.

▣ 인터넷쇼핑몰에서 구매한 제품 하자에 따른 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.10. 전자상거래를 통해 프라모델 제품을 예약 주문하고 216,000원을 결제함.
o 빠른 배송을 위해 추가금 50,000원 결제가 필요하다고 하여 피신청인에게 추가 결제함.
o 소비자는 해당 제품을 배송받고 확인한 결과 파손되어 있어 환급을 요구함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 제품을 배송 받은 후 발생한 하자의 책임소재 규명

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제17조에서는 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우 청약철회를 할 수 없으나, 이러한 규정에도 불구하고 재화 등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 청약철회를 할 수 있으며, 재화 등의 훼손에 대해서 소비자의 책임이 있는지 여부는 사업자가 증명하도록 규정하고 있음.
외부 충격 등 소비자의 객관적 과실을 사업자가 증명하지 못한다면 사업자가 제품을 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

관련규정에 따라 사업자가 구매대금을 전액 환급함.

16. 식품(건강식품 제외)

가. 피해구제 접수 현황

식품(건강식품 제외) 분야의 2019년도 피해구제 접수 건은 601건으로 2018년 569건 대비 5.6% 증가함.

표 2-76 : 피해구제 접수 현황(건강식품 제외)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	435	569	601
증 감	-	134 (30.8)	32 (5.6)

품목별로는 기타식품·기호품이 216건(35.9%)으로 가장 많았고, 빵·과자류가 58건(9.7%), 음료가 52건(8.7%), 어패류·어패류가공식품이 50건(8.3%), 과일·과일가공식품과 채소·채소가공식품이 각 45건(7.5%) 등의 순이었음.

표 2-77 : 품목별 현황(건강식품 제외)

단위 : 건, (%)

구 분	건 수
기타식품 · 기호품[1)]	216(35.9)
빵 · 과자류	58(9.7)
음료	52(8.7)
어패류 · 어패류가공식품	50(8.3)
과일 · 과일가공식품	45(7.5)
채소 · 채소가공식품	45(7.5)
육류 · 육류가공식품	41(6.8)
유란류 · 유란류가공식품	39(6.5)
곡류 · 곡류가공식품	23(3.8)
조미식품	17(2.8)
주류	10(1.7)
해조류 · 해조류가공식품	3(0.5)
식용종자 · 식용버섯류	2(0.3)
계	601(100.0)

1) 다이어트식품, 담배 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S 관련 피해가 246건(40.9%)으로 가장 많았음. 다음으로 전자상거래로 구입한 식품 또는 다이어트 식품의 계약해제·해지 및 청약철회 거부 등 계약관련 피해가 222건(37.0%), 안전 관련 피해 69건(11.5%), 표시·광고 관련 피해 41건(6.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-78 : 피해 유형별 현황(건강식품 제외)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	안전 관련	표시·광고	부당 행위	가격·요금	기타	계
건 수	246 (40.9)	222 (37.0)	69 (11.5)	41 (6.8)	10 (1.7)	8 (1.3)	5 (0.8)	601 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등

다. 처리 결과

처리결과별로는 합의가 성립된 사례 중 환급이 179건(29.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 92건(15.3%), 교환 27건(4.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청한 경우는 34건(5.7%)이고, 원인규명이 불가하거나 피해사실이 입증되지 않는 등 여러 가지 사유로 합의권고가 어려워 정보제공・상담기타로 종결된 사건이 208건(34.6%)으로 나타남.

표 2-79 : 처리 결과별 현황(건강식품 제외)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	합계
	환급	배상	교환	계약 이행	계약 해제	수리·보수	부당 행위 시정	소계				
건수	179 (29.8)	92 (15.3)	27 (4.5)	12 (2.0)	10 (1.7)	5 (0.8)	5 (0.8)	330 (54.9)	34 (5.7)	29 (4.8)	208 (34.6)	601 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 피해 유형

식품 관련 소비자 피해는 이물질 혼입 및 제품의 부패·변질로 인한 피해가 가장 많이 접수되고 있으나, 제품을 구입한 후 보관 또는 개봉하여 섭취하는 과정에서 피해가 발생하고 있어 책임소재(생산자, 판매자, 소비자)에 대한 규명이 어려운 실정임. 따라서 제품을 구입할 때 가능하다면 내용물을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있으며, 만일 품질이 의심될 경우 섭취하지 않을 것을 권고함.

o 생산자에게 원인이 있는 경우는 제조설비의 결함이나 생산 공장의 위생관리 미흡으로 의해 이물질이 혼입되는 경우가 있고,

o 판매자에게 원인이 있는 경우는 잘못된 제품보관으로 인해 해충이 제품에 침투하거나, 부적합한 보관조건(적재방법, 보관온도 등)으로 인해 불량품이 발생할 수도 있으며, 제품 유통 중 취급 부주의로 인해 제품 내용물 및 포장지가 훼손되는 경우도 있음.

o 소비자에게 원인이 있는 경우에는 포장지의 표면에 표기된 제품의 사용용도, 사용방법, 보관방법, 주의사항 등을 준수하지 않아 피해가 발생하고 있음.

▶ 피해예방 및 대응방법

식품 관련 소비자 피해는 제조업자 및 유통업자의 품질관리 및 위생관리 등을 통해 예방이 가능함. 또한, 소비자의 적극적인 신고를 통해 관련기관(식품의약품안전처, 해당구청 위생과 등)의 지속적인 관리·감독 및 단속이 이루어지도록 하여 제품의 품질 및 안정성을 확보할 수 있음.

부정불량식품 신고는 '국번 없이 1399'를 누르면 시.군.구청으로 연결됨. 이물 발견 신고 시에는 반드시 해당제품(포장지 포함) 뿐만 아니라 이물까지 보관하고 있어야 관련기관 조사가 가능함.

※ 자세한 사항은 식품안전나라(www.foodsafetykorea.go.kr) 참고

마. 주요 합의권고 사례

▣ 열매 씨 함유된 마카롱 섭취 중 발생한 피해의 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 3. 카페에서 마카롱을 6개 구매(15,000원)하여 다음 날 자택에서 섭취하던 중 “뚜둑” 소리와 함께 무언가 씹혔고, 통증 발생하여 살펴보니 아래쪽 어금니 보철물(금)에 구멍이 발생한 것을 발견하여 판매업자에게 통보 후 치과 진료를 받음.

o 판매업자는 매장에서 섭취한 것이 아니므로 보철물 파절과 마카롱과의 상관관계를 인정하기 어렵다고 항변함.

o A씨는 마카롱 내 열매 씨가 원인으로 내용물 혼입 여부를 모르고 무심코 섭취하다 발생한 피해이므로 최소한 주의문구라도 있어야 한다며 시정 요구함.

쟁점 사항

혼입된 열매 씨가 이물질인지 여부, 열매 씨와 치아파절과의 상관관계

판단 경위

판매업자 관할 지자체에서 매장을 조사한 결과 이물질 혼입 정황은 확인되지 않았고 오히려 양 당사자 확인과정에서 해당 물질이 마카롱 내 들어있는 패션프루트씨로 드러남. 이는 매장에서 판매하는 해당 씨를 재료로 하는 마카롱 종류의 하나로 이물질이 아니라는 점, 그 강도가 통상적으로 보철물을 파절할 수 있는 수준이 아니라는 점 등을 고려할 때 이 건 판매업자에게 치아 파절의 책임을 묻기는 어렵다고 판단됨. 다만, 치아상태가 좋지 않은 상태에서 씨가 치아에 박힐 경우 위해가 발생할 수 있으므로 판매자가‘주의표시’를 당부할 필요는 있는 것으로 사료되는 바, 판매자에게 도의적 차원에서의 보상 또는 판매자가 가입한 보험사를 통해 보상을 청구해 볼 것을 권고함.

처리 결과

양 당사자가 보험사 보상청구를 신청한 후 그 결과에 따르기로 합의함.

▣ 유통기간 경과한 막걸리 섭취에 따른 피해 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2019.5.10. 편의점에서 막걸리 1병을 구입(6,000원)해 당일 배우자와 함께 마셨는데, 뒤늦게 유통기한이 지난 사실을 인지하고 판매업자에게 통보함.

o 이후 B씨와 배우자는 설사, 복통 등의 증상으로 통원치료를 받게 되어 판매업자에게 진료비, 경비, 일실소득*에 대한 손해배상을 요구함.

o 이에 대해 판매업자가 진료비 배상 의사가 있음을 밝혔으나, 양 당사자 간 배상금액에 대한 이견으로 분쟁이 발생함.

* 일실소득 : 피해로 인하여 소득상실이 발생한 것이 입증된 때에 한하며, 금액을 입증할 수 없는 경우에는 시중 노임단가를 기준으로 함.

쟁점 사항

막걸리의 유통기한 경과 및 피해발생 사실

판단 경위

이 건 막걸리는 구입 시 유통기한 경과한 사실이 확인되므로. 판매자는 신청인이 제시하는 관련 입증자료를 토대로 손해액을 산정하여 해당금액을 보상해야 할 것으로 판단됨.

처리 결과

양당사자 합의에 따라 판매업자가 소비자에게 손해배상금 300,000원을 배상함.

▣ 효과 없는 다이어트 식품 반품 요구

사건 개요

o C씨는 2019. 8월 체중 감량 목적으로 다이어트 식품(3+1개)을 898,000원에 구매하여 섭취함.
o 구매 당시 판매업자는 책임감량제를 표방하며 효과가 없으면 환급하겠다고 설명하였고, C씨는 1개월간 4개 제품 중 2개 제품을 섭취하였으나 효과가 없어 전액 환급을 요구함.
o 판매업자는 1개 제품은 증정품이었고 실제 구입한 3개 제품 중 2개 제품을 섭취하였으므로 1개 제품만 환급 가능하다고 주장함.
o C씨는 효과 없는 다이어트 식품에 대한 전액 환불과 과장광고에 대한 시정을 요구함.

쟁점 사항

다이어트 식품의 효과 및 과장 광고 여부

판단 경위

이 건 다이어트 식품의 계약경위를 살펴보니, 체중 감량에 대한 보장판매(광고 또는 보증서)가 확인되지 않아 신청인이 주장하는 체중 감량 효과 미흡에 대한 보상책임을 묻기는 어렵다고 판단됨. 또한, 다이어트 식품은 섭취자의 체질 및 의지 등에 따라 효과가 다르기 때문에 효과여부 또한 판단하기 어려움. 다만, 양 당사자 간 부분 환불이 진행 중 이었던 만큼 상호 조정을 통한 원만한 합의를 권고함.

처리 결과

판매업자가 소비자에게 4개 제품 중 2개 제품 구입가 449,000원을 환급하는 것으로 양 당사자가 합의함.

17. 신용(체크)카드

가. 피해구제 접수 현황

신용(체크)카드 분야의 2019년 피해구제 접수 건수는 72건으로 2018년 133건 대비 61건(45.9%) 감소함.

표 2-80 : 피해구제 접수 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	100	133	72
증 감	-	33 (33.0)	△61 (△45.9)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 '철회·항변' 관련 피해가 20건(27.8%)으로 가장 많았음. 다음으로 '부가·서비스 축소·불이행' 관련 피해 18건(25.0%), '정보제공 미흡' 관련 피해 10건(13.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-81 : 피해 유형별 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구 분	건 수
철회 · 항변	20(27.8)
부가서비스 축소 · 불이행	18(25.0)
정보제공 미흡	10(13.9)
미사용 대금 청구	8(11.1)
수수료 · 연체료 · 연회비 문제	8(11.1)
분실 · 도난에 의한 부정사용	5(6.9)
기 타	3(4.2)
합 계	72(100.0)

다. 처리 결과

신용(체크)카드 소비자피해 중 47건(65.3%)이 합의가 성립됨. 처리 결과로는 '환급'이 20건(27.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 '계약이행' 12건(16.7%), '배상' 8건(11.1%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 '정보제공·상담기타'로 종결된 건은 16건(22.2%)이었음.

표 2-82 : 처리 결과별 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						조정 신청	취하 중지	정보 제공·상담 기타	계
	환급	계약 이행	배상	부당 행위 시정	계약 해제	소계				
건수	20 (27.8)	12 (16.7)	8 (11.1)	5 (6.9)	2 (2.8)	47 (65.3)	1 (1.4)	8 (11.1)	16 (22.2)	72 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ **신용카드로 200,000원 이상의 금액을 2개월 이상의 기간에 걸쳐 3회 이상 나누어 지급하는 경우, 「할부거래에 관한 법률」 제16조에 따라 항변권을 행사할 수 있음.**

항변권은 할부거래에서 소비자가 계약의 목적을 달성할 수 없을 때 할부 잔액 지급을 거절할 수 있도록 하여, 소비자 피해를 최소화하려는 취지에서 인정되는 권리임. 따라서 고액의 장기 서비스에 가입하는 경우 사업자의 채무불이행, 폐업 등에 대비하여 카드일시불 보다는 할부로 결제하는 것이 좋음(단, 할부로 결제할 경우 할부수수료가 발생할 수 있으므로 이를 고려하여 선택) 항변권은 할부금의 지급을 거절 당시 남

아 있는 할부금에 대해 적용되므로 항변사유가 발생한 경우, 신속하게 카드사에 의사를 전달하는 것이 피해를 줄일 수 있음.

▶ **리볼빙, 채무면제서비스 등 카드사에서 전화로 권유하는 부가서비스에 가입할 때에는 수수료율 등 서비스의 주요내용을 이해하고 본인에게 필요한 서비스인지 판단하여 가입하는 것이 좋음.**

전화를 통해 서비스에 가입을 할 때에는 무조건 동의하여 가입을 하지 말고 해당 서비스가 무엇이고 비용은 얼마가 발생하는지 등을 따져보고 본인에게 필요한 상품인지를 판단하여 가입여부를 결정하는 소비습관이 필요함. 또한 가입 이후 해당 사실을 잊어버리고 지내다 예상치 못한 대금이 청구되는 경우가 있으므로 카드명세서를 통해 내가 모르는 요금이 청구되고 있지 않은지 확인할 필요가 있음.

▶ **신용카드를 분실했을 경우 그 즉시 카드사에 분실신고를 하고 평소 카드 비밀번호가 유출되지 않도록 주의를 기울여야 함.**

카드를 도난 또는 분실하고 이 사실을 인지한 즉시 카드사에 신고한 경우, 신용카드사는 신고 접수시점으로부터 60일전 이후에 발생한 부정사용금액에 대하여 회원의 책임있는 사유로 인한 부정사용이 아닌 경우에는 보상함. 단, 현금서비스 등 비밀번호를 본인 확인수단으로 활용하는 카드거래에서 발생하는 제3자의 카드 부정사용에 대해서는 책임을 지지 않는다고 명시하고 있으므로 비밀번호가 유출되지 않도록 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 컴퓨터 학원 폐업으로 수강이 불가한 강의료 할부항변 신청

사건 개요

o A씨는 2019.5.11. 컴퓨터 강의 수강신청을 하고 수강료 892,000원을 신용카드 3개월 할부 결제함.
o 2019.5.16. 개강 후 11일 동안은 수업이 진행되었으나 2019.5.28. 학원으로부터 갑작스럽게 폐업을 통보 받음.
o A씨가 학원을 방문하였으나 문이 닫힌 상태로 폐업 안내문이 붙어 있었고 사업자와 연락이 두절된 상태였음.
o A씨는 학원 폐업에 따른 할부항변을 통해 잔여 대금이 청구되지 않도록 신속히 조치해 줄 것을 요구함.

쟁점 사항

학원의 일방적인 폐업에 따라 강의를 수강할 수 없게 된 경우 할부항변 사유에 해당하는지 여부

판단 경위

본 건은 「할부거래에 관한 법률」 제16조(소비자의 항변권) 제1항 제5호에 따라 할부거래업자의 채무불이행으로 인하여 할부계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 해당한다고 판단됨.

처리 결과

* 카드사가 A씨의 항변권을 수용하여 잔여 할부금 전액(892,000원)에 대해 납부 면제 처리함.

▣ 해외 온라인 가맹점에서 부정 사용된 카드 대금 보상 요구

사건 개요

o 대학 교수였던 B씨는 급여통장과 연계된 신용카드로 2019.3.20. 11:21~11:27에 7번에 걸쳐 4,117.89$가 해외 온라인 가맹점에서 부정 사용된 사실을 확인하고 카드사에 신고함.

o 2019.5.9. 카드사에서는 카드번호와 구매자명이 일치한다며 해당 금액을 지불해야 한다고 답변함.

o B씨는 정확한 사실 조사를 통해 부정사용 대금 전액 취소해 줄 것을 요구함.

쟁점 사항

카드번호와 구매자명이 일치한다는 이유만으로 카드 부정사용 아니라고 판단할 수 있는지 여부

판단 경위

온라인으로 물품을 구매 시 구매자명을 달리할 수 있기 때문에 온라인으로 구매한 자가 카드소지인 B씨가 맞는지 확인할 필요가 있으므로 해외 이의제기 절차 등을 통해 처리해야 한다고 판단됨.

처리 결과

피해구제 접수통보 및 해명 요청에 대해 카드사는 해외 이의제기 절차를 진행하겠다고 답변하였고, 이후 확인결과 해당 부정사용 건 모두 회수 조치되어 신청인의 카드매출이 전액 취소 처리됨.

18. 애완견

가. 피해구제 접수 현황

애완견의 2019년 피해구제 접수 건은 150건으로 2018년 111건 대비 35.1%가 증가함.

표 2-83 : 피해구제 접수 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	122	111	150
증 감	-	△11 (△9.0)	39 (35.1)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 질병(파보·코로나 바이러스, 폐렴, 홍역 등) 발생 등 품질 관련 피해가 97건(64.7%)으로 가장 많았음. 다음으로 구입 시 무보증약정을 이유로 애완견이 폐사하여도 보상이 제대로 이루어지지 않는 등 계약 관련 피해가 45건(30.0%)으로 많았음.

표 2-84: 피해 유형별 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구 분	품질A/S	계약 관련[1)]	기타[2)]	계
건 수	97 (64.7)	45 (30.0)	8 (5.3)	150 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 표시·광고

다. 처리 결과

애완견 피해 중 37건(24.7%)이 합의가 성립되었는데, 합의 건 중에는 환급 및 교환이 각각 20건(13.3%), 8건(5.3%)으로 가장 많았고, 배상 5건(3.3%), 계약이행 · 계약해제 4건(2.7%)의 순이었음.

합의되지 않은 사건의 경우 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 83건(55.3%)으로 가장 많았으며, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 16건(10.7%)으로, 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 14건(9.3%)으로 나타남.

표 2-85 : 처리 결과별 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립					조정신청	정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	계
	환급	교환	배상	계약이행·계약해제	소계				
건수	20 (13.4)	8 (5.3)	5 (3.3)	4 (2.7)	37 (24.7)	16 (10.7)	83 (55.3)	14 (9.3)	150 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 구입 시 반려동물의 건강상태를 반드시 확인

피부염 여부 및 눈, 코, 귀와 항문 주위의 청결상태를 꼭 확인하고 예방접종 이력이나 구충제의 복용 상태를 확인함.

▶ 소비자분쟁해결기준의 기재사항이 포함된 계약서를 반드시 교부받을 것

무보증 책임 약정이나 환급 불가 등 소비자의 권리를 제한하는 불리한 조항이 명시된 계약서는 부당약관이므로 계약 체결 시 계약사항을

꼼꼼하게 확인함.

계약서에 소비자분쟁해결기준상 기재사항(①분양업자의 성명과 주소 ②애완동물의 출생일과 판매업자가 입수한 날 ③혈통, 성, 색상과 판매당시의 특징 ④면역 및 기생충 예방접종기록 ⑤수의사의 치료기록 및 약물투여기록 등 ⑥판매당시의 건강상태 ⑦구입 시 구입금액과 구입 날짜)이 명시되어 있는지 확인함.

▶ 판매업자가 등록된 업체인지 확인

동물보호법에 따르면 반려동물판매업자는 반드시 관할 시·군·구에 등록하도록 규정되어 있으며, 미등록 업체에서 구입할 경우 분쟁 발생 우려가 높음.

* 등록업체 확인 : 동물보호관리시스템(www.animal.go.kr)

▶ 구매 후 질병 발생 시 판매처에 즉시 연락

반려동물의 건강에 이상이 생겼을 경우, 임의로 동물병원에 가면 추후 질병 발생시점 및 치료비 부담에 대해 다툼이 생길 수 있으므로 질병 발생 확인 즉시 판매처에 치료를 맡김.

▶ 전자상거래로 반려동물의 식품·용품 구매 시 통신판매업 신고업체인지 확인

전자상거래로 반려동물의 식품·용품 구매 후 배송, 품질로 인한 피해 발생시 통신판매업 미신고 업체는 피해보상이 어려우므로 반드시 공정거래위원회 홈페이지나 관할 지자체에 해당 업체의 통신판매업 신고 여부를 확인하고, 제조사가 불분명하거나 유통기한이 명시되지 않은 제품은 구입하지 않음.

* 통신판매 신고업체 확인 : 공정거래위원회 홈페이지(http://www.ftc.go.kr/)

마. 주요 합의권고 사례

▣ 분양 후 질병 발생한 애완견 배상 및 환급 요구

사건 개요

o 2019.6.6. A씨는 폼피츠 애완견 2마리를 320,000원에 분양받음.
o 2019.6.7. 애완견이 구토, 설사 등 이상 증세를 보여 동물병원을 방문함.
o 이후 파보 바이러스 판정을 받았으나, 치료 중 애완견 1마리가 폐사함.
o 소비자는 사업자에게 치료비 배상 및 분양비용 반환을 요구함.

쟁점 사항

구입 전부터 파보 바이러스에 감염되어 있었는지 여부

판단 경위

파보 바이러스의 경우 감염성과 치사율이 매우 높은 질병으로 어린 연령일수록 증상이 심하게 나타나며, 심한 구토와 설사 등이 동반되고 감염 후 2~14일 사이에 증상이 나타남.

A씨가 분양 받은 애완견이 분양 받은 초기부터 상기 증상이 나타나 폐사했다는 것은 파보 바이러스의 잠복기를 감안했을 때 분양 이전 시점부터 감염되었다고 볼 수 있음.

처리 결과

소비자분쟁해결기준에 따르면 구입 후 15일 이내 폐사 시 동종의 애완동물로 교환 또는 구입가 환급하도록 규정하고 있으며, 사업자가 소비자분쟁해결기준에 따라 동종의 애완견 교환을 제시하였고, 양 당사자가 교환하는 것으로 합의함.

▣ 분양 10일 후 매장에서 폐사한 애완견 분양비용 환급 요구

사건 개요

o 2019.6.7. B씨는 포메라니안 애완견을 500,000원에 분양받음.
o 2019.6.9. 애완견이 설사 증세를 보여 사업자에게 문의 후 인도함.
o 이후 사업자가 애완견을 관리하던 중 2019.6.17. 폐사함.
o 소비자는 분양비용 환급을 요구하였으나, 사업자는 동종의 교환해주겠다고 함.

쟁점 사항

구입 후 15일 이내 질병 발생에 대하여 교환만 가능하다는 사업자 주장의 타당성 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 따르면 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 사업자가 제반비용을 부담하여 회복시켜 소비자에게 인도하도록 되어 있으며, 사업자의 책임하의 회복 기간이 30일을 경과하거나, 관리 중 폐사 시에는 동종의 애완동물로 교환 또는 구입가 환급이라고 규정하고 있음.

또한, 소비자분쟁해결기준에서는 동일한 피해에 대하여 두 가지 이상의 보상기준을 정하고 있는 경우에는 소비자가 선택한 기준을 따른다고 규정하고 있으므로 사업자는 소비자의 요구사항(환급)을 수용하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자가 소비자분쟁해결기준에 따른 합의권고안을 수용하여 분양 당시 제공한 사료 및 물병 비용 제외 후 분양대금을 환급함.

19. 여행

가. 피해구제 접수 현황

여행 분야 2019년 피해구제 접수 건은 1,004건으로 2018년 대비 50건(4.7%) 감소함. 여행 중에서도 국외여행이 910건(90.6%)으로 대부분을 차지하였으며, 국내여행은 55건(5.5%)임.

표 2-86 : 피해구제 접수 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	1,064	1,054	1,004
증 감	-	△10 (△0.9)	△50 (△4.7)

월별 접수 현황을 살펴보면 1분기와 3분기가 각 274건(27.3%)으로 다른 분기에 비해 많이 접수되었으며, 4분기 229건(22.8%), 2분기 227건(22.6%) 순으로 나타남.

표 2-87 : 월별 접수 현황(여행)

단위 : 건, (%)

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
건수	107	76	91	96	63	68	82	115	77	79	79	71	1,004 (100.0)
	274 (27.3)			227 (22.6)			274 (27.3)			229 (22.8)			

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구 등 계약 관련 피해가 813건(81.0%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S 관련 불만이 86건(8.6%), 부당행위가 47건(4.7%), 안전관련 35건(3.5%) 등의 순이었음.

표 2-88 : 피해 유형별 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구분	계약 관련1)	품질·A/S	부당행위	안전관련	가격·요금	표시·광고	이자·수수료	기타2)	계
건수	813 (81.0)	86 (8.6)	47 (4.7)	35 (3.5)	6 (0.6)	6 (0.6)	5 (0.4)	6 (0.6)	1,004 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 계약불이행, 청약철회 등
2) 단순문의·상담

다. 처리 결과

여행 관련 피해 중 510건(50.8%)이 합의가 성립됨. 환급이 261건(26.0%)으로 가장 많았고, 배상 201건(20.0%), 계약해제 32건(3.2%), 계약이행 12건(1.2%) 등의 순이었음. 합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 건은 84건(8.4%)으며, 이밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 388건(38.6%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 22건(2.2%) 이었음.

표 2-89 :처리 결과별 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						조정 신청	정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	계약해제	계약이행	부당행위시정	소계				
건수	261 (26.0)	201 (20.0)	32 (3.2)	12 (1.2)	4 (0.4)	510 (50.8)	84 (8.4)	388 (38.6)	22 (2.2)	1,004 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ '환급불가' 상품 예약 시 특약사항 꼼꼼히 확인

여행 관련 피해구제의 상당부분이 계약해제와 관련된 위약금 분쟁인데, 특약사항이 있는 계약의 경우 일반 상품보다 훨씬 많은 위약금을 부과하므로 특약사항 및 계약해제 시 위약금 관련 내용 등을 꼼꼼히 확인하고 신중히 계약하여야 함.

▶ 상품 선택 시 여행사의 영업보증보험 정상가입 여부 확인 필요

여행업으로 등록한 모든 여행업체는 관광진흥법 제9조, 동법 시행규칙 제18조에 따라 소비자 피해발생 시 보험금을 지급할 것을 내용으로 하는 공제 또는 보험에 필수 가입해야 하나, 보험을 갱신하지 않고 만료된 상태에서 영업을 하거나, 미 가입 상태에서 영업을 하고 있는 경우도 있음. 따라서 여행 계약을 체결하기 전 여행업자의 등록유무나 보증보험 가입 여부 등을 해당 여행사 관할 시·군·구 관광과, 한국여행업협회(KATA) 홈페이지(www.kata.or.kr), 행복드림 열린소비자포털 (www.consumer.go.kr)을 통해 확인할 필요가 있음.

▶ 상품내용의 하자 입증자료 확보가 중요

여행 출발 이후 사전 동의 없이 숙박이나 일정이 당초 계획과 다르게 변경된 경우에는 계약서, 일정표 등 증빙자료를 확보해 두어 추후 분쟁에 대비하도록 함.

여행에 하자가 있는 경우 여행자는 여행주최자에게 하자의 시정 또는 대금의 감액을 청구하거나 이에 갈음하여 손해배상 청구 또는 시정청구, 감액 청구와 함께 손해배상을 청구할 수 있으므로 즉시 시정할 필요가 있는 경우 여행 기간 중 시정을 요구하고, 그렇지 않은 경우 여행 종료일로부터 6개월 내에 행사할 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 계약된 여행일정 동의 없이 변경됨에 따른 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 1. 24. 이집트 여행 계약을 여행사와 체결하고 4,732,000원을 지급함.
o A씨는 계약 시 여행 중 부득이한 사정이 생긴 경우 사전 동의를 거쳐 일정을 변경할 수 있다고 고지 받음. 여행사는 야간열차가 13:30 이후 도착할 경우 필레신전으로 여행일정을 대체 할 수 있다고 하였으나 열차가 12:30 도착하였음에도 예정된 아부심벨로 갈 수 없다며 필레신전으로 대체 하였음.
o A씨는 이집트 여행 중 아부심벨을 가장 중요하게 생각하였고 대표 일정이었으며 A씨의 동의 없이 일정이 변경되었음으로 이에 대한 손해배상을 요구함.

쟁점 사항

계약된 여행일정 불이행으로 인한 여행사의 손해배상 책임

판단 경위

민법 제674조의6에 따라 여행에 하자가 있는 경우 여행자는 여행주최자에게 손해배상을 청구할 수 있으며, 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준(국외여행)에 따라 여행업종사자의 고의·과실로 손해를 끼치거나 계약조건과 일정이 다르게 진행되는 경우 여행사는 여행자가 입은 손해에 대해 최대 여행대금 범위 내에서 배상하여야 한다고 규정하고 있음.

처리 결과

여행일정 임의 변경에 대해서는 양 당사자 간 다툼 없는 사실로써 민법 및 소비자분쟁해결기준을 적용하여 여행자가 실제로 관광하지 못한 일정에 대해 여행사에 배상을 권고함. 여행사는 권고안을 수용하여 관광하지 못한 일정에 대하여 B씨 일행 1인당 20만원씩 배상 하는 것으로 합의함.

▣ 여행자 질병으로 인한 계약해제 및 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 5. 8. 여행사와 국외여행 계약을 체결하고 359,000원을 지급함.
o 그러나 여행 출발 4일 전인 2019. 6. 4. 질병으로 인한 입원을 사유로 여행이 불가하게 되어 여행사에 계약해제 의사를 표시하고 2019. 6. 12. 퇴원하여 여행사에 진단서, 입원확인서를 제출하며 환급을 요구하였으나 여행사에서는 환급을 거절함.
o B씨는 여행자 질병으로 인한 경우이므로 국외여행표준약관 제16조 제2항에 따라 위약금 없이 여행대금 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

여행자의 질병으로 인한 계약해제 시 손해배상 책임 여부

판단 경위

국외여행 표준약관 제16조 제2항의 '질병 등 여행자의 신체에 이상이 발생하여 여행에의 참가가 불가능한 경우'에 해당하므로 여행자는 손해배상 없이 여행계약을 해제할 수 있음.

처리 결과

여행자의 질병으로 불가피하게 여행계약을 해제하는 경우 국외여행표준약관에 따라 손해배상액 없이 계약해제 할 수 있으나 민법 제674조의 3에 따라 여행사에 발생한 손해가 입증될 시 이를 배상하여야 한다고 규정하고 있음. 여행사에서 여행 출발 4일 전 계약해제 요청에 따라 항공사 취소수수료 등 실제로 발생한 손해액을 입증한 점을 감안하여 실손해액 제외 후 소비자에게 환급하기로 합의함.

20. 의료서비스

가. 피해구제 접수 현황

의료서비스 분야의 2019년 피해구제 접수 건수는 760건으로, 전년 812건 대비 6.4% 감소함.

피해구제 접수 건을 성별로 살펴보면, 여성은 438건(57.6%), 남성은 322건(42.4%)로 여성이 높게 나타남.

표 2-90 : 연도별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분		2018년		2019년		증 감
건 수		812		760		△52 (△6.4)
여성	남성	465 (57.3)	347 (42.7)	438 (57.6)	322 (42.4)	

* '의료서비스' 신청 건에 한함(의약품 제외)

거주 지역별로는 '수도권(서울, 경기도, 인천)'이 504건(66.3%)으로 절반 이상을 차지했고, 그 외 '경상권(경상도, 부산, 대구, 울산)' 128건(16.9%), '충청권(충청도, 대전, 세종)' 61건(8.0%), '전라권(전라도, 광주, 제주도)' 55건(7.2%), '강원도' 12건(1.6%) 순으로 나타남.

표 2-91 : 지역별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

지역	수도권			경상권				충청권			전라권			강원도	계
	서울	경기도	인천	경상도	부산	대구	울산	충청도	대전	세종	전라도	광주	제주도		
건수	230	223	51	56	46	14	12	34	23	4	31	15	9	12 (1.6)	760 (100.0)
	504(66.3)			128(16.9)				61(8.0)			55(7.2)				

연령대별로는 '50대'가 163건(21.5%)으로 가장 많았고, '60대' 140건(18.4%), '40대' 126건(16.6%) 순이며, 특히 '60대' 이상은 245건(32.2%)로 높게 나타남.

표 2-92 : 연령대별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	10세 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80세 이상	불명	계
건 수	11 (1.4)	21 (2.8)	79 (10.4)	109 (14.3)	126 (16.6)	163 (21.5)	140 (18.4)	72 (9.5)	33 (4.3)	6 (0.8)	760 (100.0)
							245(32.2)				

진료과목별로 구분하면, '의료 등' 분야는 560건(73.7%), '치과의료' 153건(20.1%), '한방의료' 47건(6.2%)임.

'의료 등'을 진료과목별로 상세히 분류하면, '정형외과' 105건(13.8%), '피부과' 76건(10.0%), '성형외과' 74건(9.7%), '신경외과' 53건(7.0%), '내과' 41건(5.4%), '외과' 36건(4.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-93 : 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

진료과목	의료 등									치과의료	한방의료	계
	정형외과	피부과	성형외과	신경외과	내과	외과	안과	비뇨기과	기타*			
건 수	105 (13.8)	76 (10.0)	74 (9.7)	53 (7.0)	41 (5.4)	36 (4.8)	28 (3.7)	23 (3.0)	124 (16.3)	153 (20.1)	47 (6.2)	760 (100.0)
	560(73.7)											

* 기타병·의원서비스 21건, 응급의학과 19건, 산부인과 18건, 기타의료서비스 17건, 동물병원 14건 등

연령대별 진료과목 현황을 구체적으로 살펴보면, 20~30대는 주로 미용 성형과 관련이 있는 '성형외과・치과・피부과' 관련 분쟁이 많았음.

40대는 '피부과・성형외과・치과', 50대~70대는 '정형외과・치과' 관련 분쟁이 많았음.

표 2-94 : 연령대별·진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구분	치과	정형외과	피부과	성형외과	신경외과	한방	내과	외과	안과	비뇨기과	기타*	계
10세 미만	4 (36.3)	1 (9.1)	-	-	-	2 (18.2)	-	-	-	1 (9.1)	3 (27.3)	11 (100.0)
10대	6 (28.5)	-	2 (9.5)	1 (4.8)	1 (4.8)	3 (14.2)	1 (4.8)	1 (4.8)	-	1 (4.8)	5 (23.8)	21 (100.0)
20대	22 (27.8)	4 (5.0)	11 (13.9)	21 (26.6)	2 (2.5)	7 (8.9)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	-	9 (11.4)	79 (100.0)
30대	15 (13.7)	7 (6.4)	30 (27.5)	12 (11.0)	1 (0.9)	16 (14.7)	5 (4.6)	3 (2.8)	-	4 (3.7)	16 (14.7)	109 (100.0)
40대	16 (12.7)	12 (9.5)	19 (15.1)	18 (14.3)	12 (9.5)	3 (2.4)	6 (4.8)	7 (5.5)	4 (3.2)	1 (0.8)	28 (22.2)	126 (100.0)
50대	25 (15.4)	31 (19.0)	10 (6.1)	13 (8.0)	11 (6.7)	11 (6.7)	8 (4.9)	12 (7.4)	6 (3.7)	4 (2.5)	32 (19.6)	163 (100.0)
60대	34 (24.3)	35 (25.0)	4 (2.9)	6 (4.3)	11 (7.8)	2 (1.4)	11 (7.8)	7 (5.0)	7 (5.0)	7 (5.0)	16 (11.5)	140 (100.0)
70대	22 (30.6)	9 (12.5)	-	3 (4.2)	10 (13.9)	2 (2.8)	7 (9.7)	2 (2.8)	6 (8.3)	5 (6.9)	6 (8.3)	72 (100.0)
80세 이상	6 (18.2)	6 (18.2)	-	-	5 (15.1)	-	2 (6.1)	1 (3.0)	4 (12.1)	-	9 (27.3)	33 (100.0)
불명	3 (50.0)	-	-	-	-	1 (16.7)	-	2 (33.3)	-	-	-	6 (100.0)
계	153 (20.1)	105 (13.8)	76 (10.0)	74 (9.7)	53 (7.0)	47 (6.2)	41 (5.4)	36 (4.8)	28 (3.7)	23 (3.0)	124 (16.3)	760 (100.0)

* 기타병·의원서비스 21건, 응급의학과 19건, 산부인과 18건, 기타의료서비스 17건, 동물병원 14건 등

의료 피해구제 건을 진료단계별로 살펴보면 '수술'이 239건(31.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 '치료·처치'가 182건(24.0%), '진료비' 관련이 108건(14.2%), '진단' 71건(9.3%), '시술' 58건(7.6%) 순으로 분쟁 절반 이상이 '수술'과 '치료・처치' 단계에서 발생하는 것으로 나타남.

표 2-95 : 진료단계별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

진료단계	수술	치료・처치	진료비	진단	시술	병원관리·안전	투약	검사	기타*	계
건수	239 (31.5)	182 (24.0)	108 (14.2)	71 (9.3)	58 (7.6)	18 (2.4)	15 (2.0)	11 (1.4)	58 (7.6)	760 (100.0)

* 주사 9건, 건강검진 6건, 마취 2건 등

나. 피해유형

피해유형별로는 '부작용·악화'는 226건(29.8%)으로 가장 많고, 다음으로 '계약관련' 82건(10.8%), '장애' 55건(7.2%), '감염' 35건(4.6%), '오진' 29건(3.8%), '효과미흡' 26건(3.4%) 순으로 나타남.

표 2-96 : 피해유형별 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	부작용·악화	계약관련	장애	감염	오진	효과미흡	사망	설명미흡	기타*	계
건 수	226 (29.8)	82 (10.8)	55 (7.2)	35 (4.6)	29 (3.8)	26 (3.4)	23 (3.0)	22 (2.9)	262 (34.5)	760 (100.0)

* 피부과 · 성형외과, 치과, 한방서비스 관련 미분류 피해, 임플란트 실패, 흉터 등

다. 처리결과

의료서비스 피해구제 접수건 중 300건(39.5%)이 합의로 종결됐고, 이 중 '배상' 198건(26.1%), '환급' 98건(12.9%), '계약이행'이 4건(0.5%)임.

당사자 합의 결렬 등 피해구제 단계에서 해결되지 못해 소비자분쟁조정위원회에 '조정신청'한 경우는 344건(45.3%)임.

표 2-97 : 처리결과별 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합 의				조정신청	정보제공	취하중지	처리불능 상담기타	계
	배상	환급	계약이행	소계					
건수	198 (26.1)	98 (12.9)	4 (0.5)	300 (39.5)	344 (45.3)	70 (9.2)	39 (5.1)	7 (0.9)	760 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 진료 시 의사에게 과거의 병력, 현재 상태 등을 상세히 고지하고 의사의 지시에 따라 충실히 진료를 받으며, 검사결과 등에 대해 설명을 요구한다.

▶ 피부시술이나 성형수술 등 미용목적의 치료 및 비급여 시술을 결정할 때는 본인의 상태와 치료목적, 부작용에 대해 의사와 충분한 상담을 거친 후 신중히 선택한다.

▶ 임플란트 등 치과 시술 전 기존질환 및 복용하고 있는 약물(고혈압, 당뇨, 골다공증 등)이 있는 경우 치과의사에게 알리고 기본적인 치료를 먼저 받도록 한다.

▶ 건강보험 치과임플란트(의치) 대상자 등록 이후 개인사유(단순변심 등)로 인한 의료기관 이동이나 등록 취소 시 국민건강보험 부담금(예, 1단계 약 8만 원, 2단계 약 42만 원 추가 부담)을 납부해야 하므로 신중하게 결정한다.

▶ 건강보험 치과임플란트 시 추가진료비(골이식, 상악동거상술 등)를 확인한다.

▶ 고액이나 장기간의 치료(치아교정 등)를 받을 경우, 치료의 필요성 등에 대해 상세한 사전설명을 요구하고, 치료를 중단할 경우 환급 여부나 환급 범위에 대한 계약서를 작성·보관한다.

▶ 과도한 진료비 할인이벤트 또는 광고에 현혹되어 충동적으로 '당일 결제' 나 '선납' 계약하지 말고, 의사의 진료없이 상담실장이나 온라인 · 유선 상담 만으로 계약을 유도하는 의료기관은 피한다.

▶「소비자분쟁해결기준」에서는 성형수술의 계약금을 총 수술비용의 10%를 기준으로 산정하도록 권고하고 있으므로, 과다한 계약금 선납은 피한다.

▶ 비급여나 패키지시술을 계약할 때는 시술의 종류와 횟수(기간), 각 시술의 정상가와 패키지계약 시 할인가, 중도해지 시 환급 기준 등을 상세히 확인한 후 동의하고 서명한다.

※ 소비자에게 불리한 환불 조항이 있는 계약은 각별히 주의한다.

(예시) 소비자에게 불리한 조항

- 계약한 패키지 시술은 할인된 비용이니, 고객의 변심 및 사정에 의한 환불시 환불금액은 1회 시술비용(정상가)을 기준으로 환불이 가능하며, 환불은 시술 시작일로부터 3개월(만 90일) 이내에 한합니다.
- 시술 중단 시 할인이벤트 적용이 취소됩니다. 양도·양수는 안 됩니다.
- 계약금은 수술비의 30%를 예치금으로 납입해야 합니다. 수술 확정 후 고객의 사정으로 수술을 취소할 경우 예치금은 환불되지 않습니다.
- 예약금은 환불되지 않으며 다른 시술로만 전환이 가능합니다.

▶ 한방치료 시에는 과거 병력이나 복용하는 약물 등의 정보를 한의사에게 알려 부작용을 예방한다.

▶ 처방받은 한약의 복용방법과 부작용, 주의사항(음식물, 다른 약물과의 관계 등)에 대한 설명을 요구하고, 한약 복용 후 피로, 위장장애, 황달 등의 이상 징후가 있는 경우, 즉시 복용을 중단하고 진료를 받도록 한다.

<참고> 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2019-3호)

피부과 시술 및 치료(미용을 목적으로 한 치료로 제한)		
분 쟁 유 형	해 결 기 준	비 고
1) 사업자의 책임있는 사유로 인한 계약 해지		
- 치료 개시 이전	o 계약금 반환 및 계약금의 10% 배상	* 서비스 횟수로 계약한 경우 치료 횟수에 해당하는 금액 공제 후 환급함.
- 치료 개시 이후	o 해지일까지 치료횟수에 해당하는 금액 공제 후 기 수납한 금액 환급 및 총 치료금액의 10% 배상	* 다만 계약금이 시술 및 치료비용의 10%를 초과하는 경우, 배상 및 환급 기준 계약금은 시술 및 치료비용의 10%를 기준으로 산정함
2) 소비자의 책임있는 사유로 인한 해지		
- 치료 개시 이전	o 계약금의 10% 배상	
- 치료 개시 이후	o 해지일까지 치료횟수에 해당하는 금액과 총 치료비용의 10% 배상	

성 형 수 술		
분 쟁 유 형	해 결 기 준	비 고
1) 사업자의 책임 있는 사유로 인한 계약 해제		* 다만 계약금이 수술비용의 10%를 초과하는 경우, 배상 및 환급의 기준은 수술비용 10%만을 기준으로 산정함.
- 수술예정일 3일전 이전까지의 해제	o 계약금 반환 및 계약금의 10% 배상	
- 수술예정일 2일전 해제	o 계약금 반환 및 계약금의 50% 배상	* 병원 또는 환자가 수술예정일을 변경하는 경우는 계약 해지 및 해제에 해당되지 않음.
- 수술예정일 1일전 해제	o 계약금 반환 및 계약금의 80% 배상	
- 수술 당일 혹은 수술일자 경과 후 해제하는 경우	o 계약금 반환 및 계약금의 100% 배상	
2) 소비자의 책임 있는 사유로 인한 계약 해제		
- 수술예정일 3일전 이전까지의 해제	o 계약금의 90% 환급	
- 수술예정일 2일전 해제	o 계약금의 50% 환급	
- 수술예정일 1일전 해제	o 계약금의 20% 환급	
- 수술 당일 혹은 수술일자 경과 후 해제하는 경우	o 계약금 전액 미환급	

마. 주요 피해구제 사례

▣ 혈관육종 진단지연에 따른 손해배상 요구(내과)

사건 개요

A씨(65세)는 좌폐색전증 소견으로 2015. 7.부터 NOAC(노악, 신경구항응고제) 6개월 투여 후 와파린으로 변경하여 치료하던 중 2018. 5. 연고지 병원으로 전원해 검사한 결과, 혈관육종으로 진단되어 좌전폐절제술 후 우경정맥과 상대정맥에서 관류결손과 우하엽폐분절동맥의 색전증이 의심돼 항혈전제 및 진통제 투여, 저산소증으로 산소요법 및 기관지확장제 투여 등의 치료를 받고 있으며, 수술 후 좌측 성대마비 소견으로 이후 성대주입술 및 식도 보톡스 주사 등 치료를 받고 경과관찰 중임.

쟁점 사항

혈관육종 진단 지연 여부

판단 경위

조사결과, 2016. 9. 13.에는 악화 및 변화 소견을 보이고 있어 이 당시 MRI나 PET-CT 등 추가 정밀검사를 했다면 혈관육종이 조기에 진단됐을 가능성이 있는 점, 혈관육종이 특히 폐에서 발생한 경우는 드물어 진단이 어렵고 수술만이 가장 근본적인 치료이므로 일찍 진단했더라도 수술 범위가 크게 달라졌을 가능성이 있다고 보기는 어렵지만 폐동맥 색전증의 오랜 치료에도 상태가 호전되지 않고 일부 악화(또는 진행) 소견을 보였다면 다른 질환을 의심하고 정밀검사를 할 필요가 있는 점, 이로 인해 좀 더 초기에 혈관육종이 진단됐다면 근치적 치료 가능성 등 예후가 달라졌을 가능성을 배제할 수 없는 점을 고려할 때(2016. 9. 13. 진단이 가능했다고 보면) 1년 8개월 정도 진단지연이 있다는 점을 종합할 때, 신청인의 혈관육종 진단지연에 따른 책임이 인정된다고 사료됨.

처리 결과

혈관육종 진단지연에 대해 15,000,000원을 배상함.

▣ 발목 인대봉합술 후 감염으로 장애 발생에 따른 손해배상 요구(정형외과)

사건 개요

B씨(30세)는 좌측 발목 측면의 부종 및 통증으로 2017. 4. 발목 불안정증 진단에 따라 발목 인대봉합술 및 비골하 부골제거술을 받은 후 수술 부위에 부종, 발적, 삼출물이 발생해 2018. 2.까지 항생제 치료 및 변연절제술을 받음. 2018. 4. 신청외 병원에서 감염성 관절염 소견(MRSA)으로 항생제(반코마이신) 시멘트 삽입술 및 교체술/항생제 시멘트 제거술을 받았으나, 좌측 발목 관절 완전강직으로 인해 장애진단(노등능력상실율 26%)을 받음.

쟁점 사항

수술의 적정성, 감염 및 장애의 원인

판단 경위

보행 중 발생한 급성기 손상으로 초기에는 보존적 치료를 하는 것이 통상적이며, MRI 등 영상소견상 족관절 외측 측부인대 손상이 심한 소견은 관찰되지 않고 광범위한 윤활낭염이 더 큰 문제로 보여 추가검사 없이 수술이 진행된 것은 아쉬움. 수술 후 첫 외래진료시 경구항생제를 처방한 것으로 보아 염증소견이 있던 것으로 추정되고 이후 수술부위 부종, 삼출물은 염증이 해결되지 않고 지속됐던 것으로 사료되는 점, 2017. 8. 변연절제술 당시 고정실 일부의 염증반응이 일어나 긁어낸 수술기록을 볼 때 고정실을 타고 비골 속에 위치한 고정나사못까지 감염됐을 가능성 및 이는 수술 중 발생했을 가능성이 있는 점, 또한 수술 후 염증이 확인됐을 때 미생물 배양검사를 통해 감수성 있는 항생제를 투여해야 하나 2개월이 지나 배양검사를 했으며, 배양결과 균이 동정되지 않은 것은 장기간 항생제를 투여해 감염균 동정에 실패한 것으로 판단되는 점, 감염균이 동정되지 않은 상태에서 동일한 항생제 장기간 사용, 소론(스테로이드) 처방 등 이 과정에서 MRSA균으로 변형 또는 교체됐을 가능성이 있음. 따라서 염증이 확인된 초기에 배양검사를 시행해 적절한 항생제를 투여하고 추가검사를 했다면 관절강내로 파급된 염증을 확인해 조기에 치료를 종결할 수 있었을 것으로 사료되는 점을 종합할 때 피신청인 책임은 있다고 인정됨.

처리 결과

수술 후 장애에 대하여 63,000,000원을 배상함.

▣ 유방암 간전이 진단지연에 따른 손해배상 요구(외과)

사건 개요

C씨(49세)는 유방암 진단으로 2016. 2. 좌측 유방 변형 근치절제술 및 감시림프절 생검술(병기 2A)을 받은 후 항암화학요법 및 호르몬치료를 하며 경과관찰 하던 중 2018. 12. CA15-3(종양지표) 수치가 상승해 2019. 1. 재검사 후 상승 소견이 지속돼 암 전이 여부를 확인하려고 PET-CT(양전자단층촬영검사)를 권유받아 10일 후 검사한 결과 간전이로 확인됨.

쟁점 사항

추적관찰 필요성 및 전이 진단지연 여부

판단 경위

현행 건강보험기준에 따르면 수술 후 추가 검사에서 전이 혹은 재발을 의심할 만한 소견이 있을 경우 PET-CT(양전자단층촬영)를 할 수 있게 돼 있어 해당 검사가 반드시 필요한 상황이었다고 보기 어려움.
다만, 수술 후 복부초음파 영상을 판독한 결과 2017. 2. 검사에서는 간에 이상소견이 발견되지 않다가 2018. 2. 검사에서는 간좌엽 S2로 추정되는 부위에 약 2.2×1.8㎝ 크기 고에코 경계가 불규칙한 엽상 모양 간결절 병변이 발견되며, 2018. 12. 간좌엽 병변이 약 6.15×4.8㎝으로 커진 것이 확인되는 것을 볼 때, 2018. 2. 복부초음파 검사시 간 전이를 의심하고 MRI나 PET-CT를 하거나 2개월 정도 짧은 간격으로 추적검사를 해 간전이 여부를 확인했어야 할 것으로 보이므로, 2019. 1.까지 약 11개월 가량 간전이 진단이 지연됐다고 사료됨.

처리 결과

유방암 간 전이 진단지연에 대해 10,000,000원을 배상함.

▣ 경추디스크 수술 후 장애 발생에 따른 손해배상 요구(신경외과)

사건 개요

D씨(53세)는 지속되는 목, 우측 팔 통증으로 5년간 보존적 치료를 받다 2018. 7. 경추 제3-7번간 후종인대골화증 및 경추 제4-7번간 우측 추간공 협착증 진단하에 1차 수술(경추 제3-6번간 우측 개방문 후궁성형술, 경추 제4-7번간 우측 후방감압술)을 받음. 수술 직후 우측 상지 근력저하 발생했고 점차 악화되어 혈종 의심 소견으로 2018. 7. 28. 2차 수술(경추 제5, 6 신경근 주변의 혈종제거술 및 경추 제4-7번간 미세현미경하 우측 후궁성형술)을 받고 재활치료를 받았으나 2019. 8. 경추 수핵증후군 및 상지 운동장애로 인한 장해(노동능력 상실율 61%)을 받음.

쟁점 사항

수술 후 혈종 발생의 원인, 이후 조치의 적절성 등

판단 경위

1차 수술 후 발생한 근력저하에 대해, 영상 및 2차 수술기록을 종합할 때 혈종으로 인한 신경압박으로 우측 상지 근력이 저하됐을 가능성이 높다고 판단됨. 경추 5번 신경근의 견인 및 부종, 상대적인 압박 증가 등에 의한 경추 5번 신경손상이 동반된 것으로 추정되는 점, 수술 후 혈종에 인한 신경압박이 의심될 경우 6시간 이내 재수술을 통해 혈종을 제거하고 늦어도 24시간 이내에는 혈종을 제거해야 신경손상에 의한 후유증을 최소화할 수 있는 것으로 알려져 있으나, 동 건은 1차 수술 직후부터 우측 상지 근력저하가 발생해 점차 악화됐고 수술 후 배액량(1일째 420㏄, 2일 재 530㏄)이 많았던 점을 고려하면 혈종으로 인한 신경압박이 충분히 의심되는 상황임에도 우측 상지 근력저하 발생 43시간이 경과한 후에야 2차 수술이 이뤄져 2차 수술지연이 장해에 기여했다고 판단됨. 또한 양 당사자 모두 1차 수술 후 상지 근력이 저하됐다고 진술하나 진료기록상 1차 수술 후 우측 상지 근력저하의 발생 시점 및 정도 등을 확인할 만한 내용이 전혀 확인되지 않아 수술 후 신청인 상태에 대한 주의관찰 또한 소홀했다고 판단됨.

처리 결과

경추수술 후 장애에 대해 30,000,000원을 배상함.

▣ 건강보험적용 치과 임플란트 시술 중단에 따른 등록 취소 요구(치과)

사건 개요

E씨(80대)는 2019. 5. 우측 위아래 어금니에 각각 1개(총 2개) 건강보험적용 임플란트 시술을 받기로 한 후 고정체 식립까지 받았으나, 이후 개인사정으로 치료를 중단하고 건강보험등록 취소를 요구함.

쟁점 사항

건강보험적용 치과 임플란트 단계별 비용 및 등록 취소 여부

판단 경위

건강보험심사평가원에 따르면 치과 임플란트 제작을 위해 A의원에서 진료계획을 수립했다면 A의원에서 3단계(최종 보철 장착) 진료까지 완료하는 것이 원칙임.

건강보험적용 치과 임플란트 진료 중 소비자 개인사정으로 의료기관을 변경할 경우 전원 간 의료기관에서의 보험 적용은 불가능하므로 B의원으로 이동할 경우 소비자는 A의원에 건강보험적용을 받은 진료비(국민건강보험공단 부담금 70%)를 추가 납부 후 건강보험적용 취소를 요청하고, A의원에서 국민건강 보험공단에 대상자 취소를 요청해 행정처리가 완료되어야 소비자는 B의원에서 건강보험적용 진료를 다시 받을 수 있음.

단계	내역	비율	금액	국민건강보험공단 (70%)	본인부담금 (30%)	식립재료
1	진단 및 치료계획	10%	113,320원	79,324원	33,996원	고정체 별도산정
2	고정체 식립술	43%	487,290원	341,103원	146,187원	지대주 별도산정
3	보철수복	47%	532,620원	372,834원	159,786원	
합계		100%	1,133,230원	793,261원	339,969원	

※ 임플란트 식립 재료인 고정체/지대주는 별도산정이므로 실제 임플란트 진료비는 차이 날 수 있음.

처리 결과

건강보험적용 받은 진료비를 추가 납부하면 보험대상자 등록 취소 가능함을 안내함.

▣ 백내장 수술 후 시신경 손상(장애)에 따른 손해배상 요구(안과)

사건 개요

F씨(80세)는 노년성 백내장 진단을 받고 2018. 11. 16. 우안 백내장 수술을 받은 후 통증(렌즈 제거 중에 심한 통증 발생) 및 안압상승, 시야(시력)이 저하돼 2019. 5.까지 치료받았으나, 우안 완전 시신경 창백으로 시력 안전수동, 전시야 장애 및 좌안 시신경 유두비 증가로 시야 20도 측정된다는 소견과 함께 우안의 시신경 손상 소견(시력 우안 광각유, 좌안 0.8)으로 추후 시력 호전가능성이 희박하다는 소견을 받음.

쟁점 사항

수술 후 시신경 손상의 원인 등

판단 경위

수술계획 및 수술과정상 문제는 있다고 볼 수 없으나, 수술 다음날인 2018. 11. 17. 우안 안압이 상당히 상승된 점, 이에 대해 피신청인은 일시적인 안압상승으로 판단해 안압을 정상범위로 낮춘 후 안약을 처방했다고 하나, 수술 직후 심한 안압상승이 있고 포도막염 등 기왕력으로 인해 안압상승 위험이 있었다면 수술 4일 후인 2018. 11. 21.보다 더 짧은 기간으로 추적 관찰을 통해 안압 상태를 확인했어야 할 것으로 사료됨. 2018. 11. 21.과 2018. 11. 24.에야 안압측정 기록이 확인되는 점, 2018. 11. 21. 안압 정상범위를 확인했다고 하나 해당 일에 안압 기록이 확인되지 않고, IOP 검사결과지상 2018. 11. 17.과 2018. 11. 24. 사이에 안압이 잘 조절됐다고 단정할 수 없는 점, 포도막염 등 기왕력이 있는 상태에서 백내장 수술을 할 경우 안압상승이 우려됨이 크므로 이를 예방하기 위해 수술 전 포도막염을 안정화시켜 잘 조절된 상태에서 백내장 수술을 하는 것이 적절한데, 수술 20일 전 진료시 포도막염 재발을 고려해 스테로이드 점안제 등을 처방한 것으로 볼 때 피신청인 또한 이에 대해 충분히 인지했다고 볼 수 있으나 수술 후 이에 대한 적극적인 관리 및 대처가 이뤄졌다고 보기 어려움. 신청인 나이 및 기왕력 등을 감안할 때 수술 후 합병증 발생빈도가 높고 백내장 수술을 하더라도 시력이 완전히 회복되지 않을 가능성이 있고 수술 전 이미 우안에 시신경 소상이

있다는 것을 인지하고 있었다면 수술 후 안압상승이 시신경 손상을 더욱 악화시켜 시력을 상실케 할 수 있음을 예측해 더욱 더 주의 깊게 안압을 확인해 조절하고, 이로 인한 증상에 대해서도 상세하게 설명했어야 하나, 이러한 설명이 이뤄졌다고 볼 만한 객관적인 근거가 확인되지 않을 뿐 아니라, 신청인의 생명이 위독한 상황이거나 의식불명 등 사전 설명이 불가능한 경우가 아닌 이상 환자가 아닌 자식에게 설명하는 것만으로는 설명의무를 이행했다고 볼 수 없다고 판시(대법원 2002. 9. 4. 선고 2002다16781, 16798 판결)하는바, 설명 또한 충분히 제공됐다고 보기 어려움.

처리 결과

백내장 수술 후 시신경 손상에 대해 나이, 기왕력 등을 고려해 5,000,000원을 배상함.

21. 의류 및 신변용품

가. 피해구제 접수 현황

의류 및 신변용품 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 6,122건으로 2018년 5,906건 대비 3.7% 증가함.

표 2-98 : 피해구제 접수 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	7,343	5,906	6,122
증 감	-	1,437 (△19.6)	216 (3.7)

품목별로는 간편복이 1,946건(31.8%)으로 가장 많았고, 그 다음으로 신발이 1,553건(25.4%), 양복 969건(15.8%), 가방 408건(6.7%) 등의 순으로 나타남.

표 2-99 : 품목별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	간편복	신발	양복	가방	액세서리 신변용품	침구류	모피 · 가죽 의류	기타1)	계
건 수	1,946 (31.8)	1,553 (25.4)	969 (15.8)	408 (6.7)	298 (4.9)	130 (2.1)	94 (1.5)	724 (11.8)	6,122 (100)

1) 기타의류 · 섬유, 내의류, 아동복, 옷감, 실, 의류 · 섬유신변용품 대여, 한복 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 제품소재, 변·퇴색, 봉제 불량 등 품질·A/S 관련 피해가 2,983건(48.7 %)으로 대부분을 차지함. 다음으로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구 등 계약관련 피해가 2,918건(47.7%), 표시·광고와 품질이 다르다는 피해가 132건(2.2%) 등의 순으로 나타남.

표 2-100 : 피해 유형별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련1)	표시·광고	부당 행위	가격·요금	안전 관련	기타2)	계
건 수	2,983 (48.7)	2,918 (47.7)	132 (2.2)	47 (0.7)	16 (0.3)	11 (0.2)	15 (0.2)	6,122 (100)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약
2) 약관, 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

의류 및 신변용품 피해 중 4,825건(78.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 제품 대금 등을 환급받은 경우가 3,272건(53.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 제품 불량 등에 대한 교환이 983건(16.1%), 배상 268건(4.4%), 수리·보수 161건(2.6%) 등이 있었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 136건(2.2%) 이었음. 이 밖에 취하, 중지 및 처리불능으로 종결된 경우가 227건(3.7%)이었으며, 제품하자 원인규명 곤란 등의 이유로 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 934건(15.3%) 이었음.

표 2-101 : 처리 결과별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중자 처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	환급	교환	배상	수리·보수	계약 이행	계약 해제	부당 행위 시정	소계				
건수	3,272 (53.4)	983 (16.1)	268 (4.4)	161 (2.6)	53 (0.9)	64 (1.0)	24 (0.4)	4,825 (78.8)	136 (2.2)	227 (3.7)	934 (15.3)	6,122 (100)

라. 소비자 주의사항

▶ 직접 매장을 방문하여 구매한 경우

소비자와 사업자 사이에 별도의 약정이 없는 한 의류나 신변용품을 직접 매장에 방문하여 구매한 경우라고 할지라도 소비자분쟁기준에 따라 색상, 디자인 등이 마음에 들지 않을 경우 교환이나 환급이 가능하나, 제품 구입 당시 사업자가 교환, 환불 불가 등을 고지, 설명한 경우에는 제품 구입 후 교환이나 환급 등이 제한될 수 있으므로 구매 전 물품의 환급 조건 등을 확인하는 것이 바람직함.

▶ 전자상거래로 구매하는 경우

전자상거래로 물품을 구매하고 실제로 물품을 배송 받은 날로부터 7일 이내에 제품이 소비되지 않아 재판매가 가능한 경우라면 소비자는 판매자에게 청약철회권을 행사할 수 있음.

청약철회는 정해진 기간 내에 판매자가 인지할 수 있는 명확한 방법으로 의사표시를 하고, 이후 반송하는 물품이 배송 과정에서 훼손되지 않도록 주의하여 반품해야 함. 이 때에는 추후 발생가능성이 있는 분쟁에 대비하기 위하여 반품 전 제품의 상태를 확인할 수 있는 증빙자료(사진, 동영상 등)를 확보해 두는 것이 바람직함.

한편, 전자상거래를 통해 제품을 구입하는 경우 사업자가 사전에 제품의 색상(흰색의류), 세일(할인)상품, 주문제작 등을 이유로 반품이 불가함을 고지하였고, 이를 토대로 청약철회를 거부하는 경우도 있으나, 이는 「전자상거래 등에서의 소비자보호 지침」에서 청약철회 방해 행위에 해당하고「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」상 청약철회 제한 사유에 해당하지 아니하므로 청약철회를 요구할 수 있음.

▶ 취급 시 주의사항

의류 및 신변용품의 경우 적절한 세탁 및 보관 · 관리를 통해 착용 중 발생하는 마모, 변색 등의 현상을 지연시킬 수 있음. 특히, 최근에는 원단 가공방법이 다양해짐에 따라 원단 고유의 특성에 따른 일반적인 세탁 방법과는 다른 방식으로 세탁하여야 하는 경우가 있을 수 있으므로 의류 구입 후 제조사가 표시한 「취급주의 사항 및 세탁 표시」를 숙지하고, 세탁 시 취급표시대로 주의하여 세탁하여야함.

또한, 최근에 보급이 확산되고 있는 건조기 사용 시, 뜨거운 열에 의해 건조과정에서 의류가 수축될 가능성이 있으므로 세탁 전 건조기(기계건조) 사용 가능한 의류인지 취급표시를 확인하는 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구입한 코트의 구입가 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 12. 8. 통신판매업자인 B씨로부터 코트 1점을 구입하고 150,000원을 지급함.
o A씨는 제품을 수령한 후 광고와 디자인이 상이하고 봉제 불량까지 있음을 인지하게 되어 B씨에게 반품을 요구하자 사업자 B씨는 해외주문제작 상품임을 이유로 교환 및 환불이 불가하다고 주장하며 해외 반송료를 요구함.
o A씨는 구입 당시 주문제작 상품이라는 점을 몰랐고 반품 시 해외 배송비가 발생한다는 고지를 본 바 없으므로, 배송비 부담 없는 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

상품 디자인이 광고와 상이한지 여부, 해외주문제작 상품으로 해외 반송료 발생을 고지했는지 여부

판단 경위

- 이 건 제품의 광고 상이 관련, 사업자는 인정하지 않고 있으나 사진만 비교해 보아도 명확한 차이가 있을 정도로 확연히 다른 제품으로 판단되므로, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 」(이하 전상법) 제17조 제3항 및 제18조 제10항에 따라 피신청인은 반송료 청구없이 청약철회해 주어야 한다고 판단됨.
- 또한, 사업자는 주문제작이라며 전상법 제17조 제2항 제6호에 의하여 청약철회가 제한된다고 주장하나, 동법 시행령 제21조는 “소비자의 주문에 의하여 개별적으로 생산되는 재화 등에 대하여 청약철회 등을 인정하는 경우 통신판매업자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우”에 사전에 별도로 그 사실을 고지하고 소비자의 서면 동의를 받은 경우에 한하여 청약철회가 제한된다고 규정하고 있음.
- 이 건의 경우, 해외 주문제작 상품이라는 점에 대한 사전 고지 및 소비자의 서면동의가 존재하지 아니하고 전상법 제17조 제3항에 의한 소비자의 청약철회는 유효하므로 사업자에게 배송비 부담없는 청약철회를 권고함.

처리 결과

사업자의 거부 및 소비자 요청에 따라 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청함

▣ 착화 후 겉창 마모로 훼손된 신발 보상 요구

사건 개요

- o A씨는 2019.7.17. 온라인 몰에서 OOO운동화를 44,200원에 구매함.
- o 구입 후, 약 2개월 정도 착화하던 중 오른 발 뒤꿈치 보강재가 튀어나와 착화하기 어려운 문제가 발생하여 이의제기함.
- o 판매업자는 제품하자가 아닌 보행습관 등에 의한 취급부주의 문제라며 처리를 거부함.

쟁점 사항

신발 뒤꿈치 보강재 및 내피 내마모성 하자 여부

판단 경위

신발제품심의위원회 심의 결과, 오른발 뒷 보강재 부위에 돌출현상이 있음이 일부 확인되었고, 구입시기 및 착화기간, 훼손 형태 등을 종합적으로 고려할 시에 이는 신발 뒷 보강재 내구성 불량에 따른 제품 하자로 제조·판매자에게 배상책임이 있는 것으로 판단됨.

처리 결과

제조·판매업자에게 심의 결과 설명 후 소비자분쟁해결기준에 의거한 제품 교환 등을 권고하자 신발 구입가 전액 환급함.

▣ 염색성 불량으로 변색된 정장 바지의 교환 요구

사건 개요

o C씨는 2019. 5. 18. D사가 제조한 바지 1점을 320,000원에 구입함.
o 3~4회 착용하다가 세탁소에 드라이클리닝을 의뢰한 후 찾고 보니, 원단이 전체적으로 보라색으로 변색된 상태였음.
o 세탁소로부터 제품하자인 것 같다는 얘기를 듣고 판매자에게 이의를 제기하니 착용 중 발생한 땀때문이라며 보상 불가하다고 주장함.

쟁점 사항

변색의 원인 및 원단의 하자 여부

판단 경위

한국소비자원 섬유제품심의위원회 심의 결과, 바지에 전체적으로 나타난 탈·퇴색 현상은 염색성 불량 (염색성 미흡 및 땀·일광복합견뢰도 미흡)으로 인한 제품하자로 판단함. 제조사 및 판매업체에게 소비자분쟁해결기준에 따른 보상을 권고함.

처리 결과

소비자가 판매업체를 통해 하자 없는 새 제품으로 교환받음.

▣ 전자상거래로 구입한 바지의 1회 착용 및 세탁 후 하자 확인된 경우

사건 개요

o E씨는 2019. 10. 1 인터넷을 통해 대금 35,000원에 바지를 구입함.
o 1회 착용 후 취급표시에 따라 세탁기로 물세탁했는데 바지의 기장이 눈에 띄게 줄어든 상태였음.
o 판매업자에게 이의를 제기하니 착용과 세탁으로 인하여 환불이 불가하다고 함.

쟁점 사항

제품의 하자 여부

판단 경위

전자상거래로 구입한 바지를 착용하고 세탁한 이후에 제품 하자가 확인된 경우라면「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제17조에 따른 청약철회는 불가함. 그러나 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시, 제2019-3호, 2019.4.3.)에 따라 봉제불량, 원단불량(제직불량, 세탁 후 변색, 탈색, 수축 등), 부자재 불량, 치수(사이즈)부정확, 부당표시(미표시 및 부실표시) 및 소재구성 부적합으로 인한 세탁사고 등에 해당한다면 제조· 판매업자에게 보상을 요구할 수 있음. 이 제품 또한 심의 후 제품 불량으로 판단된다면 판매자는 교환 또는 환불 보상해 주어야 함.

처리 결과

심의결과 제품하자로 판단함에 따라 판매자에게 보상을 권고한 결과 소비자에게 제품의 구입가를 환급함.

22. 이동전화서비스

가. 피해구제 접수 현황

이동전화서비스 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 1,140건으로 2018년 1,111건 대비 2.6% 증가함.

표 2-102 : 피해구제 접수 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	1,144	1,111	1,140
증 감	-	△33 (△2.9)	29 (2.6)

나. 피해 유형

계약 시 중요내용(요금제, 단말기 구매대금 할부거래 조건, 선택약정 할인, 해지 위약금 등)에 대한 설명이 미흡하거나, 계약서에 상이한 내용이 기재되어 소비자가 개통철회(계약해제)를 요구할 때, 사업자가 이를 거부하는 경우 등 계약 관련 피해가 777건(68.2%)으로 가장 많았음. 한편 부당채권추심 등의 부당행위가 164건(14.4%)이었으며, 품질·A/S 관련 피해가 145건(12.7%), 가격·요금 39건(3.4%) 등의 순으로 나타남.

표 2-103 : 피해 유형별 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	가격·요금[3]	표시·광고	약관	기타4)	계
건 수	777 (68.2)	164 (14.4)	145 (12.7)	39 (3.4)	4 (0.3)	3 (0.3)	8 (0.7)	1,140 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약 등
2) 부당채권추심, 부당행위
3) 가격·요금, 이자·수수료
4) 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

이동전화서비스 피해 중 564건(49.5%)이 합의가 성립됨. 그 중 배상 196건(17.2%)으로 가장 많았고, 환급 143건(12.5%), 계약해제 113건(9.9%), 계약이행 76건(6.7%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 127건(11.1%)이었으며, 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 398건(34.9%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 51건(4.5%) 이었음.

표 2-104 : 처리 결과별 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	정보 제공 상담 기타	취하 중자 처리 불능	계
	배상	환급	계약 해제	계약 이행	부당 행위 시정	교환	수리·보수	소계				
건수	196 (17.2)	143 (12.5)	113 (9.9)	76 (6.7)	26 (2.3)	3 (0.3)	7 (0.6)	564 (49.5)	127 (11.1)	398 (34.9)	51 (4.5)	1,140 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약 상담 전에 단말기 대금 지급 방식, 통신요금 구성내용, 약정해지시 위약금 등 중요내용을 숙지할 것

통상적으로 이동전화 단말기 매매계약과 이동통신서비스 이용계약이 결합된 경우, 단말기 구매와 관련된 내용(출고가, 할부기간, 공시 지원금 등) 및 이동통신서비스와 관련된 거래조건(약정기간, 선택약정할인, 요금제 등)을 가입 상담 전에 충분히 이해하여야 함.

▶ 계약 시 판매직원의 설명과 계약서 내용 상이한 경우 많아 계약서 내용 꼼꼼히 확인하고 서명할 것

이동전화서비스 가입 시 계약과 관련된 거래조건이 다양하여 판매직원의 설명에만 의존할 경우 피해를 입을 우려가 큼. 소비자는 판매직원의 설명이 부족하여 이해가 안 될 경우 이해가 될 때까지 자세한 설명을 요구하고, 소비자가 선택한 약정 기간, 단말기 대금 납부방식, 부가서비스 등이 계약서에 기재되어 있는지 주의 깊게 확인하여야 함.

▶ 특이한 계약조건은 계약서에 모두 명시할 것

판매직원이 고가요금제 의무사용기간 후 저렴한 요금제로 전환하는 조건, 약정기간 만료 전 단말기 보상 판매 등 계약서에 명시되지 않은 거래조건을 설명 할 경우, 구체적으로 계약서에 명시하도록 요구해야 사후분쟁에 대비할 수 있음.

▶ 요금청구서 내역을 꼼꼼히 확인할 것

개통 직후 이동통신사 고객센터에 본인의 계약사항이 정확히 등록 되었는지 확인하고, 약정기간 중 요금청구서 내역을 꼼꼼히 살펴 계약 내용대로 이행되고 있는지 추가 점검하는 것이 필요함.

▶ 명의도용 방지를 위해 '가입제한' 등록을 신청할 것

명의도용을 방지하려면 이동통신 사업자에게 '가입제한' 등록을 신청하고, 피해 발생 시 이동통신 사업자에게 신고하여 가입 당시 본인 확인 여부에 대한 소명과 함께 요금청구 취소를 요구하고, 특히 명의대여로 휴대폰이 개통될 경우 제3자가 '대포폰'으로 악용하여 추후 거액의 요금이 청구될 수 있으므로 각별한 주의가 요구됨.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 개통 이력 있는 스마트폰 개통에 따른 계약해제 요구

사건 개요

o A씨는 2018.10.1. 통신사 대리점에서 기기 변경 계약을 체결함.
o 2018.10.26. 스마트폰 제조사에게 배터리 교체 및 AS를 의뢰하는 과정에서 개통 이력(2018.4.11.) 있는 스마트폰이었음을 알게 되어 피신청인에게 이의제기함.
o 2019.1. 통신사 대리점에서 다른 기종의 스마트폰으로 교환해주겠다고 함.
o A씨는 더 이상 통신사를 신뢰할 수 없으므로 계약의 해제를 요구함.

쟁점 사항

개통 이력 있는 단말기 입증 여부

판단 경위

신청인의 주장만 있을 경우 입증하기 어려우나 스마트폰 제조사의 서비스 센터를 통해 수리이력 등이 확인되는 경우 『민법』 제750조(불법행위의 내용)을 근거로 불법행위로 볼 수 있음.

처리 결과

사업자(통신사)는 기기변경 계약을 해제하고 단말기 이용기간(4개월) 동안 지급한 통신료 및 단말기 할부금 등 기기 변경으로 인해 발생한 요금을 환급함.

▣ 개통 시 지원 약정한 위약금 지원 이행 요구

사건 개요

o B씨는 2019.5.3. 통신사 대리점에서 이동전화서비스 이용계약을 체결함.
o 단말기 할인 대가로 기존의 TV 서비스를 해지 시 청구되는 위약금을 지원하기로 약정함.
o B씨가 TV 서비스 계약을 해지하고 피신청인에게 위약금 지원 요구하니 전액 지원이 아닌 일부 지원만 가능하다고 함.
o B씨는 청구된 위약금 전액 지원 이행을 요구함.

쟁점 사항

개별 약정에 대해 피신청인의 부인 시 책임 여부

판단 경위

민법 제390조에 따르면 채무자가 채무의 내용에 좇은 이행을 하지 아니한 때에는 채권자는 손해배상을 청구할 수 있다고 규정되어 있고 다만 손해배상의 범위는 채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다고 정하고 있어 개별 약정에 대해 확인 가능할 경우 이행을 요구할 수 있음.

처리 결과

B씨가 청구한 내용에 대하여 통신사가 청구된 위약금 전액을 처리하기로 함.

23. 이사운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

이사운송서비스 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 501건으로, 2018년 492건 대비 1.8% 증가함.

표 2-105 : 피해구제 접수 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	467	492	501
증 감	-	25 (5.4)	9 (1.8)

이사 종류별로는 포장이사서비스가 464건(92.6%)으로 절대 다수를 차지함.

표 2-106 : 이사종류별 접수 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	포장이사서비스	일반이사서비스	반포장이사서비스	계
건 수	464 (92.6)	27 (5.4)	10 (2.0)	501 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약불이행이 203건 (40.5%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질 193건(38.5%), 안전 34건(6.8%), 부당행위 30건(6.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-107 : 피해 유형별 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약불이행	품질	안전	부당행위	기타	계
건 수	203 (40.5)	193 (38.5)	34 (6.8)	30 (6.0)	41 (8.2)	501 (100.0)

다. 처리 결과

이사운송서비스 관련 피해 501건 중 218건(43.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 159건(31.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 33건(6.6%), 수리·보수 16건(3.2%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 224건 (44.7%)이었음. 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 35건(7.0%), 취하중지·처리불능인 경우가 24건(4.8%) 건으로 나타남.

표 2-108 : 처리 결과별 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공 상담 기타	조정 신청	취하 중자 처리 불능	계
	배상	환급	수리·보수	부당행위 시정	계약 이행	교환	소계				
건수	159 (31.7)	33 (6.6)	16 (3.2)	7 (1.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	218 (43.5)	224 (44.7)	35 (7.0)	24 (4.8)	501 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 이사업체의 화물자동차운송주선사업 허가 및 보험 가입 여부 확인

화물자동차운송주선사업 허가 여부는 해당 지역 화물운송주선협회에 문의하거나 이삿짐 견적 또는 계약 시 화물운송주선사업 허가증 사본 제시를 요구하고, 전국화물자동차운송주선사업연합회가 운영하는 사이트(www.kffa.or.kr)나 모바일 앱 '이사허가업체'를 검색해 볼 수 있음.

그리고 이사화물배상책임보험이나 적재물배상보험 가입 여부도 확인해야 추후 배상받기가 수월할 수 있음. 무허가 업체는 정부의 허가를 취득하지 않고 이사화물을 취급하며 보통 소형화물차량을 소유하고 있거나 차량 소유 없이 일용직 인부만을 고용한 후 이삿짐을 취급하는 사업자로,

이삿짐 파손, 분실 등의 피해 발생 시 책임소재 규명 및 피해보상을 받기 어려울 수 있음.

▶ 이사업체 선정에 신중을 기하고 계약서는 필히 작성

최소 세군데 이상 이사업체를 통해 견적을 받아 선정하고, 전화나 온라인으로 받은 견적은 실제 금액과 차이가 날 가능성이 있으므로 방문 견적을 받는 것이 좋음. 너무 낮은 이사 금액을 제시하는 업체는 이사 당일 추가 요금을 요구하거나, 적은 작업인원을 투입하는 경우가 있으므로 주의가 필요함.

이사 계약서는 반드시 작성하고 이사업체의 상호명, 주소 등 사업자 정보를 확인하며, 이사 날짜와 도착 시각, 작업인원수, 차량크기, 에어컨 설치 및 사다리차 이용 여부, 그 외 특약사항을 구체적으로 기재해 놓아야 분쟁 발생 시 해결이 수월함.

▶ 이사 피해 발생 당일에 사실확인서 발급 필요

이사업체에 의해 이삿짐이 파손 또는 훼손될 때 현장에서 책임자에게 피해에 대한 사실확인서를 받아두어야 배상받기가 수월하고, 만약 이사업체가 돌아간 후에 발견했다면 확인 즉시 파손 상태를 사진으로 남기고 이사업체에는 2주 이내(상법 제146조 제1항) 연락하여 배상을 요구함. 또한 파손 물품은 피해 배상이 완전히 이루어질 때까지 보관하고 이사업체가 합당한 배상을 하지 않을 경우에는 소비자 상담센터(1372)에 도움을 요청함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 포장이사 중 파손된 TV 액정에 대한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2019.10.22. 포장이사 계약을 체결하고 1,100,000원을 지급함.
o 이사 직후 TV를 확인하니 액정이 깨져있어 수리비로 380,000원이 발생한다는 안내를 받음.
o 포장이사 계약 당시 파손 및 훼손 등에 대해 100% 배상이 가능하다는 확인을 받은 사실이 있으므로 사업자에게 파손된 TV에 대한 배상을 요구함.

쟁점 사항

포장이사 중 작업자의 부주의에 의한 TV 액정 파손에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

포장이사 중 작업자의 부주의에 의한 파손에 대하여 피해사실을 증명하지 못하고 있어 사업자에게 배상 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 포장이사 과정에서 부주의 책임을 인정하고 130,000원을 배상함.

▣ 포장이사 후 분실된 의류 등 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 3. 포장이사계약을 체결 후 1,100,000원을 지급함.
o 2019.3.20. 당일 이사를 마치고 살펴보니 이사오면서 폐기한 서랍장 하단에 있던 의류 일체가 사라진 상태였음.
o 사업자 측 작업자의 부주의에 의해 분실이 발생한 바, 500,000원 배상을 요구함.

쟁점 사항

포장이사 후 분실된 의류 등에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

사업자가 포장이사 중 작업자의 부주의에 의해 발생한 의류 등 분실에 대하여 과실 책임을 증명하지 못하고 있어 사업자에게 보상 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 포장이사 과정에서 부주의 책임을 인정하고 150,000원을 배상함

24. 자동차(승용자동차)

가. 피해구제 접수 현황

승용자동차 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 530건으로 2018년 624건 대비 15.1% 감소함.

※ 이에 따라 수입차 피해구제 건수도 꾸준히 감소 추세

'17년 304건 → '18년 274건 → '19년 231건

표 2-109 : 피해구제 접수 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	828	624	530
증 감	-	△204 (△24.6)	△94 (△15.1)

차종별로 중형승용차가 287건(54.2%)으로 가장 많았고, 대형승용차 181건(34.2%), 소형승용차 22건(4.1%) 등의 순이었음.

표 2-110 : 품목별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	중형 승용차	대형 승용차	소형 승용차	기타*	계
건 수	287 (54.2)	181 (34.2)	22 (4.1)	40 (7.5)	530 (100.0)

* 경승용차, 다목적승용차, 기타승용차

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 계약불이행 등 계약 관련이 339건(64.0%)으로 가장 많았고, 품질·A/S 관련이 142건(26.8%), 부당행위 42건(8.0%) 등의 순임.

승용자동차의 계약 관련 피해는 차량 인도 전 계약해제 등을 요구하였으나 사업자가 이를 이행하지 않는 사례가 많았고, 품질·A/S 피해는 품질보증기간 이내 잦은 고장 또는 동일 하자에 대한 수리, 교환, 환급을 거부하는 사례가 많았음.

표 2-111 : 피해 유형별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질 A/S	부당 행위	안전 관련	표시 광고	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	339 (64.0)	142 (26.8)	42 (8.0)	5 (0.9)	2 (0.3)	0 (0)	0 (0)	530 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

승용자동차 관련 피해 접수 530건 중 327건(61.7%)이 합의되었으며, 처리 결과별로 살펴보면 수리·보수가 208건(39.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 63건(11.9%), 계약이행이 21건(4.0%)등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 건은 68건(12.8%)이었음. 이 밖에 취하중지·처리불능이 10건(1.9%)이었으며, 정보제공·상담기타로 종결된 건이 125건(23.6%)임.

표 2-112 : 처리 결과별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중자 처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	수리·보수	배상	환급	계약 이행	교환	계약 해제	부당 행위 시정	소계				
건수	208 (39.2)	63 (11.9)	21 (4.0)	16 (3.0)	12 (2.3)	4 (0.7)	3 (0.6)	327 (61.7)	68 (12.8)	10 (1.9)	125 (23.6)	530 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 신차 구매 시 외관(판금 및 도장 하자 여부), 실내(각종 버튼류의 작동 여부), 도어·트렁크, 엔진(진동 및 소음 여부, 공회전시 엔진 회전수 상승 여부), 서류(임시 운행허가서, 세금계산서, 생산일자) 등을 확인하고 시운전 후 인수증에 서명함.

▶ 취급설명서는 차량의 주요 장치 및 기능에 대한 설명부터 일상적인 차량 유지관리 사항(엔진 시동법, 각종 계기 및 스위치 사용법, 점검 요령, 비상시 응급조치, 소모품의 교환주기, 관리 요령)이 기재되어 있으므로 숙지가 필요함.

▶ 차량 결함이나 하자 등을 이유로 교환이나 구입가 환급 요구 시 정비이력을 입증하지 못해 적절한 보상을 받지 못하는 경우가 있으므로 정비사업자로부터 자동차점검·정비명세서를 받아 보관하는 습관이 필요함.

▶ 차량의 경고등이 점등되었다가 점멸되는 간헐적인 증상이나 고장코드가 확인되지 않는 경우는 진단기를 통해서도 고장 원인이 확인되지 않은 경우가 대부분이므로 반드시 제작사 서비스센터를 통해 정밀한 진단을 받을 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 제동불량 3회 발생한 차량 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2019.7. 차량을 구매하였고, 1개월도 운행하지 않아 페달이 딱딱해지는 제동불량으로 인해 2회 점검 및 정비를 받았으나 동일하자가 3회째 발생됨.
o 이에 소비자는 제조사에 동일하자 3회 발생에 따른 구매대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

제동장치 관련 브레이크 호스 및 파이프, 브레이크압력센서, 부스터 등 관련 부품의 하자가 소비자분쟁해결기준상 중대한 결함에 해당되는지 여부

판단 경위

이 건 차량 제동장치는 주행시 제동력과 직결되는 사항이고 차량의 계약 목적과 부합되며 소비자분쟁해결기준에 따르면 차량 인도일로부터 12개월 이내에 동일 하자에 대해 3회까지 수리하였으나 재발하였을 경우, 주행 및 안전도 등과 관련한 중대한 결함이 발생하여 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하였을 경우 제품 교환 또는 필수 제비용을 포함한 구입가 환급을 요구할 수 있음.

처리 결과

소비자분쟁해결기준의 보상기준에 의거 이 사건 차량의 계약해제 요구가 가능한 것으로 판단하여 제작사에게 계약해제에 따른 구매대금을 환급토록 권고하였고, 사업자가 이를 수용하여 취등록세를 포함한 구매대금 전액을 환급하기로 합의함.

▣ 시동꺼짐 불가 증상 3회 발생한 차량의 교환 요구

사건 개요

o B씨는 2019.11.6. 차량을 리스계약을 통해 구매 후 운행해오던 중, 약 1개월 정도 경과하자 엔진 시동버튼을 'OFF' 시 시동이 꺼지지 않아 제작사를 통해 수리받았으나 동일증상이 3회 발생함.

o 이에 소비자는 동일하자 3회 발생에 따른 이 건 차량 교환을 요구함.

쟁점 사항

시동꺼짐 불가 차량에 대해 소비자분쟁해결기준에 따른 하자 인정 여부

판단 경위

이 건 차량 시동꺼짐 불가 관련 메인릴레이, 시동스위치, 온보드 서플라이 컨트롤 유닛 등 확인 결과 주행 및 안전도와 관련한 시동성과 무관함.
이 경우 소비자분쟁해결기준에서 정한 차량 교환 또는 구입가 환급 조건은 하자 발생 4회인 바, 이 사건 차량은 수리보수가 적정한 조치임.

처리 결과

시동 불가 증상 관련 온보드 서플라이 컨트롤 유닛 수리 및 이 건 차량의 품질보증기간을 1년 연장하는 것으로 양 당사자가 합의함.

25. 자동차대여

가. 피해구제 접수 현황

자동차 대여분야의 2019년 피해구제 접수 건은 276건으로 2018년 253건 대비 9.1% 증가함.

표 2-113 : 피해구제 접수 현황(자동차대여*)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	290	253	276
증 감	-	△37 (△12.8)	23 (9.1)

* 승용자동차

나. 피해 유형

피해 유형별로는 부당행위가 145건(52.5%)으로 가장 많고, 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련이 104건(37.7%), 품질·A/S 관련이 11건(4.0%) 등의 순임.

부당행위 관련 피해는 대여한 자동차의 사고발생시 사업자가 수리비 및 휴차료를 과다하게 청구하거나 사고의 경중과 관계없이 동일한 금액의 면책금을 청구하는 사례가 많았음.

계약 관련 피해는 계약 후 이용대금의 부당한 청구나 이용하지 않은 요금을 청구하여 발생한 피해로 예약 후 취소할 경우 취소수수료 등에 대해 명확히 할 필요가 있고, 이용과정에서 사고처리, 차량관리 등 준수할 사항을 지키지 않아 페널티가 부과되는 피해가 발생하고 있음. 차량의 훼손 등 상태와 관련한 피해도 상당히 발생하고 있음.

표 2-114 : 피해 유형별 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구 분	부당 행위	계약 관련[1]	품질·A/S	약관	가격·요금[2]	안전	기타[3]	계
건 수	145 (52.5)	104 (37.7)	11 (4.0)	10 (3.6)	3 (1.1)	1 (0.4)	2 (0.7)	276 (100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

자동차 대여 관련 피해 접수 276건 중 125건(45.2%)이 합의됨. 처리 결과별로 살펴보면 환급이 71건(25.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위시정 21건(7.6%), 계약이행 14건(5.1%)등의 순임.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 22건(8.0%)이었음. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 건이 116건(42.1%) 이었으며, 취하중지 · 처리불능이 13건(4.7%)이었음.

표 2-115 : 처리 결과별 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	환급	부당 해위 시정	계약 이행	배상	계약 해제	수리 보수	소계				
건 수	71 (25.7)	21 (7.6)	14 (5.1)	13 (4.7)	4 (1.4)	2 (0.7)	125 (45.2)	22 (8.0)	13 (4.7)	116 (42.1)	276 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ **계약체결 전 예약취소와 중도해지에 따른 환급규정 등을 꼼꼼히 확인함.**

▶ 렌터카 인수 전 외관손상(흠집, 스크래치) 유무 등 차량상태를 꼼꼼히 확인함.

* 이상이 있는 경우 사진을 찍어 해당 내용을 계약서에 기재함.

▶ 사고에 대비해 「자동차손해배상보장법」에 따른 자동차종합보험(대인배상, 대물배상, 자기신체사고) 가입 여부를 확인하고, 운행 중 렌터카 손상 및 사고 발생으로 인한 수리비, 휴차료 등의 금전적 손해에 대비해 자기차량손해보험 가입 또는 차량손해면책 제도를 활용함.

▶ 렌터카를 이용하다 사고가 발생하면 사고의 정도나 보험금액 등에 따라 면책금을 차등해서 청구하게 되므로, 계약서에 사고의 경중과 관계없이 일률적으로 '동일한 금액의 면책금'을 청구하는 조항이 있는 업체는 가급적 이용하지 않음.

▶ 사고가 발생한 경우 즉시 사업자에게 알리고, 수리 시에는 견적서와 정비명세서를 교부받음.

* 사고로 수리할 경우에는 렌터카업체와 협의하여 정비공장을 정하고, 수리전후 견적서와 정비명세서를 교부받아 정비를 둘러싼 분쟁을 방지함.

▶ **차량 인수 전 기존 연료량을 확인하여 계약서에 기재함.**

o 「자동차대여표준약관」에는 렌터카 사용 후 반납 시 잔여연료량을 상호 정산하도록 되어 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 사고 수리로 인한 청구금 과다 청구

사건 개요

o A씨는 2019.1. 렌터카를 대여하여 사용 중 단독사고가 발생함.
o 사업자는 수리비, 감가상각비, 휴차료 등으로 1,023만원을 청구함.
o 소비자는 청구금액이 과다하다고 판단되어 소비자분쟁해결기준에 따라 금액 조정을 요구함.

쟁점 사항

수리비, 감가상각비, 휴차료 금액의 적정성 여부

판단 경위

수리에 투입된 부품 관련 공임시간 일부가 과다하게 책정된 점, 사고 범위에 비하여 렌터카 가치하락 손해가 과다한 점, 공정거래위원회에서 고시한 자동차대여표준약관에서 휴차료를 일일 대여요금의 50%를 기준으로 산정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려함.

처리 결과

사업자가 청구 금액의 일부를 감액하여 청구함.

▣ 예약금 환급 거부

사건 개요

o B씨는 2019.5. 렌터카 이용계약을 체결하고, 대여요금 100,000원을 결제함.
o 사용개시일시로부터 24시간 이전에 예약 취소를 요구하였으나 사업자는 자체 규정을 들어 거부함.
o 소비자는 소비자분쟁해결기준에 따른 예약금 전액 환불을 요구함.

쟁점 사항

사용개시일시로부터 24시간 전 취소 시 예약금 환급 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준과 자동차대여표준약관에 따르면 사용개시일시로부터 24시간 전 취소 통보 시에는 예약금 전액을 환급하도록 규정함.

처리 결과

사업자가 소비자분쟁해결기준에 따라 예약금 전액을 환급 함.

26. 자동차 수리·점검

가. 피해구제 접수 현황

자동차 수리·점검 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 179건으로 2018년 205건 대비 12.7% 감소함.

표 2-116 : 피해구제 접수 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	227	205	179
증 감	-	△22 (△9.7)	△26 (△12.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S불만 관련 피해가 95건(53.0%)으로 가장 많았음. A/S불만 주요 사례로는 정비사업자로부터 정비·점검을 받은 후 보증기간 이내에 하자 재발, 정비 중 부품파손, 고장 진단 오류, 수리기간 지연 등이었음.

이어서 부당행위 관련 피해가 52건(29.0%)이었으며, 부당행위 관련 피해 내용은 정비업자가 견인된 사고 차량에 대해 사전동의 없이 임의로 분해·정비 후 수리비 과다 청구, 작업 중 발생한 과실을 인정하지 않는 등의 경우임.

표 2-117 : 피해 유형별 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	부당행위[1]	계약관련[2]	가격·요금	안전	기타[3]	계
건 수	95 (53.0)	52 (29.0)	29 (16.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	179 (100.0)

1) 부당행위, 부당채권추심
2) 계약불이행, 계약해제·해지, 위약금 등
3) 단순상담문의 등

다. 처리 결과

자동차 수리·점검 관련 피해 중 97건(54.2%)이 합의로 성립됨. 이 중 수리보수가 31건(17.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 및 환급이 각 27건(15.1%), 부당행위시정이 5건(2.7%) 등의 순으로 나타남.

배상은 고지한 수리완료일보다 수리가 지연되거나 불량한 경우에 이루어지며, 환급은 수리비를 과다 청구하거나 과잉 정비, 차주 동의 없이 임의수리, 수리하지 않은 비용을 청구하는 등의 문제로 사업자가 소비자에게 환급하는 경우임.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 12건(6.7%)임. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우는 63건(35.2%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능으로 종결된 경우가 7건(3.9%) 이었음.

표 2-118 : 처리 결과별 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중자·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	수리 보수	배상	환급	부당 행위 시정	계약 이행	계약 해제	교환	소계				
건수	31 (17.3)	27 (15.1)	27 (15.1)	5 (2.7)	3 (1.7)	3 (1.7)	1 (0.6)	97 (54.2)	12 (6.7)	7 (3.9)	63 (35.2)	179 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 자동차 점검 · 정비 견적서와 명세서를 각각 받아 보관함.

자동차 점검·정비 견적서를 통해 수리하기 전 수리할 범위와 소요되는 예상수리비(부품값, 공임비), 수리기간 등을 가늠할 수 있으며, 수리비 과다청구나 과잉정비, 수리지연 등의 피해를 예방하기 위해서 점검·정비 견적서를 받아 보관해야 함.

▶ 차량 인수 시 수리가 잘 되었는지 확인하고 하자가 재발하거나 이상이 있을 경우 보증수리를 요구함.

정비업체에서 차량을 인수할 때에는 정상적으로 수리가 잘 되었는지, 고장난 부분이 없는지 등을 확인하고, 이상이 있을 경우에는 보증수리를 요구해야 함. 자동차관리법 및 소비자분쟁해결기준에 따르면 정비업소에서 수리한 후 정비 잘못으로 인해 고장이 재발한 경우 최소 1개월에서 최대 3개월 이내에 무상수리를 요구할 수 있음.

▶ 교체되는 부품이 정품인지 중고 재생품인지 확인함.

지나치게 저렴한 가격을 제시하는 정비업체는 중고 재생부품으로 교체하는 경우가 있으므로, 정비업체의 말에 현혹되지 말고 교체되는 부품이 정품인지 또는 중고 재생품인지 확인해야 함.

▶ 최소 두 군데 이상의 정비업체에서 견적서를 받아 비교해 봄.

부품비 및 공임비는 정비업체마다 다소 차이가 있으므로 최소 두 군데 이상의 정비업체에서 견적서를 받아 금액이 적정한지 비교한 후 수리를 의뢰함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 출고 후 긁힘 증상 발생한 차량의 수리 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 8. 29. 차량을 구매 후, 루프 우측 부위에 긁힘으로 보이는 손상을 확인함.
o 같은 해 9. 9. 서비스센터를 통해 점검 결과, 차량 하자로 인한 사실을 인정하지 않으며 동종차량에서도 증상이 동일하게 나타난다며 정상임을 주장함.
o 이에 소비자는 명확한 원인규명 후 긁힘 부위의 보증수리를 요구함.

쟁점 사항

해당 부위에 나타는 손상이 차량의 제조상·설계상 하자에 해당하는지 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에는 정비잘못으로 인하여 이 건 차량 루프 우측 긁힘이 발생한 경우 하자 보수 청구기간은 3개월 이내로 규정함.
또한 민법 제670조에 따르면, 도급계약의 경우 계약의 완성일로부터 1년 이내 보수를 청구해야 한다고 규정되어 있어 A씨는 이에 따라 적법하게 하자보수를 청구하였고 사업자는 이에 응해야 함.

처리 결과

사업자가 소비자에게 루프 교체 시 수리비의 40%를 지원하기로 함.

▣ 배기온도센서 교체 후 떨림 증상 발생한 차량 수리 요구

사건 개요

o B씨는 2019. 8. 차량의 출력저하 문제로 사업자에게 수리 의뢰 후 인테크호스 대기온도센스를 교체받음.
o 이후 온도센스 교체 이후 차량 떨림 증상이 발생하여 사업자에게 이의를 제기하자 떨림 증상에 대해 DPF가 재생이 안 되어 떨릴 수 있다고 함.
o 이에 소비자는 이 사건 차량의 떨림 증상에 대한 조치를 요구함.

쟁점 사항

사업자의 차량 정비 시 발생한 과실책임 및 손해배상 범위

판단 경위

이 건 차량에 대해 사업자가 터보차저 에어 호스, 배기온도센서를 교환하였고, 엔진 상태가 호전되지 않아 근본적인 해결을 위해서 엔진교환을 안내하였다고 하나, 이는 정비상 과실책임을 신청인에게 전가하는 행위로 판단함.

처리 결과

사업자에게 이 건 차량 수리에 대한 과실책임의 부담이 타당함을 안내하고, 소비자분쟁해결기준 보상기준 내에서 수리비 할인액 및 범위 등을 조정하여 양 당사자가 엔진 수리비 15%를 감면하여 수리를 진행하기로 합의함.

27. 자동차용품

가. 피해구제 접수 현황

자동차용품 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 252건으로, 2018년 259건 대비 2.7% 감소함.

표 2-119 : 피해구제 접수 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	340	259	252
증 감	-	△81 (△23.8)	△7 (△2.7)

품목별로는 기타자동차용품이 116건(46.0%)으로 가장 많았음.

다음으로는 차량용 블랙박스가 87건(34.5%), 차량내비게이션이 42건(16.7%)을 순으로 나타남.

표 2-120 : 품목별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	차량용 블랙박스	차량 내비게이션	유아용 안전의자	기타*	계
건 수	87 (34.5)	42 (16.7)	7 (2.8)	116 (46.0)	252 (100.0)

* 원격시동경보기, 스노우체인 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약 관련이 154건(61.1%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S 관련이 79건(31.3%), 부당행위가 12건(4.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-121 : 피해유형별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당행위	표시·광고	안전 관련	가격·요금	계
건 수	154 (61.1)	79 (31.3)	12 (4.8)	5 (2.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	252 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등

다. 처리 결과

자동차용품 피해 중 143건(56.8%)이 합의로 성립됨. 이 중 환급이 80건(31.7%)으로 가장 많았고, 이어서 배상 19건(7.5%), 교환 15건(6.0%), 계약해제 10건(4.0%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 16건(6.3%)임. 이 밖에 정보제공 · 상담기타 로 종결된 경우가 91건(36.1%), 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 2건(0.8%)이었음.

표 2-122 : 처리 결과별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정신청	취하중지·처리불능	정보제공·상담기타	계
	환급	배상	교환	계약해제	계약이행	부당행위시정	수리·보수	소계				
건 수	80 (31.7)	19 (7.5)	15 (6.0)	10 (4.0)	8 (3.2)	6 (2.4)	5 (2.0)	143 (56.8)	16 (6.3)	2 (0.8)	91 (36.1)	252 (100)

라. 소비자 주의사항

▶ 차량용품 계약 시 사은품을 제공하거나, 신용카드 할인 혜택을 통해 실질적으로 무료로 계약하는 것과 동일하다는 등의 사업자의 설명에 현혹되지 말고 계약 내용을 꼼꼼히 살펴야함.

▶ 방문판매 또는 전화권유판매의 경우 사업자의 구두 설명과 계약서 상 내용이 다를 수 있으므로 반드시 계약서를 요구하고 확인해야 함.

▶ 방문판매사업자로 신고된 업체인지 확인함.

계약서에 방문판매업 신고번호, 사업자등록번호, 전화번호, 사업장 소재지, 대표자 이름 등 정보가 기재되어 있는지 확인해야 함. 특히 계약서에 전화번호(특히 휴대폰 번호), 상호만 있는 판매사업자는 피해 발생 시 연락 두절로 보상을 받기 어려울 수 있으므로 가급적 계약하지 않아야 함. 방문판매사업자 신고 여부는 공정거래위원회 홈페이지(www.ftc.go.kr) 또는 판매사업자의 주소지 관할 시·구청에 문의하면 알 수 있음.

▶ 계약 시 청약철회 또는 계약해지 등에서의 절차나 환급금액이 명시되어 있는지 확인하고, 불리한 약관은 없는지 살펴야 함.

방문판매의 경우 계약서 등에 제품정보 및 청약철회 등 소비자보호에 관한 사항이 허술하게 고지되는 경우가 많으므로 계약조건, 청약철회 조건, 계약금액 등 중요한 내용을 꼼꼼히 확인하고 “언제든지 해약 가능” 등 구두로 별도 약정한 내용은 반드시 특약사항으로 명시해야 함.

▶ 청약철회가 불가하다거나 계속거래 계약임에도 계약해지가 불가하다는 등의 약관은 부당한 약관에 해당될 수 있으므로 서면으로 청약철회 등의 의사를 전달해야 함.

▶ 사업자에게 신용카드를 주거나 개인정보를 제공할 경우 임의로 결제할 수 있으므로 주의해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 블랙박스 관리 서비스에 대한 중도해지 요구

사건 개요

o A씨는 2019.5. 블랙박스 구입 및 안심케어서비스를 계약하고 955,200원을 결제함.
o 이후 A씨는 안심케어 서비스에 대한 계약해지를 요구하였으나 사업자는 이를 거부함.
o 소비자는 위약금 없는 서비스 결제대금의 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

중도 해지 시 위약금 없이 결제대금 환급 가능한지 여부

판단 경위

「방문판매등에 관한 법률」상 계속거래계약의 경우 소비자는 계약기간 내에 언제든지 계약을 해지할 수 있음.

계약해지가 사업자의 책임 없는 사유일 경우 위약금을 청구할 수 있으나, 「약관의 규제에 관한 법률」 상 고객에게 부당하게 불리한 조항은 무효이므로 위약금 조정 또는 면제가 타당함.

처리 결과

사업자가 블랙박스 구입대금을 제외한 금액에 대하여 전액 환급함.

▣ 터치 불량으로 4회 교체한 블랙박스 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2019.1. 차량용 블랙박스를 160,000원에 구입하여 사용함.
o 장착 이후 터치 불량 증상으로 총 4회 교환받았으나 동일 하자가 발생하여 사업자에게 환급을 요구함.
o 사업자는 구입대금 중 일부만 환급하겠다고 함.

쟁점 사항

품질보증기간 이내 동일 하자에 대해 4회 교환 받았음에도 불구하고 하자가 반복될 경우 소비자분쟁해결기준에 의거 구입가 환급 대상이 되는지 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에서는 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상 하자에 대하여, 품질보증기간 이내에 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때는 구입가를 환급하도록 규정하고 있음.

처리 결과

사업자가 해당 제품의 하자를 인정하고 블랙박스 구입대금을 환급함.

▣ 전자상거래로 구입한 차량용 공기청정기 청약철회 요구

사건 개요

o C씨는 2019.2. 차량용 공기청정기를 299,000원에 구입함.
o 2019.2. 차량과 맞지 않아 반품을 요구하였으나, 사업자는 제품 상자 개봉을 이유로 반품을 거부함.
o 소비자는 제품을 개봉하였으나 사용하지 않은 바 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

제품 확인 목적으로 개봉한 경우 반품이 불가한 것인지 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따르면, 제품을 확인하기 위해 개봉한 경우 소비자가 반품비용 부담하고 청약을 철회 할 수 있음.

처리 결과

사업자는 제품을 반품 받고 구입대금을 환급함.

28. 자동차 중개서비스

가. 피해구제 접수 현황

중고자동차 중개·매매 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 149건으로 2018년 172건 대비 13.4% 감소함.

표 2-123 : 피해구제 접수 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	244	172	149
증 감	-	△72 (△29.5)	△23 (△13.4)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약불이행, 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부 등 계약 관련이 73건(49.0%)으로 가장 많고, 부당행위가 49건(32.9%), 품질·AS관련이 22건(14.8%)등의 순이었음.

중고자동차의 계약 관련 피해는 차량을 판매한 뒤 차량에 품질 문제가 발생하여도 수리 의무를 이행하지 않는 '보증수리 미이행'이 가장 많았고, 중고자동차 성능·상태점검기록부의 주요장치 항목(원동기, 변속기, 동력전달, 조향, 제동, 전기 등)과 자기진단사항(원동기, 변속기)이 실제 차량의 성능 및 상태와 다른 '성능 불만족', 사고차량을 무사고로 고지하거나 사고부위를 축소하여 고지한 '사고차량 미고지'가 뒤를 이음.

부당행위 피해는 판매사업자가 자동차 이전등록 신청을 위하여 자동차를 양수한 자로부터 미리 받은 수수료와 이전등록 신청에 소요된 실제비용 간에 차액이 있는 경우 이전등록 신청일로부터 30일 이내에 양수인에게 그 사실을 통지하고 차액 반환을 해줘야 함에도 이를 하지 않은 '제세공과금 미정산' 등임.

표 2-124 : 피해 유형별 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위	품질 · A/S	표시 광고	단순문의 상담	계
건 수	73 (49.0)	49 (32.9)	22 (14.8)	4 (2.7)	1 (0.6)	149 (100.0)

1) 계약불이행, 계약해제 · 해지, 청약철회 등

다. 처리 결과

중고자동차 중개 · 매매 관련 소비자피해 중 77건(51.7%)이 합의됨. 배상이 39건(26.2%)으로 가장 많았고, 이어서 수리 · 보수 16건(10.7%), 환급 13건(8.7%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 7건(4.7%)이었음. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 55건(36.9%), 소비자가 취하 중지하거나 처리 불능으로 종결된 경우가 10건(6.7%)이었음.

표 2-125 : 처리 결과별 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정 신청	취하 중자· 처리 불능	정보 제공· 상담 기타	계
	배상	수리· 보수	환급	계약 이행	계약 해제	교환	부당 행위 시정	소계				
건 수	39 (26.2)	16 (10.7)	13 (8.7)	5 (3.4)	2 (1.3)	1 (0.7)	1 (0.7)	77 (51.7)	7 (4.7)	10 (6.7)	55 (36.9)	149 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 자동차등록증과 자동차등록원부를 열람하여 차량의 소유관계, 용도, 가압류 등에 대한 정보를 확인함.

자동차등록원부를 통해 판매자가 차량의 소유자인지, 차량 범칙금 미납으로 가압류가 되어 있는지, 렌터카로 사용된 차량이 자가용 차량으로 부활한 차량인지 등의 정보를 확인하여야 사전에 피해를 예방할 수 있음.

▶ 중고자동차 성능·상태 책임보험* 가입여부 및 보증범위를 확인하고, 성능점검기록부 점검내용만 믿지 말고 직접 차량을 시운전해보고 외관과 내부에 이상이 있는지를 확인함.

시운전을 통해 핸들의 떨림은 없는지, 차체가 한쪽으로 쏠리는 현상은 없는지, 소음상태는 어떤지 등을 면밀히 점검함.

차량외관의 도장 상태가 고르지 않고 색상이 다른 경우에는 사고로 인한 수리이력이 있을 수 있어 감가요인이 발생될 수 있음.

차량내부의 오염 여부를 확인하고 특히 침수차량인 경우에는 안전벨트 등에 흙탕물 흔적이 있으므로 차량 구석구석에 모래나 진흙, 녹슨 흔적이 있는지 확인함.

*** 2019.6.1. 자동차관리법 개정에 따라 중고차 성능점검 책임보험 가입 의무화**

▶ 중고차 사고이력정보인 보험개발원 카히스토리를 통해 사고 또는 침수 이력이 있는지를 확인함.

보험개발원 카히스토리에서 사고 또는 침수차량의 보험처리 정보 조회가 가능함.

▶ 시세보다 지나치게 저렴한 가격의 차량은 허위 매물이거나 사고 또는 침수차량인 경우가 많으므로 꼼꼼히 확인함.

▶ 중고차 딜러가 매매상사 소속의 직원인지를 확인하고 계약서는 시·도조합에서 발행한 계약서인지 확인함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 성능점검기록부에 차량상태를 정확하게 기재하지 않은 중고차 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2019.1. 중고차 매매업자로부터 중고차를 구매함.
o 2019.1. 성능점검기록부와 달리 미션오일 누유가 발생하여 보증수리를 요구하였으나, 미션오일 미세누유는 보증범위가 아니라며 보증 수리를 거부함.
o 소비자는 성능점검기록부와 달리 미션 오일 누유가 발생한 중고차량의 보증수리를 요구함.

쟁점 사항

미션오일 누유의 원인 및 보증수리 범위 포함 여부

판단 경위

중고차매매업자는 이 사건 차량의 정확한 상태 확인 및 정보 제공을 통하여 매수인에게 매수여부 및 매수조건에 관하여 선택할 수 있는 기회를 보장하여야 함.

이 사건 차량의 오일 미세누유 원인은 변속기 케이스 훼손으로 발생한 바, 변속기 케이스 하자는 보증수리 범위에 해당하는 것이므로 중고차매매업자는 차량을 보증수리 해주어야 할 책임이 있음.

처리 결과

사업자는 변속기 케이스 하자로 발생한 미세누유에 대해 무상으로 수리하기로 함.

▣ 침수 이력 미고지된 중고차 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2019.7. 중고차매매업자로부터 무사고 차량이라는 안내를 받고 중고차를 구입함.
o 차량 인도 후 서비스센터 및 카히스토리를 통해 사고 이력을 확인하였으나, 중고차매매 업자는 허위·부실 고지 사실을 인정하지 않음.
o 소비자는 침수 이력 미고지된 중고차량의 배상을 요구함.

쟁점 사항

사고 이력 허위·부실 고지 여부

판단 경위

계약 체결 시 자동차성능·상태 점검기록부에는 침수사실이 기재되어있지 않으나, 차량의 서비스센터 및 카히스토리에서 침수로 인해 '연소실 내부', '흡기다기관', '에어크리너' 등을 수리한 것이 확인됨.
소비자분쟁해결기준(중고자동차매매업)에는 침수 사실을 고지하지 않은 경우 구입가 환급 또는 손해배상 하도록 규정하고 있음.

처리 결과

중고자동차 성능·상태점검장에서 침수사실에 대한 미고지 귀책을 인정하였으며, 중고자동차 성능·상태 책임보험 및 보증범위에 따라 보험 보증수리를 진행함.

29. 주택·건물

가. 피해구제 접수 현황

주택・건물 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 177건으로 2018년 182건 대비 2.7% 감소함.

표 2-126 : 피해구제 접수 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	140	182	177
증 감	-	42 (30.0)	△5 (△2.7)

품목별로는 아파트가 120건(67.8%)으로 대부분을 차지했으며, 다음으로 오피스텔이 31건(17.5%) 접수됨.

표 2-127 : 품목별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	아파트	오피스텔	단독/ 다가구	기타	계
건 수	120 (67.8)	31 (17.5)	10 (5.7)	16 (9.0)	177 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 하자보수 지연, 시공하자 등 품질·A/S 관련 피해가 75건(42.4%)으로 가장 많았고, 계약불이행 및 계약해제 거부 등 계약 관련 피해가 74건(41.8%), 표시광고 14건(7.9%) 등의 순이었음.

표 2-128 : 피해 유형별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	표시·광고	안전 관련	부당 행위	가격·요금	기타	계
건 수	75 (42.4)	74 (41.8)	14 (7.9)	8 (4.5)	2 (1.1)	1 (0.6)	3 (1.7)	177 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 계약불이행, 청약철회 등

다. 처리 결과

주택·건물 피해 중 72건(40.7%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리 · 보수가 31건(17.5%)으로 가장 많았고, 배상 10건(5.6%), 계약이행 9건(5.1%), 환급 8건(4.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 82건(46.3%)으로 가장 많았으며, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 13건(7.4%), 소비자가 취하중지로 종결된 경우가 5건(2.8%)임.

표 2-129 : 처리 결과별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	처리불능	취하중지	계
	수리·보수	배상	계약이행	환급	부당행위시정	교환	계약해제	소계					
건수	31 (17.5)	10 (5.6)	9 (5.1)	8 (4.5)	6 (3.4)	4 (2.3)	4 (2.3)	72 (40.7)	82 (46.3)	13 (7.4)	5 (2.8	5 (2.8)	177 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 하자 발생 시 사업자에게 신속하게 내용증명우편 통보

결로, 누수 등 주택 하자는 원인을 파악하기가 쉽지 않고 사업자가 주택 하자담보책임 기간 경과를 이유로 책임을 회피하는 경우가 있으므로, 하자가 발생하는 즉시 사업자에게 내용증명우편으로 통보하는 것이 바람직함.

* 하자란 공사상 잘못으로 인하여 균열, 침하, 파손, 들뜸, 누수 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 안전상, 기능상 또는 미관상의 지장을 초래할 정도의 결함을 말함.

▶ 시공 상태와 광고 및 계약내용 일치 여부 확인

실제 시공 상태가 견본주택의 설비나 배포된 카탈로그 등 광고 및 계약 내용과 다르다는 분쟁이 꾸준히 발생하고 있음. 이 경우 분양사업자는 카탈로그 광고에 대해 “소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지”라는 표시를 했기 때문에 과실이 없다는 주장을 하는 경우가 많음.

따라서 소비자는 견본주택 및 카탈로그의 화려한 모습에만 현혹되어 분양 신청을 하지 않도록 주의하고, 실제 주택에 반영되는 내용이 무엇인지 꼼꼼히 확인해야 함.

또한, 국가의 정책 등에 의해 결정될 내용을 허위로 광고하여 유인 행위를 한 경우 손해배상 청구가 가능하므로, 분양 당시 광고 내용 등을 증빙자료로 보관하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 옵션 계약서 오(誤)표기로 인한 창호 보상 요구

사건 개요

- o A씨는 2018. 2. 18. 대형건설사가 분양한 아파트에 2019. 3. 15. 입주함.
- o 사업자로부터 제공받은 '발코니 확장 및 플러스옵션 계약서' 상 창호 유리 사양은 '22mm로이복층유리 + 22mm로이복층유리 이중창'으로 명시되어 있으나, 실제 시공은 '22mm로이복층유리 + 22mm일반복층유리'로 시공된 사실이 확인됨.
- o 이에 대하여 이의제기 하였으나, 사업자는 계약서 작성 당시 일부 문구가 오표기 되어 발생한 실수였다며 배상을 거부함.
- o A씨는 계약서에 표기된 바와 같이 유리를 재시공해 줄 것을 요구함.

쟁점 사항

계약서에 표기된 내용이 실무진 과실에 의한 단순 오(誤)표기인지, 그렇지 않으면, 사업자의 업무 과실에 의한 소비자피해인지 여부

판단 경위

사업자는 이 건 계약과 관련하여 착공신고 당시 해당 시청으로부터 승인받은 도면 상 창호 유리 사양은 '22mm로이복층유리 + 22mm일반복층 유리'임을 근거로 법적 문제가 없고, 계약서 내에 단서 조항으로 "본 공사시 개폐방향, 제조사, 프레임, 유리 등의 사양 및 규격이 변경될 수 있습니다"라고 명시한 것으로 확인되어 법적 책임이 없다고 주장하나, 설계상 과실이 없다고 할지라도 계약서 오표기로 인하여 소비자에게 혼선을 야기한 것 또한 소비자피해의 일부로 볼 수 있음.

처리 결과

사업자가 소비자에게 400,000원 상당의 물품을 제공하기로 함.

▣ 부패한 마루 바닥에 대한 하자보수 요구

사건 개요

o B씨는 임대아파트 입주 후 집안에서 지속적인 불쾌한 냄새 발생하여 살펴보니 잦은 물기 접촉으로 인한 마루 바닥 부패가 원인이었던 것으로 확인됨.
o 이에 사업자에게 하자보수를 요구하였으나, 사업자는 신청인의 부주의로 인해 발생한 하자라고 주장하며 보수를 거부함.

쟁점 사항

욕실에서 사용하는 물이 설계구조상 결함으로 인해 거실로 유입 가능한지 여부

판단 경위

사업자는 소비자 부주의로 인해 발생한 하자라고 주장하나, 우리 원은 마루 바닥 마감 자재가 사회 통념상 합리적으로 기대 가능한 정도의 내구성을 지니지 않은 것으로 판단함. 화장실 사용으로 인해 발생한 물기가 거실로 유입되지 않도록 시공되었어야 마땅하나, 일반적 사용만으로도 물기가 유입된다면 이는 소비자 부주의가 아닌 시공업자의 설계상 과실로 볼 수 있음.

처리 결과

사업자가 해당 마루 바닥 전체를 재시공하기로 함.

30. 초고속인터넷서비스

가. 피해구제 접수 현황

초고속인터넷서비스 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 293건으로, 2018년 406건 대비 27.8% 감소함.

표 2-130 : 피해구제 접수 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	380	406	293
증 감	-	26 (6.8)	△113 (△27.8)

나. 피해 유형

계약해제·해지 및 청약철회, 거부, 과도한 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 187건(63.8%)으로 가장 많았음. 다음으로 부당채권 추심 등의 부당행위가 57건(19.5%), 인터넷 속도 저하나 접속 불량 등 품질·A/S 관련 32건(10.9%)이었고, 가격·요금 11건(3.8%) 등의 순이었음.

표 2-131 : 피해 유형별 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	가격·요금	기타[3]	계
건 수	187 (63.8)	57 (19.5)	32 (10.9)	11 (3.8)	6 (2.0)	293 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당행위
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

초고속인터넷서비스 피해 중 214건(73.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 76건(25.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 69건(23.5%), 배상 36건(12.3%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 18건(6.2%) 이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 54건(18.4%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 7건(2.4%) 이었음.

표 2-132 : 처리 결과별 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							조정 신청	정보 제공·상담 기타	취하 중자 처리 불능	계
	환급	계약 해제	배상	계약 이행	부당 행위 시정	수리 보수	소계				
건수	76 (25.9)	69 (23.5)	36 (12.3)	21 (7.2)	11 (3.8)	1 (0.3)	214 (73.0)	18 (6.2)	54 (18.4)	7 (2.4)	293 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약해지 누락, 위약금 부당 청구 등 피해 주의

통신결합상품(인터넷 + 유선 전화 + 휴대폰 + TV 등)과 관련하여 의무사용기간(약정기간) 만료 시 이를 소비자에게 제대로 고지하지 않아 해지가 안되거나, 소비자가 서비스 불가 지역으로 이주하여 계약해지를 요구하는 것임에도 과다한 위약금 청구 문제 등 사업자의 부당행위로 인한 소비자 피해가 발생하고 있어 사후 분쟁에 대비하여 계약 종료 시까지 계약서를 잘 보관할 필요가 있음.

▶ 결합상품 계약 시 계약 내용을 철저히 살펴보고 서비스 해지 신청 후에도 해지 여부 반드시 확인

서비스 가입 시 계약내용(월 이용요금, 의무사용기간, 중도 해지 위약금, 할인율 등)을 반드시 확인하고, 중도 해지 후에도 요금이 부당하게 인출될 수 있으므로 사업자에게 해지신청 서류를 제출한 후 해지가 완료되었는지 확인하며, 요금이 자동 이체되도록 설정한 경우에는 자동 이체를 해지해야 부당한 요금 인출을 막을 수 있음.

▶ 해당 통신사 서비스 불가지역 이전 시 위약금 조정

계약기간 이내에 건물주의 반대로 서비스 이전설치가 불가능한 경우, 해외 이민 등으로 서비스 이용 중 중도해지를 요청하는 경우 발생되는 위약금의 50% 면제 가능하고, 이전지역 상품의 속도가 초기 계약 상품 속도의 50%에 미치지 못할 경우에는 위약금 조정이 가능하므로 해외이주, 전입신고서 등 근거 서류를 구비하고, 서비스 품질 및 가능여부에 대해 사업자에게 확인을 거쳐 피해를 예방할 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 초고속 인터넷서비스 계약해지 누락으로 청구된 요금의 환급 요구

사건 개요

o A씨는 초고속인터넷, IPTV, 유선전화 결합상품 계약을 체결하여 이용 중, 타사 상품 이용을 위해 2016.4.25. 고객센터에 연락해 유선 상 해지를 요구하고 공유기 및 셋톱박스를 모두 반납함.

o 2019.4. A씨가 계좌 확인 중 사업자가 해지 처리를 하지 않아 매월 46,000원씩 자동이체로 약 1,600,000원이 부당하게 인출되고 있는 사실을 알게됨.

o A씨는 사실관계 확인 후 초고속 인터넷서비스 계약해지 누락으로 인해 발생된 이용 요금 반환을 요구함.

쟁점 사항

해지누락에 대한 책임소재와 당사자의 과실 비율

판단 경위

A씨가 계약해지에 필요한 모든 절차를 이행하였음을 증명하지 못하여 해지 처리 과정에서 누락이 있었다고 보기 어려우나, A씨가 거주지 이전하며 타사 서비스에 가입한 사실을 입증한 점, 사업자는 상당 기간 동안 해당 회선에 대한 트래픽이 전혀 없었음에도 충분한 주의를 기울이지 않은 채 이용 요금을 부과한 점 등을 통해 사업자는 A씨에게 청구된 이용 요금을 반환할 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 A씨가 계약해지 시 장비를 반납하지 않았고 계약해지의 모든 절차가 이행되었다고 보기 어려워 A씨가 요구하는 금액 반환은 불가하다고 주장하나, 2017.1. A씨가 거주지 이전하여 타사 서비스를 이용하고 있는 점을 명확하게 입증하여 거주지 이전 후 청구된 대금을 1,244,000원을 환급함.

▣ 통신 장애로 이용이 불가한 초고속인터넷서비스의 계약해지 요구

사건 개요

o 2018.5.15. B씨는 초고속인터넷 및 IPTV 통신결합상품 계약을 체결하여 이용 중, 설치한지 1개월 후부터 인터넷 및 TV의 끊김 현상이 지속 발생하여 셋톱박스를 교체하였으나 문제는 개선되지 않음.

o B씨는 동일 장애로 8회 이상 수리를 받았으나 문제가 지속 발생하여 2019.2. 사업자에게 계약해지를 요구함.

o 사업자는 계약기간 내 해지에 따른 위약금 270,000원을 B씨에게 청구하겠다고 함.

o B씨는 통신 장애로 서비스 이용에 상당한 불편을 겪은 바, 초고속 인터넷 서비스 및 IPTV의 위약금 없는 계약해지를 요구함.

쟁점 사항

통신 장애로 인한 계약해지 시 위약금 청구 타당성 여부

판단 경위

공정거래위원회 고시「소비자분쟁해결기준(초고속 인터넷통신망 서비스업)」에 따르면 1시간 이상의 서비스 장애가 월 3회 이상 발생한 경우 또는 1개월 동안의 서비스 장애 누적시간이 48시간 이상 발생한 경우 위약금 없이 계약해지가 가능하도록 정하고 있음.

처리 결과

사업자가 위약금을 면제하고 계약해지하기로 함.

31. 컴퓨터 및 주변기기

가. 피해구제 접수 현황

컴퓨터 및 주변기기 분야의 2019년도 피해구제 접수 건은 748건으로, 2018년 741건 대비 0.9% 증가함.

표 2-133 : 피해구제 접수 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	784	741	748
증 감	-	△43 (△5.5)	7 (0.9)

품목별로는 노트북컴퓨터가 230건(30.8%)으로 가장 많았음. 다음으로 태블릿PC 92건(12.3%), 퍼스널 컴퓨터 70건(9.4%), 컴퓨터 수리 60건(8.0%), 데스크탑 모니터 52건(7.0%), 등의 순으로 나타남.

표 2-134 : 품목별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구 분	노트북 컴퓨터	태블릿 PC	퍼스널 컴퓨터	컴퓨터 수리	데스크 탑모니 터	기타*	계
건 수	230 (30.8)	92 (12.3)	70 (9.4)	60 (8.0)	52 (7.0)	244 (32.5)	748 (100.0)

* 기타: 소프트웨어, 기타컴퓨터 · 주변기기, 프린터, 그래픽카드, 키보드, 외장하드 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S불만 관련 피해가 456건(61.0%)으로 가장 많았음. 다음으로 계약불이행, 계약해제와 관련한 계약 관련 피해 214건(28.6%), 표시광고 36건(4.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-135 : 피해 유형별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구분	품질 A/S	계약 관련[1]	표시·광고	부당 행위	가격·요금[2]	안전 관련	기타[3]	계
건수	456 (61.0)	214 (28.6)	36 (4.8)	25 (3.3)	8 (1.1)	3 (0.4)	6 (0.8)	748 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의 · 상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

컴퓨터 및 주변기기 관련 소비자피해 중 349건(46.7%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 160건(21.4%)으로 가장 많았고, 이어서 수리·보수 67건(9.0%), 교환 39건(5.2%), 배상 36건(4.8%), 계약이행 30건(4.0%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 88건(11.8%)이었음. 그 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 279건(37.2%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 32건(4.3%)이었음.

표 2-136 : 처리 결과별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	정보 제공 상담 기타	취하 중지·처리 불능	계
	환급	수리·보수	교환	배상	계약 이행	부당 행위 시정	계약 해제	소계				
건수	160 (21.4)	67 (9.0)	39 (5.2)	36 (4.8)	30 (4.0)	9 (1.2)	8 (1.1)	349 (46.7)	88 (11.8)	279 (37.2)	32 (4.3)	748 (100.0)

라. 소비자 주의사항

최근 노트북 등 컴퓨터 관련 제품을 전자상거래로 구입하는 소비자가 증가하고 있는 가운데, 전자상거래로 제품 구입 시 실물 확인에 한계가 있으므로 구입 전 제품설명 확인, 판매자 문의 등을 통해 사양, 디자인, 제품 구성 , 품질보증기간 등을 꼼꼼히 확인하여 구입하는 것이 바람직함.

소비자가 제품을 수령 후 사용 또는 일부 소비로 제품의 가치가 현저히 감소한 경우 단순변심에 따른 청약철회가 거부될 수 있으므로, 포장 개봉 전 포장지 상에 기재된 표시사항을 반드시 확인하여 본인이 주문한 제품이 맞는지 확인하는 것이 필요함.

최근 컴퓨터 및 주변기기, 노트북 등의 수리를 판매처가 아닌 일반 수리 사업자에게 의뢰하는 소비자가 증가하고 있는 가운데, 수리 후 계약 내용대로 이행하지 않는 경우에 대비하여 수리 내용 및 비용 등 계약 내용을 꼼꼼히 확인하여 의뢰하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구입한 태블릿PC의 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2019.4.2. 온라인 쇼핑몰에서 태블릿PC를 280,000원에 신용카드 구매함.
o 2019.4.3. 제품을 받아 확인하기 위해 개봉한 후, 단순변심으로 반품 및 환급을 요구하였으나 포장 개봉을 이유로 거부함.
o 신청인은 박스만 개봉한 태블릿PC의 반품 및 환급을 요구함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 태블릿PC의 포장 개봉 시 청약철회 제한 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 17조에서는 재화 등을 공급받은 날부터 7일 이내에는 청약철회를 할 수 있도록 정하고 있으며, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 청약철회의 제한 사유에 해당하지 않음.(17조2항1호 단서)

처리 결과

사업자가 신용카드 매출 취소를 완료함.

32. 택배화물 운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

택배화물 운송서비스 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 223건으로, 2018년 349건 대비 36.1% 감소함.

표 2-137 : 피해구제 접수 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	336	349	223
증 감	-	13 (3.9)	△126 (△36.1)

나. 피해 유형

운송물의 파손·훼손이 106건(47.5%)으로 가장 많았음. 이어서 운송물 분실이 63건(28.3%), 부당요금 11건(4.9%), 계약위반 9건(4%) 등의 순으로 나타남.

표 2-138 : 피해 유형별 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	파손 · 훼손	분실	부당요금	계약위반	기타	계
건 수	106 (47.5)	63 (28.3)	11 (4.9)	9 (4.0)	34 (15.3)	223 (100.0)

다. 처리 결과

택배화물 운송서비스 피해 중 127건(56.9%)이 합의가 성립됨. 내용을 살펴보면 배상이 108건(48.4%)으로 가장 많았으며, 환급 17건(7.6%), 부당행위시정 2건(0.9%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 정보제공·상담기타로 처리된 경우가 62건(27.8%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 24건(10.8%)이었음. 이 밖에 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 10건(4.5%)으로 나타남.

표 2-139 : 처리 결과별 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립				정보제공 상담 기타	조정 신청	취하 중자 처리 불능	계
	배상	환급	부당행위시정	소계				
건수	108 (48.4)	17 (7.6)	2 (0.9)	127 (56.9)	62 (27.8)	24 (10.8)	10 (4.5)	223 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 운송장은 직접 작성해서 배송 완료 시까지 보관

운송장은 택배 사고 발생 시 손해배상을 요구할 수 있는 중요한 근거자료이므로 소비자가 직접 작성해야 하고, 교부된 운송장은 운송물 배송이 완료될 때까지 보관해야하며, 운송장에 물품의 종류, 수량, 가격을 정확히 기재해야함. 운송장에 물품 가액을 기재하지 않은 경우에는 손해배상한도액은 50만원으로 제한되고, 물품 가액에 따라 할증요금을 지급하는 경우의 손해배상한도액은 각 운송가액 구간별 운송물의 최고가액이 됨.

▶ 수하인 부재 시 물품을 분실했다면 택배업체의 조치가 적절했는지를 확인

택배서비스 표준약관에 따르면 택배업체는 운송물의 인도 시 수하인으로부터 인도 확인을 받아야 하고, 수하인의 대리인에게 운송물을 인도하였을 경우에는 수하인에게 그 사실을 통지해야 함.

택배업체는 수하인의 부재로 인하여 운송물을 인도할 수 없는 경우에는 수하인에게 운송물을 인도하고자 하는 일시, 사업자의 명칭, 문의할 전화번호, 기타 운송물의 인도에 필요한 사항을 기재한 '부재중 방문표'를 투입하고 송하인에게 연락하는 등 충분한 후속조치를 취했는지를 확인하여 사업자의 책임 여부를 가려야할 것임.

▶ 택배 운송물 인수 즉시 파손 또는 변질 여부 확인

택배로 운송물을 인수할 때에는 반드시 택배 직원이 보고 있는 현장에서 개봉하여 파손, 변질 여부 등을 확인하고, 문제가 있으면 택배 직원에게 사고확인서를 받고 피해에 대한 배상을 요구하며, 사고품은 배상이 완료될 때까지 별도로 보관해 두어야 함. 운송물의 파손이나 훼손 시 택배 사업자의 손해배상책임은 운송물을 수령한 날로부터 14일 이내에 택배 사업자에게 통지하지 않으면 소멸한다는 점을 염두에 두어야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 택배 의뢰한 물품 분실로 인한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2019.3.5. 호텔에 두고 온 전자제품을 피신청인 택배 서비스를 이용하여 배송 의뢰함.(물품가액 미기재)
o 이후 사업자로부터 2주가 넘게 물품이 도착하지 않아 고객센터로 문의하였더니 물품이 분실되었고, 배상은 분실한 지점에서 책임이 있다며 배상을 거부함.
o 관련 규정에 따른 조속한 배상을 요구함.

쟁점 사항

택배 물품 분실에 대한 사업자의 책임

판단 경위

소비자분쟁해결기준(택배 및 퀵서비스업)에 의하면 운송물이 운송 중 전부 또는 일부 멸실된 때에는 운임 환급 및 운송장에 기재된 운송물의 가액을 기준으로 산정한 손해액을 지급하도록 규정하고 있고, 운송물의 가액을 기재하지 아니한 경우에는 예정 장소에서의 운송물 가액을 기준으로 산정한 손해액을 지급해야 함.

처리 결과

사업자는 분실된 운송물의 온라인 평균 가액을 기준으로 하여 70,000원을 배상함.

▣ 택배운송 중 파손된 전기오븐 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2019.1.29. 전기오븐(248,000원)을 구입하고 택배 배송을 의뢰함.(운송물 가액 미기재)
o 2019.2.1. 신청인은 물품을 수령하였으나 심하게 파손된 것을 확인함.
o 신청인은 이를 피신청인에게 문제제기 하였고, 물품가 248,000원의 배상을 요구함.

쟁점 사항

택배 물품 파손에 대한 사업자의 책임

판단 경위

사업자가 운송물의 수령, 인도, 보관과 운송에 관하여 주의를 게을리 하지 아니하였음을 증명하지 못하고 있어 운송물 파손으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 택배 운송과정 중 부주의 책임을 인정하고 파손에 대하여 구입가 248,000원을 환급함.

33. 도서·음반

가. 피해구제 접수 현황

도서·음반 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 285건으로, 2018년 254건 대비 12.2% 증가함.

표 2-140 : 피해구제 접수 현황(도서·음반)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018	2019
건 수	300	254	285
증 감	-	△46 (△15.3)	31 (12.2)

나. 피해 유형

피해유형은 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 247건(86.7%)으로 가장 많았음. 이 밖에 품질 A/S관련 14건(4.9%), 부당행위 9건(3.1%) 등의 순으로 나타남.

표 2-141 : 피해 유형별 현황(도서·음반)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련1)	품질·A/S	부당 행위	표시·광고	부당채권추심	기타2)	계
건 수	247 (86.7)	14 (4.9)	9 (3.1)	5 (1.7)	3 (1.1)	7 (2.5)	285 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행, 등
2) 약관, 가격·요금, 이자·수수료 등

다. 처리 결과

도서·음반 피해 중 155건(54.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 계약해제가 64건(22.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급이 55건(19.3%) 계약이행 14건(4.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중에서는 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 74건(26.0%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 45건(15.7%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 11건(3.9%) 이었음.

표 2-142 : 처리 결과별 현황(도서·음반)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							정보제공·상담기타	조정신청	취하중자처리불능	계
	환급	계약해제	배상	부당행위시정	계약이행	교환	소계				
건 수	55 (19.3)	64 (22.5)	7 (2.5)	6 (2.1)	14 (4.8)	9 (3.2)	155 (54.4)	74 (26.0)	45 (15.7)	11 (3.9)	285 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약 체결시 계약서를 받고 계약 내용을 꼼꼼히 확인할 것

계약의 내용(시간, 횟수, 기간, 학습방법 등)이 구체적으로 명시되어 있는지 확인하고 판매자가 구두로 약속한 내용은 계약서에 기재한 후 성명과 서명을 받아두고 계약서는 계약이 종료 될 때까지 반드시 보관한다.

사은품이 있는 경우는 품명과 가격 등 관련 사항을 계약서에 반드시 기재한다.

▶ 사업자와의 특약사항은 계약서 등에 기록하여 둘 것

계약서에 기록되어 있지 않은 사업자와의 합의사항은 계약서에 기록하거나 별도의 문서에 기록하고 날인을 받는 등 입증자료를 확보해야 추후 분쟁발생시 주장이 가능하다.

▶ 계약해지 의사표시는 내용증명 우편으로 신속하게 통보할 것

학습교재는 주로 방문판매 또는 전화권유판매를 통해 이루어지는 경우가 많은데, 방문판매 또는 전화권유 판매는 14일, 전자상거래 등 통신판매는 7일 이내 청약철회가 가능하며 1개월 이상 계속거래의 경우 소비자가 원하는 때 언제든지 계약을 해지할 수 있으나 소비자가 구두로 계약해지를 통보하였을 때 일부 사업자가 해지시점을 불리하게 적용하는 경우가 있으므로, 계약해지 의사표시는 내용증명우편으로 신속하게 통보한다.

▶ 영업사원에게 개인정보를 함부로 제공하지 말 것

영업사원이 대학생, 특히 신입생들을 대상으로 학교 강의실 등에서 자격증교재, 어학교재 견본 등을 제공하면서 14일 이후 계약여부를 결정해도 된다며 신청서 등에 서명을 받거나 개인정보를 파악한 후 집으로 교재를 배송하고 일방적으로 대금을 청구하는 사례가 있음. 전화권유 또는 방문판매원 등에게 개인정보(이름, 주소, 전화번호, 카드번호 등)를 함부로 알려주거나 충동계약을 하지 않도록 주의하고, 구입의사가 없다면 14일 이내에는 청약철회가 가능하므로 청약철회 의사를 서면(내용증명우편)으로 통보한다.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 제품 리뉴얼 여부를 잘못 안내한 유아용 교재 구입가 환급 요구

사건 개요

o A씨는 사업자가 "리뉴얼이 없는 제품이며, 평생 A/S가 가능하다"고 홍보하여 2019. 3. 24. 유아용교재를 6,320,000원에 구입함.

o 그러나 2019. 4. 18. 일본에서 리뉴얼된 유아용 교재가 판매되고 있는 것을 확인하여 사업자에게 문의하니, 2019. 4. 19.이후 구입자만 리뉴얼된 교재를 선택하거나 대금을 환급받을 수 있다고 함.

o 이에 A씨는 2019. 4. 18.이전 구입자의 경우 리뉴얼 사실을 인지할 수 없었고 사업자가 리뉴얼이 되지 않는다고 광고 하였으므로 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

o 사업자가 우리나라에서의 판매정책에 대한 공식입장을 발표하기 직전까지 "리뉴얼은 없다"고 안내하며 판매한 점이 허위광고에 해당하는지 여부

판단 경위

o 사업자가 2019. 4. 18. 리뉴얼 제품에 대한 대략적인 출시 계획을 홈페이지에 공지하고, 이후 판매원에 대해 리뉴얼 제품 내용 관련 교육을 실시한 점 및 홈페이지에 리뉴얼 제품에 대한 소개 등을 공지한 것으로 볼 때 위법사항이 있다고 판단되지 아니함.

처리 결과

o 사업자는 소비자가 기존 제품과 리뉴얼 제품의 차액을 지급할 경우 리뉴얼제품으로 교환해주기로 함.

▣ 구입 혜택을 오인하도록 광고한 음반 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2019. 5. 19. 전자상거래를 통해 모 연예인 미니 1집 구입 시 팬사인회 자동응모권이 부여된다는 광고를 보고 해당 음반 31개를 919,585원에 구입함.

o 그러나 2019. 5. 21. 연예인 팬사인회에 자동으로 응모되지 않는 사실을 알게 되어 청약철회를 요구한바 사업자는 팬사인회 이벤트 기간에 구입하였다는 이유로 청약철회를 거부함.

쟁점 사항

o「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 의거 청약철회 거부 사유 해당 여부

판단 경위

o「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제17조(청약철회등)에 따르면 소비자는 구입 후 7일 이내에 청약철회를 할 수 있으나, '복제가 가능한 재화등의 포장을 훼손한 경우' 청약철회를 할 수 없도록 규정하고 있음. 소비자가 음반 구입 후 7일 이내에 포장을 훼손하지 않은 상태에서 청약철회를 요구하였으므로 청약철회 가능함.

처리 결과

o 사업자는 A씨가 수동으로 응모하지 않은 점과 음반의 포장 등을 훼손하지 않는 점을 확인하고, 왕복 배송비를 제외한 대금을 환급함.

34. 항공여객운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

항공여객운송서비스 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 1,074건으로 2018년 1,437건 대비 25.3% 감소함.

표 2-143 : 피해구제 접수 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	1,252	1,437	1,074
증 감	-	185 (14.8)	△363 (△25.3)

나. 피해 유형

계약해제·해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구, 운송불이행·지연으로 인한 계약 불이행 등 계약 관련 피해가 825건(76.8%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S가 81건(7.6%), 부당행위가 73건(6.8%) 등의 순이었음.

표 2-144 : 피해 유형별 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위	가격 요금[2]	안전 관련	표시·광고	약관	기타[3]	계
건 수	825 (76.8)	81 (7.6)	73 (6.8)	53 (4.9)	14 (1.3)	11 (1.0)	7 (0.7)	10 (0.9)	1,074 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

항공여객운송서비스 중 445건(41.4%)이 합의가 성립되었는데 환급이 237건 (22.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 181건(16.9%), 부당행위시정 11건(1.0%), 계약이행 7건(0.6%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중에서는 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 435건(40.5%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 159건(14.8%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 35건(3.3%) 있었음.

표 2-145 : 처리 결과별 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공 상담 기타	조정 신청	취하 중자 처리 불능	계
	환급	배상	부당 행위 시정	계약 이행	교환	계약 해제	수리· 보수	소계				
건수	237 (22.1)	181 (16.9)	11 (1.0)	7 (0.6)	6 (0.5)	2 (0.2)	1 (0.1)	445 (41.4)	435 (40.5)	159 (14.8)	35 (3.3)	1,074 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 항공권 구매 시 취소수수료 등 환급규정 확인

항공사별 항공운임 총액과 기타 조건을 비교하고, 항공사 환급 규정을 꼼꼼히 확인한 후 구입함.

특히 얼리버드, 땡처리 항공권 등 저렴한 가격의 항공권의 경우 예약 변경 시 과도한 수수료를 요구하거나, 예약 취소 요청 시 환급이 불가한 경우가 많으므로 주의해야 함.

▶ 항공권 결제 전 거래조건 및 예약내용 재확인 필요

항공권 결제 전 예약대행사 홈페이지에서 제시하는 거래조건을 꼼꼼하게 따져보고 결제 후 예약내용을 한번 더 확인해야 함.

위탁수하물, 기내식 등 현장 추가서비스를 이용하는 경우 예약하는 것보다 큰 추가금액이 발생할 수 있고, 예약한 추가서비스의 경우 환급이 어려울 수 있기 때문에 꼼꼼히 따져보고 결정해야 함.

▶ 항공편 지연 · 결항 시 피해사실 증빙자료 확보

항공편 지연·결항이 발생한 경우 항공사 홈페이지, 공항 안내방송 등을 확인하여 변경된 출발시간, 대체항공편 등을 파악하고 확인이 어려울 경우, 공항 내 항공사 직원에게 도움을 요청해야 함. 또한 추후 피해구제를 대비하여 지연·결항에 대한 증빙자료를 확보해두어야 함.

▶ 위탁수하물 파손 시 항공사에 즉시 피해사실 신고

최종 목적지에서 위탁수하물이 도착하지 않거나 분실·파손된 경우 즉시 공항 내 항공사 직원에게 알리고, 보상을 받기 위해서 위탁수하물 내용물 등에 대한 증빙자료를 확보해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 출발 139일 이전 취소한 항공권 취소수수료 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2019.6.14. B여행사 홈페이지에서 C항공사의 인천-마닐라 왕복항공권 2매를 522,929원에 구입하고 개인사정으로 2019.6.19.(출발일자 2019.10.31.) 취소하였으나, B여행사는 환불 불가 조건으로 판매한 항공권이므로 전액 환불 불가하다고 답변함.

o 이에 A씨는 항공권 구매대금 전액 환급 요구함.

쟁점 사항

전자상거래로 항공권 구입 후 7일 이내(출발 139일 전)에 취소한 항공권의 취소수수료 부과 타당성 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제1항에 따르면 통신판매업자와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 7일 이내에 청약철회를 할 수 있음. 항공권 취소 시부터 출발 일까지 139일 정도 남아 있어 해당 항공권을 재판매하는데 문제가 없어 보이므로 청약철회 제한 사유로 볼 수 없음.

처리 결과

항공사에 관련 내용을 설명한 바 기 부과된 취소수수료를 환급함.

▣ 항공기 지연에 대한 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2019.9. 인천공항에서 울란바토르로 출발할 예정이던 항공편이 항공기변경 등으로 10시간 이상 지연되어 이에 대한 손해배상을 요구함.

o 해당 항공사는 예견하지 못한 긴급정비 등 불가항력적인 사유로 인한 지연이었다며 배상을 거부함.

쟁점 사항

이 사건 항공기의 정비가 안전운항을 위한 예견하지 못한 조치 등에 해당되는지 여부

판단 경위

항공사는 항공기 접속관계로 인한 지연이었다고 주장하나 이를 입증할만한 자료를 제시하지 못하고 있고, 운송지연으로 인한 여객의 손해를 경감시키기 위한 합리적인 조치를 다하였다고 보기 어려운바, 「상법」 제907조 제1항에 따라 손해배상 책임을 부담하는 것이 타당함.

처리 결과

양 당사자 합의하에 항공사에서 소비자분쟁해결기준에 준하는 100,000원의 손해배상액을 지급함.

35. 회원권

가. 피해구제 접수 현황

회원권 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 2,400건으로 2018년 2,111건 대비 13.7% 증가함.

표 2-146 : 피해구제 접수 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	2,137	2,111	2,400
증 감	-	△26 (△1.2)	289 (13.7)

회원권 중에서도 헬스장·휘트니스센터가 1,925건(80.2%)으로 가장 많았음. 다음으로 콘도회원권 167건(7.1%), 종합체육시설회원권 85건(3.5%), 골프회원권 58건(2.4%) 등의 순이었음.

표 2-147 : 종류별 접수 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	휘트니스 센터	콘도 회원권	종합 체육 시설 회원권 *	골프 회원권	레저. 이벤트 회원권	할인 회원권	수영장 회원권	기타	계
건 수	1,925 (80.2)	167 (7.1)	85 (3.5)	58 (2.4)	27 (1.1)	25 (1.0)	14 (0.6)	99 (4.1)	2,400 (100.0)

* 테니스장·스쿼시회원권 포함

나. 피해 유형

사업자의 계약해제·해지 거부 등 계약 관련 피해가 2,305건(96.0%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 부당행위와 품질A/S가 각 34건(1.4%), 안전관련 9건(0.4%) 등의 순이었음.

표 2-148 : 피해 유형별 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	안전 관련	가격·요금	표시·광고	약관	기타[3]	계
건 수	2,305 (96.0)	34 (1.4)	34 (1.4)	9 (0.4)	4 (0.2)	4 (0.2)	3 (0.1)	7 (0.3)	2,400 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약 등
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

회원권 관련 피해 중 1,527건(63.6%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 1,021건(42.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 359건(15.0%), 계약이행 88건(3.7%) 등의 순으로 나타남. 합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 275건(11.5%)이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 처리된 경우가 480건(20.0%), 소비자가 취하하거나 처리불능인 경우가 118건(4.9%) 이었음.

표 2-149 : 처리 결과별 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	정보제공·상담기타	취하·중자·처리불능	계
	환급	계약 해제	계약 이행	부당행위 시정	배상 · 교환	소계				
건 수	1,021 (42.5)	359 (15.0)	88 (3.7)	44 (1.8)	15 (0.6)	1,527 (63.6)	275 (11.5)	480 (20.0)	118 (4.9)	2,400 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 헬스· 휘트니스 회원권

1) 계약체결 전

- 계약기간 신중하게 결정

사업자가 가격 할인 혜택 등으로 장기 계약을 유도하더라도 가격이 싸다는 이유만으로 충동적인 장기 계약은 삼가고, 계약기간을 신중하게 결정해야 함.

- 계약서 반드시 수령, 중도 해지 시 환불조건 꼼꼼히 확인

중도 해지 시 할인 전 가격(1개월(1일) 또는 1회 정상가격)을 기준으로 기 이용료를 산정하는 등 부당한 환불조항이 있는지 꼼꼼하게 확인하고 계약서를 반드시 요구해야 함.

계약서에 기재된 계약해지 시 카드수수료, 부가세, 운동복 대금 등 추가비용 공제 항목 등을 확인해야 함.

- 장기 이용계약 시 신용카드 할부로 결제

소비자가 이용대금을 신용카드 할부로 결제한 경우 계약기간 중 사업자의 폐업 등으로 시설을 이용할 수 없을 때 할부거래에 관한 법률 제16조에 따라 신용카드사에 잔여 할부금 지급을 거부할 수 있으므로 장기 계약 시에는 폐업 등 만일의 경우를 대비해 현금·일시불 결제보다 신용카드 할부로 결제하는 것이 안전함.

2) 계약체결 후

사업자가 계약해지 처리를 지연하거나 거부하는 경우, 즉시 사업자와 신용카드사에 내용증명 우편을 발송하여 계약해지 의사를 명확히 밝혀야 함.

▶ 콘도회원권

방문판매로 콘도회원권을 계약하는 경우, 방문판매원이 구두상으로 약정한 특약 사항(1년 후 관리비 전액 반환, 양도가능 등)을 반드시 계약서에 표시해줄 것을 사업자에게 요청하는 것이 좋음.

방문판매 또는 전화권유판매로 계약을 체결했을 경우 「방문판매등에 관한 법률」 제8조(청약철회 등)에 의거 계약서를 교부받은 날부터 14일 이내, 계약서를 받은 날보다 재화 등이 늦게 공급된 경우 재화 등을 공급받거나 공급이 시작된 날부터 14일 이내, 재화 등의 내용이 표시광고의 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우에는 재화 등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회 등을 할 수 있음.

그러나 소비자가 청약철회기간 이내에 청약철회를 요구할 경우 사업자가 이를 수용할 것처럼 시간을 지연시켜 청약철회 기간을 넘기게 한 후 나중에 기간이 지났음을 이유로 청약철회를 거부하는 경우가 있으므로 청약철회를 할 경우에는 추후 입증이 가능한 내용증명우편으로 명확한 의사표시를 하는 것이 좋음.

또한, 소비자가 관련 법률에 따라 계약의 해지를 요구할 경우에도, 사업자는 부도나 재정 악화 등 경영상의 어려움을 이유로 보증금의 환급을 지연하는 경우가 있으므로 계약체결시 신중하게 결정해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 환불불가 약관에 의한 헬스장 1년 회원권 환급 거부

사건 개요

o A씨는 2019.6.22. 피신청인과 헬스장 1년 이용권 계약을 체결함(12개월, 132,000원, 계좌이체).
o A씨는 2019.10.28. 피신청인에게 계약해지 의사를 밝히고, 이용대금 및 위약금10% 공제 후 환급을 요구하였으나, 피신청인은 계약서의 '환불불가' 문구를 이유로 이를 거부함.
o A씨는 관련 법률에 의거한 환급을 요구함.

쟁점 사항

계속거래의 '환불불가' 약관 효력 여부

판단 경위

피신청인은 계약서에 환급이 불가능하다는 규정에 대해 설명하고 서명을 받았음을 이유로 환급이 불가능함을 주장하나 이는 「방문판매법」 제31조(계약의 해지)에 반하는 계약사항으로 동법 제52조(소비자 등에게 불리한 계약의 금지)에 의거 효력이 없다고 볼 것이므로 환급이 가능함. 그러므로, 피신청인은 위약금 10%와 이용대금을 제외한 잔여 이용대금을 환급함이 타당함.

처리 결과

피신청인이 소비자분쟁해결기준에 의거한 합의권고를 수용하여 위약금 10%와 기 이용대금을 제외한 나머지 대금 72,464원을 환급함.

▣ 전화권유판매로 계약한 콘도회원권의 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 2019.10.30. 피신청인으로부터 전화로 콘도회원권 입회 계약 권유를 받고 2,970,000원을 지급하고 계약을 체결함.
o B씨는 2019.11.13. 피신청인에게 청약철회 의사를 밝히는 내용증명을 발송하였으나, 피신청인으로부터 900,000원에 상당하는 위약금을 청구받음.
o B씨는 관련 법률에 의거하여 결제금액의 전액환급을 요구함.

쟁점 사항

청약철회 의사표시의 효력 여부

판단 경위

「방문판매법」 제8조(청약철회 등)에 의거 방문판매 또는 전화권유 판매로 계약을 체결했을 경우 계약서를 교부받은 날로부터 14일 이내에 청약철회를 할 수 있고, 청약철회등을 서면으로 하는 경우에는 청약철회등의 의사를 표시한 서면을 발송한 날에 그 효력이 발생함. 또한, 민법 제157조(기간의 기산점)의 초일 불산입 원칙에 따라 이 건 계약의 청약철회는 유효함.

처리 결과

신청인이 14일 내 계약해제 의사 표시하였으므로, 피신청인이 「방문판매법」에 따른 신청인의 청약철회를 받아들여 전액 환급함.

36. 주식투자정보서비스

가. 피해구제 접수 현황

주식투자정보서비스 분야의 2019년 피해구제 접수 건은 3,237건으로 2018년 1,621건 대비 99.7% 증가함.

표 2-150 : 피해구제 접수 현황(주식투자정보서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2017년	2018년	2019년
건 수	475	1,621	3,237
증 감	-	1,146 (241.3)	1,616 (99.7)

나. 피해 유형

사업자의 계약해제·해지 거부 등 계약 관련 피해가 2,533건(78.3%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 부당행위 696건(21.5%), 품질A/S 8건(0.2%) 등의 순이었음.

표 2-151 : 피해 유형별 현황(주식투자정보서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약관련[1]	부당행위[2]	품질A/S	계
건 수	2,533 (78.3)	696 (21.5)	8 (0.2)	3,237 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심

다. 처리 결과

주식투자정보서비스 관련 피해 중 2,679건(82.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 2,427건(75.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 210건(6.5%), 계약이행 24건(0.7%) 등의 순으로 나타남. 합의가 성립 되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 7건(0.2%)이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 처리된 경우가 436건 (13.5%), 소비자가 취하하거나 처리불능인 경우가 115건(3.5%) 이었음.

표 2-152 : 처리 결과별 현황(주식투자정보서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	정보제공·상담 기타	취하 중자·처리불능	계
	환급	계약 해제	계약 이행	부당 행위 시정	배상 · 교환	소계				
건 수	2,427 (75.0)	210 (6.5)	24 (0.7)	15 (0.5)	3 (0.1)	2,679 (82.8)	7 (0.2)	436 (13.5)	115 (3.5)	3,237 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ '투자손실 시 전액 환불', '타사 환불 대행', '할인가 프로모션' 등에 현혹되지 않는다.

무료체험 문자, 무료 카톡방 등 인터넷·모바일 광고를 통해 '높은 수익 보장', '가입 조건으로 타사 환불 제시', '투자손실 복구', '이용료 할인' 등을 내세우며 소비자를 유인하는 경우가 많으므로 충동적으로 계약하지 않도록 주의한다.

* (예시) 수익률 ○%(○배) 보장, 수익률 달성하지 못할 경우 전액 환불 또는 서비스 ○개월 연장, 타사 1개월 내에 전액 환불, ○천만원 투자로 월 ○% 이상 수익 보장, 프로모션 기간 할인

▶ **가입 전 계약서를 요구하고 환불조건 등 계약 주요내용을 반드시 확인한다.**

제공하는 서비스 내용과 계약금액, 계약기간이 맞게 표시되어 있는지, 중도해지 시 부담하는 위약금 및 이용료 산정 기준이 적정한지 등을 확인한다.

* (예시) 계약금액(납부금액)이 아닌 고액의 정상가를 기준으로 일 이용료 산정, 계약기간을 유료기간과 무료기간을 구분하여 이용료 산정, 가입 후 7일 이내에는 계약해지 불가, 청약철회기간(7일 이내)에도 해지수수료 청구 등

▶ **고액의 주식매매프로그램 및 정보통신기기, 무료 서비스, 사은품 등을 제공하고 계약해지 시 관련 비용을 차감하는지 확인한다.**

계약 시 자동매매프로그램이 포함된 노트북, USB를 제공하거나 교육자료, 종목 검색기, 여행상품권 등을 일괄 제공하고 해지 시 과다한 금액을 차감하는 경우가 있으므로 주의한다.

* (예시) '자동매매프로그램 300만원', '교육자료 100만원', '종목검색기 50만원' 등

▶ **대금 결제는 가능하면 신용카드 할부로 하고, 해지 요청 시 증거자료를 남겨둔다.**

신용카드 번호를 미리 알려주지 말고, 이용을 결정한 이후 결제를 진행하여 결제 내역(결제 가맹점, 금액 등)을 반드시 확인한다.

해지 거부, 서비스 중단 등 계약불이행에 대비해 현금 지급, 신용카드 일시불 보다는 신용카드 할부결제를 하는 것이 좋다.

해지요청 시 문자, 통화 녹음, 내용증명 등 증거자료를 남겨 분쟁에 대비한다.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 계약해지 위약금 및 이용금액 과다 청구

사건 개요

o A씨는 ○○사 상담원의 전화권유로 주식투자정보서비스를 1년 간 이용하기로 하고 총 383만원을 지불함.
o 서비스 불만족으로 한 달이 지나 계약해지를 요구하니, 1년 중 2개월만 유료기간이고 나머지 9개월은 무료이기 때문에 1일 이용료가 63,000원으로 계산되어 환불받을 금액이 거의 없다고 함.
o A씨는 ○○사가 과도한 위약금을 청구하고 있다고 주장하며 적정금액 환급을 요구함.

쟁점 사항

이 사건 위약금 약관이 계속거래의 '소비자에게 불리한 거래 조건'에 해당하는지 여부

판단 경위

○○사는 A씨와 1년 동안 주식투자정보서비스를 제공하기로 한 이후 계약을 해지하면 계약기간이 1년이 아닌 2개월을 적용하는 거래조건을 적용하였는데, 이는 소비자에게 해지로 발생하는 손실을 초과하는 위약금을 청구하는 것으로 판단되는바 「방문판매 등에 관한 법률」 제52조에 의거하여 소비자에게 불리한 것이므로 효력이 없다 판단됨.

처리 결과

○○사가 소비자분쟁해결기준에 의거한 합의권고를 수용하여 위약금 383,000원(10%)와 기 1개월 이용요금(319,166)원을 제외한 나머지 대금 3,127,834원을 환급함.

▣ 주식투자정보서비스 불이행에 따른 할부항변 신청

사건 개요

o B씨는 ○○사의 주식투자정보서비스를 1년간 이용하기로 하고 300만원을 할부 결제함.
o 계약 이후 3개월이 지나고부터 ○○사로부터 아무런 정보를 받을 수 없어 연락을 해보았으나 전화연결이 안되었고, 사무실을 직접 찾아가보니 비어있었음.
o B씨는 서비스를 더 이상 제공받을 수 없으므로 남은 기간에 대해 환불을 요구함.

쟁점 사항

계속거래 계약 해지 시 할부항변권 행사 가능 여부

판단 경위

「방문판매 등에 관한 법률」 제31조(계약의 해지)에 의거하여 B씨는 언제라도 계약을 해지할 수 있고, 이는 「할부거래에 관한 법률」 제16조(소비자의 항변권)에 따라 '할부계약이 취소·해제 또는 해지된 경우'에 해당하므로 소비자는 남아있는 신용카드 할부금의 지급을 거절할 수 있다고 판단됨.

처리 결과

신용카드사에서 신청인에게 남아 있는 할부 잔여금 225만원을 환급함.

Ⅱ 분쟁조정

1. 소비자분쟁조정위원회 개최 현황

2019년 서울 142회, 지방 24회* 등 총 166회의 위원회를 개최함.

* 지방 개최 : 부산 5회, 대구 3회, 광주 4회, 대전 3회, 울산 3회, 인천 1회, 경기 1회, 강원 2회, 충북 2회

2. 분쟁조정사건 접수 현황

가. 접수 현황

2019년 일반분쟁조정사건은 3,392건, 집단분쟁조정사건은 7건 접수됨.

최근 3년간 분쟁조정 접수건수를 살펴보면, 일반분쟁조정사건은 2017년 2,790건, 2018년 3,147건, 2019년 3,392건(전년대비 245건, 7.8% 증가)임. 집단분쟁조정사건은 2017년 5건, 2018년 11건, 2019년 7건(전년대비 4건, 36.4% 감소)임.

표 2-153 : 최근 3년간 분쟁조정사건 접수 현황

(단위 : 건, %)

구 분	2017년		2018년		2019년	
	일반	집단	일반	집단	일반	집단
건 수	2,790	5	3,147	11	3,392	7
증감률	△23.7	-	12.8	120	7.8	△36.4

나. 성별 현황

2019년 접수된 일반분쟁조정사건 3,392건의 신청인 성별 현황으로는 남성 1,695명(49.9%), 여성 1,697명(50.1%)임.

표 2-154 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건의 신청인 성별 접수 현황

(단위 : 건, %)

구 분	2017년		2018년		2019년	
	남성	여성	남성	여성	남성	여성
건 수	1,362	1,428	1,676	1,471	1,695	1,697
비 율	48.8	51.2	53.3	46.7	49.9	50.1
계	2,790		3,147		3,392	

다. 지역별 현황

2019년 접수된 일반분쟁조정사건 3,392건의 신청인 거주지역 현황으로는, 서울이 1,180건(34.8%)으로 가장 많았으며, 다음으로 경기 1,089건(32.1%), 인천 285건(8.4%), 경남 94건(2.8%), 부산·대구·대전 각 83건(2.4%)씩의 순임.

표 2-155 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건 신청인 거주지역별 접수 현황

(단위 : 건, %)

지 역	2017년	2018년	2019년	
	건수(비율)	건수(비율)	건수(비율)	증감건수
서 울	933(33.4)	1,091(34.7)	1,180(34.8)	89
부 산	243(8.7)	193(6.1)	83(2.4)	△110
대 구	41(1.5)	48(1.5)	83(2.4)	35
인 천	170(6.1)	230(7.3)	285(8.4)	55
광 주	45(1.6)	49(1.6)	44(1.3)	△5
대 전	49(1.7)	55(1.8)	83(2.4)	28
울 산	70(2.5)	51(1.6)	20(0.6)	△31
경 기	820(29.4)	986(31.3)	1,089(32.1)	103
강 원	52(1.9)	55(1.8)	74(2.2)	19
충 북	22(0.8)	45(1.4)	74(2.2)	29
충 남	38(1.4)	59(1.9)	76(2.2)	17
전 북	44(1.6)	57(1.8)	35(1.0)	△22
전 남	31(1.1)	42(1.3)	54(1.6)	12
경 북	45(1.6)	42(1.3)	46(1.4)	4
경 남	143(5.1)	97(3.1)	94(2.8)	△3
제 주	33(1.2)	38(1.2)	44(1.3)	6
세 종	5(0.2)	9(0.3)	27(0.8)	18
해외 및 기타	6(0.2)	0(0.0)	1(0.1)	1
계	2,790(100.0)	3,147(100.0)	3,392(100.0)	245

라. 신청기관별 현황

2019년 접수된 일반분쟁조정사건의 조정신청 기관별 현황으로는 한국소비자원 3,391건(99.9%), 지방자치단체 1건(0.1%)임.

표 2-156 : 최근 3년간 일반분쟁조정사건 조정신청 기관별 접수 현황

(단위 : 건, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	
	건수(비율)	건수(비율)	건수(비율)	증감건수
한국소비자원	2,785(99.8)	3,147(100.0)	3,391(99.9)	244
소비자단체	2(0.1)	-	-	-
지방자치단체	3(0.1)	-	1(0.1)	1
중앙행정기관	-	-	-	-
계	2,790(100.0)	3,147(100.0)	3,392(100.0)	245

마. 품목별 현황

2019년 접수된 일반분쟁조정사건의 품목별 현황으로는 '문화·오락서비스' 582건(17.2%), '의료서비스' 481건(14.2%), '운수·보관·관리서비스' 238건(7.0%), '차량·승용물' 205건(6.0%), '정보통신서비스' 188건(5.5%) 등의 순임.

집단분쟁조정사건은 총 7건 접수되었으며, 이 중 '토지·건물·설비' 3건, 문화오락서비스 3건, 가사용품 1건 등의 순임.

표 2-157 : 2019년 일반분쟁조정사건 품목별 접수 현황

구 분	2017년	2018년	2019년	증감
식료품 · 기호품	16(0.6)	17(0.5)	37(1.1)	20(117.6)
식생활기기	50(1.8)	45(1.4)	69(2.0)	24(53.3)
주방용품 · 설비	62(2.2)	91(2.9)	95(2.8)	4(4.4)
가구	110(3.9)	153(4.9)	177(5.2)	24(15.7)
가사용품	123(4.4)	138(4.4)	110(3.2)	△28(△20.3)
광열 · 수도	4(0.1)	9(0.3)	7(0.2)	△2(△22.2)
의류 · 섬유신변용품	96(3.4)	77(2.5)	126(3.7)	49(63.6)
보건 · 위생용품	59(2.1)	84(2.7)	111(3.3)	27(32.1)
차량 · 승용물	76(2.7)	140(4.5)	205(6.0)	65(46.4)
문화용품	90(3.2)	118(3.7)	171(5.0)	53(44.9)
정보통신기기	198(7.1)	164(5.2)	178(5.3)	14(8.5)
도서 · 음반	19(0.7)	28(0.9)	47(1.4)	19(67.9)
스포츠 · 레저 · 취미용품	78(2.8)	64(2.0)	83(2.5)	19(29.7)
토지 · 건물 · 설비	77(2.8)	88(2.8)	83(2.5)	△5(△5.7)
농 · 수 · 축산용품	1(0.1)	3(0.1)	8(0.2)	5(166.7)
기계류기타물품	17(0.6)	8(0.3)	16(0.5)	8(100)
세탁서비스	10(0.4)	13(0.4)	15(0.4)	2(15.4)
운수 · 보관 · 관리서비스	310(11.1)	325(10.3)	238(7.0)	△87(△26.8)
정보통신서비스	117(4.2)	168(5.3)	188(5.5)	20(11.9)
문화 · 오락서비스	423(15.2)	534(17.0)	582(17.2)	48(9)
의료서비스	521(18.7)	580(18.4)	481(14.2)	△99(△17.1)
보건 · 위생서비스	50(1.8)	33(1.0)	73(2.2)	40(121.2)
법률 · 행정서비스	6(0.2)	2(0.1)	7(0.2)	5(250)
교육서비스	64(2.3)	95(3.0)	103(3.0)	8(8.4)
기타서비스	161(5.8)	148(4.7)	148(4.4)	–
금융	9(0.3)	13(0.4)	7(0.2)	△6(△46.2)
보험	43(1.5)	9(0.3)	27(0.8)	18(200)
합계	2,790(100.0)	3,147(100.0)	3,392(100.0)	245(7.8)

표 2-158 : 2019년 집단분쟁조정사건 품목별 접수 현황

(단위 : 건)

구 분	가구	금융	도서 · 음반	운수 · 보관 · 관리 서비스	의료 서비스	정보 통신 서비스	차량 · 승용물	토지 · 건물 · 설비	기타	합계
2017년	-	-	-	1	-	-	1	-	3[1)]	5
2018년	1	1	1	1	1	1	1	2	2[2)]	11
2019년	-	-	-	-	-	-	-	3	4[3)]	7
증감	△1	△1	△1	△1	△1	△1	△1	1	2	△4

1) 교육서비스 1건, 유아매트 2건

2) 교육서비스 1건, 유아매트 1건

3) 문화오락서비스 3건, 가사용품 1건

3. 분쟁조정사건 처리 현황

가. 처리 현황

2019년 일반분쟁조정사건 3,608건을 처리하였으며, 조정결정 이후 결과를 보면 성립 1,381건, 불성립 613건, 기각 475건, 현재 성립기간 중인 사건 479건 등임.

이밖에 분쟁조정 과정에서 신청인의 요청으로 신청취하된 336건, 당사자에게 연락이 되지 않는 등 처리불능 사유로 종결된 97건, 당사자의 소송제기 등으로 인해 처리중지된 28건 등이 있음.

표 2-159 : 2019년 일반분쟁조정사건 처리 현황[1)]

(단위 : 건, %)

구분	처리종료									상정대기 중	성립률4)	합계
	조정결정				기타							
	성립	불성립	기각2)	성립기간 중	신청취하	처리중지	처리불능	분쟁조정회의 이송	기타3)			
접수기준	848	374	373	505	229	20	60	149	28	806	69.4	3,392
처리기준	1,381	613	475	479	336	28	97	159	40	-	69.3	3,608

1) 현재 진행 중이거나 성립기간 중인 사건이 있어 추후 통계 변동 가능('20. 2. 12.기준)
2) 사건 상의 신청인 요구내용이 타당하지 않다고 인정되어 조정하지 않음.
3) 불개시, 이첩, 각하 등
4) 조정성립률 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100

나. 조정성립률 현황

□ 전체 성립률 현황

2019년 처리된 일반분쟁조정사건 3,608건 중 조정 결과 성립 여부가 결정된 사건 수는 1,994건임.

이 중 양당사자가 조정결정을 수락하여 성립된 사건이 1,381건, 한쪽 이상의 당사자가 조정결정을 거부하여 불성립된 사건이 613건으로, 성립률은 전년(68.1%) 대비 1.2%p 증가한 69.3%로 나타남.

표 2-160 : 2019년 일반분쟁조정사건 성립률 현황[1)]

(단위 : 건, %)

구 분	성립여부 결정		기각	성립 기간 중	기타	합계	성립률2)
	성립	불성립					
2014년	2,068		354	–	713	3,135	75.3
	1,557	511					
2015년	2,432		432	–	868	3,732	70.4
	1,712	720					
2016년	2,119		438	–	722	3,279	75.3
	1,595	524					
2017년	1,879		413	–	706	2,998	66.3
	1,246	633					
2018년	1,858		475	–	748	3,081	68.1
	1,266	592					
2019년	1,994		475	479	660	3,608	69.3
	1,381	613					

1) 현재 성립기간 중인 사건이 있어 추후 통계 변동 가능('20. 2. 12.기준)
2) 조정성립률 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100

□ 품목별 성립률 현황

2019년 처리된 일반분쟁조정사건의 품목별 성립률은 '주방용품' 89.7%, '식료품·기호품' 87.5%, '식생활기기' 82.1%, '가사용품' 80.3% 등의 순임.

표 2-161 : 2019년 일반분쟁조정사건의 품목별 성립률 현황[1)]

(단위 : 건, %)

구분	성립(성립률)2)	불성립	기각	성립 기간중	기타3)	합계
식료품 · 기호품	7(87.5)	1	9	5	5	27
식생활기기	23(82.1)	5	17	4	8	57
주방용품 · 설비	52(89.7)	6	13	10	12	93
가구	87(79.8)	22	18	26	35	188
가사용품	65(80.3)	16	21	13	23	138
광열 · 수도	-	1	5	3	0	9
의류 · 섬유신변용품	45(67.2)	22	15	8	18	108
보건 · 위생용품	42(62.7)	25	18	16	27	128
차량 · 승용물	83(66.9)	41	24	16	41	205
문화용품	69(77.5)	20	31	21	23	164
정보통신기기	66(68.8)	30	58	29	34	217
도서 · 음반	7(29.2)	17	3	0	11	38
스포츠 · 레저 · 취미용품	23(59.0)	16	7	8	23	77

구분	성립(성립률)2)	불성립	기각	성립 기간중	기타3)	합계
교육서비스	41(69.5)	18	13	17	18	107
기타서비스	60(56.6)	46	13	18	36	173
금융	4(80.0)	1	0	0	0	5
보험	7(58.3)	5	1	2	8	23
합 계	1,381(69.3)	613	475	479	660	3,608
토지 · 건물 · 설비	26(70.3)	11	16	5	26	84
농 · 수 · 축산용품	5(100.0)	0	0	2	0	7
기계류기타물품	7(70.0)	3	3	2	2	17
세탁서비스	6(66.7)	3	2	4	3	18
운수 · 보관 · 관리서비스	127(71.0)	52	38	53	39	309
정보통신서비스	72(72.0)	28	55	31	33	219
문화 · 오락서비스	294(72.4)	112	31	109	80	626
의료서비스	136(58.4)	97	57	68	140	498
보건 · 위생서비스	25(64.1)	14	5	7	15	66
법률 · 행정서비스	2(66.7)	1	2	2	0	7

1) 현재 성립기간 중인 사건이 있어 추후 통계 변동 가능('20. 2. 12.기준)
2) 조정성립률 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100
3) 신청취하, 처리중지, 처리불능, 분쟁조정회의 이송, 불개시, 이첩, 각하 등 조정 전 처리된 사건

2019 소비자 피해구제 연보 및 사례집

부 록

피해구제 통계표(2017~2019년)

한국소비자원

피해구제 통계표(2017~2019년)

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
물품				19,936	18,672	19,522
	식료품 및 기호품			528	667	759
		곡류·곡류가공식품		27	23	23
			쌀	2	5	9
			보리	0	0	0
			밀	0	0	0
			조	0	0	0
			수수	0	0	0
			옥수수	8	1	1
			밀가루	0	0	0
			보릿가루	0	0	0
			미숫가루	0	0	1
			콩류	0	0	0
			팥	0	0	0
			땅콩	2	0	0
			두부	1	0	0
			콩가루	1	0	0
			국수	0	0	2
			모밀국수	0	0	0
			냉면	0	2	0
			마카로니	0	0	0
			스파게티	0	0	0
			당면	1	0	0
			만두피	0	2	1
			봉지면	3	2	3
			용기면	1	2	0
			기타 곡류 및 곡류가공식품	8	9	6
		채소·채소가공식품		23	29	45
			감자	0	2	2
			고구마	6	6	7
			배추	5	6	11
			상추	1	0	0
			시금치	0	0	0
			무	1	0	0
			당근	0	0	0
			양파	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			오이	0	3	0
			호박	1	0	0
			토마토	0	1	4
			가지	0	0	0
			딸기	0	0	0
			참외	0	1	2
			수박	1	1	2
			단무지	1	0	0
			콩나물	0	0	0
			숙주나물	0	0	0
			고사리	0	0	0
			도라지	0	1	0
			김치	3	2	10
			기타 채소·채소가공식품	4	6	7
		어패류·어패류가공식품		33	46	50
			선어(생선)	8	6	11
			게	6	13	12
			새우	1	2	3
			오징어	1	0	0
			문어	0	2	0
			낙지	1	0	2
			성게	0	0	0
			해삼	0	0	0
			멍게	0	0	0
			굴	2	3	4
			조개	0	2	4
			마른오징어	0	2	0
			마른멸치	1	0	0
			북어	0	0	0
			굴비	1	0	1
			어란염장품	0	0	0
			조림식품	0	0	0
			어포(생선포)	0	1	1
			어패류훈제품	0	1	0
			어패류젓갈	0	2	0
			어묵	1	3	1
			어육소시지	1	0	0
			기타 어패류·어패류가공식품	10	9	11

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
		육류·육류가공식품		27	60	41
			쇠고기	1	1	3
			돼지고기	0	5	2
			닭고기	1	1	3
			쇠고기포장육	3	6	2
			돼지고기포장육	0	7	1
			닭고기포장육	2	9	5
			햄	3	3	0
			소시지	4	2	3
			베이컨	0	1	0
			기타 육류·육류가공식품	13	25	22
		유란류·유란류가공식품		47	51	39
			우유	29	28	24
			분유	16	15	10
			버터	0	0	0
			치즈	1	3	3
			달걀	1	3	1
			메추리알	0	0	0
			오리알	0	0	0
			기타 유란류·유란류가공식품	0	2	1
		해조류·해조류가공식품		2	6	3
			미역	0	0	1
			다시마	0	0	0
			우뭇	0	0	0
			한천	0	0	0
			해초조림	0	0	0
			김	1	4	2
			기타 해조류·해조류가공식품	1	2	0
		과일·과일가공식품		46	54	45
			사과	5	6	3
			배	1	3	1
			감귤	7	6	12
			감	2	2	0
			복숭아	1	2	4
			포도	2	4	4
			바나나	2	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			파인애플	0	0	0
			밤	2	1	0
			호두	1	1	2
			잣	0	0	0
			곶감	3	3	2
			마른대추	0	0	0
			건포도	0	0	0
			혼합견과류	3	7	4
			기타 과일 및 과일가공식품	17	19	13
		식용종자·식용버섯류		1	1	2
			참깨	0	0	0
			들깨	0	0	0
			유채	0	0	0
			송이버섯	0	1	2
			영지버섯	0	0	0
			표고버섯	0	0	0
			양송이	0	0	0
			기타 식용종자·식용버섯류	1	0	0
		빵·과자류		54	47	58
			한과류	0	1	0
			떡류	4	6	7
			화채류	0	0	0
			빵	5	11	7
			케이크	7	4	7
			파이	0	1	0
			피자	3	1	4
			비스켓	0	0	0
			캔디	4	2	4
			초콜릿	5	3	4
			껌	0	0	0
			스낵과자	10	8	14
			아이스크림	5	4	4
			빙과	1	0	0
			기타 빵·과자류	10	6	7
		음료		41	46	52
			홍차	1	1	0
			녹차	1	0	8

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			커피	9	13	16
			코코아	0	0	0
			사이다	1	1	0
			콜라	1	0	0
			스포츠음료	1	0	0
			주스	0	3	3
			농축과즙	2	2	0
			요구르트	1	3	2
			칼피스	0	0	0
			먹는샘물	10	8	8
			기타음료	14	15	15
		주류		5	3	10
			탁주	0	0	0
			약주	0	0	0
			청주	0	0	0
			맥주	4	2	2
			포도주	0	0	0
			사과주	0	0	0
			샴페인	0	0	0
			소주	0	0	0
			위스키	0	0	3
			브랜디	0	0	0
			진	0	0	0
			보드카	0	0	0
			기타주류	1	1	5
		조미식품		8	13	17
			참기름	0	0	0
			콩기름	0	0	0
			옥수수기름	1	2	0
			들기름	0	0	0
			마아가린	0	0	0
			쇼트닝	0	0	0
			간장	1	0	0
			된장	1	0	0
			고추장	0	0	0
			식초	0	2	0
			소스	0	2	5
			마요네즈	0	0	0
			케첩	0	1	0
			잼	0	1	2
			카레	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			고춧가루	1	0	0
			후춧가루	0	0	0
			고추	0	0	2
			마늘	1	2	1
			생강	0	0	0
			후추	0	1	0
			소금	0	0	0
			깨소금	0	0	0
			설탕	1	0	1
			물엿	0	0	0
			포도당	0	0	0
			인공감미료	0	0	0
			베이킹파우더	0	0	0
			죽염	0	0	0
			벌꿀	0	0	2
			향신료	0	0	0
			기타 조미식품	2	2	4
		건강식품		93	98	158
			수삼	0	0	0
			건삼	0	0	0
			인삼엑기스	0	0	0
			인삼차	0	0	0
			소맥배아유	0	0	0
			홍화유	0	0	0
			알로에	0	0	0
			종자유	0	0	0
			동물성유지 건강식품	0	0	0
			어유	0	0	0
			간유	0	0	0
			클로렐라	0	0	0
			다시마	0	0	0
			영지	0	0	0
			송이	0	0	0
			야채효소	0	0	0
			현미효소	0	0	0
			파충류가공품	0	0	0
			로얄제리	0	0	0
			비타민씨	0	0	0
			구연산	0	0	0
			죽염	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			꽃가루	0	0	0
			인삼제품	3	1	1
			뱀장어유제품	0	0	0
			배아유제품	0	0	0
			스쿠알렌제품	0	0	0
			EPA·DHA제품	0	0	0
			효소함유제품	0	2	0
			자라제품	0	0	0
			영양보충용제품	2	2	7
			화분제품	0	0	0
			홍삼제품	13	5	8
			효모제품	0	0	1
			유산균함유제품	2	4	4
			스피루리나제품	0	0	0
			감마리놀렌산함유	0	0	0
			복분자제품	0	0	0
			배아제품	0	0	0
			포도씨유제품	0	0	0
			식물추출물발효제품	0	0	1
			버섯제품	1	1	1
			매실추출물제품	0	0	0
			키토산함유제품	0	0	0
			키토올리고당함유	0	0	0
			글루코사민함유	0	0	0
			프로폴리스추출제품	0	0	1
			천마제품	0	0	1
			백수오제품	1	0	0
			기타건강식품	71	83	133
		기타 식품·기호품		121	190	216
			이유식	0	1	2
			병원식	1	0	0
			환자식	0	0	0
			즉석조리식품	3	10	12
			찬류	0	2	0
			묵류	0	0	0
			궐련	0	0	0
			파이프담배	0	0	0
			담배	5	2	1
			전자담배	24	65	79

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			다이어트식품	37	53	64
			꽃·화초·화환	19	23	21
			기타식품류	32	34	37
	식생활기기			570	559	693
		냉장·냉동기기		312	268	318
			냉장고	213	191	201
			김치냉장고	91	68	102
			냉동고	4	5	8
			기타 냉장·냉동기기	4	4	7
		조리기기·기구		253	281	364
			전기밥솥	14	14	20
			전기압력밥솥	22	31	40
			전기보온밥솥	0	3	1
			가스곤로	0	0	1
			전기곤로	0	0	0
			석유곤로	0	0	0
			가스오븐	1	0	2
			전기오븐	8	6	13
			전자레인지	12	9	7
			전기오븐레인지	7	12	8
			가스레인지	12	18	13
			인덕션레인지	23	41	53
			휴대용가스레인지	0	1	0
			전기냄비	0	0	0
			전기프라이팬	6	3	6
			토스터기	2	2	2
			핫플레이트	5	2	1
			믹서기	24	28	38
			주서기	2	0	0
			그라인더	4	0	3
			커피밀	0	0	0
			커피메이커	23	28	33
			전기포트	13	10	20
			카터기	0	0	0
			훈제기	0	0	0
			녹즙기	2	0	3
			냄비	15	18	25
			압력솥	6	9	7
			찜통	2	1	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			밥솥	4	4	2
			프라이팬	15	10	16
			튀김기	2	9	6
			기름제조기	1	0	0
			홍삼제조기	0	0	1
			기타 조리기기·기구	28	22	43
		기타 식생활기기		5	10	11
			식기세척기	0	0	0
			식기건조기	0	0	0
			기타 식생활기기	5	10	11
	주방용품·설비			915	933	950
		식탁용품		39	59	62
			사기그릇	6	8	9
			유리·크리스탈그릇	9	4	7
			플라스틱그릇	2	1	3
			금속그릇	1	3	2
			그릇세트	2	6	8
			상	0	3	0
			커피세트	1	1	0
			컵	10	13	18
			수저	0	4	6
			나이프·포크	2	0	4
			주전자	2	9	2
			밥통	0	0	0
			쟁반	0	1	1
			기타식탁용품	4	6	2
		보온·보냉기기		17	14	19
			온장고	0	2	2
			보온병	6	2	8
			아이스박스	0	4	0
			냉수통	1	1	2
			보온도시락	3	0	0
			기타 보온·보냉기기	7	5	7
		부엌소모품		4	8	3
			전기칼·칼갈이	1	1	0
			호일	0	0	0
			랩	0	0	0
			냅킨	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			기타 부엌소모품	3	7	3
		유아용식생활용품		123	38	28
			우유병	0	0	0
			소독기	1	2	0
			기타유아용 식생활용품	122	36	28
		주방설비		732	814	838
			쌀통	0	0	1
			식기세척기	5	14	19
			식기건조기	3	2	4
			김칫독	1	0	0
			쓰레기통	4	3	4
			정수기	44	58	77
			쓰레기압축기	12	21	40
			오존살균기	0	0	2
			연수기	14	7	5
			연수기 대여(렌트)	10	19	24
			정수기 대여(렌트)	555	628	584
			싱크대	68	39	44
			김치통	1	1	1
			기타주방설비	15	22	33
	가사용품			1,172	1,357	1,314
		재봉·세탁·청소용품		274	339	352
			재봉틀	1	6	2
			가위	0	2	2
			바늘	0	0	0
			전기세탁기	149	121	126
			탈수기	1	0	0
			전기의류건조기	22	56	74
			세탁물건조용품	4	3	3
			전기다리미	0	0	1
			스팀다리미	1	10	9
			다림질대	0	0	0
			전기진공청소기	84	128	123
			카페트청소기	0	1	0
			전기마루닦이	0	0	0
			수동청소기	4	7	1
			기타재봉·세탁·	8	5	11

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			청소용품			
		세정제 및 탈취제류		20	27	22
			세탁용합성세제	15	11	8
			세탁용고형비누	0	0	0
			부엌용합성세제	0	2	7
			부엌용비누	0	0	0
			화장실용세정제	0	2	0
			욕실용세정제	1	1	3
			탈취제	0	5	0
			표백제	2	0	1
			방습제	0	3	2
			기타 세정제·탈취제	2	3	1
		공조·냉난방기기		670	768	700
			룸에어컨	254	272	240
			선풍기	26	43	28
			환풍기	2	3	2
			가습기	14	19	34
			제습기	7	15	9
			공기청정기	67	100	67
			전기스토브	6	3	5
			오븐류	1	1	5
			전기팬히터	14	7	7
			전기카페트	0	2	1
			전기담요	0	5	1
			전기요	8	16	29
			레인지후드	4	7	5
			온풍기	5	13	6
			전기장판	52	50	66
			팬코일 (이동식에어컨)	11	31	11
			가스스토브	0	0	0
			가스팬히터	0	1	1
			가스에어컨	49	52	38
			석유스토브	0	0	1
			석유팬히터	2	0	3
			라디에이터	0	0	0
			전기온수장판	84	50	49
			시스템에어컨	24	55	57
			기타공조 ·냉난방기기	40	23	35

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
		조명기기		54	50	47
			전등·전구	16	22	8
			형광등	1	1	1
			전기스탠드	3	5	8
			샹들리에	0	0	0
			LED램프	12	6	7
			할로겐램프	0	1	0
			기타 조명기기	22	15	23
		가정용공구		22	19	26
			톱	1	2	4
			망치	0	0	0
			펜치	0	0	0
			스패너	0	0	0
			드라이버	1	0	0
			전기납땜인두	0	0	0
			사다리	1	5	4
			공구세트	9	6	5
			기타 가정용공구	10	6	13
		가사장비품		90	102	112
			카펫	10	12	11
			돗자리	2	2	0
			발	0	0	0
			커튼	25	19	28
			칸막이용커텐	0	0	0
			블라인드	21	19	19
			테이블카바	0	0	0
			소파커버	3	3	6
			거울	4	13	11
			자물쇠	2	4	4
			도어클로우저	0	1	0
			테스터	0	0	0
			저울	3	1	1
			온도계	1	1	0
			습도계	0	0	0
			체중계	3	1	0
			소화기	0	2	1
			소화용양동이	0	0	0
			가스누설경보기	0	0	1
			휴대용방범부저	0	0	0
			피난용구	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			충전제	0	0	0
			의류방충제	0	0	0
			세면용구유니트	0	0	0
			휴지걸이	0	1	0
			전원코드	0	0	0
			전기어댑터	2	3	2
			전원타이머	0	0	1
			전기충전기	10	14	21
			변압기	0	4	2
			기타가사장비품	4	2	4
		기타가사용품		42	52	55
			주거용접착제	3	1	1
			비닐테이프	0	1	0
			비누통	0	0	0
			양복솔	0	0	0
			옷걸이	7	9	4
			문패	0	0	0
			가스호스	0	0	0
			물호스	3	4	5
			분무기	2	2	0
			성냥	0	0	0
			라이터	1	0	0
			재떨이	0	0	0
			손톱깎이	0	1	0
			기타가사용품	26	34	45
	가구			1,040	1,283	1,482
		장롱류		111	152	177
			옷장	29	53	66
			이불장	5	3	4
			장식장	10	6	13
			찬장	0	0	0
			책장·서가	20	28	26
			신발장	3	1	3
			찻장	0	0	0
			서랍장	40	55	60
			기타장류	4	6	5
		책상·테이블류		141	194	252
			책상	17	27	36
			탁자	0	7	9
			식탁	88	115	149
			응접테이블	8	7	15

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			기타 책상·테이블류	28	38	43
		의자류		306	329	433
			의자	53	50	73
			소파	241	269	341
			벤치	0	0	1
			기타의자류	12	10	18
		침대류		232	324	357
			침대	159	189	244
			건강침대(흙·돌)	20	17	19
			소파베드	3	5	8
			선반침대	2	3	4
			스프링매트리스	11	30	31
			라텍스매트리스	18	57	24
			메모리폼	-	2	3
			기타침대류	19	21	24
		세트가구류		99	94	88
			가구세트	85	77	80
			식당세트	0	0	1
			응접세트	0	0	0
			주방세트	8	5	3
			침실세트	0	0	1
			기타세트가구류	6	12	3
		가구리폼 · 수리업		0	2	0
			가구리폼 ·수리	0	2	0
		기타가구		151	188	175
			문갑	0	0	0
			화장대	12	26	23
			서안	0	0	0
			경대	0	0	0
			TV대	7	15	6
			전화대	0	0	0
			기타가구	132	147	146
	광열·수도			32	40	29
		전기		4	10	3
			전기	2	6	2
			기타전기	2	4	1
		가스		16	22	18
			도시가스	15	21	15

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			프로판가스·용기	0	1	2
			부탄가스·용기	1	0	1
			기타가스류	0	0	0
		석유류		0	0	1
			휘발유	0	0	0
			등유	0	0	1
			경유	0	0	0
			기타석유류	0	0	0
		수도		1	0	0
			수돗물	1	0	0
			기타수도물	0	0	0
		기타 에너지		11	8	7
			전지	4	4	5
			연탄	0	0	0
			알콜	0	0	0
			장작	0	0	1
			기타연료	7	4	1
	의류·섬유신변용품			7,343	5,906	6,122
		한복		28	36	29
			남성용한복	0	7	1
			여성용한복	19	15	7
			어린이용한복	8	11	17
			기타 한복관련용품	1	3	4
		양복		1,046	871	969
			신사복세트	53	33	25
			신사복상의	12	13	5
			신사복하의	38	14	7
			숙녀복세트	16	33	50
			숙녀복상의	44	43	63
			숙녀복하의	15	15	18
			코트	444	371	338
			원피스	389	343	456
			교복	30	6	6
			기타 신사복세트	5	0	1
		간편복		2,043	1,908	1,946
			점퍼·자켓류	902	769	709
			스웨터	105	117	104

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			셔츠	144	271	326
			캐주얼바지	454	345	314
			스커트	64	47	55
			스포츠웨어	175	175	163
			블라우스	128	99	117
			기타간편복	71	85	158
		아동복		86	91	74
			아동복	44	56	51
			유아복	37	25	12
			유아용피복품	0	6	1
			기타아동복	5	4	10
		내의류		127	139	143
			남성용내의류	13	18	23
			여성용내의류	84	84	83
			아동용내의류	12	5	5
			가운·잠옷류	4	16	13
			기타내의류	14	16	19
		모피·가죽의류		131	146	94
			모피·모피의류	51	40	28
			무스탕	14	45	23
			천연피혁의류	14	15	13
			합성피혁의류	7	6	3
			기타모피·가죽의류	45	40	27
		옷감·실		5	5	6
			한복지	0	0	0
			양복지	2	0	1
			양장지	0	0	0
			실	1	0	2
			복식재료(단추·지퍼 등)	2	1	0
			기타옷감·실	0	4	3
		침구류		146	154	130
			이불·요	83	63	55
			이불·침대커버	20	26	24
			매트	14	25	13
			베개	16	21	11
			방석	5	1	6
			보료	0	0	0
			기타침구류	8	18	21
		신발		2,119	1,406	1,553

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			신사화 (구두·부츠 등)	242	157	146
			숙녀화 (구두·부츠 등)	376	274	306
			운동화	766	570	604
			아동화	94	31	53
			등산화	58	22	20
			샌들. 슬리퍼	355	172	202
			전문스포츠화 (축구화,골프화등)	32	37	40
			테니스화	1	0	0
			마라톤화	0	0	0
			농구화	0	0	0
			생활패션화 (슬립온.아쿠아슈즈, 장화, 작업화 등)	97	52	38
			기타신발·용품	98	91	144
		가방		576	461	408
			학생용가방	16	8	13
			배낭	4	2	0
			핸드백	160	170	145
			사무용가방	7	10	5
			여행용가방	38	35	19
			운동용가방	2	5	4
			기타가방	349	231	222
		액세서리·신변용품		312	312	298
			보석·귀금속	112	138	154
			넥타이핀, 커프스단추	0	0	1
			벨트	34	33	25
			지갑	77	46	35
			모자	38	39	31
			우산	2	7	5
			기타신변용품	49	49	47
		의류·섬유신변용품대여		24	20	27
			의상대여	23	19	24
			신변용품 · 액세서리대여	1	1	3
		기타 의류·섬유		700	357	445
			타올	6	3	4

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			손수건	0	1	0
			앞치마	1	0	1
			넥타이	3	3	3
			머플러	29	14	13
			기타의류·섬유	661	336	424
	보건·위생용품			817	893	994
		의약품		14	21	17
			감기약	0	0	0
			진통제	0	0	0
			소화제	0	0	0
			외피용약	1	0	1
			피부병약	0	0	0
			안약	0	1	0
			위장약	0	0	0
			해열제	0	0	0
			관장약	0	0	0
			영양강장제	2	2	1
			비타민제	6	9	3
			소독살균제	1	0	0
			한약	0	0	1
			동물약품	0	0	1
			피임약	0	0	0
			기타약품	4	9	10
		의료용구		248	288	308
			의료용구대여	7	12	18
			전기맛사지기	16	14	25
			저주파치료기	2	1	2
			사우나복	0	0	0
			자기매트리스	2	1	0
			자기목걸이	2	1	0
			자기반창고	0	0	0
			이온수기	3	3	9
			체온계	8	18	6
			혈압계	1	7	7
			보청기	18	27	21
			피임용품	0	0	0
			생리용품	53	44	35
			의족	0	1	1
			이온치료기	0	1	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			휠체어	5	1	4
			성기능향상기기	18	17	27
			안마의자	51	81	100
			기타의료용구	62	59	53
		시력보조기구		83	80	91
			안경·안경테	59	57	52
			콘텍트렌즈·용품	4	6	14
			선글라스	20	17	23
			시력회복기	0	0	0
			기타 시력보조기구	0	0	2
		일반화장품		213	194	221
			세안류	1	0	2
			마사지류	8	4	9
			화장수류	0	1	0
			영양크림류	5	12	9
			영양오일류	2	0	1
			팩류	6	9	5
			파우더	1	0	0
			파운데이션	2	5	2
			메이크업베이스	0	0	0
			립스틱	6	4	2
			볼연지	0	0	0
			매니큐어	3	1	1
			아이라이너	0	1	0
			아이섀도	2	1	0
			마스카라	0	0	0
			아이메이크업 리무버	0	0	0
			화장품세트	59	45	45
			기타 일반화장품	118	111	145
		기타화장품		94	126	135
			샴푸	26	40	21
			헤어린스	0	2	3
			헤어크림	2	3	5
			헤어스프레이	2	0	0
			염색제	17	21	59
			비듬제거제	0	0	0
			파마약	3	2	2
			목욕용오일	0	1	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			거품입욕제	1	0	0
			바디클렌저	3	2	1
			면도용로션	0	0	0
			면도용크림	2	0	0
			면도용비누	0	0	0
			보건위생용품 세트	0	2	0
			어린이용화장품	2	3	0
			화장비누	4	1	2
			치약	4	4	5
			선탠·선스크린 화장품	4	3	11
			탈모제	5	13	3
			발모제	2	4	1
			방취제	0	0	0
			향수	12	17	15
			보건위생용품 기타	5	8	7
		이·미용기구		116	129	149
			인조속눈썹	2	1	0
			쌍꺼풀용기구	0	0	0
			헤어드라이어	10	21	20
			전기고데	0	4	8
			가발	25	14	24
			헤어브러시	0	0	3
			가정용이발기구	0	2	1
			면도기	5	4	2
			전기면도기	14	17	14
			칫솔	2	2	0
			전기구강세정기	2	3	6
			전동칫솔	4	13	5
			기타 이·미용기구	52	48	66
		안경 및 의료용구		0	1	1
			전기맛사지기	0	0	1
			피임용품	0	1	0
		기타 보건·위생용품		49	54	72
			모기향	2	2	0
			에어졸살충제	1	0	1
			초음파방충기	0	0	1
			의치용품	0	0	0
			미용화장지	0	0	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			화장지(휴지)	1	2	1
			입욕제	1	0	0
			물티슈(휴지)	2	4	5
			체력측정기	0	0	1
			방향제	7	5	5
			기저귀	17	15	13
			기타 보건·위생용품	18	26	42
	차량 및 승용물			2,485	1,990	1,902
		승용자동차		828	624	530
			경승용차	31	13	19
			소형승용자동차	34	34	22
			중형승용자동차	481	333	287
			대형승용자동차	232	205	181
			승용겸화물자동차	0	0	0
			다목적승용차	38	21	18
			기타승용차	12	18	3
		승합자동차		24	19	16
			소형승합자동차	5	6	5
			중형승합자동차	14	7	6
			대형승합자동차	5	5	2
			특수승합자동차	0	1	1
			기타 승합자동차	0	0	2
		화물자동차		21	22	20
			소형화물자동차	21	21	20
			중형화물자동차	0	1	0
			대형화물자동차	0	0	0
			특수화물자동차	0	0	0
			기타 화물자동차	0	0	0
		특수자동차·중장비		0	0	0
			특수자동차	0	0	0
			중장비	0	0	0
			기타 특수자동차·중장비	0	0	0
		이륜자동차		125	53	107
			오토바이	36	33	41
			원동기부착자전거	85	18	66

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			기타 이륜자동차	4	2	0
		자동차부품·소모품		133	103	104
			타이어	69	45	35
			휠	4	7	4
			후사경	1	1	0
			라이트	0	1	2
			와이퍼	1	1	3
			브레이크	0	0	0
			에어백	1	0	0
			축전지	3	4	9
			연료절감기	0	0	3
			썬루프	0	0	0
			클러치	0	0	0
			오일류	1	1	0
			필터류	0	0	2
			기타 자동차부품	53	43	46
		자동차용품		340	259	252
			유아용안전의자	5	4	7
			카에어컨	0	0	0
			카오디오·스테레오	2	2	2
			자동차용소화기	0	0	0
			스노우체인	0	0	0
			원격시동경보기	3	1	0
			카TV	0	0	0
			스키캐리어	0	0	0
			보수제	1	0	0
			세정제	1	1	3
			수리공구	0	0	1
			차량내비게이션 (자동항법장치)	48	29	42
			차량용블랙박스	178	126	87
			기타자동차용품	102	96	110
		자전거		80	53	89
			일반자전거	48	30	49
			어린이자전거	6	6	4
			기타자전거	19	9	23
			자전거타이어	1	1	1
			기타자전거용품	6	7	12
		기타 승용물		71	131	71

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			보트	2	3	3
			전동킥보드	0	0	1
			항공기	0	0	4
			기타승용물	69	128	63
		기타 자동차관련업		863	726	713
			중고자동차중개·매매	244	172	149
			자동차검사	0	0	0
			자동차수리·점검	227	205	179
			자동차견인	13	11	9
			자동차대여(렌트)	290	253	276
			자동차주유	15	18	14
			자동차세차	39	41	39
			자동차주차장	31	26	45
			폐차·구조변경 등 기타	4	0	2
	문화용품			1,101	1,366	1,463
		카메라·사진용품		94	77	63
			카메라	55	56	35
			비디오카메라	18	4	5
			카메라부품·용품	20	16	20
			공필름·비디오테이프	0	0	2
			기타사진용품	1	1	1
		시계류		208	253	358
			시계	193	243	346
			시계부품·용품	9	0	5
			기타시계류	6	10	7
		광학제품		2	2	2
			망원경	1	1	2
			현미경	1	1	0
			기타광학제품	0	0	0
		악기		24	42	30
			피아노	8	11	7
			바이올린	0	1	0
			첼로	0	0	0
			플루트	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			기타(악기)	7	14	9
			피리	0	0	0
			악기용품	3	4	7
			조율서비스	0	0	0
			기타악기·용품	6	12	7
		사무용품		29	24	26
			노트·수첩·앨범등	2	5	3
			필기용구	7	6	5
			기타사무용품	20	13	18
		음향기기		142	164	276
			라디오	0	1	6
			카세트라디오	1	1	0
			휴대용미니카세트	2	0	0
			오디오세트	4	2	5
			레코드플레이어(재생)	0	1	0
			CD플레이어	3	2	5
			테이프레코더(녹음)	2	0	4
			튜너	0	0	0
			앰프	3	3	1
			스피커	16	14	24
			헤드폰·이어폰	59	81	175
			마이크	4	2	4
			가요반주기	0	0	2
			MP3플레이어	5	6	4
			MD플레이어	0	0	0
			블루투스스피커	22	36	28
			기타음향기기	21	15	18
		영상기기		569	765	669
			TV	476	681	579
			CCTV	34	26	23
			VCR	0	0	0
			VTR겸용TV	0	1	0
			PMP	4	1	0
			모니터	24	20	27
			위성방송수신세트	2	0	2
			DVD플레이어	2	1	2
			홈씨어터시스템	1	1	1
			영상게임기	7	6	12

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			기타영상기기	19	28	23
		기타문화용품		33	39	39
			그림	4	13	9
			액자	7	9	11
			병풍	0	0	0
			어항	3	3	3
			공예품	0	1	1
			기타문화용품	19	13	15
	도서·음반			300	254	285
		학습교재		178	175	201
			유아용교재	7	10	17
			어학교재	8	11	18
			학위취득용교재	0	1	1
			자격증교재	8	13	14
			학습지	151	136	143
			기타교재	4	4	8
		서적·인쇄물·음반		119	71	77
			사전	0	0	0
			전집물	23	12	12
			단행본	27	10	6
			잡지	10	6	6
			신문	13	10	14
			녹화음반·테잎	3	1	4
			CD,LD,DVD (영화·음악·게임)	14	15	18
			기타서적음반류	29	17	17
		도서·음반대여업		3	8	7
			도서음반대여(렌트)	3	8	7
	정보통신기기			1,988	1,616	1,566
		통신기기·액세서리		1,149	835	776
			유선전화기	2	0	2
			무선전화기	0	2	3
			유무선겸용전화기	0	1	0
			휴대폰(2G)	19	13	8
			스마트폰	870	610	497
			무선호출기	0	0	0
			소형무전기	0	0	1
			통신기기주변장치	138	83	73
			PDA단말기	1	0	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			인터넷전화기	2	0	0
			통신기기케이스	43	65	92
			보조배터리	24	15	22
			액정보호필름	7	12	28
			셀카봉	3	0	4
			기타통신기기	40	34	45
		컴퓨터·주변기기·소프트웨어		784	741	748
			퍼스널컴퓨터	64	51	70
			노트북컴퓨터	265	230	230
			컴퓨터모니터(테스크탑)	38	60	52
			프린터	52	56	40
			키보드	14	28	17
			마우스	11	12	8
			보안기	0	0	1
			컴퓨터수리	91	69	60
			프린터잉크	13	16	10
			CD롬드라이버	0	0	0
			하드디스크드라이버	6	3	7
			컴퓨터·주변기기대여	1	1	5
			그래픽카드	15	12	17
			모뎀	0	0	0
			메인보드	11	12	11
			CPU	1	0	3
			메모리	9	8	9
			스캐너	4	5	4
			비디오카드	1	0	0
			USB	8	2	4
			사운드카드	2	1	0
			외장하드	10	20	13
			인터넷공유기	9	4	6
			소프트웨어	31	21	45
			태블릿PC	93	80	92
			기타컴퓨터·주변기기	35	50	44
		사무용기기		55	40	42
			복사기	2	3	0
			팩시밀리	0	2	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			복합기	30	28	30
			타자기	0	0	0
			워드프로세서	0	0	0
			신용카드조회기	5	3	1
			금전등록기	0	0	0
			전자수첩	0	2	1
			전자사전	5	2	4
			소형전자계산기	2	0	1
			사무용기기대여(렌트)	4	0	3
			기타 사무용기기	7	0	2
	스포츠·레져·취미용품			603	669	756
		스포츠·레져 기구·용품 등		231	250	229
			야구용품	1	0	0
			테니스용품	1	0	0
			물안경	2	6	4
			비치파라솔	6	2	4
			서핑보드	0	0	0
			스키용품	4	3	3
			수상스키	1	0	0
			행글라이더	0	0	0
			패러글라이더	0	1	0
			텐트	36	41	41
			버너	5	4	4
			코펠	0	0	1
			낚시용품	18	27	21
			볼링용품	1	1	1
			골프용품	26	39	38
			트레이닝기구	15	11	10
			총기	1	0	0
			레포츠장비대여(렌트)	8	10	5
			기타스포츠· 레져 가구·용품	106	105	97
		취미용품		47	60	63
			서예용품	0	0	0
			회화·공예용품	1	0	1
			애완동식품용품	33	38	47

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			기타취미용품	13	22	15
		애완동·식물		167	156	223
			애완견	122	111	150
			애완동물기타	16	12	19
			애완곤충	0	0	0
			애완식물(화분·분재)	8	7	9
			애완고양이	21	26	45
		완구·인형		111	152	188
			작동완구	45	48	27
			조립완구	16	22	22
			장난감꽃불	1	2	0
			장난감총	1	3	7
			모형완구	17	36	27
			완구.인형대여(렌트)	1	0	0
			기타완구·인형	30	41	105
		유아용승용물		26	23	15
			유모차	13	12	8
			유아용삼륜차	0	2	1
			보행기	1	0	0
			기타유아용승용물	12	9	6
		놀이·게임기구		21	28	38
			그네	0	0	1
			시소	0	0	0
			미끄럼틀	0	1	0
			전자게임기구	16	20	30
			기타놀이·게임기구	5	7	7
	토지·건물 및 설비			790	889	958
		토지설비		29	17	15
			택지설비	0	0	0
			묘지설비	27	15	13
			농지·산림설비	0	0	1
			기타토지설비	2	2	1
		주택·건물		140	182	177
			단독·다가구주택	4	6	10
			아파트	102	144	120
			연립주택	1	2	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			다세대주택	1	3	3
			오피스텔	19	20	31
			기타주택·건물	13	7	11
		건축자재		55	75	84
			커튼레일	1	0	1
			도어	5	5	7
			도어체크	0	0	0
			도어록	14	15	19
			플로어힌지(경첩)	0	0	0
			창호유리	7	11	20
			셔터	0	0	0
			합판	0	1	1
			바닥널판	0	0	0
			쪽매마루판	2	1	1
			페인트	6	8	7
			블록	0	0	1
			벽돌	1	1	2
			타일	2	6	3
			석고보드	0	0	2
			벽지·바닥재	9	14	14
			배관재료	1	0	1
			기타건축자재	7	13	5
		공조·냉난방시스템 설비		7	14	14
			공조시스템	0	0	0
			냉난방시스템	2	2	4
			기타냉난방시스템	5	12	10
		보일러·온수기설비		162	177	134
			기름보일러	13	7	10
			가스보일러	74	88	71
			전기보일러	30	35	15
			연탄보일러	2	0	0
			가스온수기	2	5	0
			전기온수기	15	6	11
			태양열온수기	18	26	20
			화목보일러	8	10	7
			기타 급탕시스템	0	0	0
		위생설비		91	96	130

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			욕실설비	30	40	40
			세면설비	4	2	0
			화장실설비	12	6	18
			비데대여	25	32	44
			비데	17	15	24
			기타위생설비	3	1	4
		옥외장비·설비		12	17	28
			차고	0	0	0
			대문	0	3	8
			담장	0	0	0
			정원수	1	0	0
			기타 옥외장비·설비	11	14	20
		방재·방범설비		17	10	3
			집중방범·방재설비	8	0	0
			화재경보장치	0	1	0
			방범경보장치	3	8	2
			기타 방재·방범설비	6	1	1
		가스·급·배수설비		18	13	17
			저수조	0	0	0
			수도꼭지	2	7	2
			우물펌프	5	0	3
			가스관	0	0	0
			가스전	0	0	0
			기타가스 및 급·배수설비	11	6	12
		전기 및 승강설비		4	9	21
			전기스위치	0	0	3
			콘센트	1	1	2
			전기배선	1	0	5
			승강설비	1	1	3
			기타 전기·승강설비	1	7	8
		부동산임대차·중개		14	22	27
			가옥임대차	1	1	2
			토지임대차	0	0	0
			임대아파트	5	6	12
			상가오피스텔임대	0	1	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			부동산중개	6	11	10
			기타 부동산임대차	2	3	3
		주거관리설비		19	25	20
			인터폰	1	3	1
			비디오폰	1	1	4
			홈오토매이션기기	0	1	1
			기타 주거관리설비	17	20	14
		인테리어설비		222	232	288
			섀시설비	17	9	13
			도배공사	13	17	26
			도색공사	4	1	3
			바닥재·마루공사	15	18	24
			발코니확장공사	0	1	2
			기타 인테리어설비	173	186	220
	농·수·축산 용품			58	67	80
		농업용기계		29	38	42
			동력경운기	1	0	1
			농업용트랙터	5	2	2
			콤바인	3	0	0
			이앙기	0	0	0
			육묘파종기	0	0	0
			동력예취기	0	2	4
			동력살분무기	0	0	0
			탈곡기	0	1	0
			양수기	0	1	1
			절단기	0	0	0
			도정기	1	0	0
			제초기	4	14	12
			농업용난방기	0	0	0
			농산물건조기	3	2	3
			농기계수리업	2	2	2
			기타 농업용기계	10	14	17
		농업용시설자재		7	10	5
			농업용비닐	1	2	0
			비닐포트(pot)	0	0	0
			하우스용PVC	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			하우스용철골	1	0	1
			예초기	0	1	0
			기타농업용자재	0	0	1
			기타 농업시설자재	5	7	3
		농약		3	4	6
			제초제	0	1	0
			살충제	0	1	1
			살균제	0	0	0
			기타농약	3	2	5
		비료		1	1	2
			비료	0	0	2
			성장촉진제	1	0	0
			퇴비	0	1	0
			기타 비료	0	0	0
		묘목.모종.종자		14	9	11
			묘목.모종	7	8	7
			종자	3	0	2
			종균	0	0	0
			기타묘목·종자	4	1	2
		축산자재		4	3	11
			착유기	1	0	1
			포유기	0	0	0
			사료배합기	0	0	0
			급수기	0	0	0
			가축사료	3	3	7
			기타축산용품	0	0	3
		어업용품		0	2	2
			어선	0	0	1
			어선용기계·장치	0	1	0
			어업용기구	0	0	0
			구명장비·소방설비	0	1	1
			기타어업용품	0	0	0
		기타 농업용자재		0	0	1
			플라스틱묘판	0	0	0
			농업용호스	0	0	1
	기계류기타물품			194	183	169
		기계		1	2	3
			공작기계	0	0	0
			정비기계	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			공업용기계	1	1	2
			영업용기계	0	1	1
		기타물품		193	181	166
			가축	0	0	0
			자동판매기	3	1	0
			원석	0	0	1
			박스(포장용)	1	1	2
			기타미분류상품	189	179	163
물품 관련 서비스				4,643	4,063	3,327
	세탁 서비스			2,361	1,529	1,263
		세탁서비스		2,285	1,486	1,220
			한복세탁	47	16	10
			양복(서양식 의복)세탁	1,633	1,084	884
			피혁세탁	44	34	25
			신발세탁	308	197	188
			기타 세탁서비스	253	155	113
		수선·염색서비스		76	43	43
			의류수선	66	28	27
			의류염색	0	4	3
			기타 수선·염색서비스	10	11	13
	운수·보관·관리서비스			2,282	2,534	2,064
		여객운송서비스		1,380	1,546	1,218
			철도여객운송 서비스	37	20	26
			버스여객운송 서비스	52	29	51
			택시여객운송 서비스	3	8	5
			항공여객운송 서비스	1,252	1,437	1,074
			선박여객운송 서비스	10	16	17
			전세자동차운송 서비스	3	3	0
			항공권	1	4	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			대리운전	19	25	38
			기타 여객운송서비스	3	4	6
		화물운송서비스		864	951	807
			일반이사운송 서비스	30	23	27
			포장이사운송 서비스	424	455	464
			반포장이사운송 서비스	13	14	10
			용달화물서비스	3	8	3
			노선화물운송 서비스	0	0	2
			택배화물운송 서비스	336	349	223
			항공화물운송 서비스	36	53	46
			철도화물운송 서비스	0	0	0
			선박화물운송 서비스	15	18	12
			꽃배달서비스	0	0	0
			퀵서비스	2	8	3
			기타 화물운송서비스	5	23	17
		보관서비스		7	7	11
			보관함보관 서비스	0	1	0
			창고보관서비스	1	2	0
			주차서비스	1	0	0
			기타 보관서비스	5	4	11
		관리서비스		31	30	28
			공동주택관리 서비스	2	2	1
			건물관리서비스	0	0	0
			경비·관리서비스	26	21	25
			기타관리서비스	3	7	2
서비스				13,724	14,291	17,062
	금융			935	2,171	3,712
		대출		18	18	4

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			대부(사채)업체대출	2	2	1
			보증보험대출	0	0	0
			부동산담보대출	0	3	0
			연대보증대출	1	0	0
			기타신용대출	5	4	1
			예금보험담보대출	2	0	1
			주택자금대출	3	2	0
			학자금대출	0	0	0
			기타대출	5	7	1
		리스		10	15	14
			자동차리스	10	15	14
			기타물품리스	0	0	0
		저축		9	12	7
			외화예·적금	1	1	1
			원화예·적금	7	4	1
			주택마련예.적금(부금)	0	1	0
			기타예·적금	1	6	5
			현물(금기타)	0	0	0
		카드		120	147	86
			교통카드	17	12	12
			신용카드	92	122	70
			전화카드	1	1	0
			체크카드	8	11	2
			기타카드	2	1	2
		투자		483	1,629	3,243
			신탁	0	0	1
			주식	2	6	3
			채권	1	0	0
			투자자문(컨설팅)	475	1,621	3,237
			펀드	1	1	1
			기타투자상품	4	1	1
		할부금융		5	2	4
			가전제품(할부금융)	1	0	0
			자동차(할부금융)	4	2	4
			기타상품	0	0	0
		기타금융		290	348	354
			각종쿠폰류(무료통화권포함)	77	51	61
			복권	0	3	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			부당채권추심	2	4	2
			상품권	104	57	54
			가상화폐	-	112	57
			전당포	2	2	0
			신유형상품권	56	111	174
			기타금융상품	49	8	3
	보험			1,574	1,183	895
		민영보험		1,103	844	655
			건강(암.기타 질병)보험	552	458	338
			교육보험	1	3	1
			단체보장보험	9	9	1
			변액보험	17	15	18
			보증보험	1	1	0
			상해보험	72	61	72
			여행자보험	7	4	3
			연금보험	37	31	17
			자동차보험	116	66	41
			저축성보험	17	14	5
			제조물·생산 및 영업배상보험	20	23	15
			종신보험	115	75	61
			통합보장보험	91	25	24
			화재보험	7	4	6
			실손보험	7	26	41
			기타민영보험	34	29	12
		유사보험		471	339	240
			공제보험	74	73	48
			상조서비스	397	265	191
			기타유사보험	0	1	1
	정보통신 서비스			2,468	2,368	2,551
		전신·우편		5	3	9
			전보·전신환	0	0	0
			우편	0	0	0
			기타정보통신	5	3	9
		유선전화		15	18	13
			국내전화	9	14	10
			국제전화	6	4	3
		이동통신		1,216	1,181	1,215

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			무선호출서비스	0	0	0
			이동전화서비스	1,144	1,111	1,140
			기타이동통신	72	70	75
		정보이용		573	500	782
			PC통신서비스	0	0	0
			인터넷서비스	1	3	3
			전화이용서비스	8	6	3
			인터넷정보이용서비스	170	145	378
			인터넷게임서비스	99	101	71
			모바일정보이용서비스	57	81	150
			모바일게임서비스	221	139	132
			기타 정보이용서비스	17	25	45
		방송서비스		97	107	101
			공중파방송	0	1	3
			위성방송	8	12	7
			케이블TV	21	36	35
			유선방송	66	52	54
			기타 방송서비스	2	6	2
		광고서비스		25	5	9
			방송광고	0	0	0
			신문광고	1	0	0
			기타매체광고	24	5	9
		인터넷서비스		537	554	422
			초고속인터넷	380	406	293
			IPTV	39	43	44
			인터넷전화	28	9	6
			무선인터넷	43	39	21
			기타 인터넷기반서비스	47	57	58
	교육서비스			1,055	1,003	1,267
		학교교육서비스		45	39	61
			유치원	0	2	1
			초·중·고등학교	0	0	0
			대학·대학원	5	5	5
			어린이집(놀이방)	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			기타 교육서비스	40	32	55
		사설강습서비스		403	468	643
			일반강습(입시학원등)	99	117	99
			외국어강습	46	47	105
			메이크업강습	13	17	15
			전산강습	1	8	4
			운전강습	7	19	14
			각종자격증취득강습	56	95	89
			공부방이용	0	1	0
			기타 사설강습서비스	181	164	317
		방문·통신교육서비스		592	482	526
			방문교육	17	19	16
			전화교육	5	6	2
			인터넷교육서비스	553	438	486
			국내캠프	4	4	0
			국외캠프	3	5	15
			기타방문·통신교육서비스	10	10	7
		자격시험		15	14	37
			국가자격능력시험	1	2	4
			민간자격능력시험	2	4	3
			영어자격능력시험	6	5	7
			언어자격능력시험 기타	3	1	0
			자격시험기타	3	2	23
	문화·오락서비스			4,881	4,719	5,304
		여행		1,064	1,054	1,004
			국내여행	89	58	55
			국외여행	958	977	910
			기타여행	17	19	39
		숙박시설		829	816	904
			호텔	286	340	382
			여관(모텔)	66	30	31
			펜션	201	160	158
			콘도	26	20	7
			민박기타	4	3	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			호텔·여관	-	1	0
			기타숙박시설	246	262	323
		관람·감상		188	204	333
			연극관람	3	4	4
			영화관람	58	53	60
			스포츠관람	26	27	18
			각종공연관람	94	110	235
			미술전시관람	0	1	3
			기타관람·감상	7	9	13
		회원권		2,137	2,111	2,400
			콘도회원권	390	205	167
			골프회원권	33	62	58
			종합체육시설 회원권	28	41	80
			수영장회원권	25	25	14
			테니스장·스쿼시회원권	2	7	5
			레저·이벤트 회원권	25	29	27
			할인회원권	39	26	25
			헬스장휘트니스센터	1,529	1,634	1,925
			기타회원권	66	82	99
		사진촬영·처리		117	113	153
			사진촬영	113	109	150
			현상·인화	4	4	3
		기타 문화·오락서비스		546	421	510
			스포츠시설이용	395	285	343
			레저시설이용	57	49	60
			유통시설이용	46	26	42
			공공시설이용	9	3	9
			기타문화·오락시설이용	39	58	56
	의료서비스			741	812	760
		병·의원서비스		676	743	682
			산부인과	29	31	18
			정형외과	105	110	105
			외과	47	33	36
			내과	69	69	41
			신경외과	66	66	53
			안과	22	34	28
			성형외과	75	104	74

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			이비인후과	13	13	7
			피부과	49	59	76
			비뇨기과	9	14	23
			소아청소년과	7	6	3
			방사선종양학과	0	2	0
			정신과	2	4	4
			신경과	8	5	2
			흉부외과	11	10	7
			재활의학과	6	5	3
			마취통증학과	8	7	5
			영상의학과	3	2	1
			진단검사과	1	0	0
			가정의학과	2	0	3
			치과	127	134	153
			응급의학과	11	6	19
			기타병의원서비스	6	29	21
			결핵과	0	0	0
		한방서비스		33	32	47
			한방진료	0	1	3
			한의원	33	31	44
			기타 한방서비스	0	0	0
		약국서비스		2	2	0
			약국	2	2	0
		수의서비스		6	19	14
			동물병원	6	19	14
		유사의료서비스		0	0	0
			유사의료	0	0	0
		기타 의료서비스		24	16	17
			기타의료서비스	24	16	17
	보건·위생 서비스			562	589	756
		이·미용서비스		460	490	622
			이용서비스	9	0	2
			미용서비스	168	199	249
			피부·체형관리 서비스	232	221	249
			기타 이·미용서비스	42	64	113
			애완동물이·미용 서비스	9	6	9

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
		목욕서비스		29	38	49
			공중목욕탕	23	32	39
			온천탕	0	1	1
			기타목욕서비스	6	5	9
		위생서비스		66	60	75
			쓰레기수거	0	0	0
			건물청소서비스	55	55	67
			하수도위생서비스	6	4	2
			기타 위생서비스	5	1	6
		복지서비스		7	1	10
			아동복지	0	0	0
			노인복지	7	0	8
			기타 복지서비스	0	1	2
	법률·행정서비스			52	45	56
		행정서비스		6	2	7
			주거환경	0	0	0
			세무	0	0	0
			교통	0	1	0
			형사	0	0	0
			병무	0	0	0
			법률	0	0	0
			노동	0	0	0
			기타 행정서비스	6	1	7
		법률서비스		41	39	42
			변호서비스	27	24	29
			법무서비스	8	11	8
			대서서비스	0	0	1
			행정서비스	1	2	0
			기타 법률서비스	5	2	4
		기타 전문서비스		5	4	7
			공인회계서비스	1	0	0
			세무서비스	0	1	2
			변리서비스	1	0	1
			감정평가서비스	2	0	1
			손해사정서비스	0	0	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			관세서비스	0	0	0
			기타 전문서비스	1	3	2
	기타서비스			1,456	1,400	1,759
		관혼상제		239	278	397
			예식서비스	139	153	222
			장의관련서비스	8	7	7
			결혼준비대행서비스	73	90	137
			기타 예식관련서비스	17	22	26
			기타관혼상제	2	6	5
		가사서비스		22	53	32
			가정부·파출부	1	4	1
			산후조리원	15	26	17
			기타 가사서비스	6	23	14
		음식서비스		236	229	249
			외식	191	187	201
			식사배달	31	25	27
			출장요리	0	0	0
			기타음식관련서비스	14	17	21
		알선·중개·번역서비스		409	385	438
			직업안내	1	0	1
			국내결혼중개	250	253	309
			국제결혼중개	23	29	21
			부업알선	11	10	13
			취업·이민알선	46	23	25
			국내연수알선	0	1	2
			해외연수알선	12	12	7
			해외유학알선	48	48	44
			유학·이민알선	1	0	0
			번역·통역서비스	2	4	4
			기타 알선·중개·번역서비스	15	5	12
		사설학습실		95	83	109
			고시원이용	88	77	92
			독서실이용	7	4	16
			공부방이용	0	2	1
		대여(렌트)서비스		0	2	7

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2017년	2018년	2019년
			기타대여(렌트)서비스	0	0	5
			비데대여(렌트)	0	0	1
			자동차대여(렌트)	0	0	1
			의료용구대여(렌트)	0	1	0
			정수기대여(렌트)	0	1	0
		기타서비스		455	370	527
			대리점계약	0	0	0
			컴퓨터소프트웨어개발	7	4	7
			운명감정서비스	1	0	0
			홍신소	0	0	1
			감정서비스	0	0	1
			물품가격·지수품질표시	0	0	0
			공병	0	0	0
			자료문의	0	0	1
			인쇄서비스	22	17	24
			복사서비스	0	1	1
			미분류컨설팅	20	22	15
			어린이집(놀이방)	0	0	0
			미분류대여(렌트)	266	203	365
			미분류수리가공	11	14	10
			중고전자제품매매업	5	9	3
			기타	-	1	1
			기타 미분류서비스	123	99	98
	수리·보수·가공서비스			0	1	1
		수리·정비서비스		0	1	1
	렌탈·리스·임대차		기타수리·정비서비스	0	1	1
				0	0	1
		렌탈·리스		0	0	1
			기타렌탈·리스	0	0	1

2019 소비자 피해구제 연보 및 사례집

인 쇄 / 2020년 3월 31일
발 행 / 2020년 3월 31일
발행인 / 한국소비자원 원장 이희숙
인쇄인 / (사)한국장애인 유권자연맹 인쇄사업부 ☎ 02-325-1585

발 행 / 한국소비자원
주 소 / 27738 충북 음성군 맹동면 용두로 54(두성리 600)
인터넷 / www.kca.go.kr
전 화 / 피해구제국(Tel.043-880-5771~7)
등 록 / 제3-348호(1991년 5월 17일)